

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342349676>

المستحدث في قضاء مجلس الدولة

Book · June 2018

CITATIONS

0

READS

2,915

1 author:



[Mahmoud Kinawy](#)

ENA- École nationale d'administration, France

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

المستشار

— في قضاء مجلس الدولة الفرنسي —

L'actualité jurisprudentielle du Conseil d'État français

د. محمد محمود شوقي - د. سامي سراج الدين - محمود محمد قناوي - عبد الله يس تاج الدين
عبد المحسن أحمد شيهه - أحمد عمر سالم - محمد صلاح عبد المبدى - محمد رفاعى
محمد أيمن منسى - محمد الحديدي - فؤاد حلمى الثانى - محمد إيهاب مختار
كريم يحيى الصاوى - خالد دغيم - عمرو عبد الحليم

القضاة بمجلس الدولة

تقديم

المستشار / حمدي ياسين عكاشة

نائب رئيس مجلس الدولة السابق



المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي (الطبعة الثانية)

جميع الحقوق محفوظة ©

رقم الإيداع المحلى : 2018/8469

I.S.B.N : 978 - 977 - 04 - 8669 - 6



نهدي هذا العمل إلى روح معالي المستشار الدكتور/ محمد كمال الدين
منير، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، مدير مركز الدراسات والبحوث
القضائية بمجلس الدولة، الذي لم يتوان عن دعم هذا العمل منذ بدوره
الأولى، ولم يمهل القدر ليراه يخرج للنور...

فريق العمل

Ce modeste travail est dédié à l'âme de Monsieur le
Conseiller PhD/ Mohamed Kamal MOUNIR, ancien Vice-
Président du Conseil d'Etat d'Egypte, Directeur du Centre
d'Etudes et de Recherches Judiciaires, qui n' pas hésité à
soutenir ce travail dès l'apparition de son idée, et dont le
destin n'a pas attendu à ce que ce travail voit le jour en sa
vie...

Le groupe de travail

فريق العمل

- ١ - المستشار الدكتور/ محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة.
- ٢ - المستشار الدكتور/ سامي سراج الدين، وكيل بمجلس الدولة.
- ٣ - المستشار/ محمود محمد قناوي، مستشار بمجلس الدولة.
- ٤ - المستشار/ عبد المحسن أحمد شبحه، مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة.
- ٥ - المستشار/ أحمد عمر سالم، مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة.
- ٦ - المستشار/ عبد الله يس تاج الدين، مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة.
- ٧ - المستشار/ محمد صلاح عبد المبدى، مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة.
- ٨ - القاضي/ محمد رفاعي، نائب بمجلس الدولة.
- ٩ - القاضي/ محمد أيمن منسي، نائب بمجلس الدولة.
- ١٠ - القاضي/ فؤاد حلمي الثاني، نائب بمجلس الدولة.
- ١١ - القاضي/ محمد الحديدي، نائب بمجلس الدولة.
- ١٢ - القاضي/ محمد إيهاب مختار، نائب بمجلس الدولة.
- ١٣ - القاضي كريم يحيى الصاوي، نائب بمجلس الدولة.
- ١٤ - القاضي/ خالد دغيم، نائب بمجلس الدولة.
- ١٥ - القاضي/ عمرو عبد الحليم، نائب بمجلس الدولة.

بقلم المستشار / حمدي ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة السابق

إن الحقوق والحريات الأساسية هي حقوق فردية مشتقة من حاجات الإنسان وطاقاته، والتي يجب أن تحترم ويتمتع بها كل البشر بحكم آدميتهم دون تمييز بين أحدهم والآخر بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الفكر أو العقيدة، وهذه الحقوق والحريات ليست ميزة أو منحة من أحد، لذلك أضفت الشرائع السماوية والوضعية كافة جملة من الحقوق الأساسية التي تحافظ على كرامة الفرد وإنسانيته وتمنع كل وسائل القهر والتعسف التي يتعرض لها، باعتباره اللبنة الأساسية في بناء المجتمع السليم.

ولقد تم صياغة هذه المبادئ والحقوق ضمن المواثيق والعهود الدولية ودساتير البلدان وتشريعاتها الوطنية، لكن ذلك التدوين والتنظيم لا يوفر الضمانات الجدية لصيانة كرامة الإنسان وحرياته أمام سطوة وجبروت الدولة ونفوذ سلطاتها التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي استلزم وجود حتمي لسلطة ثالثة تمارس الرقابة على السلطتين المذكورتين لتشكل حائط الصد والردع لأي مساس بالحقوق الدستورية والقانونية للإنسان وهي السلطة القضائية والتي تمثلت في قضاء مجلس الدولة المصري منذ عام ١٩٤٦ لحماية الحقوق والحريات من تدخل السلطة التشريعية، بالرقابة القضائية على شبهة عدم الدستورية سواء كان الأمر بدفع من الخصوم، أو بما تراه المحكمة من شبهة عدم الدستورية، لتفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك التشريعات، وخاصة ما تعلق منها بحماية الحقوق والحريات.

ولقد كان لمجلس الدولة المصري تاريخ مجيد في حماية الحقوق والحريات من تدخل السلطة التنفيذية بما تملكه من صلاحيات واسعة لتنظيم تلك الحقوق والحريات التي تتعرض لانتهاكات بما تصدره من تعليمات وأوامر وما تتخذه من إجراءات، مع ازدياد نشاط الإدارة نتيجة تدخل الدولة في ميادين كانت قاصرة على نشاط الأفراد، ولذلك بات مجلس الدولة المصري حارساً للحقوق والحريات العامة طيلة ما يزيد على واحد وسبعين عاماً، كما ظل مجلس الدولة في فرنسا وعلى مدى ما يقرب من قرنين من الزمان قاضي الحريات وحاميها.

ومن الإنصاف أن نقرر أن مجلس الدولة عندنا ولد كبيراً، وأن محكمة القضاء الإداري، وهي المحكمة الأم في مجلس الدولة، قد أصدرت من الأحكام في السنوات الأولى من عمرها ما يعد مفخرة قضائية بكل المعايير، وليس من المبالغة أن نقول إن مجلس الدولة عندنا سبق شقيقه الأكبر في بعض الأمور، ذلك أنه استشعر في حالات كثيرة أنه يقف وحده في الساحة حامياً حقوق الأفراد وحرّياتهم من طغيان الإدارة وعسفها، ذلك على حين أن مجلس الدولة الفرنسي كان يدرك أن الرأي العام والبرلمان يقفان معه وقبله دفاعاً عن الحقوق والحريات، ولعل هذا هو ما جعل المجلس عندنا أكثر استشعاراً لدوره، حتى قيل أن لمجلس الدولة شعب يحميه.

وكان لافتاً للنظر في فرنسا حصن حماية تلك الحقوق والحريات، أن يتولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد يوم واحد من تنصيبه رئيساً للجمهورية الفرنسية، تعيين أول رئيس لوزراء فرنسا في ولايته في ١٥ مايو ٢٠١٧، القاضي / إدوارد فيليب، الذي بدأ حياته المهنية في مجلس الدولة الفرنسي في عام ١٩٩٧، وهي الحكومة الأربعون للجمهورية الفرنسية الخامسة، بما كشف عن احترام السلطة التنفيذية لقدرات وتأهيل قضاء مجلس الدولة الفرنسي.

لذلك كنت سعيداً بعد ختام مشواري القضائي بمجلس الدولة المصري، قضيت فيها عمري مدافعاً وحامياً وحارساً دوماً للحريات والحقوق، حين دعاني نخبة من شباب مجلس الدولة المصري الواعد، لتقديم هذا العمل الرائع الذي سيفخر به جيل الشيوخ، وجيل هؤلاء الشباب، والأجيال القادمة، بعد أن انتقوا اثنا عشر حكماً من أحكام مجلس الدولة الفرنسي مدافعاً عن الحقوق والحريات، ومؤصلاً لمبادئ قانونية متنوعة، ليترجموا نصوصها من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، بجهد ما يقرب من اثنا عشر قاضياً بالمجلس، ليستفيد قضاء مجلس الدولة المصري من تلك الأحكام.

وجاءت تلك الأحكام ومن تولى ترجمتها على النحو التالي:

١- الحريات العامة - ارتداء ملابس تكشف عن المعتقد الديني - بوركيني. (ترجمة الدكتور المستشار/ محمد شوقي).

٢- أعمال السيادة - تنازل عن جزء من الإقليم. (ترجمة الدكتور المستشار/ سامي سراج الدين).

٣- الوضع تحت الإقامة الجبرية - حالة الطوارئ - حريات عامة. (ترجمة المستشار/ محمود قناوي).

٤- الخطأ الطبي - تقدير وقوع الخطأ - مسؤولية المرفق الطبي . (ترجمة المستشار/ عبد الله تاج ياسين)

٥- الالتزام بإصدار الأحكام خلال مدة معقولة - المدة المجحفة للتقاضي - مسؤولية الدولة . (ترجمة المستشار/ عبد المحسن شيحة).

٦- رعاية صحية - مسؤولية التأمين الصحي - السبب الأجنبي . (ترجمة المستشار/ محمد رفاعي).

٧- عقد إداري - طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية . (ترجمة المستشار/ محمد صلاح).

٨- مواعيد الطعن - سقوط الحق في إقامة الدعوى . (ترجمة المستشار/ عمرو عبد الحليم).

٩- رعاية طبية - الحق في الحياة - الموت الإكلينيكي - تدابير . (ترجمة المستشار/ خالد دغيم).

١٠ - اتحادات رياضية - قرار تأجيل مباريات . الرقابة القضائية (ترجمة المستشار/ محمد منسي).

١١ - تحكيم - عقد إداري - نظام عام . (ترجمة المستشار/ كريم يحيي).

١٢ - رفض منح ترخيص قناة فضائية - نظام عام . (ترجمة المستشار/ محمد الحديدي).

وختاماً، أرجو أن يتحقق لهذا العمل المميز أهدافه، وأن يكون مؤكداً لمقولة أستاذنا الدكتور السنهوري من أن: (الحرية لا تعطى لكنها تؤخذ، فإذا كانت هذه الأمة جديرة بالحياة فإن أمامها متسعاً لأخذ حريتها من الغاصبين)، وتأكيده على أنه: (يجب أن تكون السلطة الشرعية هي السلطة الفعلية، لا أن تكون السلطة الفعلية هي السلطة الشرعية).

تمنياتي لفريق العمل بدوام التوفيق، وأن يجزيهم عن قضاة مجلس الدولة الجزاء الذي وعد به الله العاملين عملاً صالحاً بقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]

المستشار

حمدي ياسين عكاشة

نائب رئيس مجلس الدولة السابق

بقلم المستشار / حمدي ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة السابق

لقد شرفني مجموعة واعدة من جيل مستقبل مجلس الدولة بأن أقدم لهم المجموعة الأولى من ترجمة أهم الأحكام القضائية لمجلس الدولة الفرنسي، وكان لها صدى هائل وعظيم، استأذنتهم أن يشملها فصل من فصول أبواب موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة (انتهى طبعه وجاري تجليده)، في عنوان كان هو «الرقابة القضائية لقضاء مجلس الدولة الفرنسي على القرارات الإدارية»، وأذنوا بذلك، فهم من المستحقين للزهو بهم، فما أجمل أن تكون شعلة تضيء طريق أجيال متعاقبة من قضاء وقضاء مجلس الدولة المصري.

وسعدت إياها سعادة بثقة هؤلاء الشباب حين طلبوا مني أن أقدم لترجمتهم لمجموعتهم الثانية من أحكام مجلس الدولة الفرنسي الحديثة، وكانت سعادتي أعمق حين لمحت زيادة عددهم من (١٢) شابا واعدة، إلى (١٥) شاباً، مضافاً إليهم ثلاثة من الشباب، ولتصبح مجموعتهم الثانية (٢٤) حكماً بدلاً من (١٢) حكماً، بعد أن ضاعف بعضهم حصيلة ترجمته إلى حكيمين.

ولقد شملت مجموعة الأحكام الثانية العديد من الموضوعات ذات الأهمية والحدثة، فاشتملت على: (الاتفاقيات الدولية، ومنازعات التحكيم الدولي، والحريات العامة، والتراخيص، والعقود الإدارية، والقرارات الإدارية، وحق التقاضي، والمخططات الاستراتيجية واستخدام الأراضي في مجال المجتمعات العمرانية، وأحكام المسؤولية والخبرة).

وكم كانت مهمتهم عسيرة، فالترجمة ليست بالأمر الهين، فهي فن قديم تعني نقل أو تحويل الكلام والأقوال والأفكار والعبارات من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح القول والنص المنقول، وهي عمل شاق وفن ابتكاري (إبداعي)، وفي الوقت نفسه هي مسؤولية وأمانة وعلم وبراعة لها مبادئها وأساليبها.

لذا فإن الترجمة بصفة عامة تحتاج إلى مهارة عالية وخبرة كافية وخلفية ثقافية في اللغة أو

اللغات المستخدمة، وميول وإلمام بالموضوع المراد ترجمته، وأهم من ذلك الإخلاص والأمانة والدقة في البيان.

ولقد تخير هذا الشباب الواعد الترجمة العلمية وهي الترجمة الفنية الموضوعية بأنواعها، ومنها الترجمة القانونية في مفهومها العام، والتي تنصب على الأحكام في ضوء ما استقر عليه هذا المفهوم من وجهة نظر القضاء ورجال القانون، من أنها هي الترجمة التي صاغها المختص قانوناً لإيجاد صيغة مناسبة وبديلة ومطابقة للحكم محل الترجمة نصاً وموضوعاً، يراعي فيه المترجم الأعراف والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع، ويبرز المفهوم الأصلي دون أي اختلاف أو غموض، ورائده في ذلك الأمانة والدقة واتساع المصادر ذات الصلة، تعمياً للفائدة المرجوة لجيل من القضاة، إذ كل موضوع يتم ترجمته يتعين في مُترجمه أن يكون مُلماً بالموضوع نفسه ومصطلحاته، ذلك أن لكل مترجم شخصيته المتفردة، وأفكاره ومزاجه الخاص، وطريقة النقل من اللغة الأصلية إلى اللغة الهادفة مع مراعاة انتماء المترجم إلى إحدى اللغتين وفي أكثر الأحوال الترجمة تكون جيدة إذا كان المترجم ينتمي إلى اللغة الهادفة أي المترجم إليها وفي (اللغة الأم) للمترجم، ومما لا شك فيه أن الترجمة القانونية الصحيحة من وإلى اللغة الفرنسية أصبحت مهمة جداً في عصر العولمة والتجارة الإلكترونية لمواكبة التغيرات والأحداث والتعاملات، والتطبيقات القضائية لمحاكم اللغة المترجم إليها.

وقد لمحت أن غالبية الأحكام محل الترجمة من الفرنسية إلى العربية قد صدرت في أعوام ٢٠١٥، و٢٠١٦، و٢٠١٧، وقد تخيروها لتقارن بمواقف مجلس الدولة المصري من المسائل محل العرض: (اتفاقات إعادة تعيين الحدود، ومنازعات التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وتراخيص البث الفضائي، وتراخيص البناء، ومسألة العدالة الناجزة، والمدة المعقولة للطعن على القرار الإداري، وموضوع غلق مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحرية ارتداء ملابس البحر، وحرية الاجتماع، وأمر الإبعاد عن الإقليم، وحل الجمعيات، وأوامر التفتيش في ظل قانون الطوارئ، ومدى الحق في رفع أجهزة الإعاقة الاصطناعية، والطعن على المنشورات الإدارية وعلى القرارات الصادرة وفقاً لقانون مرن، وطعون موضوعات المجتمعات العمرانية، ومنازعات العقود الإدارية ومنها طعن الخارج عن التعاقد، وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ثم أحكام المسؤولية الإدارية عن الأخطاء المرفقية في مجال المستشفيات العامة، والمسؤولية عن العدوى الذاتية)، وجميعها أحكام تثرى

المكتبة القانونية، تميزت بأسلوب بعيد عن العاطفة والخيال والأهواء الشخصية، تأكيداً على أن الأسلوب القانوني كالرياضيات خال من الخيال والعاطفة، وقد اجتهد شباب ترجمة هذه المجموعة الثانية من أحكام مجلس الدولة الفرنسي، ولست بقيم على اجتهادهم، عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد»، وحسبكم نيل الأجرين أو الأجر الواحد.

المستشار

حمدي ياسين عكاشة

نائب رئيس مجلس الدولة السابق

كلمة افتتاحية

إن الوشائج العميقة التي تربط بين القضاء الإداري الفرنسي والمصرى قد لعبت دوراً عظيماً في استلھام وتأصيل الحلول القانونية في مسائل قانونية عدة، ساهمت في إرساء وتطوير نظريات فقهية في مجالات العقود الإدارية والوظيفة العامة والتراخيص الإدارية وغيرها.

وإذا كان للقضاء الإداري في فرنسا السبق في غرس البذور الأولى للعديد من تلك النظريات، إلا أن القضاء الإداري في مصر - رغم حداثة النشأة والمنشأة - لم يكتفِ بالنقل، وإنما طفق بدوره يتتبع الحلول في مسائل قانونية تعذر معها تطبيق النظريات الكلاسيكية. وهو ما يؤكد على ضرورة الإطلاع والمقارنة بين المبادئ المستقر عليها هناك وما طرأ عليها من مُستحدثات، وبين المستقر عليه بالقضاء الإداري المصرى.

وإيماناً بذلك، فقد تكونت مجموعة العمل التي قامت بإعداد وتقديم الأحكام الواردة بهذا العدد من خمسة عشر قاضياً بمجلس الدولة المصرى، حيث قاموا بجهد دؤوب وبهمة عالية بالنهوض بهذه الفكرة خلال بضعة أشهر من العمل، كان رائدهم فيها المساهمة - ولو بالنذر اليسير - في نشر العلم وتمكين الاطلاع وتيسيره.

باسم أعضاء فريق العمل وباسمنا، نشكر معالى المستشار الجليل / حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، لتشريفه لنا بإعداد الكلمة الافتتاحية.

عبد المحسن شبيحه

كريم يحيى الصاوى



نائب بمجلس الدولة



محمد أيمن منسى



نائب بمجلس الدولة

مستشار مساعد
بمجلس الدولة

محمد الحديدي



نائب بمجلس الدولة

اتفاقيات دولية (أ)

(أ) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بجلسته ٢٠٠٢/٧/٨ بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية تصحيح الحدود بين فرنسا وامارة أندورا Andora

CE, 8 / 3 SSR, du 8 juillet 2002, commune de Porta, 239366,
publié au recueil Lebon

ترجمة وتقديم

المستشار الدكتور / سامي سراج الدين
مستشار بمجلس الدولة

كلمات البحث:

تعيين الحدود - اتفاقية دولية - التصديق على الاتفاقية - اختصاص القضاء الإداري -
الطعن بمخالفة الاتفاقية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن أو لاتفاقية دولية أخرى - الطعن
بعدم اختصاص السلطة الموقعة على الاتفاقية من جانب الطرف الأجنبي - الطعن على القرار
الجمهوري بنشر الاتفاقية - موافقة أو تصديق مجلس الشعب على الاتفاقية

تقديم:

يناقش هذا الحكم قضية تعيين الحدود بين دولتين، وسلطات القاضي الإداري إزاء الاتفاقيات الدولية التي تبرمها دولته لتعيين الحدود. حيث أن فرنسا قد وقعت اتفاقية لتعيين الحدود بينها وبين دولة أندورا، أدت إلى تبادل بين جزء من الإقليم الفرنسي وجزء من إقليم أندورا، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى إحدى الوحدات المحلية، فطعنت على القرار الجمهوري الصادر بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية. وهي قضية تذكرنا بلا شك بقضية جزيرتي تيران وصنافير التي أثارت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ثم أمام المحكمة الإدارية العليا. لكن المحكمة في هذا الحكم قد نحت منحى مختلفاً تماماً عن نظيرتها في مصر.

ملخص الحكم:

تتلخص وقائع القضية في أن فرنسا قد وقعت بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠ اتفاقية مع امارة أندورا، تنازلت بموجبها عن جزء من إقليمها إلى أندورا، كما تنازلت الأخيرة عن جزء من إقليمها إلى الأولى. وصدر قانون في يوليو من عام ٢٠٠١ بإجازة التصديق على هذه الاتفاقية؛ ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٠١ بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية. وقامت الوحدة المحلية بـ Porta بالطعن على هذا القرار، على سند من مخالفته لنصوص الدستور. وذهبت المحكمة إلى أن الطعن في واقعه ينصب على مدى دستورية قانون يوليو ٢٠٠١، وأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يفصل في مدى صحة هذا النص، ولا في مدى اتفاق المعاهدة الدولية مع المعاهدات الدولية الأخرى التي أبرمتها فرنسا، ولا أن يتعرض لمدى اختصاص السلطة التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الطرف الأجنبي بالنظر إلى دستور هذه الدولة أو قانونها الداخلي.

239366 .N

Inedit au recueil lebon

Conseil d'Etat

Lecture du 8 juillet 2002

الطعن رقم ٢٣٩٣٦٦

مبدأ جديد في مجموعة (١) lebon

مجلس الدولة

جلسة النطق بالحكم يوم ٨ يوليو ٢٠٠٢

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2001, présentée par la COMMUNE DE PORTA (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE PORTA demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le décret n° 2001-761 du 28 août 2001 portant publication du traité entre la République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du

بالنظر إلى الدعوى المقيدة بجدول القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٠١، والمقامة من قبل الوحدة المحلية بقرية Porta^(٢) والتي طلبت فيها:

(١) إلغاء القرار رقم ٧٦١-٢٠٠١ الصادر في ٢٨ أغسطس ٢٠٠١ بنشر الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدين، والمبرمة بمدينة Andorre-la-Vieille يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠.

(٢) بإلزام الدولة بأن تؤدي إليها مبلغ ١٥٠٠٠ فرنك (٢٢٨٦,٧٤ يورو) استناداً

(١) مجلد Lebon هو مجلد رسمي يصدر سنوياً عن دار النشر القانونية الشهيرة Dalloz عن طريق عقد امتياز مرفق عام، ويحتوي على أهم أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي صدرت في خلال العام.

(٢) بورتا هي قرية تابعة لمحافظة Pyrénées-Orientales تقع على الحدود الجنوبية لفرنسا.

- code de justice administrative ; إلى المادة ل. ٧٦١-١ من كود القضاء الإداري^(٣)؛
- Vu les autres pièces du dossier ; وبعد الإطلاع على باقي المستندات،
- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son préambule ; بعد الإطلاع على دستور ٤ أكتوبر ١٩٥٨ وإعلان حقوق الإنسان والمواطن والتي تحيل إليه ديباجته؛
- Vu la loi n° 2001-590 du 6 juillet 2001 autorisant la ratification du traité entre la République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000 ; وعلى القانون رقم ٥٩٠-٢٠٠١ الصادر في ٦ يوليو ٢٠٠١ بإجازة التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدين، والمبرمة بمدينة Andorra-la-Vielle يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠.
- Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; وعلى القرار الجمهوري رقم ٥٣-١٩٢ الصادر في ١٤ مارس ١٩٥٣ بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها فرنسا ونشرها.
- Vu le code de justice administrative ; وعلى قانون القضاء الإداري؛
- Après avoir entendu en séance publique: وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى:
- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes،
 - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
- تقرير القاضي المقرر M. Vallée النائب بمجلس الدولة،
- والرأى القانوني لمفوض الدولة M. Collin؛
- Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : "Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'or-
- وحيث أن المادة (٥٣) من الدستور تنص على أن: "معاهدات السلام، والاتفاقيات التجارية، والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم

(٣) المتعلقة بمصاريف الدعوى.

ganisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. / Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. / Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées";

qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ;

que si, pour vérifier si un traité ou un accord peut être regardé comme régulièrement ratifié ou approuvé, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication de cet engagement international, des dispositions de l'article 53 de la Constitution, il ne lui appartient pas, en revanche, dès lors que sa ratification ou son approbation a été autorisée en vertu d'une loi, de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la loi autorisant cette ratification ou cette approbation serait contraire à la Constitution;

الدولي، وتلك التي تقيم التزامات على عاتق ميزانية الدولة، وتلك التي تغير النصوص ذات الطبيعة التشريعية، وتلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية، وتلك التي تنطوي على تنازل عن أو تبادل جزء من إقليم الدولة أو إضافة له، لا يجوز التصديق عليها أو الموافقة عليها إلا بموجب قانون. ولا ترتب أي أثر إلا بعد التصديق عليها أو الموافقة عليها. ولا يعتبر أي تنازل أو تبادل في أراضي الإقليم صحيحاً دون موافقة السكان المعنيين"

كما تنص المادة (٥٥) من الدستور على أن: "المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بشكل صحيح، تتمتع بقوة تفوق القانون منذ تاريخ نشرها، بشرط أن يتم تطبيق المعاهدة أو الاتفاقية من قبل الطرف الآخر."

ومن حيث أنه إذا كان يستوجب على القاضي الإداري أن يفصل في مدى صحة الدفع المقدم له من جراء مخالفة معاهدة دولية للمادة (٥٣) من الدستور، وذلك للتأكد من أن المعاهدة محل التداعي قد تم التصديق أو الموافقة عليها بشكل سليم؛ إلا أن القاضي الإداري لا يملك - مادام قد تم التصديق على المعاهدة أو الموافقة عليها بموجب قانون - أن يفصل في مدى توافق هذا القانون مع الدستور من عدمه.

Considérant que l'article 1er du traité entre la République française et la principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre la Vieille le 12 septembre 2000, stipule que la France cède à l'Etat andorran une portion de territoire d'une superficie totale de 15 595 m2 destinée à permettre la réalisation d'un accès au tunnel sous l'Envalira et que l'Etat andorran cède à la France une portion de territoire d'une superficie totale de 15 925 m2; que l'article 3 du traité stipule que "les droits de propriété, ou tous autres droits réels, sur les terrains concernés seront transférés de telle manière que les propriétaires andorrans des terrains passant sous la souveraineté française deviennent propriétaires des terrains passant sous la souveraineté andorrane et que les propriétaires français des terrains passant sous la souveraineté andorrane deviennent propriétaires des terrains passant sous la souveraineté française"; que par l'article 5 du traité, les parties s'engagent à entamer dans les meilleurs délais des négociations en vue de conclure un accord portant délimitation de leur frontière ; que la loi du 6 juillet 2001 susvisée a autorisé la ratification de ce traité qui a été publié par le décret du 28 août 2001 du Président de la République;

Considérant que si, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret du 28 août 2001, la COMMUNE DE PORTA soutient que le décret serait intervenu en mé-

ومن حيث إن المادة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدين، والمبرمة بمدينة la-Vieille Andorre- يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠ على أن تتنازل فرنسا لدولة أندورا عن جزء من إقليمها بمساحة ١٥٥٩٥ متر مربع من أجل إتاحة بناء مدخل لنفق مقام تحت جبل Envalira ، وأن دولة أندورا تتنازل لفرنسا عن جزء من إقليمها بمساحة ١٥٩٢٥ متر مربع؛ وأن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أن: "تُنقل حقوق الملكية أو أي حقوق عينية أخرى، على الأراضي المشار إليها، بحيث يصبح الملاك الأندوريون الذين صارت أراضيهم تحت السيادة الفرنسية ملاكاً للأراضي الواقعة تحت السيادة الأندورية، ويصبح الملاك الفرنسيون للأراضي الواقعة تحت السيادة الأندورية ملاكاً للأراضي الواقعة تحت السيادة الفرنسية"؛ وأنه بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية، يلتزم الأطراف بإبرام اتفاق لتعيين الحدود، وأن قانون ٦ يوليو ٢٠٠١ المشار إليه قد أجاز التصديق على الاتفاقية المنشورة بالقرار الجمهوري الصادر في ٢٨ أغسطس ٢٠٠١؛

ومن حيث أن الوحدة المحلية ب Porta تطلب الحكم بإلغاء قرار ٢٨ أغسطس ٢٠٠١، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون

connaissance des articles 53, 55 et 72 de la Constitution, ces moyens tendent, en réalité, à mettre en cause la conformité à la Constitution de la loi du 6 juillet 2001 ayant autorisé la ratification du traité, et, par suite, ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'être utilement présentés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement international, sur sa validité au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France ou sur le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les principes énoncés à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen tiré de ce que l'autorité qui a signé le traité ou l'accord, au nom de la partie étrangère, n'aurait pas été habilitée pour ce faire par la constitution ou les dispositions de droit interne de cet Etat;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du conseil municipal de la COMMUNE DE PORTA préalablement à l'intervention du décret portant publication du traité signé le 12 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORTA n'est pas fondée à demander

عليه قد خالف المواد (٥٣) و(٥٥) و(٧٢) من الدستور، إلا أن هذا الدفع يهدف في حقيقته إلى التعرض لمدى اتفاق قانون ٦ يوليو ٢٠٠١ مع أحكام الدستور؛ وهذا الدفع، من ثم، لا يجوز تقديمه في منازعة قضائية أمام مجلس الدولة؛

ومن حيث أنه لا يجوز لمجلس الدولة، أثناء النظر في منازعة قضائية، أن يفصل في مدى صحة بنود معاهدة دولية، أو في صحتها بالنظر إلى معاهدات أخرى أبرمتها فرنسا أو لمخالفة المادة (١٧) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، كما لا يجوز له أن يفصل في دفع يستند إلى أن السلطة التي وقعت المعاهدة من الطرف الأجنبي لم تكن مخولة بذلك وفقاً لدستور هذه الدولة أو لقانونها الداخلي.

ومن حيث أنه، بالإضافة إلى كل ما سبق، ليس هناك أي نص تشريعي أو لائحي يلزم باستشارة المجلس المحلي لـ Porta قبل إصدار القرار الجمهوري بنشر المعاهدة المبرمة بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠.

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم، فإن طلب الوحدة المحلية بـ Porta بإلغاء القرار المطعون

عليه يكون غير قائم على سند صحيح؛ l'annulation du décret attaqué ;

ومن حيث أنه عن طلب تطبيق المادة ٧٦١- Sur les conclusions tendant à l'appli- ١ من كود القضاء الإداري: cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ نَصَّ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَحُولُ دُونَ إلزام الدولة - التي ليست الطرف الخاسر في الدعوى الماثلة - بأن تؤدي إلى الوحدة المحلية بـ Porta المبلغ الذي تطلبه استناداً على المصروفات التي تحملتها والتي لم تغطيها مصاريف الدعوى؛

حكمت المحكمة^(٤): D E C I D E:

.Article 1^{er}: La requête de la COMMUNE DE PORTA est rejetée.

المادة الأولى: برفض الدعوى المقامة من الوحدة المحلية

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTA, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires étrangères.

المادة الثانية: بإعلان هذا الحكم إلى الوحدة المحلية بـ Porta، إلى رئيس الوزراء، إلى وزير الداخلية والأمن الداخلي والحريات المحلية وإلى وزير الخارجية.

(٤) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ت) تحكيم

(٢) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على أحكام
التحكيم الصادرة في شأن المنازعات المتصلة بالعقود العامة

**Conseil d'État, Assemblée, 09/11/2016, 388806, Publié au recueil
Lebon**

ترجمة وتقديم

القاضي / كريم يحيي

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

تحكيم دولي - عقود إدارية - النظام العام الإداري - دعوى البطلان - المرفق العام -
مدى رقابة القاضي الإداري على أحكام التحكيم - آثار البطلان - التنفيذ على الحساب.

تقديم :

يأتي هذا الحكم في ضوء الاحكام التي صدرت تطبيقاً لحكم محكمة التنازع INSERM والذي قرر اختصاص القضاء الإداري بالحكم في بطلان احكام التحكيم الدولي الصادرة في فرنسا والمتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك بالرغم من أن المادة ١٥١٩ من قانون الإجراءات المدنية تقضي باختصاص القضاء العادي عامةً ممثلاً في محاكم الاستئناف، بالنظر في بطلان احكام التحكيم.

تتمثل أهمية الحكم محل الترجمة في انه يحدد نطاق رقابة القاضي الإداري على احكام التحكيم والأسباب التي تؤدي إلى بطلانها وخاصة الأسباب المتعلقة بالقواعد الآمرة للنظام العام الإداري.

ملخص الحكم:

أقامت شركة Fosmax دعواها أمام مجلس الدولة لطلب بطلان أحد أحكام التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس في شأن منازعة عقدية متصلة بعقد من العقود العامة. وقد قضى مجلس الدولة في مسألة الدفع الشككية بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بعدم انطباق ذلك على حالة التحكيم المتصلة بالعقود الإدارية، حيث يختص وحده بالنظر في دعاوى البطلان الأصلية التي تُقام طعنًا على أحكام هيئات التحكيم الصادرة في هذا الشأن، ثم انتهى في موضوعها إلى بطلان حكم التحكيم في شق منه.

388806 .N

Inedit au recueil lebon

Conseil d'État

Lecture du 9 novembre 2016

الطعن رقم ٣٨٨٨٠٦

حكم منشور في مجموعة lebon

مجلس الدولة

جلسة النطق بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 18 juin et 5 octobre 2015, 13 juillet et 3 octobre 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fosmax A...demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler la sentence arbitrale (CCI n°18466/ND/MHM) rendue à Paris le 13 février 2015 par le tribunal arbitral composé sous l'égide de la Chambre de commerce internationale qui, en premier lieu, a limité à 68 805 345 euros, dont 48 217 345 euros assortis des intérêts à compter du 28 février 2009 et de leur capitalisation, la somme que le groupement d'entreprises STS, composé des sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem, devra lui verser, en deuxième lieu, l'a condamnée à payer au groupement d'entreprises STS la somme de 128 162 021 euros assortie des

بموجب صحيفة دعوى ومذكرات إضافية، مسجلة في ١٨ مارس، ١٨ يونيو و ٥ أكتوبر ٢٠١٥، ١٣ يوليو و ٣ أكتوبر ٢٠١٦، بـسـكـرتـارية القسم القضائي بمجلس الدولة، أقامت شركة Fosmax دعواها أمام مجلس الدولة و انتهت إلى الطلبات الآتية :

١) بطلان حكم التحكيم (CCI n°18466/ND/MHM)، الصادر في باريس بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٥ من محكمة التحكيم المكونة تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، والذي قرر أولاً: إلزام مجموعة شركات STS المكون من شركات (TCM FR, Tecnimont و Saipem) بتسديد مبلغ ٦٨٨٠٥٣٤٥ يورو، منها مبلغ ٤٨٢١٧٣٤٥ يورو مضافاً إليه الفوائد اعتباراً من ٢٨ فبراير ٢٠٠٩ إلى شركة Fosmax، وثانياً: إلزام شركة

intérêts et de leur capitalisation et, en dernier lieu, l'a condamnée à supporter la moitié des frais de l'arbitrage, fixés à la somme de 1 200 000 dollars américains;

2°) de mettre à la charge des sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu:

- la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, notamment son article V
- le code civil
- le code de l'énergie
- le code de procédure civile
- la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
- la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
- le décret n° 93-990 du 3 août 1993

Fosmax بتسديد مبلغ ١٢٨١٦٢٠٢١ يورو مضافاً إليه الفوائد إلى مجموعة شركات STS ، وثالثاً: ألزمها بتحمل نصف مصروفات التحكيم، المقدرة بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠ دولار.

(٢) إلزام شركات Technimont، TCM FR و Saipem بأن يؤدوا مبلغ ١٠٠٠٠ يورو بموجب المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الأخرى،

وبعد الاطلاع على:

- اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، بما في ذلك المادة الخامسة منها؛
- القانون المدني؛
- قانون الطاقة؛
- قانون الإجراءات المدنية
- قانون رقم ١٢٨٢-٩٢ الصادر في ١١ ديسمبر ١٩٩٢؛
- قانون رقم ٢٠٠٣-٨ الصادر في ٣ يناير ٢٠٠٣
- قانون رقم ٢٠٠٣-٨٠٣ الصادر في ٩ أغسطس ٢٠٠٤؛
- مرسوم رقم ٨٩٩-٢٠١٥ الصادر في ٢٣ يوليو ٢٠١٥؛
- الأمر رقم ٩٩٠-٩٣ الصادر في ٣ أغسطس ١٩٩٣؛

- le décret n° 2002-56 du 8 janvier 2002 المرسوم رقم ٥٦-٢٠٠٢ الصادر في ٨ يناير ٢٠٠٢ ؛
 - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 الامر رقم ٢٣٣-٢٠١٥ الصادر في ٢٧ فبراير ٢٠١٥ ؛
 - la décision n° 4043 du 11 avril 2016 du Tribunal des conflits حكم محكمة النزاع رقم ٤٠٤٣ الصادر في ١١ ابريل ٢٠١٦
 - le code de justice administrative قانون القضاء الإداري ؛
- Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de, maître des requêtes, ، M. Frédéric Dieu تقرير القاضي المقرر ، النائب بمجلس الدولة ،
 - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ؛ تقرير السيد جيل بيليسية، مفوض الدولة؛

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Fosmax A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés TCM FR, Technimont et Saipem ;

وبعد أن أعطيت الكلمة قبل وبعد المطالعة إلى الشركة المدنية المهنية Matuchansky, Poupot, Valdelièvre محامي شركة Fosmax والشركة المدنية المهنية Pwinica والشركة المدنية المهنية Molinié محامي الشركات TCM FR ، Saipem و Technimont ؛

1. Considérant que, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 novembre 2001, Gaz de France, alors établissement public industriel et commercial, a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un contrat ayant pour objet la construction d'un terminal méthanier sur la presqu'île de Fos Cavaou, ouvrage comprenant principalement des installations de déchargement des navires méthaniers, des

١. ومن حيث إنه بموجب إعلان نشر بتاريخ ٢٧ نوفمبر في ٢٠٠١ في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي طرحت شركة Gaz de France ، منشأة عامة ذات طابع صناعي وتجاري، دعوة لإبرام تعاقد يكون الهدف منه بناء محطة للغاز الطبيعي في شبه جزيرة Fos Cavaou، وهي منشأة تحتوي عامة على مرافق لتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال،

réservoirs de stockage et des unités de regazéification ; que le contrat a été attribué le 17 mai 2004 au groupement momentané d'entreprises solidaires STS, composé des sociétés Sofregaz, devenue TCM FR, SN Technigaz et Saipem ; que, par un avenant du 17 juin 2005, Gaz de France, devenu société anonyme, a cédé le contrat, avec effet rétroactif à sa date de signature, à sa filiale, la Société du terminal méthanier de Fos Cavaou, laquelle a ensuite pris le nom de B...A... ; que, par avenant du 23 janvier 2008, les droits et obligations de la société SN Technigaz ont été transférés à la société Saipem et la société de droit italien Tecnimont est entrée dans le groupement ; que, par un nouvel avenant conclu le 11 juillet 2011, les parties au contrat y ont inséré une clause compromissoire prévoyant que tout différend relatif au contrat serait tranché définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres nommés conformément à ce règlement ; qu'un différend étant né entre les parties, la société Fosmax A...a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du retard et des malfaçons dans la livraison du terminal méthanier ; que le groupement STS a formé de son côté des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement de l'intégralité des surcoûts supportés par lui pour la

ومخازن ومحطات لإعادة الغاز إلى حالته، وبتاريخ ١٧ مايو ٢٠٠٤ تم إرساء التعاقد على مجموعة شركات مؤقتة ذات مسؤولية مشتركة تحت مسمى STS، مكونة من شركات Sofregaz والتي أصبحت TCM FR، وTechnigaz وSaipem، وبموجب تعديل في العقد بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٠٥ قامت Gaz de France، التي أصبحت شركة مساهمة، بالتنازل عن العقد بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ التوقيع إلى شركتها الفرعية، شركة terminal méthanier de Fos Cavaou والتي بعد ذلك أخذت اسم B...A...، وبموجب تعديل في العقد بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٠٨، تم نقل حقوق والتزامات شركة SN Technigaz إلى شركة Saipem كما انضمت شركة القانون الإيطالي Tecnimont في مجموعة الشركات. وبتعديل جديد في العقد بتاريخ ١١ يوليو ٢٠١١، قام أطراف العقد بإدراج شرط تحكيم نص على أن جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها نهائياً وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية من خلال ثلاث محكمين يتم تعيينهم وفقاً للقواعد المذكورة. وقد نشأت منازعة بين الأطراف، وقامت شركة Fosmax ببدء إجراءات التحكيم، تحت إشراف غرفة

réalisation du terminal; qu'aux termes d'une sentence rendue le 13 février 2015, le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre de commerce internationale a jugé que le groupement STS devrait payer la somme de 68 805 345 euros à la société Fosmax A...et que celle-ci devrait payer au groupement la somme de 128 162 021 euros et rejeté le surplus des demandes ; que, le 18 mars 2015, la société Fosmax A...a saisi le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'annulation de la sentence arbitrale ; que, par décision du 3 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a saisi le Tribunal des conflits de la question de compétence en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015; que celui-ci, par une décision du 11 avril 2016, a jugé que le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale ressortissait à la compétence de la juridiction administrative;

التجارة الدولية، للحصول على تعويض جابر للضرر الذي حدث لها نتيجة التأخير وعيوب الصناعة في تسليم محطة الغاز المسال، وقامت مجموعة شركات STS من جانبها بالرد بمذكرات مقابلة تهدف إلى رد كامل التكاليف الإضافية التي تحملتها في تنفيذ المحطة، بموجب حكم التحكيم الصادر في ١٣ فبراير ٢٠١٥، حكمت هيئة التحكيم المكونة تحت إشراف غرفة التجارة الدولية على مجموعة شركات STS بتسديد Fosmax مبلغ ٦٨٨٠٥٣٤٥ يورو إلى شركة Fosmax A والزممت الأخيرة بتسديد مبلغ ١٢٨١٦٢٠٢١ إلى مجموعة الشركات. اقامت شركة Fosmax دعوى امام مجلس الدولة تهدف إلى بطلان حكم التحكيم، وبقرار مؤرخ في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ قام مجلس الدولة أثناء الفصل في النزاع باللجوء إلى محكمة المنازعات للفصل في مسألة اختصاصه تطبيقاً لنص المادة ٣٥ من الامر الصادر في ٢٧ فبراير ٢٠١٥، وبموجب حكم بتاريخ ١١ ابريل ٢٠١٦، حكمت الأخيرة أن دعوى البطلان المقامة ضد حكم التحكيم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى القضاء الإداري.

Sur l'étendue du litige :

حيث انه عن نطاق النزاع:

2. Considérant que la société Fosmax A...doit être regardée comme demandant à titre principal l'annula-

٢. حيث إن شركة Fosmax A تطلب أصلياً بطلان المادة الثانية من حكم التحكيم فيما

tion de l'article II de la sentence arbitrale en tant qu'il l'a condamnée à payer au groupement STS une somme de 87 947 425 euros au titre du bouleversement de l'économie du contrat et l'annulation de son article VI en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce groupement à lui verser une somme de 36 359 758 euros au titre du remboursement du coût des travaux exécutés aux frais et risques de ce dernier ; que la société Fosmax A...demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'ensemble de la sentence arbitrale ; qu'elle demande, dans tous les cas, le renvoi des parties devant un nouveau tribunal arbitral;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours:

3. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la société Fosmax A...ait procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale ne saurait être interprétée comme un acquiescement de la société à cette sentence ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'acquiescement de la société Fosmax A...à la sentence ne peut qu'être écartée ;

Sur l'étendue du contrôle du Conseil d'Etat sur les sentences rendues en matière d'arbitrage international:

4. Considérant que le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat

تضمنته من الزامها بتسديد مبلغ ٨٧.٩٤٧.٤٢٥ يورو إلى مجموعة شركات STS تحت بند اختلال التوازن الاقتصادي للعقد. وبطلان المادة السادسة فيما تضمنته من رفض طلبها الذي يهدف إلى إلزام مجموعة الشركات بتسديد مبلغ ٣٦.٣٥٩.٧٥٨ يورو تحت بند استرداد ثمن الأعمال التي نفذت على حساب الأخيرة. كما تطلب شركة Fosmax A، احتياطياً، بطلان حكم التحكيم بالكامل، وتطلب في جميع الأحوال بإحالة الأطراف أمام هيئة تحكيم جديدة؛

حيث إنه عن الدفع بعدم القبول الشكلي:

٣. حيث إنه على عكس ما تم ادعاؤه، إن قيام شركة Fosmax A بتسديد المبالغ التي ألزمت بها في حكم التحكيم لا يمكن تفسيره كإذعان إلى هذا الحكم، وبالتالي، الدفع بعدم قبول الدعوى نظراً لتسليم شركة Fosmax A لحكم التحكيم يغدو غير مقبول؛

حيث إنه عن رقابة مجلس الدولة على أحكام التحكيم الصادرة في مسائل التحكيم الدولي:

٤. حيث إن الدعوى المرفوعة ضد حكم تحكيم صدر في فرنسا في منازعة نشأت عن تنفيذ أو إخلال عقد أبرم بين شخص

conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ressortit, lorsque le contrat relève d'un régime administratif d'ordre public et que le recours implique, par suite, un contrôle de la conformité de la sentence arbitrale aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en va ainsi y compris pour les sentences rendues, sur le fondement de l'article 90 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue du règlement de litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat mettant en jeu les intérêts du commerce international, dès lors que le renvoi que cet article comporte aux dispositions du livre IV du code de procédure civile ne saurait s'entendre, s'agissant de dispositions réglementaires, comme emportant dérogation aux principes régissant la répartition des compétences entre les ordres de juridiction en ce qui concerne les voies de recours contre une sentence arbitrale ; qu'au sein de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative ;

اعتباري من أشخاص القانون العام الفرنسي وشخص من أشخاص قانون أجنبي، تم تنفيذه داخل الإقليم الفرنسي ولكنه ينطوي على مصالح التجارة الدولية، ينعقد الاختصاص بنظرها - عندما يندرج العقد في النظام العام الإداري وتنطوي الدعوى، بالتالي، على رقابة لامثال حكم التحكيم وقواعد القانون العام الفرنسي الآمرة المتعلقة بالنظام العام أو تلك المتعلقة بتنظيم المشتريات العامة - للقضاء الإداري. ويكون الحال كذلك بالنسبة لأحكام التحكيم التي تصدر استناداً إلى المادة ٩٠ من مرسوم ٢٣ يوليو ٢٠١٥ المتعلق بالمشتريات العامة، للفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المشتركة والتي تنطوي على مصالح التجارة الدولية، وحيث إن الإحالة الواردة بتلك المادة إلى الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن تفسيرها على أنها تتضمن، استثناءً على القواعد التي تحكم التفرقة بين اختصاصات بين الأنظمة القضائية وذلك فيما يتعلق بالطعون المرفوعة ضد حكم تحكيم، حيث إنه داخل القضاء الإداري، فإن مجلس الدولة مختص بالطعن المرفوع ضد حكم التحكيم هذا، تطبيقاً للمادة ل. ٣٢١-٢ من قانون القضاء الإداري؛

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au Conseil d'Etat de s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compromis ; que ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d'autre part, de ce qu'elle est contraire à l'ordre public ; que s'agissant de la régularité de la procédure, en l'absence de règles procédurales applicables aux instances arbitrales relevant de la compétence de la juridiction administrative, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, s'il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, s'il n'a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s'il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s'il n'a pas motivé sa sentence ;

que s'agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes

٥. حيث إنه عندما يتم اللجوء إلى مجلس الدولة في طعن مماثل، فإنه يملك سلطة التأكد، من تلقاء نفسه، من مشروعية اتفاق التحكيم سواء كان شرط تحكيم أو مشاركة؛ ولا يمكن الدفع امامه إلا بدفوع تنبني من ناحية، على أن حكم التحكيم قد صدر في ظروف مخالفة للقانون، ومن ناحية أخرى إذا كان مخالفاً للنظام العام؛ حيث إنه عن صحة الإجراءات، فإنه في غياب قواعد إجرائية مطبقة على إجراءات التحكيم ينظرها القضاء الإداري، فإن حكم التحكيم لا يمكن اعتباره قد صدر في ظروف مخالفة للقانون إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد قررت خطأً أنها مختصة أو غير مختصة، أو جاء تكوينها مخالفاً للقانون، وكذلك لمبادئ الاستقلال والحيادية، وإذا فصلت فيما يجاوز مهمتها الموكلة إليها، وإذا خالفت مبدأ المواجهة في الإجراءات أو إذا لم تسبب حكمها.

وحيث إنه عن رقابة موضوع الحكم، فإن حكم التحكيم يكون مخالفاً للنظام العام إذا طبق عقداً كان محله مخالفاً للقانون أو كان به عيب ذات جسامه خاصة متعلقاً بالظروف التي اتفق فيها الأطراف، وعندما يخالف القواعد التي لا يمكن للأشخاص العامة الخروج عليها، والتي تشمل منع التصرف

publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, ou lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne;

6. Considérant qu'à l'issue de ce contrôle, le Conseil d'Etat, s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, prononce l'annulation de la sentence arbitrale et décide soit de renvoyer le litige au tribunal administratif compétent pour en connaître, soit d'évoquer l'affaire et de statuer lui-même sur les réclamations présentées devant le collège arbitral ; que s'il constate que le litige est arbitral, il peut rejeter le recours dirigé contre la sentence arbitrale ou annuler, totalement ou partiellement, celle-ci ; qu'il ne peut ensuite régler lui-même l'affaire au fond que si la convention d'arbitrage l'a prévu ou s'il est invité à le faire par les deux parties ; qu'à défaut de stipulation en ce sens ou d'accord des parties sur ce point, il revient à celles-ci de déterminer si elles entendent de nouveau porter

بطريق الهبات، التصرف في الدومين العام أو التنازل عن الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص من خلال المصلحة العامة أثناء تنفيذ العقد، أو عندما يخالف قواعد النظام العام لقانون الاتحاد الأوروبي؛

٦. حيث إنه بعد الانتهاء من هذه الرقابة، فإن مجلس الدولة، إذا ما وجد عدم مشروعية اللجوء إلى التحكيم، ويشمل ذلك مخالفة مبدأ منع الأشخاص العامة من اللجوء إلى التحكيم إلا في حالة ورود استثناء صريح في النصوص القانونية أو في نصوص الاتفاقيات الدولية التي اندمجت في النظام القانوني الداخلي بشكل صحيح، فإنه يقضي سواء ببطالان حكم التحكيم ويقرر إحالة المنازعة إلى المحكمة الإدارية المختصة، أو يتصدى للمنازعة ويفصل هو في الطلبات التي قدمت أمام هيئة التحكيم؛ وإذا ما تبين له أن المنازعة تقبل التحكيم، فإنه يملك رفض الطعن الموجه ضد حكم التحكيم أو القضاء ببطالان هذا الحكم كلياً أو جزئياً، ولا يملك بعد ذلك الفصل من تلقاء نفسه في موضوع هذه المنازعة إلا إذا نص شرط التحكيم على ذلك أو إذا ما دعي من قبل الطرفين للقيام بذلك. وفي حالة غياب نص بهذا المعنى أو غياب الاتفاق بين الأطراف على هذه المسألة، فإنه

leur litige contractuel devant un tribunal arbitral, à moins qu'elles ne décident conjointement de saisir le tribunal administratif compétent ;

7. Considérant, enfin, que l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public ; que, par suite, un contrôle analogue à celui décrit au point 5 doit être exercé par le juge administratif lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution d'un contrat administratif entre une personne morale de droit public français et une personne de droit étranger, mettant en jeu les intérêts du commerce international et soumis à un régime administratif d'ordre public, qu'elle ait été rendue en France ou à l'étranger ;

Sur la sentence arbitrale en cause:

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure:

8. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la sentence a examiné les moyens opérants soulevés devant le tribunal par la société Fosmax A...pour établir le caractère administratif du contrat ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la sentence arbitrale doit être écarté;

يتعين عليهم تحديد إذا ما كانوا يرغبون من جديد بعرض منازعتهم العقدية امام هيئة تحكيم، إلا إذا قرروا بالتضامن باللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة؛

٧. أخيراً، حيث إنه لا يمكن السماح بالتنفيذ الجبري لحكم تحكيم إذا ما كان مخالفاً للنظام العام، وبالتالي، فإنه يجب على القضاء الإداري ممارسة رقابة نظيرة لتلك المنوه عنها في النقطة الخامسة من الحكم عندما يتم اللجوء إليه في بطلب للإعتراف بحكم تحكيم صدر في منازعة نشأت عن تنفيذ عقد إداري بين شخص من أشخاص القانون العام الفرنسي وشخص من أشخاص قانون أجنبي، وينطوي على مصالح للتجارة الدولية ويخضع للنظام العام الإداري، سواء صدر في فرنسا أو في الخارج؛

ومن حيث إنه عن حكم التحكيم موضوع النزاع:

حيث إنه عن الدفوع الشكلية الخاصة بعدم صحة الإجراءات:

٨. أولاً، حيث إنه على عكس ما تم ادعاؤه، فإن الحكم قد تفحص الدفوع التي ابدتها شركة Fosmax A امام هيئة التحكيم لكي يقرر الطبيعة الإدارية للعقد؛ وبالتالي فإن الدفع الخاص بغياب تسبيب حكم التحكيم يجب استبعاده؛

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'avenant n°6 conclu le 11 juillet 2011 qui a introduit la clause compromissoire dans le contrat stipulait, à son article 2, que "L'arbitrage sera conduit en langue française, le lieu de l'arbitrage sera Paris (France) et le droit applicable au fond du litige sera le droit français, y compris le cas échéant les dispositions du droit administratif français " et, à son article 4, que " Les Parties sont en désaccord sur la question de l'application du droit administratif au contrat. Il est précisé que le choix de l'arbitrage est sans influence sur la solution de cette question et que le tribunal devra décider de l'application ou de la non application du droit administratif au contrat en fonction des critères fixés par la loi et la jurisprudence des tribunaux français. Le tribunal arbitral aura pour mission de déterminer si le droit administratif est applicable en faisant une stricte application de ces critères... " ; que si le tribunal arbitral a conclu que le contrat devait être qualifié de " contrat d'entreprise de droit privé au sens du droit français applicable " alors qu'il résulte de la décision rendue par le Tribunal des conflits le 11 avril 2016 que le contrat litigieux est un contrat de droit public, cette circonstance ne saurait conduire à considérer que le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à sa mission telle qu'elle avait été définie par les parties;

٩. ثانياً، حيث إنه فإن تعديل العقد رقم ٦ المبرم في ١١ يوليو ٢٠١١ والذي ادخل شرط التحكيم في العقد كان ينص في مادته الثانية " أن لغة التحكيم هي الفرنسية، ومكان التحكيم سيكون في باريس (فرنسا) والقانون الواجب التطبيق في الموضوع هو القانون الفرنسي، بما في ذلك نصوص القانون الإداري الفرنسي إذا وجدت"، ونصت المادة الرابعة منه على أن " الأطراف في حالة اختلاف على مسألة تطبيق القانون الإداري على العقد. وتم الاتفاق على أن اختيار اللجوء إلى التحكيم لن يكون ذات تأثير على حل تلك المسألة وأنه يتعين على هيئة التحكيم أن تقرر تطبيق أو عدم تطبيق القانون الإداري على العقد وذلك وفقاً للمعايير المقررة في القانون واحكام المحاكم الفرنسية. يتعين على هيئة التحكيم تحديد ما إذا كان القانون الإداري واجب التطبيق بتطبيق تلك المعايير تطبيقاً ضيقاً...." ولما كانت هيئة التحكيم قد انتهت إلى أن العقد يجب أن يتم تكييفه " كعقد مقاولات خاص بموجب القانون الفرنسي واجب التطبيق " وحيث إن حكم محكمة المنازعات الصادر في ١١ ابريل ٢٠١٦ قد قضى بأن العقد محل النزاع عقد عام، إلا أن هذه الجزئية لا يمكن اعتبارها كافية للقول بأن هيئة التحكيم لم

تمثل لمهمتها المحددة مسبقاً من قبل الأطراف؛

10. Considérant, enfin, que le groupement STS demandait dans ses écritures devant le tribunal arbitral une indemnisation de 165 407 813 euros au titre d'un bouleversement économique du contrat résultant de divers événements survenus après la conclusion de l'avenant n°5 en date du 24 janvier 2008 ; qu'il invoquait à l'appui de sa demande non seulement la signature d'avenants ayant augmenté le volume des travaux et par voie de conséquence le prix, mais également l'immixtion de la société Fosmax A...dans l'exécution du contrat ; que contrairement à ce qui est soutenu, la sentence n'a pas, en ce qu'elle relève que les interventions répétées de la société Fosmax A...dans le cours de l'exécution du contrat ont créé un bouleversement économique du contrat de nature à remettre en cause le prix forfaitaire, fondé l'indemnisation du préjudice sur un fondement juridique non débattu entre les parties ; que le tribunal arbitral n'avait pas à recueillir les observations des parties sur le raisonnement qu'il entendait déduire des éléments de fait et de droit dont les parties ont débattu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de règles d'ordre public :

١٠. أخيراً، حيث إن مجموعة شركات STS طلبت في مذكراتها أمام هيئة التحكيم تعويض بقيمة ١٦٥.٤٠٧.٨١٣ يورو عن اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الناتج عن وقوع عدة أحداث بعد إبرام التعديل رقم ٥ بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٠٨؛ ولم تستند في طلبها فقط على ارتفاع حجم الأعمال بعد توقيع التعديلات وبالتالي ارتفاع الثمن، بل استندت أيضاً إلى تدخل شركة Fosmax A في تنفيذ العقد؛ وعلى عكس ما تم ادعاؤه، فإن حكم التحكيم، في مسألة التدخلات المتكررة من شركة Fosmax A في تنفيذ العقد التي سببت اختلال اقتصادي له مما يستوجب معه إعادة النظر في السعر، لم يستند في تقريره للتعويض على أساس قانوني لم يتم تداوله بين الأطراف؛ إن هيئة التحكيم لا يتعين عليها تلقي الملاحظات من الأطراف فيما استنتجته من عناصر الواقع والقانون والتي ناقشها الأطراف؛ وبالتالي، فإن الدفع الخاص بمخالفة مبدأ المواجهة يجب استبعاده،

فيما يخص الدفوع المستندة إلى مخالفة قواعد النظام العام :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le contrôle du juge administratif sur une sentence arbitrale doit porter non sur la qualification que les arbitres ont donnée de la convention liant les parties, mais sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution méconnaît une règle d'ordre public ; que s'il résulte de la décision rendue par le Tribunal des conflits le 11 avril 2016 que le contrat en cause était un contrat administratif et si, par suite, c'est à tort que les arbitres, chargés de déterminer le droit applicable au contrat, ont estimé que le litige était régi par le droit privé, la censure de la sentence par le Conseil d'Etat ne saurait être encourue que dans la mesure où cette erreur de qualification aurait conduit les arbitres à écarter ou à méconnaître une règle d'ordre public applicable aux contrats administratifs;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d'ouvrage de travaux publics qui a vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce ou par lui-même ; que la mise en régie, destinée à surmonter l'inertie, les man-

١١. أولاً، حيث إنه يترتب على ما قيل في النقطة الخامسة (من الحكم) أن رقابة القاضي الإداري على حكم التحكيم يجب ألا تنصب على تكييف المحكمين لاتفاق الأطراف، بل على الحل الذي اعطوه للمنازعة، لا يمكن القضاء بالبطلان إلا في حالة مخالفة هذا الحل لقاعدة من النظام العام؛ وإذا كان يترتب على الحكم الصادر من محكمة المنازعات الصادر في ١١ أبريل ٢٠١٦ اعتبار العقد محل النزاع عقد إداري، وإذا، بالتالي، أخطأ المحكمين، المنوط بهم تحديد القانون واجب التطبيق، في تطبيقهم للقانون الخاص على المنازعة، فإن مجلس الدولة لن يبسط رقابته على حكم التحكيم إلا في حالة أن يقود التكييف الخاطئ المحكمين إلى استبعاد أو مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام واجبة التطبيق على العقود الإدارية.

١٢. وثانياً، حيث إنه، ينتج عن القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية أن صاحب العمل والذي أخطر دون جدوى الطرف الآخر بتنفيذ الأعمال التي التزم بتحقيقها وفقاً لبنود التعاقد، يملك تنفيذ هذه الأعمال، على حساب الطرف الآخر، وذلك بواسطة شركة من الغير أو بواسطته هو؛ إن التنفيذ على الحساب، المقرر للتغلب على تقصير ومخالفات أو سوء نية الطرف

quements ou la mauvaise foi du co-contractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché de travaux publics, peut être prononcée même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'achèvement d'un ouvrage public ; que la mise en oeuvre de cette mesure coercitive, qui revêt un caractère provisoire, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel existant entre le maître d'ouvrage et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par le maître d'ouvrage ; que la règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, le maître d'ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics objet du contrat aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d'une règle d'ordre public ; que, par suite, les personnes publiques ne peuvent légalement y renoncer ;

13. Considérant que le contrat en cause dans le présent litige portait sur la réalisation d'un terminal méthanier destiné à Gaz de France ; que ce nouveau terminal devait permettre d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la continuité de la fourniture du gaz, conformément aux obligations de service public assignées à Gaz de France ; qu'eu égard à l'objet de ce marché, qui portait sur la réalisation de travaux publics, la société Fosmax A...est fondée à soutenir que

الآخر عندما يعطل تنفيذ عقود الاشغال العامة، يمكن اللجوء إليه حتى في غياب أي بند ينص عليه صراحةً في التعاقد، وذلك للمصلحة العامة التي تتصل بالانتهاء من المشروع (المرفق) العام؛ وتطبيق تلك الوسيلة القصرية، والتي تحمل طابع مؤقت، يمكن أن تنصب على جزء من الأعمال محل العقد والتي لا ينتج عنها قطع العلاقة العقدية بين صاحب العمل والمتعاقد معه، ولا يمكن اعتباره كفسخ مسبق للعقد من قبل صاحب العمل؛ والقاعدة التي تنص على إنه حتى في حالة صمت العقد، فإن صاحب العمل يمكنه دائماً تنفيذ الاشغال العامة محل التعاقد على تكاليف ومخاطر (حساب) الطرف المقابل تتسم بوصفها قاعدة من النظام العام؛ وبالتالي، لا يجوز للأشخاص العامة التنازل قانونياً عن تلك القاعدة؛

١٣. حيث إن العقد محل النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بتنفيذ محطة غاز مسال لصالح شركة Gaz de France، ولما كانت المحطة الجديدة تهدف إلى ضمان تزويد واستمرار توريد الغاز، وفقاً للالتزامات الخدمة العامة الموكلة إلى شركة Gaz de France؛ واخذاً في الاعتبار لطبيعة المشروع، الذي يتعلق بتنفيذ اشغال عامة، فإن شركة Fosmax A

c'est à tort que le tribunal arbitral, s'arrêtant à la constatation que les stipulations des articles 34.2.1 et 34.2.3 du contrat litigieux subordonnaient l'exercice de cette prérogative à la résiliation préalable du contrat et estimant qu'en ne procédant pas à la résiliation du contrat avant de prononcer la mise en régie des travaux, la société avait violé la loi du contrat, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement STS au paiement de l'intégralité du coût des travaux que la société a fait exécuter par des tiers aux frais et risques de celui-ci ;

14. Considérant, enfin, que la sentence arbitrale a mis à la charge de la société Fosmax A...divers surcoûts occasionnés par le comportement du maître d'ouvrage dans la conduite du contrat, dont elle a estimé qu'il avait provoqué un bouleversement économique du contrat ; que s'il est soutenu que le tribunal arbitral a, en accueillant l'essentiel des demandes reconventionnelles du groupement STS au motif que le contrat de construction avait connu un bouleversement économique rendant caduc le prix forfaitaire convenu dans le contrat, méconnu les règles impératives du droit de la commande publique relatives aux conditions dans lesquelles un prix forfaitaire convenu dans un marché public peut être remis en cause, les modalités d'indemnisation du cocontractant d'un contrat de la commande publique conclu à prix forfaitaire en cas de

قد أسست ادعاءها بأن هيئة التحكيم قد أخطأت في تقريرها الاكتفاء بنصوص البنود ٣٤.٢.١ و ٣٤.٢.٣ من العقد محل النزاع والتي تتعلق بالفسخ المسبق للعقد، وقررت بأن الشركة قد خالفت القانون لأنها لم تفسخ التعاقد قبل أن اتفد على الحساب، ورفضت الطلب الذي يهدف إلى إلزام مجموعة شركات STS بتسديد كامل تكاليف الأعمال التي نفذتها الشركة بواسطة الغير على حساب تلك المجموعة؛

١٤. وأخيراً، حيث إن حكم التحكيم قد وضع على عاتق شركة Fosmax A مختلف التكاليف الإضافية التي سببها سلوك صاحب العمل في تنفيذه للعقد، والتي قدرها بأنها قد سببت اختلال اقتصادي للعقد؛ وإن كان قد تم الدفع بأن هيئة التحكيم، عندما قبلت أهم الطلبات المقابلة لمجموعة شركات STS بسبب حدوث اختلال اقتصادي لعقد التشييد والذي جعل السعر المتفق عليه في العقد باطلاً، قد خالفت القواعد الآمرة في قانون المشتريات العامة والخاصة بالشروط اللازمة لتغيير السعر التعاقدي في المشروع العام، إن طرق تعويض المتعاقد معه في عقد مشتريات عام أبرم بسعر ثابت في حالة حدوث صعوبات في التنفيذ لا

survenance de difficultés d'exécution ne revêtent pas par elles-mêmes le caractère d'une règle d'ordre public ; qu'en mettant à la charge de la société Fosmax A...les surcoûts résultant du comportement de la société maître d'ouvrage durant le chantier, dont les interventions ont conduit à des travaux supplémentaires importants, et de l'arrêt du chantier pendant plus de trois mois à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille, le 29 juin 2009, de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2003 autorisant l'exploitation du terminal méthanier, le tribunal arbitral n'a pas méconnu de règle d'ordre public ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fosmax A...est fondée à demander l'annulation de la sentence attaquée en tant seulement qu'elle a rejeté sa demande tendant au paiement par le groupement STS d'une somme de 36 359 758 euros au titre du remboursement du coût des travaux exécutés aux frais et risques du groupement ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette sentence en tant qu'elle l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 87 947 425 euros au titre du bouleversement de l'économie du contrat doivent en revanche être rejetées ; qu'il appartient le cas échéant à la société Fosmax A...de saisir de nouveau, dans la limite de l'annulation prononcée par la présente décision, un tribunal arbitral, à moins que les parties ne décident conjointement de saisir le tribunal administratif compétent de leur

تتسم بذاتها بطابع قاعدة النظام العام؛ فإنها عندما وضعت التكاليف الإضافية الناتجة عن سلوك الشركة صاحبة العمل، والتي تسببت تدخلاتها في أعمال إضافية مهمة، بالإضافة إلى توقف العمل لمدة ثلاث أشهر بسبب إلغاء حكم المحكمة الإدارية في مارسيليا بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٠٩ لأمر المحافظ الذي سمح باستغلال محطة الغاز المسال، فإن هيئة التحكيم لم تخالف قاعدة من قواعد النظام العام.

١٥. حيث إنه ينتج عن كل ما سبق، إن شركة Fosmax A...قد أسست دفعها بطلان حكم التحكيم المطعون ضده فيما تضمنه فقط من رفض طلبها الهادف إلى إلزام مجموعة شركات STS مبلغ ٣٦.٣٥٩.٧٥٨ يورو كمقابل لثمن الأعمال التي نفذت على حساب تلك المجموعة؛ وبالنسبة لدفعها الهادفة إلى بطلان حكم التحكيم فيما تضمنه من إلزامها بتسديد مبلغ ٨٧.٩٤٧.٤٢٥ يورو كمقابل للاختلال الاقتصادي للعقد فإنه يتعين رفضها؛ وتملك شركة Fosmax A...إذا اقتضى الأمر، اللجوء من جديد إلى هيئة تحكيم، وذلك في حدود البطلان المقضي به في الحكم المائل، إلا إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة

litige contractuel ;

بمنازعتهم العقدية

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la société Fosmax A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem le versement à la société Fosmax A...de la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens;

١٦. حيث إن نصوص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري تقف حائلاً وإلزام شركة Fosmax A بتحمل مبلغ (المصروفات) حيث إنها ليست الطرف الخاسر في الدعوى الماثلة، في المقابل وبتطبيق ذات النصوص، فإنه على شركات TCM FR, Tecnimont et Saipem تسديد مبلغ ٢٠٠٠ يورو لكل واحدة منهم إلى شركة Fosmax A وذلك مقابل المصروفات التي تحملتها الأخيرة والتي لا تشمل مصروفات رفع الدعوى.

DECIDE:

حكمت المحكمة^(٥):

Article 1er: La sentence arbitrale rendue à Paris le 13 février 2015 entre la société Fosmax A...et le groupement d'entreprises STS est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de la société Fosmax A...tendant au paiement par le groupement STS de la somme de 36 359 758 euros au titre du remboursement du coût des travaux exécutés aux frais et risques du groupement.

المادة ١: بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٥ في باريس بين شركة Fosmax A ومجموعة شركات STS فيما تضمنه من رفض طلب شركة Fosmax A الهادف إلى إلزام مجموعة شركات STS بمبلغ ٣٦.٣٥٩.٧٥٨ يورو كمقابل لتكاليف الأعمال التي نفذت على حساب تلك المجموعة.

Article 2: Le surplus du recours de la société Fosmax A...est rejeté.

المادة ٢: رفض باقي طلبات شركة Fosmax A

(٥) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

Article 3: Les sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem verseront chacune à la société Fosmax A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

المادة ٣: إلزام شركات TCM FR و Tecnimont و Saipem بتسديد مبلغ ٢٠٠٠ يورو لكل واحدة منهم إلى شركة Fosmax A وفقاً للمادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 4: Les conclusions présentées par les sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

المادة ٤: رفض المذكرات المقدمة من شركات TCM FR و Tecnimont و Saipem تطبيقاً للمادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 5: La présente décision sera notifiée à la société FosmaxA..., à la société TCM FR, à la société Tecnimont et à la société Saipem.

المادة ٥: يتم إعلان الحكم المائل إلى شركة Fosmax A، وشركة TCM-FR، وشركة Tecnimont، وشركة Saipem.

(ت) تراخيص

(٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على مشروعيات
تراخيص البناء

**Conseil d'État, Assemblée, 09/11/2016, 388806, Publié au recueil
Lebon**

ترجمة وتقديم

القاضي / عمرو عبد الحليم
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

ترخيص بناء - إساءة استخدام السلطة - ترخيص غير مكتمل - مشروعية الترخيص
- عيب قابل للإصلاح - ترخيص مُعدّل - تأجيل الفصل في الدعوي - سلطة القاضي
الإداري التقديرية

تمهيد:

اصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر في ٢٩/٩/٢٠١٧ في الدعوي المرفوعة ضد قرار جهة الإدارة بمنح ترخيص بناء لشركة بهدف تشييد مبني مكاتب وأعمال تجارية استنادا على أن هذا الترخيص يشوبه عيب من عيوب المشروعية، إلا أن محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف قد رفضوا الطعن وأيدهم في ذلك مجلس الدولة الفرنسي والذي يعتبر قمة هرم القضاء الإداري الفرنسي .

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على حق القاضي الإداري قي الأمر بتأجيل الفصل في الدعوي حتى يتم الحصول على ترخيص بناء اخر يصحح العيوب التي شابت الترخيص الأول والمطعون ضده، طالما كانت هذه العيوب قابلة للإصلاح، وهو أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية وذلك وفقا لنص المادة ٦٠٠-٥-١ من قانون التخطيط العمراني.

وفي هذا الصدد ارسى مجلس الدولة الفرنسي قاعدة جديدة عن طريق استنباطه من أحكام المادة سالفه الذكر وهي : السماح للقاضي الإداري تأجيل الفصل في دعوي إلغاء ترخيص البناء، ليس مشروطاً بعدم إكمال أعمال البناء المخولة بموجب هذا التصريح.

ففي هذا الشأن لا يحق الطعن في مشروعية التعديل لمجرد أن الأعمال محل التصريح لم تكتمل بعد حيث أن إكمال البناء من عدمه لا يؤثر في حق القاضي الإداري من الأمر بتأجيل الفصل في الدعوي لإتمام التعديل المطلوب في الترخيص طالما كان لذلك محل وكان التعديل جائزاً وأن عيوب الترخيص يمكن إصلاحها.

ملخص:

اقام Mme E...C..., Mme D...B...et M. A...C.. دعوي قضائية من أجل إلغاء قرار جهة الإدارة الخاص بمنح ترخيص بناء لشركة Kefras، وذلك بسبب أن ترخيص البناء محل النزاع يشوبه عيوب وذلك بسبب أن الملف المُقدم لطلب الترخيص غير مكتمل وفقا لقانون التخطيط العمراني، وعليه قد اصدرت المحكمة الإدارية بمدينة Basse-terre حكمها والمتضمن رفض الطلب.

كما اصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة (Bordeaux) حكمها برفض طلب الاستئناف المقام من المدعين على حكم اول درجة وذلك بعد أن قررت تأجيل الفصل في الدعوي بناء على طلب الشركة المدعي عليها وبمنحها مهلة ثلاثة اشهر حتى يتسني لها

الحصول على النسخة المعدلة من ترخيص البناء الذي تم إصداره من الجهة الإدارية، وقد أيد مجلس الدولة الفرنسي حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية وقضي برفض الطعن.

وقد جاء حكم مجلس الدولة تأسيساً على أن المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت صحيح القانون حيث أنها لم تخالف نص المادة ٦٠٠-٥-١ من قانون التخطيط العمراني والتي تمنح للقاضي الإداري سلطة الأمر بتأجيل الفصل في الدعوي لمدة هو الذي يحددها حتى يتم تعديل عمل الإدارة المعيب من منح ترخيص بناء أو هدم، ذلك إذا رأي أن هناك عيب يشوب مشروعية عمل الإدارة بمنح هذا الترخيص وعلى أن يكون هذا العيب قابل للإصلاح عن طريق منح ترخيص مُعدل، ولا يشترط في ذلك كون الأعمال محل الترخيص قد اكتملت من عدمه.

N° 392998

Publié au recueil Lebon

6ème - 1ère chambres réunies

Mme Laurence Franceschini,
rapporteur,

Mme Suzanne von Coester,
rapporteur public,

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
; SCP CELICE, SOLTNER,
TEXIDOR, PERIER ; SCP
MARLANGE DE LA BURGADE,
avocats

Lecture du lundi 22
février 2017

الطعن رقم ٣٩٢٩٩٨

حكم منشور في مجموعة Lebon

الدائرتان الأولى والسادسة مجتمعتان

السيدة / Laurence

Franceschini القاضي المقرر،

السيدة / Suzanne von Coeste ، مفوض
الدولة،

المحامون SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
HAZAN ; SCP CELICE,
SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ;
SCP MARLANGE DE LA
BURGADE

جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين ٢٢ فبراير
٢٠١٧

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante:

الوقائع:

Mme E...C..., Mme D...B...et M.
A...C...ont demandé au tribunal
administratif de Basse-Terre
d'annuler pour excès de pouvoir
l'arrêté du 18 décembre 2007 du
maire de Baie-Mahault délivrant un
permis de construire à la SCI Kefras.

أقام المدعون دعواهم طالبين فيها من
المحكمة الإدارية بمدينة Basse-Terre
للمطالبة بإلغاء القرار المؤرخ في ١٨ ديسمبر
٢٠١٧ الصادر عن عمدة قرية Baie-
Mahault وذلك لإساءة استخدام السلطة
والذي بمقتضاه يمنح ترخيص بناء لشركة
SCI Kefras.

Par un jugement n° 0800091 du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12BX02902 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête dont elle était saisie et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré. Par un arrêt du 9 juillet 2015, sous le même numéro, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C...et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2015, 25 novembre 2015 et 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...et autres demandent au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2015;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

وقد اصدرت المحكمة الإدارية بمدينة Basse-terre حكمها رقم ٠٨٠٠٠٩١ المؤرخ في ٢٠/٩/٢٠١٢ الذي تضمن رفض الطلب.

كما قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Bordeaux في ١٢/٦/٢٠١٤، تطبيقاً للمادة ل. ٦٠٠-٥-١ من قانون التخطيط العمراني، بتأجيل الفصل في الدعوي وذلك بناءً على طلب الشركة المدعي عليها و بمنحها مهلة ثلاثة اشهر حتى يتسنى لها الحصول على النسخة المعدلة من ترخيص البناء الذي تم إصداره من الجهة الإدارية. تباعاً لذلك اصدرت ذات المحكمة حكمها في ٩/٧/٢٠١٥ والمتضمن رفض طلب الاستئناف المقام من المدعين على حكم اول درجة.

ووفقاً للطعن المقدم، و للمذكرة التكميلية ومذكرة الدفاع اللذان تم ايداعهما بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٥ و ٢٥/١١/٢٠١٥ و ٩/١٢/٢٠١٦ في القسم القضائي بمجلس الدولة الفرنسي، طلب المدعون من مجلس الدولة الآتي :

أولاً: إلغاء حكم الاستئناف المؤرخ في ٩/٧/٢٠١٥

ثانياً: النظر في موضوع الدعوي والحكم بأحقية المدعين في طلباتهم

3°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier; Vu:
- le code de l'urbanisme;
- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C...et autres, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Baie-Mahault ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2017, présentée par Mme C... et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 décembre 2007, le maire de Baie-Mahault (Guadeloupe) a délivré un

٣- إلزام بلدية Baie-Mahault بدفع مبلغ وقدره ٤٠٠٠ يورو ذلك طبقاً لحكم المادة ل.٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري

وبعد الإطلاع على المستندات الأخرى؛ وعلى:
- قانون التخطيط العمراني
- قانون القضاء الإداري؛

وبعد الاستماع في الجلسة العلنية إلى:

- تقرير السيدة Laurence Franceschini المستشار بمجلس الدولة،
- والرأي القانوني للسيدة Suzanne von Coester مفوض الدولة.

وبعد سماع دفوع محامي المدعين و المدعي عليهم، قبل وبعد ابداء الملاحظات من مفوض الدولة،

وبعد الإطلاع على مذكرة الرأي في المداولة^(٦) المودعة بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧ و المقدمة من Mme C... وآخرين (المدعين)،

١. ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة أمام محكمة الموضوع أنه بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٧، منح عمدة بلدية Baie-Mahault

(٦) مُذكرة الرأي في المداولة هي مُذكرة تكميلية شارحة يجوز لأطراف الدعوى تقديمها بعد حيز الدعوى للحكم.

permis de construire à la SCI Kefras en vue de l'édification d'un immeuble de bureaux et de commerces ; que, par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de Mme C...et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis ; que, par un premier arrêt du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis attaqué était entaché de vices tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, mais que ces vices étaient susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; qu'après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, elle a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré ; que le maire de Baie-Mahault a délivré le 5 août 2014 un permis de construire modificatif à la SCI Kefras ; que, par un deuxième arrêt du 9 juillet 2015, contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis initial avait été régularisé par ce permis de construire modificatif et a, en conséquence, rejeté l'appel des intéressés;

(Guadeloupe) تراخيص بناء لشركة Kefras وذلك بهدف تشييد مبني مكاتب وأعمال تجارية؛ وأن المحكمة الإدارية بمدينة Basse-Terre كانت قد قضت في في ٢٠/٩/٢٠١٢ برفض طلب المدعين بإلغاء ترخيص البناء بسبب إساءة استعمال السلطة، ذلك وقد حكمت المحكمة الإدارية الاستثنائية بمدينة Bordeaux في الحكم الأول لها بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٤ بأن ترخيص البناء محل النزاع يشوبه عيوب، وذلك بسبب أن الملف المقدم لطلب الترخيص غير مكتمل، غير أن هذه العيوب يمكن تعديلها عن طريق استخراج ترخيص بناء مُعدل، وبعد استبعاد أسباب الطعن الأخرى التي اثارها المدعين وتطبيقاً لنص المادة ل. ٦٠٠-٥-١ من قانون التخطيط العمراني، قررت ذات المحكمة تأجيل البت في القضية وإعطاء مهلة ثلاثة اشهر للشركة ملتمسة طلب المهلة حتى يتسنى لها الحصول على النسخة المعدلة من ترخيص البناء والذي تم إصداره من الجهة الإدارية، ولما كان عمدة Baie-Mahault قد سلم ترخيص البناء المُعدل للشركة Kefras بتاريخ ٥/٨/٢٠١٤، بناءً على ذلك اصدرت ذات المحكمة حكمها الثاني في ٩/٧/٢٠١٥، وهو الحكم المطعون ضده امام مجلس الدولة،

وكان مضمون هذا الحكم أن ترخيص البناء الأصلي قد تم تعديله بترخيص البناء المعدل الأمر الذي معه رفضت طلب الاستئناف المقدم من المدعين.

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; qu'il appartient au juge d'appel, lorsqu'il a sursis à statuer en application de ces dispositions, de se prononcer directement sur la légalité du permis de construire modificatif délivré à fin de régularisation;

٢.. وحيث أن المادة ل. ٦٠٠-٥-١ من قانون التخطيط العمراني تنص على أن: " للقاضي الإداري المثار امامه مشروعية ترخيص بناء أو ترخيص هدم أو أعمال تطوير أن يأمر بتأجيل الفصل في الدعوي لمدة هو الذي يحددها حتى يتم تعديل عمل الإدارة المعيب، ذلك إذا رأي أن هناك عيب يشوب مشروعية عمل الإدارة بمنح هذا الترخيص وعلى أن يكون هذا العيب قابل للإصلاح عن طريق منح ترخيص مُعدل وذلك ايضاً بعد دعوة المدعين لإبداء ملاحظاتهم. ففي حالة إخطار القاضي بترخيص مُعدل أثناء هذه المدة، فللقاضي أن يفصل في الدعوي بعد دعوة المدعين لإبداء ملاحظاتهم". ولقاضي الاستئناف الذي يأمر بتأجيل النظر في القضية لذات الأسباب المذكورة أن يفصل مباشرة في مشروعية ترخيص البناء المعدل.

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'il-

٣. ومفاد ما تقدم أن احكام المادة ل. ٦٠٠-٥-١ من قانون التخطيط العمراني تهدف إلى السماح للقاضي الإداري أن يأمر بتأجيل الفصل في دعوي إلغاء ترخيص البناء إذا كان

légalité de ce permis est susceptible d'être régularisé ; qu'elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés ; qu'il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible ; que, par suite, en jugeant, que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, dans leur troisième mémoire du 13 février 2015, Mme C...et autres ont soutenu que des informations figurant au dossier du pétitionnaire concernant la distance de la construction par rapport aux limites séparatives étaient erronées, que le pétitionnaire avait trompé sur ce point le service instructeur et que le permis de construire avait ainsi été frauduleusement obtenu ; que, si elle n'a pas expressément écarté l'existence d'une fraude, en relevant, au terme d'une analyse circonstanciée, que l'administration avait pu apprécier, compte tenu des éléments dont elle disposait, la consistance du projet et que les règles de distance avaient été respectées, la cour a nécessairement entendu répondre à cette argumenta-

العيب الذي يشوب مشروعية هذا الترخيص قابل للإصلاح. وبحسب الأصل هذه المادة لم تجعل السلطة الممنوحة للقاضي الإداري، في تعديل العيب الذي يشوب التصريح، موقوفة على شرط أن تكون الأعمال المخولة بموجب هذا التصريح لم تكتمل بعد. وبالتالي لا يحق للمدعين أن يطعنوا في مشروعية التعديل لمجرد أن أعمال البناء محل التصريح المتنازع عليه لم تكتمل بعد، ولهذه الأسباب فإن المحكمة لم تقع في ثمة خطأ قانوني.

٤. وحيث أن المدعين Mme C وآخرين، في حافظة المستندات الثالثة المودعة في ١٣/٢/٢٠١٥، قد ادعوا أن بعض المعلومات الواردة في ملف الشركة المتظلمة والتي تتعلق بمسافة البناء من الحدود الفاصلة كانت غير صحيحة، وأن الشركة المتظلمة قد خدعت المسئول عن فحص وصلاحيّة المشروع، وأن الترخيص قد تم استلامه عن طريق الإحتيال. وعلى فرض أن المحكمة لم تنفي صراحةً وجود إحتيال، وأشارت إلى أن جهة الإدارة لما لها من أدوات، وبعد البحث المُفصّل، استطاعت أن تثبت اتساق المشروع والتزامه بقواعد

tion et ainsi mis à même le juge de cassation d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut être accueilli;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable: "Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone (...)" ; qu'en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, le service instructeur, gestionnaire de la zone d'aménagement, avait pu s'assurer de la conformité du projet de construction au plan de la zone, s'agissant notamment du respect du coefficient d'occupation des sols, nonobstant la circonstance que

المسافات، لذلك فإن الثابت أن محكمة الاستئناف قد اعتزمت حتماً الرد على هذا الإدعاء وتركت لمحكمة النقض سلطة البحث في المشروعية كما ترتأي، وتلخيصاً لذلك فإنه لا يمكن الإعتداد بالدفع بعدم كفاية التسييب.

٥. ووفقاً لنص المادة ر. ٤٣١-٢٣ من اللائحة التنفيذية لذات القانون انه "إذا كانت الأعمال المقررة تتعلق بتشييد بناء في منطقة التطوير الحضري وخاصة إذا كانت الأرض محل البناء تم نقل ملكيتها أو إيجارها أو تم التنازل عن حق المنفعة بها وذلك بعد موافقة المسئول عن تخطيط وتطوير المنطقة (المطور)، ففي هذه الحالة يجب أن يُرفق بطلب الترخيص : صورة من القواعد و المواصفات المذكورة (وذلك إن وجدت) في كراسة الشروط المتعلقة بنقل الملكية والتي تحدد مساحة الأرض المرخص فيها البناء بالمتر المربع بالنسبة لمساحة الأرض المنقول ملكيتها ، بالإضافة إلى ذلك (إذا وجد) يجب أن يرفق القواعد والأحكام التي تضعها كراسة الشروط والمتعلقة بالمواصفات التقنية و التخطيط الحضري والعمراني الموضوعة طوال مدة تنفيذ المنطقة للحضرية..."

وبتطبيق ذلك على الحالة الماثلة استطاع المسئول عن فحص وصلاحيّة المشروع،

le cahier des charges de cession du terrain n'avait pas été joint au permis de construire délivré ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-33, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénatura-tion, et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des cons-

مدير منطقة التطوير الحضري، التأكد من مطابقة مشروع البناء للخطة الموضوعة للمنطقة الحضرية وخاصة احترام المشروع للنسبة القانونية للبناء، إلا أنه في الحالة الماثلة لم يتم إرفاق كراسة الشروط الخاصة بنقل ملكية الأرض مع ترخيص البناء المسلم وفقاً لأحكام المادة ر. ٤٣١-٣٣ من اللائحة التنفيذية، وعليه فإن محكمة الاستئناف بحثت بما لها من سلطة تقديرية ملف الدعوى دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل كما إنها لم تقع في ثمة خطأ من ناحية القانون.

٦.. وحيث أن المادة ر. ٤٣١-٨ من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني تنص على أنه " يجب أن يتضمن المشروع المعماري مذكرة موضح بها الأتي: ١ - الحالة الأولية للأرض ومحيطها، وعماً إذا تواجد بناء أو حياه نباتية أو عناصر لمناظر طبيعية من عدمه ٢ - الأطراف المختارة لضمان إدماج المشروع بيئته الخاصة أخذاً في الاعتبار المناظر الطبيعية التي تظهر من خلال خصائص المشروع وذلك يتضح في: (١) تصميم الأرض مع تحديد ما تم تعديله أو حذفه منها (ب) وضع الأساس والتنظيم والتكوين وحجم البناء الجديد خاصة بالنسبة للمباني أو المناظر الطبيعية المجاورة (ج) تناول الأبنية أو الزراعات أو الأسوار أو المرافق التي تقع على

tructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'en jugeant que, compte tenu de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire modificatif qui décrivait l'état initial du terrain et ses abords ainsi que les éléments paysagers existants, et des photographies qui l'accompagnaient, montrant le bâtiment et son environnement proche et lointain, le dossier du pétitionnaire était suffisant pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et écarter, en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas

حدود الأرض د) مواد واللوان الأبنية ر) تناول المساحات الفارغة خاصة المزارع التي يجب حمايتها أو التي سيتم إنشائها س) تنظيم وتصميم مداخل ومخارج للأرض على المباني الأخرى و على مواقف السيارات ". وبالحكم على ذلك في الحالة الماثلة وبالأخذ في الاعتبار المذكرة التفصيلية المرفقة بطلب ترخيص البناء المعدل والتي تصف الحالة الأولية للأرض ومحيطها والمناظر الطبيعية الموجودة، كما هو مرفق صور فوتوغرافيا للمبني ومحيطه القريب والبعيد، لذلك فإن ملف الشركة المتظلمة كان مستوفي وكافي الأمر الذي ترتب عليه موافقة الجهة الإدارية لإدراج المشروع في بيئته، وعليه فإنه يتم استبعاد الدفع بعدم العمل بنص المادة ر. ٤٣١-٨، كما أن محكمة الاستئناف بحثت بها لها من سلطة تقديرية ملف الدعوى دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل كما إنها لم تقع في ثمة خطأ قانوني.

٧. وحيث أن المادة ر. ٤٣١-٩ من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني تنص على أن "المشروع المعماري يجب أن يتضمن أيضا خطة جامعة للأبنية التي سيتم إنشائها أو التي سيتم تعديل جزء منها من الثلاث ابعاد. فإن هذه الخطة الجامعة تظهر الأعمال الخارجية عن الأبنية كالمزارع المصانة أو المحذوفة أو المنشأة، وتظهر عند الإقضاء الأبنية

échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; que l'article ZA4 du plan de zone dispose : " (...) 5. L'écoulement et/ou le captage des eaux pluviales sur la parcelle s'effectueront dans des conditions qui ne nuisent pas aux parcelles voisines en accord avec les aménagements collectifs prévus à cet effet dans le programme de travaux de viabilisation (...) " ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qu'il ressortait des pièces du dossier que le pétitionnaire avait joint au dossier de demande de permis de construire modificatif un plan de masse et une notice précisant les modalités du raccordement de la construction aux réseaux et le traitement prévu des eaux pluviales, dont il était indiqué qu'elles seraient acheminées aux réseaux publics d'égout et que, dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire ainsi modifié était suffisant et permettait d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable dans la zone d'aménagement concerté, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit;

الموجودة التي يجب قانونا صيانتها. فإنها تحدد ايضا عند الإقتضاء طرق توصيل المباني أو الأعمال بالشبكات العامة و على النقيض ايضا تُظهر غياب المرافق العامة و المرافق الخاصة المنصوص عليها قانونا ، ولا سيما إمدادات المياه و المرافق الصحية". وأن المادة ٤ من خطة المنطقة قد نصت على أن "تدفق و/أو حبس مياه الأمطار على الأرض يكون مشروط بعدم الضرر بالأراضي المجاورة وأن تكون متوافقة مع المرافق الجماعية المنصوص عليها لهذا الغرض في برنامج أعمال المرافق". ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المتظلمة، ومن أجل استبعاد الدفع المبدى بمخالفة النصوص الآنفة بيانها، قد ارفقت في الطلب المقدم لترخيص البناء المعدل خطة جامعة و مذكرة محدد بها طرق توصيل المبني بالشبكات وكيفية التعامل مع مياه الامطار، و موضح بها ايضا انه سيتم توصيل المبني بشبكة الصرف الصحي العامة ، وبناءً عليه فإن ملف طلب ترخيص البناء المعدل يكون استوفى شروطه و تبين منه ايضا مطابقة المشروع للتشريعات المطبقة في منطقة التطوير الحضري، كما أن محكمة الاستئناف بحثت بما لها من سلطة تقديرية ملف الدعوى دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل كما إنها لم تقع في ثمة خطأ قانوني.

8. Considérant, en sixième lieu, que l'article ZA7 du règlement de la zone d'aménagement concerté impose aux constructions une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'en estimant que cette règle était respectée, compte tenu notamment du plan de masse et d'implantation fourni à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, qui mentionnait une distance de 4,22 m, alors même que les plans joints au dossier comportaient des indications de distance contradictoires, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation, et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit;

9. Considérant, en septième lieu, qu'en relevant que, eu égard à son caractère non substantiel, la modification de la distance aux limites séparatives de la construction avait pu être légalement opérée par le permis de construire modificatif, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'en relevant que la légalité du permis devait être appréciée en te-

٨. وحيث أن المادة ٧ أ من لائحة منطقة التطوير الحضري تلزم بوجود ٤ امتار على الأقل بين المباني وبين حدودها الفاصلة. ولما كان من خلال التقدير أن هذه القاعدة تم تطبيقها في الحالة الماثلة، يتضح ذلك من خلال المخطط الاستراتيجي و خطة الموقع المُقدمان لتدعيم طلب الترخيص المُعدل والَّذان يبينان أن المسافة تعادل ٤,٢٢ مترين المبني و حدوده الفاصلة. حتى ولو كانت المخطط الأخرى المرفقة بالملف تشير إلى مسافة متناقضة مع المسافة المذكورة، فأن محكمة الاستئناف بحثت بما لها من سلطة تقديرية ملف الدعوى دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل كما إنها لم تقع في ثمة خطأ قانوني.

٩. ولما كان وبالإشارة إلى أن هذا الشرط ليس بالقاعدة الجوهرية في موضوع الدعوى، لذلك فإن المسافة بين المبني وحدوده الفاصلة يمكن تعديلها من الناحية القانونية عن طريق ترخيص البناء المُعدل، وعليه فإن محكمة الاستئناف بحثت بما لها من سلطة تقديرية ملف الدعوى دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل كما إنها لم تقع في ثمة خطأ قانوني.

١٠. ولما كان تقدير مشروعية الترخيص من عدمه يجب أن يكون بعد الأخذ في الاعتبار

nant compte des modifications dont il a fait l'objet par l'arrêté du 5 août 2014 et en déduisant, au vu de cet arrêté, que les moyens tirés de ce que le permis de construire du 18 décembre 2007 avait été délivré au vu d'un dossier insuffisant ne pouvaient qu'être écartés, la cour s'est également livrée à une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation, et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Baie-Mahault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme C...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Baie-Mahaut et par la SCI Kefras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

للتعديلات التي اجريت على الترخيص الأولي، وأن في الدعوي الماثلة هذه التعديلات قد اجريت بموجب القرار الإداري الصادر من العمدة في ٥/٨/٢٠١٤، وعليه و في ضوء هذا القرار فيتعين استبعاد الدفوع المقدمة بأن طلب ترخيص البناء الصادر في ١٨/١٢/٢٠٠٧ كان غير مكتمل، الأمر الذي معه بحثت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية ملف الدعوى دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل كما إنها لم تقع في ثمة خطأ قانوني.

١١. ولما كان ما يتأتى مما سبق، أن طلب المدعون Mme C وأخرون بإلغاء الحكم المطعون ضده غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.

١٢. وحيث أن بتطبيق نص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري ينتفي مناط استحقاق المدعين بتحميل ثمن الرسوم التي انفقوها، غير شاملة المصروفات، على نفقة بلدية Baie-Mahaut - الجهة الإدارية المدعي عليها - لأن هذه الأخيرة ليست الطرف الخاسر في هذا الطعن، ولا محل أيضاً للاستجابة في الحالة الماثلة لطلبات البلدية Baie-Mahaut ولا لشركة Kefras (المدعي عليهم) بموجب نص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

D E C I D E: حكمت المحكمة^(٧):

Article 1^{er}: Le pourvoi de Mme C...et autres est rejeté.

- المادة الأولى: رفض الطعن المقام من المدعون Mme C.. و آخرون.

Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Baie-Mahaut et la SCI Kefras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- المادة الثانية: رفض الطلبات المقدمة بموجب نص المادة ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري من المدعي عليهم بلدية Baie-Mahaut و الشركة Kefras .

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme E...C..., premier requérant dénommé, à la commune de Baie-Mahaut et à la SCI Kefras. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.

- المادة الثالثة: يتم إخطار هذا الحكم للمدعية Mme E...C. باعتبارها اول المدعين في الاسماء، وللمدعي عليها البلدية Baie-Mahaut و الشركة Kefras ، ويتم إخطار باقي المدعون عن طريق SCP Marlange, de la Burgade المحامي بمجلس الدولة وبمحكمة النقض والذي يمثلهم أمام محكمة مجلس الدولة، ويتم إرسال نسخة من الحكم إلى وزير الإسكان.

(٧) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ت) تراخيص

(٤) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن رفض منح ترخيص البث
بالنسبة لإحدى القنوات الفضائية لارتباطها بتنظيم إرهابي

CE, 11 février 2015, N° 372501

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد الحديدي

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

بث فضائي - ترخيص - سلطة تقديرية - نظام عام - تنظيم إرهابي - رقابة الأسباب -
رقابة الملائمة

تقديم :

إن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات ولئن كان ذلك إلا أن حماية هذه الحقوق والحريات تتطلب التوفيق بين اعتبارين: الأول هو مدى تمتع الجماهير بهذه الحقوق والحريات فهل ممارستها مُطلقة بلا أي أغلال تقيدهما أما الأمر الثاني فهو حماية النظام العام بعناصره الثلاثة "الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة" و من هنا يتجلى دور قاضي المشروعية في التوفيق والتنسيق والتكيف والملائمة .

فإن حرية الرأي والتعبير والإعلام من ركائز المجتمع الديمقراطي الأساسية و من هنا فإن حرية التعبير مُعترف بها لاسيما في المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين ١٩ و ٢٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ .

ومن هنا يتجلى دور قاضي المشروعية في التوفيق والتنسيق والتكيف والملائمة، حيث لطالما جاءت أحكام مجلس الدولة الفرنسي لتكرس حرية التعبير ضمان حماية المنافسة بين كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يصب في بوتقة حماية حرية الرأي والتعبير على حد سواء، إلا وإنه على الرغم من ذلك، فقد جاءت بعض أحكامه أيضاً (ومن ضمنها الحكم التالي) لتضع حدود لممارسة حرية التعبير عبر وسائل الإعلام وذلك بما يحافظ على النظام العام.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصونيات والمرئيات، والذي أصدر القرار محل الطعن، قد أنشئ في فرنسا عام ١٩٨٩ باعتباره هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف لضمان ممارسة حرية التعبير عبر الوسائل السمعية البصرية وفقاً للشروط المحددة في قانون ٣٠ سبتمبر عام ١٩٨٦ المعدل بقانون ١٧ يناير عام ١٩٨٩، حيث أن هذا الأخير ليس فقط مسؤول عن الإشراف على محتوى المعلومات، بل يتحمل أيضاً مسؤولية ضمان تعدد ملكية أسهم القنوات، وإصدار تراخيص البث، وتعيين رؤساء شركات الاعلام العامة بما يكفل ممارسة حرية الاعلام في ظل مناخ تنافسي خالي من الممارسات الاحتكارية.

وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المصري قد أنشئ على غرار المجلس الأعلى للصونيات والمرئيات الفرنسي طبقاً للقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام وهو أيضاً هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والاعلام في إطار المنافسة الحرة بما يعزز استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددتها وتنوعها، كما تختص بتلقى الإخطارات

بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية وتشغيلها وكذلك الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها بالإضافة إلى وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات ونظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.

هذا، وتتضح أهمية الحكم التالي في بسط الرقابة القضائية على أعمال وقرارات المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات الفرنسي لا سيما موائمة تلك القرارات مع اعتبارات النظام العام في فرنسا.

ملخص الحكم :

أقامت مؤسسة شبكة تلفزيون تامول هذه الدعوى طالبةً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات فيما تضمنه من رفض اتفاقية تقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان شبكة تلفزيون تامول والذي رفضه المجلس سالف الذكر لوجود خطورة على النظام العام في حال اذاعته حيث أن للمؤسسة علاقة وطيدة باحدى الحركات الإرهابية الانقلابية تدعى حركة نمور التاميل السريلاكية. وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيساً على وجود خطر جسيم على النظام العام في حالة بث البرنامج وذلك وفقاً لما انتهى إليه المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال.

N° 372501

Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État

11 fevrier 2015

الطعن رقم ٣٧٢٥٠١

مبدأ جديد منشور في مجموعة lebon

مجلس الدولة

جلسة ١١ فبراير ٢٠١٥

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Tamoul Télévision Network" (TTN), dont le siège est 5-7, rue Emile Zola à La Courneuve (93120), représentée par son gérant en exercice ; la société TTN demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2013 par laquelle le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a rejeté sa demande de conventionnement d'un service de télévision dénommé "Tamoul Télévision Network" ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

لدى النظر عريضة الدعوى والحفاظة الاضافية اللذان تم ايداعهما بتاريخى ٣٠ سبتمبر و ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣ قلم كتاب مجلس الدولة والمقامة من مؤسسة شبكة تلفزيون تامول والكائنة في ٥-٧ شارع اميل زولا التي يمثلها مديرها العام حيث طلبت فيها المؤسسة:

أولاً: إلغاء قرار المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات فيما تضمنه من رفض اتفاق تقديم خدمة تلفزيونية تحت عنوان "شبكة تلفزيون تامول" بسبب إساءة استعمال السلطة .

ثانياً: إلزام المجلس الأعلى للصوت والصورة في البت مجدداً في الطلب.

ثالثاً: إلزام الدولة بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠٠ يورو وفقاً لنص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SARL "Tamoul Télévision Network" (TTN);

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2013, la société " Tamoul Télévision Network " (TTN) a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'une demande de conventionnement d'un service de télévision dénommé " Tamoul Télévision Network ", sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; que la société TTN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 2013, notifiée le 31 juillet suivant, par laquelle le CSA a rejeté cette demande au motif que la diffusion du programme de la chaîne TTN était susceptible de créer de graves risques pour l'ordre public en

بعد الاطلاع على باقي الأوراق المودعة

وبعد الاطلاع على القانون رقم ٥٨٧-٧٩ الصادر في ١١ يوليو ١٩٧٩؛

وعلى القانون رقم/ ٨٦-١٠٦٧ الصادر في ٣٠ سبتمبر ١٩٨٦

و بعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري
تم عقد جلسة عامة و علانية لسماع:

- تقرير القاضي المقرر السيدة Leïla Derouich ،
- والرأي القانوني للسيد Nicolas Polge مفوض الدولة.

وبعد سماع أقوال والمذكرات اتي أودعها
محامي " شبكة تلفزيون تامول "

١ . من حيث انه بالاطلاع على المستندات المقدمة من "شبكة تلفزيون تامول" تبين انها قد تقدمت للمجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بطلب لعقد اتفاق بمقتضاه يتم تقديم خدمة تلفزيونية تحت عنوان "شبكة تلفزيون تامول" اعمالاً لحكم المادة ٣٣-١ من قانون حرية الاتصالات الصادر بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٨٦ و من حيث أن مؤسسة "شبكة تلفزيون تامول" قد أقامت دعواها طالبة إلغاء قرار المجلس الأعلى للصوت و الصورة الصادر في ٢٤ يوليو ٢٠١٣ و المعلن في ٣١ يوليو متضمنا رفض اذاعة برنامج

raison de liens étroits entre la société demanderesse et le mouvement "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), qui avait le caractère d'une organisation terroriste;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 que les services de télévision qui souhaitent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés doivent conclure avec le CSA une convention ; que ces dispositions donnent au CSA compétence pour refuser de conclure une telle convention ; que, pour prendre sa décision, le Conseil peut se fonder sur la sauvegarde de l'ordre public qui, en vertu de l'article 1er de la même loi, peut limiter, dans la mesure requise, l'exercice de la liberté de la communication audiovisuelle ; qu'il lui incombe alors, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de cette liberté;

3. Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adoptée lors d'une séance à laquelle les neuf membres du CSA ont participé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le quorum de six membres prévu à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 n'était pas atteint manque en fait;

شبكة تلفزيون تاملون تاملول مستنداً في ذلك إلى أن البرنامج المشار إليه سوف يؤدي إلى الأضرار بالنظام العام و ذلك للروابط القوية بين المؤسسة و حركة نمور التاميل السريلانكية المصنفة بانها حركة إرهابية.

٢. من حيث أن المادة رقم ٣٣-١ من القانون الصادر في ٣٠ سبتمبر ١٩٨٦ تنص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات على جميع خدمات التلفزيون التي سوف يتم اذاعتها عن طريق القمر الصناعي أو بالطرق السلكية و ذلك من خلال اتفاقيات ويملك المجلس سالف البيان سلطة رفض أي من هذه الاتفاقيات حماية للنظام العام كما نصت المادة الأولى من القانون ذاته على أنه في حالة الخطر أو الضرورة يتم الحد من حرية الاتصالات المرئية و السمعية ، ويتعين على المجلس إذا، تحت رقابة قضاء تجاوز السلطة (الإلغاء) ، الملائمة بين ممارسة سلطاته واحترام تلك الحرية.

٣. من حيث انه أولاً: على عكس ما ابدته الشركة، فإنه يتضح من مطالعة مستندات الدعوى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد اجتماع لجنة مشكلة من ٩ أعضاء المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات، وبالتالي فإن الدفع بعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بمشاركة ٦ أعضاء وذلك وفقاً لنص

المادة رقم ٤ من القانون الصادر في ٣٠ سبتمبر ١٩٨٦ لا يكون قد وافق الثابت من الأوراق.

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments précis versés au dossier par le CSA que le service de télévision objet de la demande de conventionnement dont le rejet est contesté présente de nombreuses similitudes avec un service de télévision dont le CSA avait, par une décision du 31 août 2006 motivée par ses liens étroits avec l'organisation LLTE, refusé le conventionnement et interdit la diffusion effectuée illégalement depuis 2002 ; qu'il porte notamment la même dénomination, a adopté le même logo, diffuse depuis le même siège social ; que l'unique salarié recruté par la société requérante travaillait auparavant pour ce service ; qu'en se bornant à justifier l'emploi du même logo par sa notoriété auprès du public et des annonceurs et à affirmer qu'elle n'a pas de lien avec les sociétés qui avaient créé et financé le précédent service du même nom, la société requérante ne met pas sérieusement en doute la continuité entre les deux services;

٤. من حيث انه ثانياً : يتضح من المستندات المقدمة من المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات أن الخدمة التليفزيونية سالفه البيان والذي تم رفض طلب ترخيصها تتماثل مع خدمة تلفزيونية أخرى ، تم رفضها أيضا من قبل المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات وذلك في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ و كان الرفض تأسيسا على الروابط القوية التي تجمع بينها وبين حركة نمور التاميل السريلانكية حيث تم حظر البث الخاص بها اعتبارا من عام ٢٠٠٢ و اتضح ملامح هذا التماثل في أن الخدمتان تحملان نفس العنوان و نفس الشعار و يذيعان من ذات المقر، وان الموظف الوحيد الذي يعمل لدى الشركة المدعية، كان يعمل سابقاً لدى هذه الخدمة. فإنها بتبريرها استخدام ذات الشعار وما يحمله من سمعة لدى العامة وكذلك المعلنين، وتأكيدا لعدم وجود اية روابط بينها وبين الشركات التي قامت بإنشاء وتمويل المحطة السابقة والتي تحمل ذات الاسم، فإن الشركة المدعية لم تقطع الشكوك حول الاستمرارية بين الخدمتين؛

5. Considérant, en troisième lieu, que le CSA a également tenu compte des indications que le ministre de l'intérieur lui a communiquées par une lettre du 24 juillet 2013 versée

٥. من حيث انه ثالثاً: فإن المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات أخذ بعين الاعتبار تعليمات وزير الداخلية الذي أرسل بدوره

au dossier, selon lesquelles " la chaîne TTN continue d'être intimement liée au mouvement terroriste des " Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) " et " le comité de coordination Tamoul France (CCTF) oeuvre activement depuis environ un an à la relance de l'ex-chaîne de télévision TTN, vecteur historique de propagande pour l'organisation terroriste [LTTE]";

6. Considérant que le CCTF a été condamné à la dissolution par un arrêt du 22 février 2012 de la cour d'appel de Paris, notamment pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste ; que, par une décision du 29 mai 2006, le Conseil de l'Union européenne a inscrit l'organisation LTTE sur la liste des organisations terroristes, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; que si la société requérante soutient que l'organisation LTTE ne constituerait pas une organisation terroriste, en se prévalant notamment d'un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 octobre 2014 (affaires T-208/11 et T-508/11) qui annule les règlements successifs d'exécution du Conseil de l'Union européenne maintenant l'orga-

خطاباً بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٣ والمودع في حافظة المستندات ذكر فيه أن مؤسسة تامول مستمرة في اتصالها بالحركة الإرهابية (نمور التاميل السريلا نكية) وأن لجنة تنسيق مجموعة تامول فرنسا تسعى منذ عام لاعادة افتتاح القناة السابقة في ان؟ والتي مانت تلعب دور الظهير الإعلامي للمنظمة الإرهابية سالفه البيان؛

٦. من حيث أن محكمة استئناف باريس قد أصدرت حكماً بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٢ بحل مؤسسة تامول و أسست حكمها على مشاركة المؤسسة لمجموعة من المجرمين للقيام بعمل إرهابي و إذ قرر مجلس الاتحاد الأوروبي وضع منظمة نمور التاميل السريلا نكية على قائمة المنظمات الإرهابية في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ و ذلك اعمالاً للمادة ٢ فقره ٣ من اللائحة رقم ٢٥٨٠/٢٠٠١ الخاصة بالمجلس الخاصة بالإجراءات المشددة الخاصة ضد بعض الأشخاص في إطار محاربة الإرهاب، وقد استندت الشركة المدعية إلى حكم محكمة الاتحاد الأوروبي في ١٦ أكتوبر ٢٠١٤ والذي الغى الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي و خاصة إجراء وضع منظمة النمور الأحرار على قائمة المنظمات الإرهابية، ويتضح من هذا الحكم أنه قد تأسس على "دوافع

nisation LTTE sur la liste des organisations terroristes annexée à ces règlements, il ressort des motifs de cet arrêt que le Tribunal a prononcé ces annulations pour des " motifs fondamentaux de procédure " tirés de ce que l'interdiction prononcée par les règlements attaqués à l'égard de l'organisation LTTE était exclusivement motivée par référence à des articles de presse et non à des décisions d'autorités d'Etats membres ; qu'il a précisé au point 226 de son arrêt que les annulations " n'impliquent aucune appréciation de fond sur la question de la qualification de la requérante de groupe terroriste au sens de la position commune 2001/931 " ; qu'il a, par ailleurs, maintenu les effets du règlement d'exécution n° 790/2014 pendant trois mois à compter du prononcé de l'arrêt ; que, dans ces conditions, son arrêt n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur d'appréciation la décision par laquelle le CSA a estimé que la diffusion d'un service de télévision lié à l'organisation en cause était susceptible de créer en France des troubles à l'ordre public ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CSA ne s'est pas livré, en l'état des éléments dont il disposait, à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant, par une décision suffisamment motivée, que les risques pour l'ordre public susceptibles d'être créés par la diffusion du programme de télévision proposé par la société

جوهرية متعلقة بالإجراءات " تمثلت في أن قرار وضع المنظمة على القوائم الإرهابية قد صدر وفقاً لما ذكرته مقالات الصحف و ليس وفقاً لقرارات الدول الأعضاء و ذكرت في ذلك أن : "القرار لم يستند إلى أي دوافع موضوعية خاصة التصنيف و التوصيف القانونيين لفكرة المنظمة الإرهابية الا أن هذا الحكم التي استندت عليه الشركة المدعية قد أوضح في فقرته ٢٢٦ أن تلك الإلغاءات التي اقراها " لم تتطرق إلى دراسة موضوعية عما إذا كانت المدعية مجموعة إرهابية من عدمه وفقاً للموقف المشترك ٩٣١/٢٠٠١ "، وابقى هذا الحكم على آثار اللائحة التنفيذية رقم ٧٩٠/٢٠١٤ لمدة ثلاث شهور من تاريخ النطق بالحكم، وفي هذه الظروف، فإن هذا الحكم لا يشوب بطبيعته قرار المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بالخطأ في التقدير، حيث إنه قد استند إلى أن بث خدمة تليفزيونية ذات صلة بالمجموعة محل النزاع قد يؤدي إلى خلق اضطرابات للنظام العام في فرنسا؛

٧. و من حيث انه بالبناء على ما تقدم فإن المجلس الأعلى للصوت و الصورة، في ظل ما توفر تحت يده من عناصر لم يخطئ في تقدير الوقائع. وقد أصدر قراره محمولاً على أسباب كافية ، واستند إلى المخاطر التي قد تصيب النظام العام إذا ما تم اذاعة برنامج

TTN étaient d'une gravité suffisante pour justifier le rejet de la demande de conventionnement de ce service ; que, par suite, la société TTN n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 2013 ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

مؤسسة "شبكة تلفزيون تامول" كما أنه يحتوي على قدر من الجسامة الكافية التي تبرر رفض طلب الترخيص الخاصة بهذا البرنامج وبناءً على ذلك فإن طلب مؤسسة تامول بإلغاء قرار جهة الإدارة متضمناً رفض اتفاقية بث واذاعة البرنامج المشار إليه غير قائم على من سند من صحيح القانون بما يستوجب رفضه وإعمال حكم المادة رقم ١-٧٦١ من قانون القضاء الإداري.

DECIDE:

حكمت المحكمة^(٨) :

Article 1^{er}: La requête de la société TTN est rejetée.

أولاً: برفض الطلب المقدم من مؤسسة تامول .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tamoul Télévision Network, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur

ثانياً: يُعلن كل من مؤسسة شبكة تلفزيون تامول المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات وزير الثقافة وزير الاتصالات ووزير الداخلية بالحكم

(٨) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ت) تقاضى

(٥) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسؤولية الدولة عن التأخير غير المبرر في الفصل في الدعاوى القضائية

CE, Assemblée, du 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera 239575, publié au recueil Lebon

ترجمة وتقديم

القاضى / عبد المحسن شيه

مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة

كلمات البحث:

عدالة ناجزة - إطالة أمد - ضرر - تعويض - مسؤولية الدولة - أعمال قضائية - حقوق الإنسان - مرفق القضاء

تقديم:

تتجلى أهمية هذا الحكم المترجم عن مجلس الدولة الفرنسي في كونه باكورة الأحكام التي صدرت عنه في شأن التزام القضاء الإداري بتحقيق العدالة الناجزة ، والمعاقبة - من ثم - على طول مدة الإجراءات القضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمنح تعويضات مناسبة لذى الشأن المتضرر من ذلك.

والواقع أن مجلس الدولة الفرنسي لم يأخذ على عاتقه المبادرة بالدفع في هذا الاتجاه القضائي الجديد نسبياً إلا بضغطٍ من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طفقت تحكم على الجمهورية الفرنسية بدفع غرامات باهظة جراء عدم الالتزام بتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، وهو الالتزام - الذي كلفته المحكمة بكونه التزام بنتيجة وليس بعناية^(٩) - الواجب مراعاته وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكفالة الحق في الدعوى المنصفة.

وقد تلا الحكم المائل أحكام أخرى صدرت عن مجلس الدولة الفرنسي في ذات الاتجاه ، والتي ساعدت على تدعيم السوابق القضائية في هذا الشأن والتي يُمكن القول بكونها قد خلقت نظرية للمسؤولية القائمة على الخطأ في مرفق القضاء تأخذ في الاعتبار بمعايير مختلفة ومتعددة للقول بكون الإجراءات القضائية قد تمت خلال مدة معقولة أم لا^(١٠) ، وهو ما يشهد بتطور الفقه القضائي في هذا الصدد ، والابتعاد كثيراً عن نظرية عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية المعمول بها حتى الآن في الفقه القضائي المصري.

(٩) Cour EDH, 28 novembre 2000, Leclercq c/ France, n° 38398/97, §30

(١٠) وفي أحد تلك الأحكام أدى توافر عنصر الخطأ بإستطالة أمد التقاضى لأكثر من ١٨ عاماً أمام محكمة أول درجة إلى التقرير بانعقاد مسؤولية الدولة عن دفع التعويض، وخاصةً بعدما قام رئيس المحكمة بحجز الدعوى للحكم عام ١٩٩٦، ولم يصدره إلا بعد مرور ثمان سنوات ، أي في غضون عام ٢٠٠٤؛ وقد قامت لجنة تفتيش القضاء الإداري بمطالبة رئيس المحكمة لاحقاً بتحمل جزء من التعويض نظراً لوجود خطأ شخصي في جانبه بعدم البتّ في الدعوى بعدما جرى حجزها للحكم.

L.GARRIDO, «La responsabilisation des acteurs du procès administratif : remède aux délais excessifs de jugement ou avatar ? », Droit Administratif - Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, n°5, Mai 2011, étude 9, P.6. L'affaire Sarl Potchou.

والجدير بالذكر أن تقدير معقولية المدة التي تم إتخاذها إبان نظر الدعوى إنما يتم على هدى مجموعة من المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، منها على سبيل المثال طبيعة الدعوى وموضوعها ومدى تعقيد المسائل القانونية المطروحة فيها وما إذا كان التأخر النسبي في الفصل فيها يترتب عليه زوال مصلحة المدعى وغيرها^(١١).

والإشارة مُتَعِينَةً في النهاية إلى أن مجلس الدولة في القضاء الإداري الفرنسي لا يُعد مُسمي للقضاء الإداري بصورة كاملة - كما هو الحال في مصر - وإنما هو قمة هرم القضاء الإداري ، إذ تجوز مُقابلته بالمحكمة الإدارية العليا ، ويليه المحاكم الإدارية الاستئنافية ثم المحاكم الإدارية ، بالإضافة لمحاكم اللجوء ومحاكم المحاسبات التي تُعد جزءاً من القضاء الإداري الفرنسي.

ملخص الحكم:

أقام M. Pierre دعوى أمام المحكمة الإدارية بباريس للمُطالبة بمنحه تعويضاً عن البطء في السير في دعواه التي سبق وأن أقامها أمام إحدى محاكم القضاء الإداري الفرنسي، فقضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى، فقام المدعى بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس، والتي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وفي الموضوع بمنحه تعويضاً جابراً للأضرار التي قدرت المحكمة لحوقها بالمدعى، فقام وزير العدل بالطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة في القضاء الإداري الفرنسي).

وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيساً على أن العدالة الناجزة هي أحد الحقوق المكفولة للمُتقاضين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويتعين - من ثم - على المحاكم كافة مُراعاة ذلك، والحرص على عدم إطالة أمد الأنزعة دون داع؛ وأنه حال وقوع ذلك، فيكون هناك خطأ قد تحقّق في مرفق العدالة، ويكون تعويض المُتضرر عن استطالة مُدة التقاضى واجباً.

(١١) للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع يُمكن الاطلاع على رسالة الماجستير الآتية:

-Abdelmohssen SHEHA, Le délai raisonnable de jugement : une part indissociable de la justice, Mémoire du Master 2 dispensé conjointement par l'École Nationale d'Administration (ENA) et l'Université de Strasbourg, Juillet 2014.

N° 239575

الدعوى رقم / ٢٣٩٥٧٥

Publié au recueil Lebon

حكم منشور في مجموعة Lebon

M. Denoix de Saint Marc,
présidentالجلسة المنعقدة برئاسة السيد
Denoix de Saint Marc

Mlle Vialettes, rapporteur

وعضوية السيدة Vialettes القاضي المقرر،

M. Lamy, commissaire du
gouvernement

و السيد Lamy مفوض الحكومة

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE; le GARDE DE SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt en date du 11 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Paris et a condamné l'Etat à verser à M. Pierre X... une indemnité de 30 000 F à raison du préjudice né du délai excessif de jugement d'un précédent litige et une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

بعد الإطلاع على صحيفة الطعن المودعة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٠١ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة والمقامة من وزير العدل، والتي طلب فيها الحكم

أولاً: بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس الصادر بجلسة ١١/٧/٢٠٠١ بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بباريس بجلسة ٢٤/٦/١٩٩٩، وبإلزام الدولة بأداء تعويض يُقدَّر بثلاثين ألف فرنك فرنسي إلى السيد Pierre X لتعويضه عن الأضرار التي حاقّت به جراء المدة المُجحفّة التي استغرقتها

دعوى سبق أن أقامها الأخير وانتهت
بصدور حكم قضائي ، وبمبلغ عشرة آلاف
فرنك فرنسي وفقاً لأحكام المادة ل ٧٦١-١
من قانون القضاء الإداري؛

2°) de rejeter la requête présentée
par M. X... devant la cour
administrative d'appel de Paris;

وثانياً: برفض الدعوى المقامة من السيد
Pierre X التي سبق وأن أقامها أمام المحكمة
الإدارية الاستئنافية بباريس.؛

Vu les autres pièces du dossier ;

بعد الإطلاع على أوراق الدعوى؛

Vu la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales;

وعلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
والحرّيات الأساسية؛

Vu le code de justice administrative;

وعلى قانون القضاء الإداري؛

Après avoir entendu en séance
publique:

وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

- le rapport de Mlle Vialettes,
Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy,
Commissaire du gouvernement ;

- تقرير السيدة Vialettes القاضي المقرر ،
- الرأي القانوني للسيد Lamy مفوض
الحكومة؛

Considérant que, par l'arrêt attaqué,
la cour administrative d'appel de Pa-
ris, après avoir constaté que la pro-
cédure que M. X... avait précédem-
ment engagée à l'encontre de l'Etat et
de la société "La Limousine" et qui
avait abouti à la condamnation de
ces défendeurs à lui verser une in-
demnité de 78 264 F, avait eu une
durée excessive au regard des exi-
gences de l'article 6, paragraphe 1 de
la convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, a condamné
l'Etat à verser à M. X... une indem-
nité de 30 000 F pour la réparation des

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية
كانت قد قضت بإلزام الدولة بأداء تعويض
قدرته بثلاثين ألف فرنك فرنسي إلى السيد
Pierre X لتعويضه عن الأضرار المختلفة التي
حاقّت به جراء طول مدة إجراءات التقاضى
و المدة المٌجحفّة التي صدر خلالها الحُكم
القضائي الذي صدر في الدعوى التي سبق وأن
أقامها ضد الدولة وشركة La Limousine،
والتي قُضى فيها بإلزام الأخيرين بدفع تعويض
يُقدر بسبعة وثمانين ألف ومائتين وأربعة

troubles de toute nature subis par lui du fait de la longueur de la procédure;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué:

Considérant que l'arrêt énonce avec précision les raisons pour lesquelles la cour a estimé que la durée de la procédure avait été excessive et que l'Etat devait réparation à M. X... du préjudice qui avait pu en résulter; que la cour administrative d'appel a ainsi suffisamment motivé sa décision;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué:

Sur le moyen relatif aux conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat:

Considérant que le GARDE DES Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE, soutient, d'une part, que la cour a commis une erreur de droit en estimant la responsabilité de l'Etat automatiquement engagée dans le cas où la durée d'une procédure aurait été excessive, d'autre part, qu'elle a commis une autre erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne les critères qu'elle a retenus pour juger anormalement longue la durée de la procédure en cause;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la convention

وستين فرنك فرنسي إلى الأول.

ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون عليه بالقصور في التسبيب؛ ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أوضح بجلاء الأسس التي أقامت عليها المحكمة قضائها باعتبار المدة التي تمت خلالها الإجراءات القضائية مجحفة، وألزمت في عجزه الدولة بتعويض المدعى عن الأضرار التي أصابته، ومن ثم فتكون المحكمة قد سببت قضائها بتسبيب كاف، ويضحي الدفع المطروح قائم على غير سند؛

ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون؛ ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم إنعقاد مسؤولية الدولة؛ ومن حيث إن وزير العدل كان قد دفع بأن المحكمة كانت قد خالفت القانون إذ قضت بانعقاد مسؤولية الدولة بصورة اوتوماتيكية بمجرد صدور الحكم القضائي بعد مدة طويلة، وكذلك بمخالفتها القانون وسوء تأويل عناصر الدعوى فيما يتعلق بالأسس التي استندت إليها للقضاء بأن مدة الإجراءات القضائية كانت طويلة بصورة غير معقولة

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles";

Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai

Considérant que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice;

السادسة من الإتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد نصت على أن "لكل شخص الحق في دعوى مُنصفَة، وأن تُسمع دعواه بصورة علنية وخلال مُدة معقولة ..". كما نصت المادة ١٣ من ذات الإتفاقية على أن "لكل شخص إنتهكت إحدى الحريات أو الحقوق المكفولة له بموجب هذه الإتفاقية الحق في إقامة دعوى فاعلة أمام إحدى المحاكم الوطنية، ولو كان الإنتهاك قد حصل من أشخاص أثناء مُمارستهم لوظائفهم الرسمية." ؛

ومن حيث إن البين من تلك الأحكام القانونية - ومن القواعد العامة التي تحكم سير العمل بالقضاء الإداري - أن لكل مُتقاضٍ الحق في أن يتم الفصل في دعواه خلال مُدة معقولة. ومن حيث إن صدور الحُكم خلال مُدة تتجاوز تلك المُدة المعقولة ، وإن كان لا يؤثر على صلاحية الحُكم الصادر، إلا إنه لا يُخل بحقوق المُتقاضين في مُقاضاة الدولة لإلزامها بإحترام تلك المُدة، وبالمطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التي حاقت بهم نتيجة سوء الأداء بِمرفق العدالة ؛

Considérant qu'après avoir énoncé que la durée de la procédure avait été excessive, la cour administrative d'appel en a déduit que la responsabilité de l'Etat était engagée vis-à-vis de M. X... ; que, ce faisant, loin de violer les textes et les principes susrappelés, elle en a fait une exacte application;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement;

Considérant que pour regarder comme excessif le délai de jugement du recours de M. X..., la cour administrative d'appel de Paris énonce que la durée d'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles a été de 7 ans et 6 mois pour "une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière"; qu'en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce que soutient le ministre, a fait

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس إذ قضت بإنعقاد مسؤولية الدولة نتيجة طول المدة التي استغرقتها إجراءات التقاضي في الدعوى التي سبق وأن أقامها السيد Pierre X فإنها تكون قد طبقت أحكام القانون الآنف بيانه تطبيقاً صحيحاً ؛

ومن حيث إن تقدير معقولية المدة التي استغرقتها إجراءات الدعوى القضائية يتعين أن تتم بصورة شاملة - آخذة في الاعتبار ما إذا كان هناك طعن قد أقيم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أم لا - وبصورة عملية - بالنظر إلى درجة تعقيد الدعوى، والظروف التي سارت في خضمها الإجراءات، ولا سيما متابعة طرق الدعوى لدعواهم ومبادراتهم بتقديم المستندات والمذكرات طيلة المدة التي استغرقتها تلك الإجراءات - وبالنظر إلى الظروف الخاصة بالدعوى وطبيعتها وما إذا كانت تستدعي البت فيها بصورة مُستعجلة ؛

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس قد أفصحت - في سبيل التدليل على إجحاف المدة التي استغرقتها دعوى السيد Pierre X- بأن الفصل في الدعوى التي كانت مُقامة أمام المحكمة الإدارية بفيرساي Tribunal administratif de Versailles كان قد استغرق سبع سنوات وستة أشهر ،

une exacte application des principes rappelés ci-dessus;

Sur le moyen relatif aux conditions d'appréciation de l'existence d'un préjudice:

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, soutient que la cour ne pouvait se borner à constater "une inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence" mais devait rechercher si un préjudice pouvait être caractérisé compte tenu de la nature et de l'enjeu du litige ainsi que de l'issue qui lui avait été donnée ;

Considérant que l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désa-

رغم عدم إثارتها لأية مُشكلة قانونية خاصة ، ومن ثمّ فقد طبّقت الأحكام القانونية الآنف بيانها تطبيقاً سليماً على الوقائع، الأمر الذي يضحى معه دفع وزير العدل المُبدى في هذا الصدد جديراً بالإلتفات عنه ؛

ومن حيث إنه عن الدفع المُبدى بإنتفاء الضرر الواقع على المطعون ضده نتيجة التأخر في الفصل في دعواه ، حيث دفع وزير العدل بأنه لا يجوز للمحكمة أن تكتفٍ بالقول بوجود "قلقٍ وإضطراب لدى المُدعى" للقضاء بتوافر شروط استحقاق التعويض ، وإنما كان يتعين عليها أن تبحث ما إذا كان هناك ضرر قد حاق بالمطعون ضده ، وذلك في ضوء طبيعة الدعوى ومحلها، فضلاً عن المآل الذي آلت إليه وفقاً للحُكم الصادر بالفصل فيها ؛

ومن حيث إن دعوى التعويض التي كان قد أقامها المُدعى - في شأن دعواه السابقة التي لم يتم الفصل فيها خلال مُدة معقولة - يتعين أن تشمل عناصرها المُتعين جبرها على كافة الأضرار المادية والأدبية، المُباشرة والمُحققة التي حاقت به - والتي لا يُعد جابراً لها صدور الحُكم في صالحه في الدعوى التي تأخر الفصل فيها - والتي قد يتمثلُ الضرر فيها في فوات الفرصة أو الكسب، أو بالإعتراف له بحقه بعد مُضي مُدة طويلة. كما

gréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé;

تشتمل عناصر التعويض على الإضطرابات التي أحدثتها طول المدة التي تمت في ظلها إجراءات الدعوى، متى كان لتلك الإضطرابات صدى في الواقع، وزادت عن حد القلق الطبيعي المتولد عن ولوج سبيل التقاضي، وذلك بالنظر إلى الظروف الشخصية لدى الشأن؛

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine, que M. X... avait subi, du fait de l'allongement de la procédure, "une inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence" dont elle a chiffré la somme destinée à en assurer la réparation à 30 000 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس كانت قد استظهرت - بما لها من سلطة تقديرية - أن السيد Pierre X كان قد أصابه أضرار نتيجة القلق والاضطرابات جراء طول مدة التقاضي، وقدرت من ثمّ التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ ثلاثين ألف فرنك فرنسي. ومن ثمّ فقد التزمت صحيح القانون، ولم تقع في ثمة خطأ في تطبيقه؛

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2001;

وبالبناء على ما سبق بيانه، ومن حيث إن الطعن المائل المقام من وزير العدل قد افتقد لسند قانوني سليم؛

D E C I D E:

حكمت المحكمة^(١٢) :

Article 1er: Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.

أولاً: برفض الطعن المقام من وزير العدل.

Article 2: La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Pierre X...

ثانياً: يُخطر وزير العدل والمطعون ضده السيد Pierre بالحكم المائل

(١٢) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "Décide"، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصرى.

(ت) تقاضى

(٦) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن القرارات الفردية التي لم تعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة القانونية، وانفتاح مواعيد الطعن عليها (المدة المعقولة للطعن)

CE, 13 juillet 2016, N° 387763

ترجمة وتقديم

القاضى / عمرو عبد الحليم

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

ميعاد طعن - قرارات فردية - الإخطار بصدور القرار - انفتاح مواعيد الطعن - العلم اليقيني - استقرار الأوضاع القانونية

تمهيد:

أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣ في الدعوي المرفوعة من عميد شرطة سابق ضد جهة الإدارة و ذلك من أجل زيادة معاشه، إلا أن ما استندت عليه جهة الإدارة في دفاعها - وهو جوهر هذه القضية - أن الطاعن قد تخطي المدة المشار إليها في قانون القضاء الإداري الفرنسي وهي مدة الشهرين لإقامة دعواه، لذلك تكون الدعوي غير مقبولة شكلاً. وفي هذا الصدد ارسى مجلس الدولة الفرنسي قاعدة جديدة كما سيتبين من الآتي بيانه.

وفقاً لما جاء في قانون المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية الاستثنائية و لائحته التنفيذية، فإنه يجب التنويه في الإخطار أو الإعلان بالقرار الإداري إلى بعض من الشروط الهامة و التي من دونها يصير هذا الإخطار أو الإعلان باطلاً، و من ضمن هذه الشروط : تحديد المواعيد التي يجوز فيها الطعن على القرار ، والمحكمة المختصة بالنظر في الطعن ، ومدي وجوب التظلم من عدمه من القرار الإداري قبل رفع الدعوي.

وفي هذا الشأن قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن مخالفة أي من هذه الشروط المشار إليها اعلاه ينتج عنه بطلان الإخطار وبالتالي لن يطبق على المدعي شرط التقيّد بمواعيد الطعن على القرار، وبمعني آخر انه بمخالفة شروط الاخطار تكون الجهة الإدارية قد خالفت القانون ولا يمكن في هذه الحالة إلزام المدعي بمواعيد رفع الدعوي المقررة بذات القانون.

إلا أنه لا يجوز أيضاً أن يتخطى المدعي المدة المعقولة في رفع دعواه لما في ذلك من خطورة وهي الإخلال بالأوضاع القانونية الثابتة وبحسن سير العدالة. ويكون للقاضي الإداري السلطة في تقدير المدة المعقولة لرفع الدعوي. ففي هذه الدعوي، عاد مجلس الدولة الفرنسي وخالف اتجاهه القضائي السابق، وأرسى مبدأً جديداً في شأن تقيّد الدعاوى التي تُرفع طعنًا على القرارات الفردية بالميعاد الذي حدده بمتن الحكم، حتى ولو شابه مخالفة قانونية وفقاً لقانون تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين.

ويلاحظ على ذلك الحكم أنه لم يضع معايير واضحة للقول بتقيّد الطعن على القرارات المخالفة للقانون - في شرط الشكل منها - بالمدة التي ذكرها الحكم، وفُضِّل بدلاً عن ذلك أن يُخضَع تقدير تلك المدة لما عبّر عنه بأنه "المدة المعقولة"، وهو ما قد يؤدي بالاستقرار القانوني، ويُسبب إخلالاً بقواعد الإنصاف والعدالة بين المتقاضين، إذ يضحي المعيار في هذا الشأن

معياراً شخصياً، وليس موضوعياً . ونعتقد بأن قضاء مجلس الدولة المصرى بتقييده الطعن على القرارات الفردية غير المُعلنة بمواعيد التقادم الطويل يكون قد وضع معياراً أكثر وضوحاً عن قرينه الفرنسى، إذ ربط بين الميعاد العام لسقوط الحقوق الوارد بالقانون المدنى، وإقامة ذوى الشأن لدعواهم طعنًا على قرارات غير مُعلنة قانوناً، ولم يثبت علمهم بها علماً يقيناً.

N° 387763

الطعن رقم ٣٨٧٧٦٣

Publié au recueil Lebon
lecture du mercredi 13 juillet
2016

حكم منشور في مجموعة Lebon
جلسة النطق بالحكم الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante:

الوقائع:

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 1991 du ministre de l'économie et des finances lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification. Par une ordonnance n° 1408180 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat:

اقام الطاعن دعواه ابتداءً امام المحكمة الإدارية لمدينة Lille بغية الحكم له بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الاقتصاد والمالي بتاريخ ٢٤/٦/١٩٩١ الخاص بمنح المدعي معاش التقاعد، حيث أن هذا القرار الطعين لم يضع في الاعتبار العلاوة الممنوحة في حالة وجود أطفال، والمقررة وفقاً لأحكام المادة ١٢ من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، وكذلك بإلزامه بإعادة دفع معاش التقاعد المستحق للمدعي، على أن يكون مشتملاً على العلاوة المذكورة سلفاً. وقد قررت المحكمة الإدارية بمدينة Lille رفض هذا الطلب.

ووفقاً للمذكرة التكميلية و الطعن المقدم أمام القسم القضائي بمجلس الدولة الفرنسي، طلب المدعي الآتي :

1°) d'annuler cette ordonnance;

اولاً: إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة Lille؛

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 24 juin 1991, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2010, d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 et d'ordonner la capitalisation ultérieure de ceux-ci ;

ثانياً: الحكم في موضوع الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٩١، وبإلزام وزير المالية بتغيير الشروط التي تم على هديها منح المعاش للمدعي وذلك في موعد أقصاه شهرين اعتباراً من تاريخ إخطار حكم مجلس الدولة للمدعي عليه، و بإعادة تقييم المعاش بأثر رجعي اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٠، وبسداد الفوائد المستحقة بالمعدل القانوني اعتباراً من ١٩ / ١١ / ٢٠١٤، على أن تُضم الفوائد إلى أصل الحق المطالب به في السنوات اللاحقة؛

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ثالثاً: إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره ١٥٠٠ يورو بموجب المادة ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Vu les autres pièces du dossier; Vu:

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، وعلى:

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- قانون المعاشات المدنية والعسكرية،

- le code de justice administrative ;

- قانون القضاء الإداري؛

Après avoir entendu en séance publique:

وبعد الاستماع في الجلسة العلنية إلى:

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

تقرير السيد Vincent Montrieux النائب بمجلس الدولة ؛

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

والرأى القانوني للسيد Olivier Henrard

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision contestée devant le juge du fond et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., ancien brigadier de police, a reçu le 26 septembre 1991 notification de l'arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, ainsi que l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension ; que cette notification mentionnait le délai de recours conten-

مفوض الدولة؛

و بعد سماع دفعو محامي المدعي؛

١. ومن حيث إن نص المادة ر. ١٠٤ من اللائحة التنفيذية من قانون المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية - السارية وقت صدور القرار الإداري المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - تنص على أنه " لا يجوز الاحتجاج بمواعيد أو طرق الطعن على القرار الإداري إلا إذا تم تحديدهم في ورقة الإعلان بالقرار. " و مفاد ما تقدم، أنه يجب أن يتضمن هذا الإخطار البيانات التي تُفيد مدي وجوب التظلم الإداري من القرار من عدمه وبيان السلطة المختصة بنظر التظلم، ويجب أن يتضمن أيضاً بياناً بالمحكمة المختصة بنظر الدعوي، وعمّا إذا كانت من اختصاص المحاكم الإدارية أو من اختصاص محاكم أخرى متخصصة.

٢. ولما كان الثابت من الاوراق المقدمة امام محكمة اول درجة أن المدعي كان يعمل في وظيفة عميد شرطة سابق، وقد تسلم في ١٩٩١/٩/٢٦ الإخطار المتعلق بالقرار الإداري بتقدير مبلغ المعاش بتاريخ ١٩٩١/٦/٢٤. ووفقاً لمحضر تسليم شهادة

tieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente ; qu'ainsi, en jugeant que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 citées ci-dessus, le tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier ; que M. B... est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."; qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;

المعاش وما تبين من الاطلاع على الإخطار انه قد تضمن المواعيد التي يجوز فيها للمدعي الطعن على القرار دون ادني إشارة إلى المحكمة المختصة بالنظر في هذا الطعن. وإذ ذهبت المحكمة الإدارية لمدينة Lille إلى رفض طلب المدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة، استناداً إلى أن إخطار الجهة الإدارية بقرارها إلى المدعي جاء متفقاً مع القانون، فإنها تكون قد التفتت عن الثابت بالأوراق، وأغفلت أن هذا الإخطار لم يشر إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطعن على القرار الإداري، ويكون حكمها من ثمّ جديراً بالإلغاء.

٣. ومن حيث إنه يجوز للمحكمة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى استناداً إلى احكام المادة ل. ٨٢١-١ من قانون القضاء الإداري ؛

٤. وإعمالاً لنص المادة ر. ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لقانون المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية الاستثنائية ولنص الفقرة الأولى من المادة ر. ٤٢١-١ من اللائحة التنفيذية من قانون القضاء الإداري أن "فيما عدا ما يتعلق بالأشغال العامة، لا يجوز اللجوء إلى القضاء إلا إذا كان الطعن مقدم ضد قرار إداري خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ الإخطار أو الإعلان بهذا القرار." ومفاد ما تقدّم، أن خلو الإخطار من ذكر الميعاد

الواجب خلاله الطعن على القرار أو من تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن لا يجوز معه القول بانغلاق مواعيد الطعن عليه، ولو بعد مرور شهرين من تاريخ الإعلان؛

٥. و اعمالاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية، فإنه لا يمكن تغيير الأوضاع الثابتة قانوناً دون الالتزام بشرط المواعيد للطعن على القرارات الإدارية. و أن خلو الإخطار من بعض العناصر الواجب الانطواء عليها ينتج عنه عدم جواز الاحتجاج بفوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً لمخالفة هذا الإخطار للقانون. إلا أن هذا لا يعطي الحق للمدعي في رفع دعواه بعد فوات المواعيد المعقولة، وهو ما يجوز القول معه بأنه - في غير الحالات الاستثنائية أو الحالات المقررة بقانون - لا يجوز أن تتعدي تلك المدة المعقولة عام واحد اعتباراً من تاريخ إخطار المدعي أو من تاريخ علم المدعي اليقيني بصدور ذلك القرار.

5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

6. Considérant que la règle énoncée ٦. و حيث أن المبدأ سالف الذكر يتغى

ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reçu notification le 26 septembre 1991 de l'arrêté portant concession de sa pension de retraite du 24 juin 1991, comme l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension, et que cette notification comportait mention du délai de recours de deux mois et indication que l'intéressé pouvait former, dans ce délai, un recours contentieux ; que si une telle notification était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le re-

وضع حدٍ زمني لتبعات العقوبة المقررة في حالة خطأ جهة الإدارة في عدم الإشارة إلى طرق أو ميعاد الطعن، وأن هذا لا يعني حرمان المدعي من إقامة دعواه، ولكنه يهدف فقط إلى تجنب الإخلال بالأوضاع القانونية المستقرة، وبحسن سير العدالة في حالة تخطي الميعاد المعقول لرفع الدعوى، وبمواجهة المدعى عليهم بدعوى انقضى على حدوث وقائعها ربح طويل من الزمان. هذا ويقع على عاتق القاضي الإداري تحديد المدة المعقولة لكل حالة بغض النظر عن تاريخ وقائعها.

٧. و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩١ قد تسلم إخطار بصدور القرار الإداري المتعلق بتقدير مبلغ المعاش بتاريخ ٢٤/٥/١٩٩١، ولما كان ما تبين من الاطلاع على الإخطار انه قد اشار إلى ميعاد الطعن - وهى مدة شهرين - وأن للمدعى الحق في رفع دعوى قضائية خلال هذه المدة، ولكنه اغفل الإشارة عما إذا كان النزاع الناشئ بسبب هذا القرار يدخل في اختصاص القضاء الإداري ام في اختصاص محاكم متخصصة، وهو ما تكون معه جهة الإدارة قد خالفت المادة ر. ٤٢١-٥ من اللائحة التنفيذية من قانون القضاء الإداري،

cours dont M. B...a saisi le tribunal administratif de Lille plus de vingt-deux ans après la notification de l'arrêt contesté excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée comme tardive ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

بها لا يتقيد معه الطعن على ذلك القرار بمدة الشهرين الواردة بالقانون. إلا إنه ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه امام المحكمة الإدارية لمدينة Lille بعد مرور أكثر من اثنتين وعشرين عاماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار الإداري، ولما كانت هذه المدة قد تخطت الميعاد المعقول لرفع الدعوي، فإن الدعوي تضحى غير مقبولة باعتبارها قد أقيمت بعد الميعاد، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوي.

DECIDE:

حكمت المحكمة^(١٣):

Article 1^{er}: L'ordonnance du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulée.

مادة ١: إلغاء حكم محكمة الإدارية بمدينة Lille الصادر في ٢ ديسمبر ٢٠١٤.

Article 2 : La demande de M. B...et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

مادة ٢: رفض الدعوي المقامة من المدعي وباقي الطلبات المبدأة منه.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

مادة ٣: يتم إخطار المدعي و وزير المالية والحسابات الحكومية بهذا الحكم.

(١٣) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "Décide"، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ح) حقوق وحريات

(٧) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن حرية الاجتماعات وإقامة
الحفلات (Dieudonné)

CE N° 387726, 6 février 2015

ترجمة وتقديم

القاضي / خالد دغيم

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

قاضي الأمور المستعجلة - الحريات العامة - الحريات العامة للتعبير عن الرأي
والاجتماع - النظام العام - تكدير النظام العام - المحافظة على النظام العام - حالة الضرورة
والاستعجال - التعدي على الحريات العامة - حرية التعبير عن الرأي - الديمقراطية -
السلطات المسؤولة عن الضبط الإداري.

تمهيد:

إن القاضي الإداري هو المسؤول عن حماية الحقوق والحريات العامة المختلفة في المجتمع، ولما كانت حرية التعبير هي إحدى أهم هذه الحريات إذ أنها إحدى شروط الديمقراطية وإحدى الضمانات الأساسية لاحترام الحقوق والحريات الأخرى، فإنه يتعين على القاضي الإداري أن يراقب تعرض الجهات الإدارية لحرية التعبير. وللقاضي الإداري في سبيل حماية حرية التعبير في المجتمع أن يقوم في حالات الضرورة والاستعجال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية حرية التعبير التي يقوم أحد أشخاص القانون العام أو إحدى مؤسسات القانون الخاص -المكلفة بأداء بخدمة عامة- بالاعتداء عليها أثناء أداءه لسلطاته اعتداءً خطيراً وواضحاً. ولكن هذه الحريات تجدها في المحافظة على النظام العام بشرط كون التعرض لها لاعتبارات المحافظة على النظام العام ضروري و متناسب معها. وهنا يتضح الدور الإيجابي للقاضي الإداري في تكييف التعرض للحريات العامة مما يترتب عليه حماية الحريات العامة وحماية النظام العام في المجتمع.

ملخص الحكم:

أقام عمدة مدينة Cournon d'Auvergne أمام قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة طعنًا على حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية de Clermont-Ferrand يطلب فيه إلغائه فيما تضمنه من وقف تنفيذ قراره بوقف عرض مسرحية M.B...M'A...M'A المقرر عرضها يوم ٦ فبراير ٢٠١٥ في هذه المدينة وإلزام العمدة بعدم التعرض للمسرحية في صالة Zenith de Cournon، وأبدى الطاعن تبياناً لطعنه أن القرار يتفق و صحيح حكم القانون ولا يحمل في طياته أي اعتداء أو تعدي واضح على الحريات العامة للتعبير عن الرأي والاجتماع وأن منع العرض المسرحي هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على النظام العام. وأنتهت المحكمة إلى أن العرض المسرحي محل الطعن تم عرضه في عدة مناسبات ولم يثير أي اضطرابات في النظام العام بسبب محتواه فضلاً عن أن هذا القرار يترتب عليه اعتداء خطير وواضح على حرية التعبير والاجتماع وبناءً عليه حكمت المحكمة برفض الطعن.

N° 387726

Publié au recueil Lebon

Juge des référés

SCP WAQUET, FARGE,
HAZAN; SCP NICOLAY, DE
LANOUELLE, HANNOTIN,
avocats ;

Lecture du vendredi 6 février
2015

الطعن رقم / ٣٨٧٧٢٦

حكم منشور في مجموعة Lebon

قاضي الأمور المستعجلة

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN;
SCP NICOLAY, DE
LANOUELLE, HANNOTIN
المحامون؛

جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة الموافق الثاني
من نوفمبر من عام ٢٠١٥

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cournon d'Auvergne, représentée par son maire; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500221 du 5 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 février 2015 du maire de la commune de Cournon

بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى و المذكرة التكميلية المقيدين بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ٥ و ٦ من فبراير ٢٠١٥، المقدمين من عمدة مدينة Cournon d'Auvergne بصفته ممثلاً عنها، يطلب فيها من قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة:

أولاً: إلغاء حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية لمدينة Clermont-Ferrand رقم ١٥٠٠٢٢١ الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥ - تأسيساً على المادة ل. ٥٢١ - ٢ من قانون القضاء الإداري - فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار عمدة مدينة Cournon

d'Auvergne portant interdiction du spectacle de M. B...M'A... M'A... prévu le 6 février 2015 dans cette commune et, d'autre part, enjoint au maire de laisser se dérouler ce spectacle le 6 février 2015 dans la salle du Zénith de Cournon;

d'Auvergne الصادر بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٥ بوقف عرض مسرحية M.B...M'A...M'A المقرر عرضها يوم ٦ فبراير ٢٠١٥ في هذه المدينة وإلزام العمدة بعدم التعرض للمسرحية في صالة Zenith .de Cournon

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Les Productions de la Plume et de M. B...M'A... M'A...;

ثانياً: برفض الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من شركة Les Productions de la Plume و M.B...M'A...M'A

elle soutient que:

وأبدت الجهة الإدارية تأييداً لدعواها أن:

- l'ordonnance est insuffisamment motivée;
- la condition d'urgence ne pouvait pas être regardée comme remplie en première instance, faute pour les requérants de démontrer l'existence d'un préjudice financier;
- l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion, l'interdiction étant la seule mesure permettant, en l'espèce, d'assurer le maintien de l'ordre public;

- الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب.
- حالة الضرورة والاستعجال غير متوفرة في حكم محكمة أول درجة، إذ أنه يقع عبء إثبات الأضرار المالية على عاتق المدعين.
- القرار يتفق و صحيح حكم القانون ولا يحمل في طياته أي اعتداء أو تعدي واضح على الحريات العامة للتعبير عن الرأي والاجتماع وأن منع العرض المسرحي هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على النظام العام.

Vu l'ordonnance attaquée;

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه،

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015 présenté par la société Les Productions de la Plume et M. B...M'A... M'A..., qui

بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع المقيمة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٥ المقدمة من شركة Les

concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cournon d'Auvergne ;

ils soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu relever à bon droit que la condition d'urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- il existe une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'expression, la liberté du travail et la liberté de réunion ;
- le risque de trouble à l'ordre public n'est pas avéré;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée pour observations au ministre de l'intérieur;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la Constitution, notamment le Préambule;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la

Productions de la Plume و M.B...M'A...M'A يطلبان فيها رفض للطعن و إلزام الجهة الإدارية متمثلة في مدينة Cournon d'Auvergne بدفع مبلغ و قدره ٤٠٠٠ يورو.

- وأبدى المطعون ضدهم تأييداً لدعواهم أن:
- قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية de Clermont-Ferrand قد طبق صحيح القانون بوجود حالة الضرورة والاستعجال.
- يوجد حالة تعدي على الحريات العامة المتمثلة في حرية التعبير وحرية العمل وحرية الاجتماع.
- خطورة تكدير النظام العام غير ثابتة.

بعد الاطلاع على المستندات المقدمة يتبين انه تم إعلان وزير الداخلية بالدعوى ليُقدم رده على موضوع الطعن؛

بعد الاطلاع على المستندات الأخرى في الملف،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الديباجة،

بعد الاطلاع على قانون الوحدات المحلية،

بعد الاطلاع على قانون ٣٠ يونيو ١٨٨١ بشأن حرية الاجتماع،

بعد الاطلاع على قانون ٢٩ يوليو ١٨٨١

liberté de la presse ;

بشان حرية الصحافة،

Vu le code de justice administrative ;

بعد الاطلاع على كود القضاء الإداري،

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Cournon d'Auvergne, d'autre part, la société Les Productions de la Plume et M. B...M'A... M'A... ainsi que le ministre de l'intérieur ;

بعد استدعاء الطاعن (عمدة مدينة Cournon d'Auvergne) من جانب المطعون ضدهم (شركة Les Productions de la Plume و M.B...M'A...M'A) من جانب آخر بالجلسة العلنية وأيضًا وزير الداخلية.

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 février 2015 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus:

و بعد سماع المرافعة الشفوية بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٥ الساعة الثانية ظهرًا و بعد سماع كل من:

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Cournon d'Auvergne;

- الأستاذ Waquet المحامي بمجلس الدولة و محكمة النقض، محاميًا عن الجهة الإدارية، مدينة Cournon d'Auvergne ؛

- Me Nicolay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et de M. B...M'A... M'A... ;

- الأستاذ Nicolay المحامي بمجلس الدولة و محكمة النقض محاميًا عن شركة Les Productions de la Plume و M.B... M'A...M'A ؛

- les représentants de la société " Les Productions de la Plume " et de M. B... M'A... M'A..., qui invoquent un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté litigieux n'a pas été signé par le maire;

- الحاضرون عن شركة Les Productions de la Plume و M.B... M'A...M'A والذين قد تقدموا بدفع جديد مفاده أن القرار المطعون فيه لم يكن موقعًا من العمدة؛

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

و بناءً عليه قرر قاضي الأمور المستعجلة غلق باب المرافعة.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le

١. ومن حيث إن المادة ل. ٥٢١-٢ من كود القضاء الإداري تنص على أنه : " في حالات

juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures";

2. Considérant que la commune de Cournon d'Auvergne relève appel de l'ordonnance du 5 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de son arrêté du 2 février 2015 interdisant le spectacle de M'A... M'A..., dit " B... ", prévu le 6 février 2015 dans cette commune ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subor-

الضرورة و الاستعجال يتم التقدم بطلب مسبب لقاضي الأمور المستعجلة، ويكون له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و الضرورية لحماية الحريات العامة التي يقوم أحد أشخاص القانون العام أو إحدى مؤسسات القانون الخاص -المكلفة بأداء بخدمة عامة- بالاعتداء عليها أثناء ممارسته لسلطاته اعتداءً خطيراً وواضحاً. ولقاضي الأمور المستعجلة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة في خلال ٤٨ ساعة".

٢. ومن حيث إن الجهة الإدارية تطعن على الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة Clermont-Ferrand الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥ فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار عمدة مدينة Cournon d'Auvergne الصادر بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٥ بوقف العرض الخاص بالسادة M.B...M'A...M'A المقرر اقامته يوم ٦ فبراير ٢٠١٥ في هذه المدينة.

٣. ومن حيث إن مفاد المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري، أن للقاضي الإداري للأمور المستعجلة في حالات الضرورة أن يأمر باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية الحريات العامة التي تقوم إحدى الجهات الإدارية بالتعدي عليها أثناء ممارستها لسلطاتها العامة اعتداءً خطيراً

donné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale ;

وواضحاً وأن استخدام قاضي الأمور المستعجلة لهذه السلطات والاختصاصات مرهون بأن يكون الاعتداء على الحريات العامة الذي تقوم به الجهة الإدارية يتصف بالخطورة والوضوح.

4. Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées;

٤. ومن حيث إن حرية التعبير عن الرأي هي إحدى شروط الديمقراطية وإحدى الضمانات الأساسية لاحترام الحقوق والحريات الأخرى. وأنه يتعين على السلطات المسؤولة عن الضبط الإداري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم ممارسة حرية الاجتماع. ويجب أن يكون التعرض لهذه الحريات العامة لاعتبارات المحافظة على النظام العام ضروري و متناسب.

5. Considérant que, pour interdire la représentation, le maire de la commune de Cournon d'Auvergne a relevé que ce spectacle comporte "de nombreux propos antisémites", semblables à ceux pour lesquels son auteur a fait l'objet de "nombreuses condamnations pénales"; qu'il comporte par ailleurs des propos portant atteinte à la dignité humaine ainsi que le geste et le chant dits "de la quenelle";

٥. ومن حيث إنه لكي يمنع العرض، أشار عمدة مدينة Cournon d'Auvergne إلى أن العرض يحتوي على الكثير من العبارات المعادية للسامية، مشابة لتلك التي تمت إدانة صاحبها جنائياً عنها عدة مرات فضلاً عن احتواءها على عبارات تشكل اعتداءً على الكرامة الإنسانية وأفعال وأغاني تسمى " de la quenelle" (١٤).

que le maire s'est également fondé sur ce que ces propos et ces gestes, dans un contexte national caractérisé

وأن العمدة قد أسس قراره على هذه الحركات والعبارات، في سياق وطني يتميز

(١٤) حركة أو إشارة يقوم بها المعارضون للفكر السامي للتعبير عن آرائهم.

par " les tragiques évènements qui se sont déroulés sur le territoire français les 7, 8 et 9 janvier 2015 " et compte tenu, à la suite de ces évènements, de l'attitude de M. B...M'A... M'A..., qui a motivé l'ouverture d'une procédure judiciaire " pour apologie du terrorisme ", sont également de nature à mettre en cause la cohésion nationale et à porter " une atteinte grave au respect des valeurs et principes républicains " ; que le maire a enfin retenu que l'émotion ressentie localement, tenant à ce qu'une des victimes de l'attentat du 7 janvier était originaire de la région, la réalisation sur le territoire de la commune de tags " dirigés contre les communautés juives et musulmanes " dans la nuit du 21 au 22 janvier, et les messages reçus à propos de ce spectacle pouvaient laisser craindre des incidents violents ; qu'en égard à ces différents éléments et à la circonstance que tous les effectifs des forces de l'ordre étaient, selon lui, mobilisés dans le cadre du plan " vigipirate ", le maire a estimé que l'interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l'ordre public ;

6. Considérant toutefois qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il ne résulte ni des pièces du

بالأحداث المأساوية التي حدثت على الأراضي الفرنسية أيام ٧ و ٨ و ٩ يناير ٢٠١٥، ومع الأخذ في الاعتبار أن تصرفات M.B... M'A...M'A، بعد هذه الأحداث، قد أدت لفتح تحقيق قضائي للدفاع عن الإرهاب وإن ما تقدم قد أضر بالتماسك الوطني واحترام القيم والمبادئ الجمهوريين؛ وأن العمدة في النهاية قد قد قدر بأنه، بالنظر إلى العواطف التي اجتاحت المنطقة - بالنظر إلى أن أحد ضحايا هجمة ٧ يناير كان ينتمي إليها - فإن العثور على رسومات وإشارات موجهة ضد المسلمين واليهود في المنطقة في ليلة ٢١ إلى ٢٢ يناير، بالإضافة إلى الرسائل التي وصلت بخصوص هذا العرض، فإنه كان يُخشى حدوث أحداث عنف؛ وإنه، بالنظر إلى هذه العوامل المختلفة، وإلى ظرف آخر يتمثل في استدعاء كل قوات حفظ النظام - وفقاً لما ساقه العمدة - في إطار خطة "Vigipirate"^(١٥)، فإن منع العرض كان من وجهة نظر العمدة هي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها ضمان الحفاظ على النظام العام.

٦. ومن حيث إنه مثلما ذهب قاض الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية -Clermont-

(١٥) خطة أمنية مقسمة لأكثر من مستوى لتحديد مستوى المخاطر ومواجهتها وتلتزم كل سلطات والجهات داخل الدولة لتنفيذها وهي تختلف عن حالة الطوارئ

dossier ni des échanges tenus au cours de l'audience publique que le spectacle litigieux, programmé dès le mois de juin 2014 dans la salle du Zénith de Cournon d'Auvergne, qui a déjà été donné à plusieurs reprises notamment à Nantes en décembre, puis à Pau et Toulouse les 9 et 10 janvier derniers, y ait suscité en raison de son contenu, des troubles à l'ordre public, ni ait donné lieu, pour les mêmes raisons, à des plaintes ou des condamnations pénales ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il comporterait les propos retenus par le maire dans les motifs de son arrêté ; que, pour les motifs énoncés par le juge des référés et qui ne sont pas sérieusement contestés en appel, ni le contexte national, ni les éléments de contexte local relevés par le maire et rappelés ci-dessus, notamment pas les messages de soutien ou de protestation, principalement reçus à la suite de son arrêté et dont un seul évoque la possibilité d'une manifestation, ne sont, en l'espèce, de nature, par eux-mêmes, à créer de tels risques ; que les diverses condamnations pénales de M. B...M'A... M'A... ou sa mise en cause devant le juge pénal pour d'autres faits ne l'établissent pas davantage ; que si la tenue d'un tel spectacle appelle certaines mesures de sécurité, la commune se borne à affirmer, sans apporter de précisions de nature à étayer son argumentation, que ces mesures ne pourraient être prises du fait de l'existence du plan " vigipirate " et du niveau d'alerte retenu et

Ferrand ، فانه لا يظهر من مستندات الدعوى ولا من المرافعات أثناء الجلسات العامة أن العرض المقام من شهر يونيو ٢٠١٤ في صالة Zenith de Cournon d'Auvergne والذي تم إقامته في عدة مناسبات خاصة في Nantes في ديسمبر ثم Pau و Toulouse في ٩ و ١٠ من يناير الأخير قد أثار اضطرابات في النظام العام بسبب محتواه أو قد نتج عنه شكاوى أو اتهامات جنائية؛ كما لم يظهر من التحقيقات أنه يحتوي على العبارات التي أشار إليها العمدة في الأسباب التي انطوى عليها قراره. كما أنه بالنسبة للأسباب التي سردها قاضي الأمور المستعجلة، والتي لم يتم جردها جدياً في الاستئناف، فإن الظروف الوطنية أو الظروف المحلية التي أشار إليها العمدة والتي سبق التذكير بها - وأخصها رسائل التضامن أو الاعتراض - ليست كافية لتشكيل مثل هذه المخاطر؛ كما أن الاتهامات الجنائية التي طالت M.B.... M'A....M'A أو مسألته أمام القاضي الجنائي لا تشكل أيضاً مثل هذه المخاطر؛ وأنه إذا كانت إقامة مثل هذا العرض تستلزم بعض الإجراءات الأمنية، فإن الوحدة المحلية تدعي بأنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات بسبب وجود خطة الأمنية

للطوارئ "vigipirate" وبسبب درجة الاستنفار الحالية، إلا أن الوحدة المحلية لا تقدم أي تفاصيل تدعم هذا الزعم؛

٧. ومن حيث إنه على هدى مما تقدم فإنه يتعين الحكم بأن هذا القرار يترتب عليه اعتداء خطير وواضح على حرية التعبير و الاجتماع، لأن الأسباب التي بني عليها لا تصلح، منفردة أو مجتمعة، لتبريره، ، ومن ثم فإن الطعن الذي أقامته الوحدة المحلية على الحكم المطعون فيه، فيما ذهب إليه من وقف تنفيذ القرار المشار إليه بناءً على أسباب كافية، يكون غير سديد. وبالنسبة لطلب شركة Les Productions de la Plume و M.B...M'A... M'A... بالزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ من المال تطبيقاً المادة ل. ٧٦١-١ من كود القضاء الإداري فإنه لا وجه له.

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cournon d'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, jugeant que l'arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion, en raison de ce qu'aucun de ses motifs pris individuellement ou collectivement ne pouvait le fonder légalement, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, en a suspendu l'exécution ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cournon d'Auvergne la somme demandée par la société Les Productions de la Plume et M. B...M'A... M'A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE: أمرت المحكمة^(١٦) :

Article 1^{er}: L'appel de la commune de Cournon d'Auvergne est rejeté.
أولاً : رفض الطعن المقدم من مدينة Cournon d'Auvergne.

(١٦) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "أمرت" Ordonne، وهم بذلك لا يستخدمون لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هناك من أحكام على وجه السرعة أقرب للأوامر على عرائض منها إلى الأحكام.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les Productions de la Plume et M. B... M'A... M'A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ثانيًا : رفض الطلبات المقدمة من شركة Les Productions de la Plume و M.B...M'A...M'A تطبيقًا للمادة ل. ٧٦١-١ من كود القضاء الإداري.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cournon d'Auvergne, à la société Les Productions de la Plume, à M. B...M'A... M'A... et au ministre de l'intérieur.

ثالثًا : يتم إعلان الحكم المائل إلى كُلٍ من عمدة مدينة Cournon d'Auvergne وشركة Les Productions de la Plume و M.B...M'A...M'A ووزير الداخلية

(ح) حقوق وحريات

(٨) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن سلطة الجهة الإدارية في الرقابة على الولوج إلى مواقع الانترنت وحجب الوصول

CE N° 389140, 15 février 2016

ترجمة وتقديم

القاضي / فؤاد حلمي الثاني

مندوب بمجلس الدولة

كلمات رئيسية

حجب - إرهاب - بيانات شخصية - إباحية - أطفال - قصر - حرية التعبير - حرية
الاتصال - الحياة الخاصة - حقوق الإنسان

تمهيد

في بداية عام ٢٠١٥، أصدر وزير الداخلية الفرنسي أمرين قرر بمقتضاهما السماح لجهة الإدارة بحجب أي موقع إلكتروني، دون الحاجة لموافقة مسبقة من المحكمة، إذا ما احتوى هذا الموقع على مواد من شأنها الحث على ارتكاب أفعال إرهابية أو الدعوة لها، أو قام بعرض لقطات إباحية للقصر. وهو ما لم يحز على تأييد كافة الأشخاص، الطبيعية والمعنوية، وعلى الأخص جمعية شبكة البيانات الفرنسية (French Data Network)، وجمعية La Quadrature du Net، والاتحاد التعاوني لمقدمي خدمات الإنترنت في فرنسا، بالإضافة إلى جمعية المادة ١٩ (société Article 19)، الذين حركوا دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة الفرنسي بهدف إلغاء الأمرين سالفَي الذكر، تمهيداً لإقامة دعوى قضائية جديدة - في حالة رفض الدعويين داخلياً - أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أعرب خمسة مقررين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم، لما يمثله هذا القرار من تعطيل لمرفق الاتصالات الشبكية بالجمهور دون رقابة قضائية مسبقة، وخاصةً من القاضي الإداري.

وحيث يُبين الحكم المائل أطر تنظيم مرفق الإنترنت والاتصالات في التشريع الفرنسي، فعلى النقيض نجد أن المشرع المصري افتقر لتنظيم هذا الشأن بشكل وافٍ، فنجد أن القانون المنظم للإشكال المعروض هو القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات، وحيث صدر هذا التشريع في وقتٍ لم يكن فيه استخدام هذا المرفق بشكل حيوي في مصر - بعكس الحال بعد ٢٠١١ وتوسّع استخدام هذا المرفق بين فئات متنوعة من المجتمع بعد أن كان مقصوراً بدءاً على فئات معينة - وهو ما جعله يغفل - بحكم وقت إصداره - العديد من الأحكام التنظيمية وترك الأمر للقضاء - وبالأخص الإداري - لتنظيم ما يطرأ من نزاعات متعلقة بهذا الأمر، وهو ما تجلّى في ثلاث أحكام متتالية صدرت عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٩ و ٣٠/١٢/٢٠١٢ و ٢٠/٥/٢٠١٥ بشأن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية وإلزام الجهة الإدارية المختصة بهذا الأمر، وهو ما تبعه طعون من الجهة الإدارية ممثلةً في وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وتصريحهم بصعوبة تنفيذ هذا الأمر لعدة أسباب أهمها عدم تحديد مواقع معينة بروابط محددة يتم حجبها، بالإضافة إلى أن - من وجهة نظر تقنية - سياسة الحجب الواسعة ستؤدي إلى إبطاء

سرعة الإنترنت في مصر بشكل واسع وهو ما يعاني منه أصلاً هذا المرفق من قبل الحجب. كما أن خلو التشريع المصري من هذا الأمر بالتفصيل جعل القاضي الإداري في أحكامه المذكورة أنفًا - وغيرها مما هم قيد النظر حالياً - يتناول هذه المسألة في ظل أحكام الدستور - قبل وبعد ٢٠١١ - والمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية واعتبارات الحفاظ على النظام العام. واتساقاً مع تلك الأخيرة، فقد قامت الحكومة المصرية في أواخر عام ٢٠١٧ بحجب العديد من المواقع الإخبارية المصرية والأجنبية بعد أن رأت أنها تعرض محتوى من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري ودعم الإرهاب.

ولذلك، ففري إنه يتوجب وبشكل فوري على المشرع المصري التدخل ومحاولة الاطلاع والبحث والنقل من التجارب السابقة في هذا الشأن، ومنها ما صدر مؤخراً في فرنسا من قانون نُشر في الجريدة الرسمية في ٨ أكتوبر ٢٠١٦ " La loi pour une République numérique"^(١٧)، وذلك لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بالمحتويات المنشورة على الإنترنت على نحو يكفل الأمان القانوني للمستخدمين وحفظ وحماية النظام العام للدولة.

ملخص

أقامت الجمعيات المذكورة عاليه الدعوى محل الترجمة بتاريخ ١ إبريل، ٢٧ إبريل و٣٠ أكتوبر ٢٠١٥ مطالبين مجلس الدولة بالحكم بإلغاء أمري وزير الداخلية الصادرين في ٥ فبراير و٤ مارس من عام ٢٠١٥، والمتعلقين بحجب وسحب روابط المواقع التي تنشر محتوى من شأنه الحث على ارتكاب أفعال إرهابية أو الدعوة لها، وكذلك تلك التي تعرض مقاطع إباحية للأطفال أو القُصّر، لما يمثلها من تعدٍ على الحياة الخاصة وحمايتها حيث تتطلع الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، على البيانات الخاصة لمستخدمي شبكة الإنترنت داخل الجمهورية الفرنسية الذين يحاولون الدخول على الموقع المحجوب، بالإضافة لمخالفتها

(١٧) يهدف هذا القانون بشكل عام إلى إنشاء شبكة معلوماتية متطورة تجعل من المنظومة جمهورية رقمية مفتوحة يسهل الوصول إلى خدماتها مما يعود بالنفع على الاقتصاد الفرنسي ويسهم في انتعاشه، وكان ذلك عن طريق النص بشكل واضح على حرية الابتكار بفتح باب تداول المعلومات دون قيود ووضع إطار من الثقة والشفافية بين الدولة - ممثلة في السلطة التنفيذية - من جهة والمستخدمين من جهة أخرى والنص على حقوقهم وواجباتهم ونشرها وضمان قدسيته وحماية معلوماتهم الشخصية.

لبعض أحكام إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في ١٧٨٩ والمكفول دستورياً، وانتهاكهما حرية التعبير المكفولة بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومبادئ الثقة المشروعة بالحماية القانونية. وقد انتهى مجلس الدولة لرفض الدعويين، للأسباب الواردة بصدر حكمه.

N° 389140
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Clément Malverti,
rapporteur,
Mme Béatrice Bourgeois-
Machureau, rapporteur public
Lecture du lundi 15 février
2016

الطعن رقم ٣٨٩١٤٠
مبدأ جديد منشور في مجموعة Lebon
الدائرتان الثانية والسابعة مجتمعتان
السيد / Clément Malverti، القاضي المُقرر،
السيدة / Béatrice Bourgeois-
Machureau، مفوض الدولة،
جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين الموافق ١٥
فبراير ٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE
الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
باسم الشعب الفرنسي

Vu les procédures suivantes:

1° Sous le n° 389140, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril et 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association French Data Network, l'association La Quadrature du Net et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites

عد الاطلاع على الإجراءات التالية:

١. أودع كل من جمعية شبكة البيانات الفرنسية French Data Network، وجمعية La Quadrature du Net، بالإضافة إلى الاتحاد التعاوني لمقدمي خدمات الإنترنت صحيفة الدعوى ومذكرة تكميلية قُيدتا تحت رقم ٣٨٩١٤٠ إلى أمانة سر القسم القضائي بمجلس الدولة في ١ إبريل و٢٧ أكتوبر ٢٠١٥، طالبين الحكم في ختامها بالآتي:

أولاً: بإلغاء الأمر رقم ٢٠١٥-١٢٥ الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥ بشأن حجب المواقع الحائثة على القيام بأعمال إرهابية أو التي تدعو

diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1024 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 389896, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association French Data Network, l'association La Quadrature du Net et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1024 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers;
Vu:

لها بالإضافة للمواقع التي تبث لقطات ومقاطع للقصر ذات محتوى إباحي، لإساءة استعمال السلطة ؛

ثانيًا: إلزام الدولة المصروفات وقدرها ١٠٢٤ يورو وفقًا للمادة رقم ل.٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

٢. أودعت كل من جمعية شبكة البيانات الفرنسية French Data Network وجمعية La Quadrature du Net، بالإضافة إلى الاتحاد التعاوني لمقدمي خدمات الإنترنت صحيفة الدعوى ومذكرة تكميلية قُيدتا تحت رقم ٣٨٩٨٩٦ إلى أمانة سر القسم القضائي بمجلس الدولة في ٣٠ إبريل و٢٧ أكتوبر ٢٠١٥، طالبين في ختامها الحكم بالآتي :

أولاً: بإلغاء الأمر رقم ٢٠١٥-٢٥٣ الصادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٥ بشأن سحب رابط المواقع الحائثة على القيام بأعمال إرهابية أو التي تدعو لها بالإضافة للمواقع التي تبث لقطات ومقاطع للقصر ذات محتوى إباحي لإساءة استعمال السلطة ؛

ثانيًا: إلزام الدولة المصروفات وقدرها ١٠٢٤ يورو وفقًا للمادة رقم ل.٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

وبالاطلاع على المستندات الأخرى بالملف ؛
وبعد الاطلاع على :

la Constitution ;

الدستور ؛

- la convention européenne de sau-
vegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;

- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
والحرريات الأساسية ؛

- le code pénal, notamment ses
articles 227-23 et 421-2-5 ;

- قانون العقوبات، وبالأخص المواد رقم
٢٢٧-٢٣ و٤٢١-٢-٥ ؛

- le code des postes et des
communications électroniques ;

- قانون البريد والاتصالات الإلكترونية ؛

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

القانون رقم ٧٨-١٧ بتاريخ ٦ يناير ١٩٧٨ ؛

- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
modifiée par la loi n° 2014-1353 du
13 novembre 2014 ;

القانون رقم ٢٠٠٤-٥٧٥ بتاريخ ٢١ يونيو
٢٠٠٤، والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٤-
١٣٥٣ بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٤ ؛

- le code de justice administrative ;

قانون القضاء الإداري ؛

Après avoir entendu en séance
publique:

بعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

- le rapport de M. Clément Malverti,
auditeur,

- تقرير السيد Clément Malverti،
المندوب بمجلس الدولة،

- les conclusions de Mme Béatrice
Bourgeois-Machureau, rapporteur
public ;

- الرأي القانوني للسيدة Béatrice
Bourgeois-Machureau، مفوض الدولة ؛

Vu la note en délibéré, enregistrée le
3 février 2016, présentée par
l'association French Data Network,
l'association La Quadrature du Net
et la Fédération des fournisseurs
d'accès à internet associatifs;

وبالاطلاع على المذكرة الختامية، المسجلة
بتاريخ ٣ فبراير ٢٠١٦، والمقدمة من
المدعين؛

1. Considérant que les requêtes n°
389140 et 389896 de l'association
French Data Network, de
l'association La Quadrature du Net
et de la Fédération des fournisseurs
d'accès à internet associatifs présent-
tent à juger des questions semblables

١. ومن حيث إن صحفيتي الدعوى رقمي
٣٨٩١٤٠ و٣٨٩٨٩٦ المقدمتان من المدعين
تطرحان مسائل قانونية متشابهة، مما يتوجب
معه ضمهما من أجل البت فيهما بحكم منفرد؛

; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que la société Article 19 justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

3. Considérant que l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, créé par l'article 12 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, prévoit que " lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander " à l'éditeur ou à l'hébergeur du site internet " le retrait des contenus " qui contreviennent à ces mêmes articles ; qu'en vertu de ces dispositions, l'autorité administrative peut, si le retrait demandé n'est pas effectué dans un délai de vingt-quatre heures, notifier aux fournisseurs d'accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne

٢. ومن حيث إن الجمعية المسماة "المادة ١٩" (Article 19 société) يتوافر بشأنها المصلحة الكافية لطلب إلغاء الأمر الصادر في ٥ فبراير ٢٠١٥ بشأن حجب المواقع الحائثة على القيام بأعمال إرهابية أو التي تدعو لها بالإضافة للمواقع التي تبث لقطات ومقاطع للقصر ذات محتوى إباحي؛ ومن ثم، يعد تدخلها مقبولا؛

٣. ومن حيث إن المادة ٦-١ من القانون الصادر بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٠٤ بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي، والتي تمخضت عن أحكام المادة ١٢ من القانون الصادر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٤ بشأن تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تنص على أنه " متى كانت ضرورات مكافحة الحث على الأعمال الإرهابية أو الأعمال المروجة لها والمتناولة بموجب المادة ٤٢١-٢-٥ من قانون العقوبات أو مكافحة إذاعة لقطات ومقاطع للقصر المتعلقة بالمادة ٢٢٧-٢٣ من نفس القانون مبررة، فإن السلطة الإدارية يمكن لها الطلب " من محرر أو مستضيف الموقع " سحب المحتوى " المتعارض مع المواد المذكورة ؛ وإنه بمقتضى هذه الأحكام، تستطيع السلطة الإدارية، إذا لم يتم تنفيذ طلب السحب في أجل أقصاه ٢٤ ساعة،

concernés, qui doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses ; que l'autorité administrative peut également notifier ces adresses électroniques aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires, qui prennent toute mesure utile pour faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne ; qu'une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a pour mission de vérifier que les contenus dont l'autorité administrative demande le retrait ou que les sites dont elle ordonne le blocage ou le déréférencement entrent dans le champ des dispositions du code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, l'apologie du terrorisme ou la diffusion d'images pédopornographiques ;

4. Considérant que le décret du 5 février 2015 contesté par la requête n° 389140 précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et aux sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ; qu'il dispose que l'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 est l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de

إخطار مقدمي خدمة الإنترنت بقائمة بمواقع الإنترنت المتصلة بالجمهور عبر الإنترنت ذات الصلة، والذين بدورهم يتوجب عليهم منع الولوج لهذه المواقع دون تأخير؛ والسلطة الإدارية تستطيع أيضًا إخطار مشغلي محركات البحث أو الدليل بهذه المواقع الإلكترونية، الذين يتخذون كافة التدابير التي من شأنها منع إيصال رابط هذه المواقع للجمهور عبر الإنترنت؛ ويتم تحديد شخصية مؤهلة من قبل اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، تكون مهمتها التحقق من أن المحتوى الذي تطلب السلطة الإدارية سحبه أو المواقع التي تأمر بحجبها أو سحب رابطها يدخل فعلاً في نطاق الأحكام الواردة بقانون العقوبات والمعاقبة على الحث على الإرهاب، الدعوة له أو بث مقاطع إباحية للأطفال؛

٤. ومن حيث إن الأمر الصادر في ٥ فبراير ٢٠١٥ المطعون عليه بموجب صحيفة الدعوى رقم ٣٨٩١٤٠ حدد الإجراء الذي يسمح بمنع ولوج مستخدمي الإنترنت للمواقع المحرّضة على ارتكاب أفعال إرهابية أو داعية لها بالإضافة إلى المواقع التي تبث لقطات ومقاطع للقصر ذات محتوى إباحي؛ فإنه ينص على أن السلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة ٦-١ من القانون الصادر في

l'information et de la communication de la direction générale de la police nationale ; qu'il définit la notion d'" adresses électroniques " pour l'application des mêmes dispositions législatives ; qu'il prévoit que les internautes qui tentent de se connecter aux sites dont l'accès est bloqué sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur indiquant les motifs de la mesure prise et les voies de recours ; qu'il prévoit en outre que les mesures de blocage sont levées dès que le service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite ; qu'il précise enfin que la personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des services de cette autorité administrative indépendante ;

5. Considérant que le décret du 4 mars 2015 contesté par la requête n° 389896 précise la procédure selon laquelle est demandé aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires le déréférencement des sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ; qu'il renvoie, pour l'identification de l'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin

٢١ يونيو ٢٠٠٤ هي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة العامة بالبوليس الوطني ؛ وحدد مفهوم "العنوان الإلكتروني - رابط الموقع" لتطبيق نفس الأحكام التشريعية ؛ كما نص على أن مستخدمي الإنترنت الذين يُقدمون على الاتصال بالمواقع المحجوبة يتم توجيههم نحو صفحة معلومات خاصة بوزارة الداخلية موضح بها دوافع التدبير الواقع وسبل الطعن عليه ؛ وينص أيضًا على أن تدابير الحجب سيتم رفعها حالما تنتفي الخدمة المذكورة أو لم يعد محتواها يشكل طابعًا غير مشروع ؛ ويحدد أخيرًا أن الشخصية المؤهلة المحددة من قِبل اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات تُتاح لها خدمات هذه الهيئة الإدارية المستقلة ؛

٥. ومن حيث إن الأمر الصادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٥ المطعون عليه بموجب صحيفة الدعوى رقم ٣٨٩٨٩٦ حدد الإجراء الذي من خلاله يتم الطلب من مشغلي محركات البحث أو الدليل بمنع إيصال رابط المواقع الحاتة على ارتكاب أفعال إرهابية أو داعية لها والمواقع التي تبث لقطات ومقاطع ذات محتوى إباحي للأطفال ؛ تتم الإحالة، بهدف تحديد الهوية من قبل

2004 et pour les dispositions relatives à la personnalité qualifiée, au décret du 5 février 2015 relatif au blocage des mêmes sites; qu'il prévoit enfin que les mesures de déréfèrencement sont levées dès que le service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite;

6. Considérant que l'association French Data Network, l'association La Quadrature du Net et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent l'annulation de ces deux décrets;

Sur la légalité externe :

7. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 prévoit que " l'autorité administrative peut notifier aux [fournisseurs d'accès à Internet] la liste des adresses électroniques des services de communications au public en ligne contrevenant [aux] articles 421-2-5 et 227-23 [du code pénal]. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses "; que le quatrième alinéa

الجنة الهيئة الإدارية المذكورة بالمادة ٦-١ من القانون الصادر بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٠٤ والأحكام الخاصة بالشخصية المؤهلة، للأمر الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥ بشأن حجب نفس المواقع ؛ وينص أخيراً على أن تدابير منع إيصال الرابط يتم رفعها حالما تنتفي الخدمة المذكورة أو لم يعد محتواها يشكل طابعاً غير مشروع ؛

٦. ومن حيث إن جمعية شبكة المعلومات الفرنسية (French Data Network)، جمعية La Quadrature du Net والاتحاد التعاوني لمقدمي خدمات الإنترنت يطلبون إلغاء هذين الأمرين ؛

ومن حيث إنه عن المشروعية الخارجية^(١٨) :

٧. ومن حيث إنه بدءاً فإن الفقرة الأولى من المادة ٦-١ من القانون الصادر في ٢١ يونيو ٢٠٠٤ تنص على أن "السلطة الإدارية تستطيع إخطار مقدمي خدمات الإنترنت بقائمة المواقع الإلكترونية المتصلة بالجمهور عبر الإنترنت المخالفة للمواد أرقام ٢١-٤-٢-٥ و ٢٢٧-٢٣ من قانون العقوبات هؤلاء الأشخاص يتوجب عليها إذا حجب الدخول

(١٨) في سبيل بحث مشروعية القرارات الإدارية، يقوم قضاة مجلس الدولة وقضاة المحاكم الإدارية والإدارية الاستئنافية بالنظر أولاً في عناصر المشروعية "الخارجية" للقرار، والتي تشمل على بحث ركني الاختصاص والشكل والإجراءات، قبل نظر باقي الأركان في عناصر المشروعية "الداخلية"

de l'article 3 du décret du 5 février 2015 précise que " les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours "; que, si elle implique que le serveur du ministère de l'intérieur sera nécessairement destinataire des données de connexion des internautes tentant d'accéder à un site bloqué, cette réorientation des internautes vers une page d'information du ministère de l'intérieur ne constitue qu'une modalité de mise en œuvre du dispositif de blocage prévu par la loi et n'implique pas une atteinte au secret des correspondances qui n'aurait pu être prévue que par celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret du 5 février 2015 serait entaché d'incompétence sur ce point doit être écarté;

8. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 : " L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de

إلى تلك المواقع دون تأخير " ؛ وحددت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الأمر الصادر في ٥ فبراير ٢٠١٥ أن "مستخدمي خدمات الإنترنت والذين حُجِبَ دخولهم يتم توجيههم نحو صفحة معلومات خاصة بوزارة الداخلية، موضِّحًا بها بالنسبة لكل حالة من حالات الحجب دوافع اتخاذ هذا التدبير الوقائي وسبل الطعن عليه" ؛ وأن عملية إعادة توجيه مستخدمي الإنترنت نحو صفحة معلومات خاصة بوزارة الداخلية، وإن كانت تعني أن الخادم الخاص بالوزارة سيكون بالضرورة هو مستقبل بيانات الاتصال الخاصة بهؤلاء بعد محاولة دخولهم للموقع المحجوب، فإن هذا لا يشكل إلا وسيلة لتنفيذ آلية الحجب المنصوص عليه بالقانون ولا يشكل اعتداءً على خصوصية المراسلات وهو المُجرَّم قانونًا ؛ بالتالي فإن الدفع المبدي بأن الأمر الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥ مشوب بعدم الاختصاص في هذا الصدد، يتعين استبعاده ؛

٨. ومن حيث إن نصوص الفقرة الرابعة من المادة ٦-١ من القانون الصادر في ٢١ يونيو ٢٠٠٤ تنص على أن "للسلطة الإدارية أيضًا إخطار محركات البحث أو الدليل بالمواقع الإلكترونية والتي يكون محتواها مخالف للمواد ٤٢١-٢-٥ و ٢٢٧-٢٣ من قانون العقوبات، الذين يتخذون بدورهم كافة

communication au public en ligne (...) " ; que l'article 1er du décret du 4 mars 2015 prévoit que l'autorité administrative peut " notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité " ; que le décret du 4 mars 2015 ne prévoit ainsi aucune restriction à la liberté de communication qui ne résulte déjà de la loi ; que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'incompétence sur ce point doit donc être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que les décrets attaqués ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédés de l'étude d'impact prévue par la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales ; que, toutefois, cette circulaire, adressée par le Premier ministre aux ministres, se borne à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental ; que les associations requérantes ne peuvent dès lors utilement invoquer sa méconnaissance à l'appui de leurs requêtes contre les décrets attaqués ;

Sur la légalité interne :

التدابير التي من شأنها إيقاف إظهار رابط المواقع المذكورة على الإنترنت للجمهور (...). " ؛ وأن المادة الأولى من الأمر الصادر في ٤ مارس ٢٠١٥ تنص على أن السلطة الإدارية تستطيع " إخطار مشغلي محركات البحث أو الدليل بوسيلة اتصال مؤمنة بالمواقع الإلكترونية التي يكون محتواها مخالفًا للمواد ٤٢١-٢-٥ و ٢٢٧-٢٣ من قانون العقوبات، حفاظًا على السرية والنزاهة " ؛ وأن الأمر الصادر في ٤ مارس ٢٠١٥ لم يفرض أي قيد جديد على حرية التواصل سوى ما ورد مسبقًا تنظيمه بالقانون، فإنه، وفقًا لما سبق، يتعين استبعاد الدفع بعدم الاختصاص ؛

٩. ومن حيث إنه، ثانيًا، فإن الجمعيات الطاعنة يستندون إلى أن الأوامر المطعون ضدها تم اتخاذها عقب إجراء غير قانوني لعدم سابقة دراسة أثرها المنصوص عليه في المنشور الصادر في ١٧ فبراير ٢٠١١ بشأن تبسيط القواعد المتعلقة بالشركات والوحدات الإقليمية ؛ بيد أن، هذا المنشور، الصادر عن الوزير الأول (رئيس الحكومة) مخاطبًا الوزراء، يقتصر على تحديد توجيهات العمل الحكومي ؛ وأن الجمعيات الطاعنة لا يستطيعون إذا التذرع بإغفاله والاستناد إليه في صحف دعواهم ضد الأوامر محل الدعوى ؛

ومن حيث إنه عن المشروعية الداخلية :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789:

10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le législateur a chargé l'autorité administrative de déterminer les adresses électroniques à bloquer ou à déréférencer, les décrets attaqués se bornant à désigner l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication pour l'exercice de cette mission et à préciser la procédure à suivre ; que la conformité des dispositions adoptées sur ce point par le législateur aux exigences constitutionnelles résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution;

En ce qui concerne l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

11. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liber-

وفيما يتعلق بإغفال المادة ١٦ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في ١٧٨٩ :

١٠. ومن حيث إن، وكما ورد سابقاً، المشرع أوجب على السلطة الإدارية تحديد المواقع الإلكترونية الواجب حجبتها أو سحب رابطها، وعليه صدر الأمران محل الدعوى والمقتصران على تعيين المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ المهمة المذكورة وتحديد الإجراءات المتبعة ؛ وأن تطابق أحكام المشرع في هذا الشأن مع الشروط الدستورية المستمدة من المادة ١٦ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ١٧٨٩ من عدمه لا يتم نظره أمام مجلس الدولة، مما يتعين معه الفصل في النزاع دون التطرق لهذا الإجراء المنصوص عليه في المادة ٦١-١ من الدستور ؛

وفيما يتعلق بالانتهاك غير المتناسب وحرية التعبير المكفولة بالمادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

١١. ومن حيث إن أحكام المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تنص على أن " ١ - لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل

té de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire"; qu'il résulte de ces stipulations que les restrictions apportées à la liberté d'expression ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par la loi, répondent à des finalités légitimes et sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi;

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositifs de blocage et de déréférencement prévus par les décrets attaqués ont pour objectifs légitimes, d'une part, de restreindre, pour les internautes de bonne foi, l'accès aux sites provoquant à des actes de terro-

حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في أن تضع نظاماً للترخيص بالنسبة لمؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما. / ٢ - ممارسة هذه الحريات يتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون، تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء "؛ وأن مفاد هذه الأحكام أن القيود المفروضة على حرية التعبير لا يمكن أن يُسمح بفرضها إلا إذا كانت منظمة مسبقاً في القانون، وتكون غاياتها مشروعة وملائمة، ضرورية ومتناسبة مع الهدف المنشود؛

١٢. ومن حيث إنه، أولاً، فإن آليات الحجب وسحب الرابط المنصوص عليها في الأوامر المطعون ضدها تبني أهدافاً مشروعة وهي: من ناحية، منع دخول مستخدمي الإنترنت

risme ou en faisant l'apologie et aux sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique et, d'autre part, de gêner l'accès volontaire de certains internautes à ces contenus;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de ces objectifs, la circonstance qu'il serait techniquement possible, pour certains, de contourner le blocage ou le déréférencement des sites au contenu illégal ne peut conduire à regarder ces dispositifs comme inadaptés aux objectifs poursuivis;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des stipulations précitées de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les mesures de blocage et de déréférencement en cause ne puissent être ordonnées que par un

Juge. Considérant, en quatrième lieu, que les risques limités de " sur-blocage " résultant de la technique du blocage par nom de domaine ne sauraient conduire à regarder comme disproportionné le dispositif de blocage prévu par l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres dispositifs, impliquant une ingérence dans l'exercice des droits des individus moins forte, permettraient d'atteindre les objectifs poursuivis;

حسني النية على المواقع الحاشة على الأفعال الإرهابية أو الداعية لها والمواقع التي تبث لقطات ومقاطع للقصر ذات محتوى إباحي، ومن ناحية أخرى، إعاقة الدخول الطوعي من بعض مستخدمي الإنترنت على هذا المحتوى ؛

١٣. ومن حيث إنه، ثانيًا، وفي إطار الأهداف المشار إليها، فإن مجرد توافر الوسائل الفنية التي تمكن البعض للبعض من اختراق الحجب أو سحب رابط المواقع التي يكون محتواها منافي للقانون، لا يمكن أن يجعل بذاته هذه الآليات غير ملائمة للأهداف المنشودة ؛

١٤. ومن حيث إنه، ثالثًا، فإن أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية آنفة الذكر لم تقصر الأمر باتخاذ تدابير الحجب وسحب الرابط قيد النظر على المحكمة وحدها دون غيرها ؛

١٥. ومن حيث إنه، رابعًا، فإن المخاطر المحدودة للحجب الناتجة عن تقنية الحجب باستخدام الرابط (domaine) لا يمكن أن تؤدي إلى اعتبارها غير متناسبة مع أحكام الحجب المنصوص عليها في المادة ٦-١ من القانون الصادر في ٢١ يونيو ٢٠٠٤ ؛ وأنه قد خلت الأوراق من وجود آليات أخرى تنطوي على تدخل أقل في ممارسة الأفراد

لحقوقهم، وبما يسمح بالوصول إلى الأهداف المنشودة ؛

16. Considérant, en cinquième lieu, que le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 prévoit la transmission de la liste des adresses électroniques à bloquer ou à déréférer à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui " s'assure de la régularité et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste", peut émettre des recommandations à l'autorité administrative et, le cas échéant, saisir le juge administratif ; que les articles 5 des décrets attaqués prévoient que cette personnalité qualifiée " dispose pour l'exercice de ses fonctions des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ", peut bénéficier de l'assistance d'un interprète et se voit transmettre les motifs des demandes de retrait adressés aux éditeurs et aux hébergeurs ; qu'elle dispose ainsi des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour s'assurer de la régularité des demandes de blocage et de déréfèrement formulées par l'autorité administrative; que la décision de cette dernière est par ailleurs susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant le juge administratif, le cas échéant en référé ; qu'enfin, les articles 4 des décrets attaqués prévoient

١٦. ومن حيث إنه، خامساً، فإن الفقرة الثالثة من المادة ٦-١ من القانون الصادر في ٢١ يونيو ٢٠٠٤ تنص على إرسال قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة أو المسحوب رابطها إلى الشخصية المؤهلة المعينة من داخل اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحرريات، والتي تقوم بـ "التأكد من قانونية وتوافر متطلبات، وتحديث اتصالات واستخدامات القائمة"، ويمكن لها إصدار توصيات للسلطة الإدارية، وعند الاقتضاء، اللجوء للقاضي الإداري ؛ وأن المادتين رقمي ٥ من الأمرين المطعون عليهما تنصان على أن تلك الشخصية المؤهلة "تتمتع لممارسة مسؤولياتها بخدمات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحرريات"، وتستطيع أن تستفيد بمساعدة مترجم وإرسال أسباب طلبات السحب الموجهة للمحررين ومستضيفي المواقع ؛ وأن تتمتع كذلك بالموارد البشرية، الفنية والمالية الضرورية بهدف التأكد من قانونية طلبات الحجب وسحب الروابط المقدمة عن طريق السلطة الإدارية ؛ وأن قرار هذه الأخيرة يكون كذلك قابل للطعن في أي وقت ومن أي صاحب مصلحة أمام القاضي الإداري،

que " l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication vérifie au moins chaque trimestre que les adresses électroniques notifiées ont toujours un contenu présentant un caractère illicite " et que, si tel n'est plus le cas, ces adresses sont retirées de la liste et les mesures de blocage et de déréférencement levées; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces différents éléments sont de nature à permettre une mise en œuvre des dispositifs de blocage et de déréférencement contestés sans atteinte disproportionnée à la liberté d'expression;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique et de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme:

17. Considérant que le principe de confiance légitime, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; qu'aucun texte de droit de l'Union, notamment pas la directive du Parlement européen et du Conseil du 12

و عند الاقتضاء بصفة مستعجلة ؛

وأخيرًا فإن المادتان الرابعةتان من الأمرين المطعون ضدّهما ينصّان على أن "المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات له أن يتحقق على الأقل كل ثلاثة أشهر من أن المواقع الإلكترونية المخطّرة لا يزالوا يعرضون محتوى ذو طابع غير قانوني"، وأنه، متى اختلف الحال، يتم سحب هذه المواقع من القائمة وتُرفع تدابير الحجب وسحب الروابط ؛ وأنه، على عكس ما تمّ إسناده في الدفوع، هذه العوامل المختلفة ذات طبيعة تسمح بنفاذ أحكام الحجب وسحب الروابط المتنازع بشأنها دون اعتداء غير متناسب على حرية التعبير ؛

وفيما يتعلق بالدفع بمخالفة الأمرين المطعون عليهما لمبدأ الثقة المشروعة، ومبدأ الحماية القانونية وهدف وضوح وشمول القاعدة القانونية المكفول دستوريًا:

١٧. ومن حيث إن مبدأ الثقة المشروعة، والذي يعد أحد المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي، والذي يكون تطبيقه في القانون الداخلي مقترن بتنظيم الحالة المعروضة أمام القاضي الإداري من قبل القانون الأوروبي ؛ وأنه لا يوجد نص في قانون الاتحاد، بما في ذلك التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في ١٢ يوليو ٢٠٠٢ بشأن معاملة

juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, n'a pour objet de régir les modalités de blocage et de déréférencement de sites au contenu illicite ; que, par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer le principe de confiance légitime;

18. Considérant que les dispositions des décrets attaqués ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, elles ne méconnaissent, pour ce motif, ni le principe de sécurité juridique ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme;

En ce qui concerne la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

19. Considérant que les dispositifs de blocage et de déréférencement litigieux, dont l'objectif rappelé plus haut est de restreindre l'accès, volontaire ou involontaire, à des contenus illicites, constituent des mesures de police administrative ; que, par suite, et en tout état de cause, ni le principe général des droits de la défense ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués;

البيانات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة في مجال الاتصالات الإلكترونية، ينظم أساليب الحجب وسحب روابط المواقع ذات المحتوى غير المشروع ؛ وأنه، بالتالي، لا تستطيع الجمعيات الطاعنة الدفع بمخالفة الأمرين لمبدأ الثقة المشروعة ؛

١٨. ومن حيث إن أحكام الأمرين المطعون ضدهما ليست غامضة بل محددة بشكل كاف؛ ومن ثم، وعلى عكس ما تم الإشارة إليه في الدفع، فهي لم تغفل مبدأ الحماية القانونية أو هدف وضوح القاعدة القانونية المكفول دستورياً ؛

وفيما يتعلق بمخالفة الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

١٩. ومن حيث إن أحكام الحجب وسحب الروابط محل النزاع، والتي يكمن هدفها في حجبولوج، الطوعي وغير الإرادي، على محتوى غير قانوني، تعد من تدابير البوليس الإداري (سلطة الضبط الإداري)؛ وأنه، بالتالي، وفي كل الأحوال، لا يمكن الدفع بمخالفة مبدأ حق الدفاع أو أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

En ce qui concerne la méconnaissance des règles encadrant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel et sur l'atteinte à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel:

20. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers (...). Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction." ; que, par ailleurs, selon ses termes mêmes, le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne s'applique qu'au " traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communication électronique" ; que, s'il a pour conséquence que le serveur du mi-

وفيا يتعلق بالدفع بمخالفة القواعد المنظمة لتنفيذ معاملة البيانات ذات الطابع الشخصي والاعتداء على الحياة الخاصة وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي :

٢٠. ومن حيث إن المادة الثانية من القانون الصادر في ٦ يناير ١٩٧٨ بشأن تكنولوجيا المعلومات، السجلات والحريات تنص على أن : "يُطبق هذا القانون على المعاملات الآلية للبيانات ذات الطابع الشخصي، كذلك على المعاملات غير الآلية للبيانات ذات الطابع الشخصي المحفوظة أو المطلوب إدراجها في السجلات (...). وتعتبر من البيانات ذات الطابع الشخصي كل عملية أو مجموعة عمليات تحتوي على بيانات بهذا الشكل، أي ما كانت الطريقة المستخدمة معها، وعلى الأخص عمليات الجمع، التحصيل، التنظيم، الحفظ، المواءمة أو التعديل، الاسترجاع، المشاورة، الاستخدام، التواصل بالإرسال، البث أو أي شكل آخر متاح، الربط أو الترابط الشبكي، كذلك الإغلاق الهوائي، الحذف أو الإتلاف " ؛ وأنه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الأولى من المادة ل ٣٤-١ من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية لا يُطبق إلا على "معاملات البيانات ذات الطابع الشخصي ضمن إطار تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية" ؛ وأنه، ونتيجة لذلك يصبح الخادم الخاص بوزارة

nistère de l'intérieur sera destinataire des données de connexion des internautes tentant d'accéder à un site bloqué, le dispositif de réorientation vers une page d'information de ce ministère prévu par l'article 3 du décret du 5 février 2015 n'implique pas, par lui-même et en l'absence de dispositions en ce sens, la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors que les décrets attaqués n'autorisent pas l'autorité administrative à effectuer une quelconque opération sur les données de connexion qu'elle reçoit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée ou à la protection des données à caractère personnel ne peuvent qu'être écartés;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décrets qu'elles attaquent; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées;

الداخلية هو المستقبل لبيانات الاتصال لمستخدمي الإنترنت المُقدِّمين على الولوج إلى أحد المواقع المحجوبة، فإن آلية إعادة التوجيه نحو صفحة معلومات خاصة بالوزارة المذكورة والمنصوص عليها في المادة ٣ من الأمر الصادر في ٥ فبراير ٢٠١٥ لا تعني، في مجملها ومع خلو النصوص من ما يفيد ذلك، وجود معاملة للبيانات ذات الطابع الشخصي وفقًا للأحكام السابق ذكرها ؛ وأنه، ووفقًا لما انتهينا إليه من أن الأمران المطعون ضدهما لا يخولان للسلطة الإدارية ممارسة أي عملية إلكترونية من أي شكل على بيانات الاتصال التي تستقبلها، يُستبعد كل من الدفع بمخالفة أحكام القانون الصادر في ٦ يناير ١٩٧٨ والمادة ل. ٣٤-١ من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية وكذلك الدفع بالاعتداء على الحياة الخاصة أو على حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ؛

٢١. ومن حيث إنه، وبناءً على كل ما سبق، ودون حاجة لبحث الدفع بعدم القبول الشكلي المقدم من وزير الداخلية، يكون طلب الجمعيات الطاعنة غير قائم على سندٍ من القانون ؛ وتكون طلباتهم المقدمة في ضوء أحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري جديرة بالرفض ؛

DECIDE: حكمت المحكمة^(١٩) :

Article 1^{er}: L'intervention de la société Article 19 est admise.

المادة الأولى : قبول تدخل جمعية المادة ١٩ (société Article 19)

Article 2: Les requêtes de l'association French Data Network, de l'association La Quadrature du Net et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs sont rejetées.

المادة الثانية : رفض الدعويين المقامين من جمعية شبكة البيانات الفرنسية French Data Network، وجمعية La Quadrature du Net والاتحاد التعاوني لمقدمي خدمات الإنترنت.

Article 3: La présente décision sera notifiée à l'association French Data Network, à l'association La Quadrature du Net, à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la société Article 19.

المادة الثالثة : إعلان القرار المائل إلى جمعية شبكة البيانات الفرنسية French Data Network، وجمعية La Quadrature du Net، والاتحاد التعاوني لمقدمي خدمات الإنترنت، ووزير الداخلية. وإرسال صورة منه لجمعية المادة ١٩ (société Article 19).

(١٩) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ح) حقوق وحريات

(٩) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن حق المرضى الأجانب في الإقامة على الأراضي الفرنسية

CE N° 301640, 7 avril 2010

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد رفاعي

النائب بمجلس الدولة

كلمات رئيسية

تصاريح الإقامة - مشروعية قرارات ابعاد وابعاد الأجانب - حماية المرضى الأجانب - البحث في مدي توافر سبل الرعاية والعلاج بالبلد المرحل إليها - الاستفادة الفعلية من سبل الرعاية والعلاج - مراعاة الظروف الشخصية للأجنبي.

تمهيد

تتجلى أهمية حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٠ في ترسيخ مبدأ حماية المرضى الأجانب المقيمين على الأراضي الفرنسية والتي لا تتوفر بشأنهم إمكانيات الحصول على العلاج اللازم في بلادهم، وذلك ضد قرارات الابعاد التي قد تصدرها السلطات الإدارية بحقهم في ظل عدم حيازتهم على تصريح بالأقامة.

وقد ظهرت بوادر هذا المبدأ في فرنسا منذ عام ١٩٩٧، وذلك بالقانون رقم ٩٧-٣٣٦ الصادر بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٩٧ والذي ناولت أحكامه العديد من المحاور ذات الصلة بموضوع الهجرة، كما نص صراحةً على عدم إمكانية ابعاد الأجانب ممن هم أصحاب الأمراض الخطرة والتي تستوجب الرعاية اللازمة والتي قد ينتج عن عدم توافرها أخطار بالغة الخطورة على الشخص الأجنبي، وذلك بشرط عدم توفر سبل العلاج والرعاية المناسبة للمرضى في موطن الشخص المعني.^(٢٠) هذا، على الرغم من إقرار القانون رقم ٩٧-٣٣٦ من قبل السلطة التشريعية بفرنسا، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، حيث جاء هذا القانون قبل عدة أسابيع من حل مجلس النواب الفرنسي الذي أقره.

وعن أول حماية قانونية حقيقية لحقوق المرضى الأجانب المقيمين بفرنسا، فقد جاءت بموجب أحكام القانون رقم ٩٨-٣٤٩ الصادر بتاريخ ١١ مايو ١٩٩٨ والذي قد منح حق الإقامة والعمل " للأجانب المقيمين بفرنسا والذي تتطلب حالتهم الصحية للرعاية الطبية والتي قد يترتب على عدم توافرها آثار بالغة الخطورة عليه، وذلك بشرط عدم تمكنه فعلياً من الحصول على العلاج المناسب للمرضى في موطنه الأصلي ".

وبالنظر إلى الأحكام سالفة البيان، نجد إنه على الرغم من تشابهها، إلا أن أحكام القانون رقم ٩٨-٣٤٩ الصادر بتاريخ ١١ مايو ١٩٩٨ قد استحدثت عنصر الفعلية على شرط عدم التمكن من الحصول على سبل الرعاية والعلاج المناسبة للمرض بالدولة المرحل إليها، الأمر الذي نتج عنه نشوء عدة اختلافات بشأن تفسير تلك القاعدة بين مختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بفرنسا. كما أن الأحكام القضائية السابقة على الحكم محل

(٢٠) « l'étranger atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ».

الدراسة كانت قد أخذت بالتفسير الضيق لأحكام قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، وذلك فيما يخص مراعاة سبل الرعاية والعلاج الفعلية المتوفرة على أرض الواقع للأجنبي في موطنه الأصلي.

ولما كان ذلك، إلى إنه بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٠ قد صدر حكمين من مجلس الدولة الفرنسي اعتبر في صدد كل منهما أن إمكانية الاستفادة " الفعلية " من سبل العلاج المناسبة لمرض الشخص الأجنبي في موطنه الأصلي لا تتضمن فقط وجود العلاج المناسب للمرض في الوطن الأصلي، بل أشتملت أيضاً على فرص الاستفادة الحقيقية للشخص الأجنبي وفقاً لموارد الشخصية وكذلك وفقاً لفرصه في الحصول على تمويل للعلاج. وبذلك، فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن عدم توافر سبل الرعاية الصحية من شأنه أن يكون ناتجاً عن ظروف استثنائية نابعة من الأوضاع الشخصية للشخص المعني، كما أكد على وجوب مراعاة هذا العنصر عند النظر إلى مدى إمكانية هذا الشخص من الحصول على سبل العلاج الرعاية المناسبة لمرضه بموطنه الأصلي. الأمر الذي نرى معه تأثير بالغ الأهمية على مشروعية قرارات الإبعاد التي قد تصدرها السلطات الإدارية بشأن أحد المرضى الأجانب.

الملخص:

يتناول هذا الحكم آثار أحكام الفقرة العاشرة من المادة ل. ٥١١-٤ من قانون دخول وإقامة الأجانب واللجوء الفرنسي، والتي أوضحتها الأعمال البرلمانية السابقة على اعتماد القانون رقم ٩٧-٣٩٦ من القانون الصادر بتاريخ ٢٤ إبريل ١٩٩٧ بفرنسا، ومن أهم تداعيات تلك الأحكام هي التزام السلطة الإدارية بالتأكد عند نظرها لحالة إبعاد أحد الأجانب من الإقليم الوطني، وفي ضوء ما جاء بالرأي الصادر عن الطبيب المذكور بالمادة ٧-٦ من الأمر رقم ٤٦-١٥٧٤ بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٥٦، من أن قرارها هذا لا يمكنه أن يترتب عليه عواقب بالغة خطورة على الحالة الصحية للشخص المعني، لا سيما وأن تقدر، تحت رقابة القاضي الإداري، طبيعة وجسامته المخاطر التي قد تنتج عن عدم توفر الرعاية الطبية في بلد العودة. وإنه حال عدم توافر تلك الرعاية - الأمر الذي قد ينتج عنه آثار بالغة الخطورة على صحة الشخص المعني - فإن السلطة الإدارية لا يمكنها حال ذلك أن تصدر قراراً مشروعاً بإبعاد الشخص الأجنبي إلا في حالة توافر فرص للعلاج المناسبة للحالة المرضية محل النظر في بلد العودة.

كما تطرق الحكم إلى فرضية إدعاء الشخص المعني عدم إمكانيته من الاستفادة من فرص العلاج المناسبة رغم توافرها على أرض الواقع، وذلك إما لكونها غير متاحة لعامة الشعب، لا سيما نظراً إلى ارتفاع تكاليف العلاج أو لغياب سبل الرعاية المناسبة، أو لأنه على الرغم من كونها متاحة، إلا إنه توجد لدى الشخص المعني ظروف خاصة استثنائية من شأنها أن تمنعه فعلياً من الحصول على تلك الرعاية الطبية. وقد أكدت المحكمة على إنه في جميع الأحوال، فإنه يتعين على ذات الجهة الإدارية تقرير ما إذا كان الشخص المعني بإمكانه فعلياً تلقي العلاج المناسب في بلد العودة، وذلك في ضوء كافة المعلومات التي تتوافر لديها.

وبهذا الصدد، وتطبيقاً لما تقدم على الطعن المائل، فإنه وإن ثبت وجود مخاطر حقيقية لمرض الشخص المعني بما يتوجب معه ضرورة تلقي هذا الأخير للعلاج، فإنه على الرغم من ذلك، فقد وجد أن إمكانيات العلاج المناسبة لمرض السكري وغيرها من الأمراض التي يعاني منها الشخص المعني تعد متوفرة في تونس (موطن الشخص المعني)، كما أن نظام الرعاية الصحية بتونس يكفل الرعاية لمحدودي الدخل أو لهؤلاء الذين تقل واردتهم المالية عن الحد الأدنى.

وأخيراً فقد توصلت هيئة المحكمة إلى أن الأوضاع الشخصية للشخص المعني لا تشكل أي ظروف استثنائية من شأنها أن تمنعه من الاستفادة من تلك الرعاية الطبية الأمر الذي حكمت معه بإلغاء حكم الإدارية الاستثنائية بباريس الصادر بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦.

N° 301640
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, president
M. Bruno Chavanat,
rapporteur ;
M. Guyomar Mattias,
rapporteur public ;
SCP ORTSCHIEDT, avocat ;
Lecture du mercredi 7 avril
2010

الطعن رقم ٣٠١٦٤٠
حكم منشور في مجموعة
Lebon
القسم القضائي
السيد / Stirn، رئيساً
السيد / Bruno Chavanat، القاضي المقرر؛
السيد / Guyomar Mattias، مفوض الدولة؛
الشركة المدنية المهنية^(٢١) SCP
ORTSCHIEDT، محام(ون)؛
جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء السابع من
أبريل عام ٢٠١٠

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu le pourvoi, enregistré le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AENAGEMENT DU TERRITOIRE; le MINISTRE D'TAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 dé-

بعد الإطلاع على الصحيفة المودعة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٧ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة، والمقدمة من وزير الدولة، وزير الداخلية وإدارة شئون الإقليم، طالباً في ختامها الحكم بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦، والتي بموجبه قد

(٢١) تمارس مهنة المحاماة بفرنسا في إطار "شركات مدنية مهنية" ينظمها كل من القانون الصادر بتاريخ ١٩٩٢/٧/٢٠ بفرنسا. ١٩٦٦/١١/٢٩، والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٩٢/٧/٢٠ بفرنسا.

cembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Okba B A, d'autre part au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

حكمت برفض الطعن المقدم من مدير الأمن والذي كان يهدف من ناحية، إلى إلغاء حكم المحكمة الإدارية بباريس الصادر بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٥ والتي حكمت فيه بإلغاء قراره الصادر بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥ بشأن إبعاد السيد / Okba B A، ومن ناحية أخرى إلى رفض الطلب المقدم من هذا الأخير أمام المحكمة الإدارية بباريس؛

وبالإطلاع على المستندات الأخرى المرفقة بملف الدعوى؛

وعلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛

وعلى قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء؛

والقانون رقم ٩١-٦٧٤ الصادر بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٩١؛

والأمر رقم ٤٦-١٥٧٤ الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٤٦؛

والقرار الصادر بتاريخ ٨ يوليو ١٩٩٩ والخاص بشأن حالات تشكيل الآراء الطبية الخاصة بالمرضى الأجانب المذكورين بالمادة ٧-٥ من الأمر رقم ٤٦-١٥٧٤ الصادر بتاريخ ٢٠ يونيو ١٩٤٦ المعدل؛

وقانون القضاء الإداري ؛

وبعد الاستماع بالجلسة العلنية إلى:

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Okba B A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. Okba B A;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, pris en application de ces dispositions et codifié depuis aux articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publi-

- تقرير السيد / Bruno Chavanat، النائب بمجلس الدولة،

- ملاحظات الشركة المدنية المهنية / SCP Ortscheidt، محامي السيد / Okba B A،

- الرأي القانوني للسيد / Mattias Guyomar، مفوض الدولة؛

قد أعطيت الكلمة مرة أخرى لمحامي السيد / Okba B A؛

ومن حيث إنه بمقتضى أحكام المادة ل. ٥١١-٤، من قانون دخول وإقامة الأجانب، في ضوء أحكامه السارية في تاريخ صدور القرار محل الطعن: فإنه " لا يجوز تطبيق إجراء الابعاد تطبيقاً لهذا النص (...) ١٠ - الأجنبي المقيم بصورة اعتيادية بفرنسا والذي تتطلب حالته الصحية للرعاية الطبية والتي قد يترتب على غيابها عواقب بالغة الخطورة عليه، وذلك بشرط عدم تمكنه فعلياً من الحصول على العلاج المناسب بالبلد المرحل إليها. (...) "؛ وحيث إنه وفقاً لأحكام المادة ٧-٥ من الأمر الصادر رقم ٤٦-١٥٧٤ بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٤٦، الساري آنذاك، والذي اخذ بأحكامه التي قننت بالمادة ر. ٣١٣-٢٢ ور. ٥١١-١، من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء: "يصدر المحافظ تصريحاً مؤقتاً بالإقامة، وذلك في ضوء ما يراه الطبيب مفتش

que de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel s'était substitué, à la date d'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les disposi-

الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية والاجتماعية المختصة وفقاً لمحل إقامة الشخص المعني. (...) ويصدر هذا الرأي في ضوء (الأوضاع المحددة بقرار الوزير المعني بالإدماج المجتمعي، الوزير المعني بالشؤون الصحية، ووزير الداخلية، وذلك استناداً، من ناحية، إلى التقرير المعد من الطبيب المعتمد أو الطبيب الممارس، ومن ناحية أخرى، إلى المعلومات المتاحة عن فرص العلاج في الموطن الاصلي للشخص المعني. (...) وعن مفهوم الحالة الصحية الذي عرفته الفقرة الثامنة من المادة ٢٥ من مرسوم ٢ نوفمبر ١٩٤٥ السالف ذكره، فإن هذا التعريف يعد مبنياً وفقاً لنفس الأوضاع المنصوص عليها بتلك المادة "؛ حيث يتبين من تلك الاحكام أن حاله الصحية لأحد الأجانب المرحلين، المعرفة بالفقرة الثامنة من المادة ٢٥ من مرسوم ٢ نوفمبر ١٩٤٥، والتي استبدلت بالفقرة العاشرة من المادة ل. ٥١١-٤، من قانون دخول وإقامة الاجانب وحق اللجوء، الساري في ظل العمل بقرار الابعاد محل الطعن، يجب أن تقدر وفقاً لنفس الاشتراطات التي تسري بشأن الأجانب طالبي تصاريح الإقامة؛ وحيث إنه بموجب أحكام المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ ٨ يوليو ١٩٩٩، والذي أخذ بتطبيق تلك

tions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est

الأحكام: " على الاجنبي الذي تقدم بطلب إصدار أو تجديد تصريح الإقامة المؤقت طبقاً للبند الحادي عشر من المادة ١٢ مقرر أو استناداً لأحكام البند الثامن من المادة ٢٥ من المرسوم رقم ٢٦٥٨-٤٥ الصادر بتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٤٥، أن يقدم تقريراً طبياً عن حالته الصحية مُعد من قبل طبيب مُعتمد أو طبيب ممارس. "؛ وحيث إن المادة الثالثة من ذات القرار تنص على: " (...) يقوم الطبيب المعتمد أو الممارس بإعداد تقرير مبيناً به تشخيص الحالة المرضية الحالية وسبل العلاج المتبعة لها وكذلك مدته، بالإضافة إلى احتمالات تطورها وإمكانية العلاج الممكنة في الموطن الأصلي. ويحال هذا التقرير الطبي في ملف سري إلى مفتش الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية والاجتماعية التابع إليها مقر الشخص المعني "؛ كما أن المادة الرابعة من ذات القرار قد نصت على ان: " يصدر مفتش الصحة العامة التابع لمديرية الشؤون الصحية والاجتماعية رأيه في ضوء ما جاء به التقرير الطبي وما يتوفر له من معلومات، ويحدد به: / - ما إذا كانت الحالة الصحية للأجنبي تتطلب الرعاية الطبية من عدمه؛ / - ما إذا كان عدم توفر تلك الرعاية من شأنه أن يؤدي إلى عواقب بالغة الخطورة علي حالته الصحية من عدمه؛ / - ما

transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police.";

إذا كانت الإمكانية متوافرة للشخص المعني من أن يحظي فعلياً بالعلاج المناسب بموطنه الأصلي؛/ - وكذلك المدة المتوقعة للعلاج. كما يشير علاوة على ذلك إلى ما إذا كانت الحالة الصحية للأجنبي تسمح له بالسفر إلى بلد العودة دون مخاطر صحية. / . ويرسل هذا التقرير بالرأي إلى المحافظ عن طريق مدير مديرية الشؤون الصحية و الاجتماعية. " ؛ . وأخيراً، فإنه وفقاً لأحكام المادة السادسة : " يرسل التقرير الطبي من المعد من قبل الطبيب المعتمد أو الممارس في مظهر سري إلى رئيس أطباء الوحدة الطبية لتابعة لمديرية الشرطة بباريس ليعده، هذا الأخير، تقريراً بالرأي متضمناً كافة الإيضاحات اللازمة والتي نصت عليها المادة الرابعة سالفه البيان، وذلك لإحالة إلى مدير الأمن. " ؛

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier,

ومن حيث إن المستفاد من تلك الأحكام الموضحة بالأعمال التحضيرية للبرلمان التي سبقت العمل بقانون الرابع عشر من إبريل ١٩٩٧ وهو القانون الذي استمدت منه المادة ل. ٥١١-٤ سالفه الذكر أحكامها، فإنه يتعين على السلطة الإدارية، حال النظر في إبعاد أحد الأجانب، التأكد، في ضوء ما جاء به تقرير الطبيب المشار إليه بالمادة ٧-٥ من الامر الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٤٦ السالف بيانه، من أن قرارها هذا لا يمكن أن

d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre, en jugeant que M. A pouvait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté de reconduite en litige, un moyen tiré de ce qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement

yترتب عليه اثار بالغة الخطورة على الحالة الصحية للشخص المعني بالقرار، لا سيما وأن تقدر، تحت رقابة القضاء الإداري، طبيعة و جسامته المخاطر التي قد تنتج عن عدم توفر الرعاية الطبية في بلد العودة؛ وإنه حال عدم توافر تلك الرعاية فإن السلطة الإدارية لا يمكنها، حال ذلك، أن تصدر قراراً مشروعاً بابعاد الشخص الأجنبي، إلا في حالة توافر فرص للعلاج المناسبة للحالة المرضية محل النظر في بلد العودة؛ وإنه متى كانت تتوافر تلك الفرص على أرض الواقع، إلا إن الشخص الأجنبي قد يدعي عدم إمكانية من الاستفادة منها، إما لكونها غير متاحة لعامة الشعب، لا سيما نظراً إلى ارتفاع تكاليف العلاج أو لغياب سبل الرعاية المناسبة، أو لتمتعه بظروف خاصة من شأنها أن تمنعه فعلياً من الحصول عليها، فإنه يتعين على ذات الجهة الإدارية تقرير ما إذا كان الشخص المعني بإمكانه فعلياً تلقي العلاج المناسب في بلد العودة، وذلك في ضوء كافة المعلومات المتوفرة لديها؛

و من حيث إنه نتاجاً على ما تقدم، وعلى عكس ما يدفع به الوزير، فإن القضاء بأن المطعون ضده كان بإمكانه الاستناد، على نحو مُنتج في طعنه على قرار الابعاد محل الطعن على مبرر عدم امتلاكه للموارد

en Tunisie des soins qui lui sont nécessaires, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'une erreur de droit;

Considérant toutefois que, pour rejeter les conclusions présentées devant elle, la cour s'est fondée sur ce qu'eu égard à l'évolution de l'état de santé de M. A postérieurement à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, l'exécution de cet arrêté ferait courir à ce dernier dans l'immédiat des risques méconnaissant les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la supposer établie, une telle circonstance pouvait seulement faire obstacle, à la date à laquelle la cour a statué, à l'exécution de la reconduite mais était sans incidence sur la légalité tant de la mesure de reconduite que de la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur des circonstances postérieures à la date de l'arrêté attaqué pour en apprécier la légalité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit et

الكافية التي تمكنه من الاستفادة الفعلية من خدمات الرعاية إلى يحتاج إليها بتونس، فإنه بذلك، لم تغفل المحكمة الإدارية الاستثنائية نطاق الاحكام الواردة بالمادة ٥١١-٤ من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، ومن ثم لم يكن حكمها هذا مشوباً بخطأ في القانون؛

بيد أنه، من حيث إن المحكمة قد استندت في رفضها للطلبات المقدمة أمامها - فيما يخص تطورات الحالة الصحية للمطعون ضده اللاحقة على دخول قرار الابعاد المطعون عليه حيز التنفيذ - على أن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يعرض هذا الأخير لمخاطر صحية حالة، بما يصطدم وأحكام المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وإنه على افتراض حدوث هذا، فإن مثل هذه الحالة لم يكن من شأنها، وقت صدور حكم المحكمة، سوي إعاقة تنفيذ إجراء الترحيل دون التأثير على مشروعية كل من إجراء الابعاد أو القرار المحدد لدولة العودة على حد سواء؛ ومن ثم، فإن وزير الدولة، وزير الداخلية وإدارة شؤون الإقليم إذ أقام دفعه على أن المحكمة الإدارية الاستثنائية قد استندت في تقديرها لمدي مشروعية القرار محل الطعن على وقائع لاحقة على تاريخ هذا

à en demander, pour ce motif, l'annulation;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2005, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée;

القرار، ومن ثم يكون حكمها هذا مشوباً بخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي، على أساسه، قد طُلب بإلغائه؛

ومن حيث إنه وفقاً لملازمات الدعوي، فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة ل. ٨٢١-١ من قانون القضاء الإداري والنظر إلى موضوع الدعوي؛

ومن حيث إنه بموجب أحكام المادة ل. ٥١١-١ من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء في صياغته السارية آنذاك: " يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن تقرر، بموجب قرار مسبب، إعادة أحد الأجانب إلى الحدود، وذلك في الحالات التالية (...) ٣- إذا استمر الأجنبي - الذي صدر بشأن التصريح أو التجديد الخاص بإقامته قراراً بالرفض - بالتواجد على أراضي الدولة لمدة تزيد عن شهر تحسب منذ تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ سحب التصريح (...) " ؛

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضده والذي يحمل الجنسية التونسية، قد استمر في التواجد داخل إقليم فرنسا لمدة تجاوزت الشهر بعد إخطاره يوم ٣١ مارس ٢٠٠٥ بقرار مدير الأمن، والذي أتي برفض إصدار تصريح إقامته، ودعوته إلى مغادرة البلاد؛ وعليه، فإنه يقع في نطاق تطبيق

أحكام المادة سالفه البيان؛

Considérant que si M. A a fait valoir devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier en Tunisie où, en raison de sa nationalité, il devrait être renvoyé, il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Tunisie recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le préfet, il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié du diabète et des autres pathologies dont souffre l'intéressé ; qu'en outre, si M. A, a pu, ainsi qu'il a été dit, utilement soutenir que, faute de disposer de revenus en Tunisie, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins, particulièrement coûteux, qui lui sont nécessaires, il ressort des pièces du dossier qu'existe dans ce pays un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que M. A ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier;

ومن حيث إنه الدفع المقدم من المطعون ضده للقاضي المفوض من رئيس المحكمة الإدارية بباريس بأن حالته الصحية كانت تستلزم الرعاية الطبية والتي قد ينتج عن غيابها آثار بالغة الخطورة)، الأمر الذي لم يكن متوفراً لديه في تونس، وهي الدولة التي يجب أن يعاد إليها نظراً لكونه حاملاً لجنسيتها، فإنه مع ذلك، فقد تبين من المستندات المرفقة بملف الدعوى بالإضافة إلى المعلومات المتاحة عن نظام الرعاية الصحية في تونس، وهي المعلومات الواردة من قبل المحافظ والتي لم تكن محل اعتراض، إنه رغم خطورة هذا المرض وضرورة تلقي علاجه، إلا أن إمكانيات العلاج المناسبة لمرض السكري وغيرها من الأمراض التي يعاني منها الشخص المعني متوفرة في تونس؛ علاوة على ذلك، فإنه وإن كان للمطعون ضده التمسك، على نحو مُنتج في الدعوى، بسند مفاده أنه لا يمكنه الوصول فعلياً لتلك الرعاية التي يحتاج إليها خاصة وأن تلك الأخيرة باهظة الثمن، وذلك راجعاً لعدم توافر لديه موارد الدخل بتونس، فإن ذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن نظام الرعاية الصحية بتونس يكفل/ الرعاية لمحدودي الدخل أو لهؤلاء الذين تقل

مواردهم المالية عن الحد الأدنى؛ الامر الذي ينتفي معه وجود أي ظروف استثنائية نابعة من أوضاع المطعون ضده الشخصية والتي قد تمنعه من الاستفادة من الرعاية الطبية؛

Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière;

ومن حيث إنه نتاجاً لما تقدم، فإن القاضي المفوض من رئيس المحكمة الإدارية بباريس قد أخطأ في الاستناد إلى الفقرة العاشرة من المادة ل. ٥١١-٤ من قانون -دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، للحكم بإلغاء قرار الابعاد إلى الحدود؛

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel;

ومن حيث إنه يتعين على مجلس الدولة، المعروف أمامه الدعوي بحالتها، البحث في الادعاءات الأخرى التي أثارها المطعون ضده أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية، وذلك بموجب الأثر الناقل للاستئناف؛

Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant " si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi " ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers la Tunisie, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris

ومن حيث إن الأحكام السالف ذكرها من القرار الصادر بتاريخ ٨ يوليو ١٩٩٩ قد ألزمت الطبيب، رئيس إدارة الخدمات الطبية التابعة لمديرية الأمن بإصدار رأيه في ضوء التقرير المعد من الطبيب المعتمد أو الطبيب الممارس، مبنياً به ما إذا كانت الحالة الصحية للأجنبي تسمح له بالسفر دون مخاطر صحية إلى بلد العودة، وحيث إن الرأي الصادر من الطبيب، رئيس وحدة إدارة الخدمات الطبية التابعة لمديرية الأمن لم يشر إلى ما إذا أمكن للمطعون ضده السفر دون مخاطر صحية إلى

suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A en première instance et en appel, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ortscheidt de la somme de 3000 euros;

تونس، فإن قرار الابعاد الصادر، قد صدر وفقاً لإجراءات قانونية غير سليمة، ومن ثم يعد غير مشروعاً؛ ولما كان ذلك، ودون حاجة إلى بحث باقى الأسانيد المعروضة من قبل المطعون ضده أمام كل من محكمة أول درجة، ودرجة الاستئناف، فإنه يتنفي وجود أي سند قانوني لطعن مدير الأمن على حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية بباريس بشأن قراره الصادر بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥، والذي أمر فيه باقتياد المطعون ضده إلى الحدود؛

ومن حيث أن المطعون ضده قد حظي بحق الاستفادة من المساعدة القضائية، وبالتالي يمكن لمحاميه الاستفادة من أحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري والمادة ٣٧ من القانون الصادر بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٩١، حيث إنه يوجد ثمة ما يدعو، وفقاً لملايسات تلك الدعوي، وبشرط تخلي SCP Ortscheidt، محامي المطعون ضده عن المبلغ الخاص بحصة إسهامات الدولة، إلى إلزام الدولة بسداد مبلغ مقداره ٣٠٠٠ يورو إلى SCP Ortscheidt؛

D E C I D E:

حكمت المحكمة^(٢٢) :

Article 1^{er}: L'arrêt du 15 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

المادة الأولى : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦ عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس.

Article 2: La requête du préfet de police devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

المادة الثانية: رفض الطعن المقدم من مدير الأمن إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية، وباقي الطلبات الختامية المقدمة من وزير الدولة، وزير الداخلية وإدارة شئون الإقليم في طعنه أمام مجلس الدولة.

Article 3: L'Etat versera à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

المادة الثالثة: إلزام الدولة بسداد مبلغ مقداره ٣٠٠٠ يورو لمحامي السيد / A، الشركة المدنية المهنية / SCP Ortscheidt، تنفيذاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٧ من القانون الصادر بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٩١، وذلك بشرط تخلي تلك الأخيرة عن تلقي المبلغ الخاص بحصة إسهامات الدولة.

Article 4: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Okba B A.

المادة الرابعة: يخطر بهذا القرار كل من وزير الهجرة و الادماج المجتمعي، والهوية الوطنية، والمشاركة التنموية؛ والسيد / Okba B A.

(٢٢) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ح) حقوق وحرريات

(١٠) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن سلطة الجهة الإدارية في حل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات إرهابية

CE, N° 406012, 23 décembre 2016

ترجمة وتقديم

المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي
نائب رئيس مجلس الدولة

كلمات البحث:

تحريرات الأجهزة الشرطية - الحقوق و الحريات العامة - الجمعيات الأهلية - النظام العام - الإرهاب و التطرف - حل الجمعيات الأهلية - القانون الفرنسي لعام ١٩٠١ - الأمن الداخلي - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

تقديم:

هذا الحكم مبدأً جديداً استنته مجلس الدولة الفرنسي في الاستناد إلى تحريات الأجهزة الشرطية و الرقابية في حل الجمعيات الأهلية المنشأة طبقاً للقانون الفرنسي الصادر عام ١٩٠١ و التي تمارس نشاطها على الإقليم الفرنسي حال وجود ظواهر بمخالفة الأمن و النظام العام و تشكيلها خطراً على حياة المواطنين أو حال وجود دلائل على علاقتها بالتطرف و هذا الاتجاه الجديد قد جاء بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا.

ملخص الحكم:

بموجب قرار مؤرخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ و منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦ قرر رئيس الجمهورية الفرنسي إعلان حل جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل) و ذلك لتشكيلها خطراً على الأمن العام و دعمها للحركات الجهادية داخل و خارج فرنسا على النحو الذي جاء بتقارير الأمن القومي الفرنسي و الأجهزة الشرطية.

فضلاً عن ذلك فقد صدرت قرارات من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بتجميد ممتلكات الجمعية المشار إليها و كذا ممتلكات رئيسها و أمين صندوقها استناداً إلى المواد ٥٦٢-١ و ٥٦٢-٣ من قانون النقد و المالية لدعمها تلك الأنشطة.

ولقد أودعت الجمعية عريضة طعن إلى قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة تأسيساً على المادة ٥٢١ فقرة ٢ من قانون القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ قرار الحل.

وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن استناداً إلى تحريات الأجهزة الرقابية و أن العديد من أعضاء الجمعية و القائمين عليها ممنوعين من السفر خارج الإقليم الفرنسي أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية لوجود علاقات لهم بالإرهاب فضلاً عن دعم الجمعية المذكورة لإرهابيين و جهاديين و خطرهما على الأمن الداخلي.

N° 406012

Inédit au recueil Lebon

Le juge des référés

Lecture du vendredi 23 décembre
2016

الطعن رقم ٤٠٦٠١٢

مبدأ جديد منشور في مجموعة Lebon

قاضي الأمور المستعجلة

جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة ٢٣ ديسمبر
٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) » demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 24 novembre 2016 portant dissolution de l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

بعد الاطلاع على الإجراء التالي:

بموجب عريضة طعن تم إيداعها بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ تطلب جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل) من قاضي الأمور المستعجلة تأسيسا على المادة ٥٢١ - ٢ من قانون القضاء الإداري الآتي:

١- الأمر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤرخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ والخاص بحل جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل)؛

٢- إلزام الدولة بسداد مبلغ ٣٦٠٠ يورو تأسيسا على المادة ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

وتمسكت الجمعية بأن:

- sa requête est recevable bien que l'association soit dissoute;

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la dissolution administrative d'une personne morale est une décision irrémédiable qui met fin à l'existence juridique de cette personne;
Le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association;

- il est entaché de plusieurs erreurs de fait en ce que la dissolution de l'association requérante n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association «Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis)» sont infondés.

Un mémoire en réplique a été présenté le 22 décembre 2016 par l'association «Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) », qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier;

- عريضة الطعن المقدمة منها مقبولة شكلا على الرغم من حل الجمعية.

- ركن الاستعجال يفترض توافره بما أن قرار الحل الإداري للشخصية الاعتبارية هو قرار غير قابل للإصلاح ينهى الوجود القانوني لهذه الشخصية.

- أن القرار المطعون فيه يحمل في ثناياه تعدد خطير وغير قانوني واضح على حق إنشاء وتكوين الجمعيات الأهلية.

- النعي على وجود العديد من الأخطاء النابعة من واقع أن حل الجمعية الطاعنة لا يدخل ضمن أي حالة من الحالات الواردة بالمادة ٢١٢ فقرة ١ من قانون الأمن الداخلي.

بموجب مذكرة دفاع مودعة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ خلص وزير الداخلية إلى طلب رفض عريضة الطعن المقدمة من الجمعية المدعية. وقد دفع وزير الداخلية بعدم توافر ركن الاستعجال كما أن أسانيد الجمعية الطاعنة غير مؤسسة قانونا.

وبتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ قدمت جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل) مذكرة رد صمّمت فيها على ما ورد بعريضة الطعن.

بعد الاطلاع على المستندات الأخرى المودعة بملف الطعن

Vu:

- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 1er juin 1901 relative au contrat d'association;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de la sécurité intérieure;
- le code de justice administrative

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) », d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 22 décembre 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus:

- le représentant de l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) »;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit:

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande

بعد الاطلاع على:

- الدستور لا سيما مقدمته
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية
- قانون تأسيس الجمعيات الأهلية المؤرخ ١ يونيو ١٩٠١
- قانون ٩ ديسمبر لسنة ١٩٠٥ الخاص بالفصل بين الدولة و الكنيسة.
- قانون الأمن الداخلي
- قانون القضاء الإداري

بعد الاستدعاء لجلسة علنية لجمعية الإخاء الإسلامي (سنابل) من جهة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية من جهة أخرى.

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العلنية بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ الساعة الثانية و النصف ظهرا و فيها تم الاستماع إلى:

- ممثل جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل)

- ممثلة وزير الداخلية

وبعدها أغلق قاضي الأمور المستعجلة باب المرافعة.

مع الوضع في الاعتبار ما هو آت:

- ١ - تطبيقا للمادة ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري فإن قاضي الأمور المستعجلة عندما

en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure: «Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / 6° (...) qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger (...) ».

3. Par décret du 24 novembre 2016, publié au Journal officiel le 25 novembre 2016, le Président de la République a, sur le fondement des dispositions du 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, prononcé la dissolution de

يعرض عليه طلب في هذا الإطار يبرره الاستعجال يمكن أن يأمر باتخاذ كافة التدابير الضرورية للمحافظة على حرية أساسية يكون شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو هيئة قانون خاص موكل لها إدارة مرفق عام قد أحدث بها انتهاك خطير و غير قانوني واضح.

٢- استنادا إلى المادة ٢١٢-١ من قانون الأمن الداخلي " يتم بقرار من مجلس الوزراء حل جميع الجمعيات أو التجمعات ٦ /التي تؤدي إلى التمييز و الكراهية أو العنف تجاه شخص ما أو مجموعة من الأشخاص نظرا لأصولهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقي أو الديني المحدد أو نشر الأفكار التي تبث أو تشجع على هذا التمييز العرقي أو هذه الكراهية أو هذا العنف.

٧/ أو التي تنخرط على الأراضي الفرنسية أو من خلال هذا الإقليم في الأعمال الرامية إلى إثارة أعمال إرهابية في فرنسا أو في الخارج.....".

٣- بموجب قرار مؤرخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ و منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦ قرر رئيس الجمهورية استنادا للفقرتين ٦ و ٧ من المادة ٢١٢-١ من قانون الأمن الداخلي إعلان حل جمعية الإخاء

l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) ». Une mesure de gel des avoirs de l'association, de son président et de son trésorier a également été prononcée par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie pris sur le fondement des articles L. 562-1 et L. 562-3 du code monétaire et financier. L'association a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du décret du 24 novembre 2016.

4. Pour prononcer la dissolution de l'association requérante, le décret contesté relève que le président de cette association et certains de ses dirigeants ou anciens dirigeants sont impliqués dans la mouvance islamiste radicale et que plusieurs d'entre eux font l'objet de mesures d'interdiction de sortie du territoire ou d'assignation à résidence dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence ou de poursuites pénales pour des faits en lien avec le terrorisme tandis que d'autres ont quitté la France pour la zone irako-syrienne. Parmi les motifs du décret dont la suspension est demandée figure également le fait que l'activité de l'association vise tant à soutenir des détenus impliqués dans des activités terroristes qu'à orienter d'autres détenus vers la cause djihadiste. Le décret en déduit que l'association a le caractère d'un groupement provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence

الإسلامي (سنابل). فضلا عن ذلك صدرت قرارات من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بتجميد ممتلكات الجمعية المشار إليها وكذا ممتلكات رئيسها وأمين الصندوق استنادا إلى المواد ٥٦٢-١ و ٥٦٢-٣ من قانون النقد والمالية. ولقد لجأت الجمعية إلى قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة تأسيسا على المادة ٥٢١ فقرة ٢ من قانون القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ القرار المؤرخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦.

٤- ولإصدار قرار حل الجمعية الطاعنة فإن قرار الحل المطعون عليه يشير إلى أن رئيس هذه الجمعية وبعضها من القائمين على إدارتها أو المديرين السابقين لها مشاركون في الحركة الإسلامية المتطرفة وأن العديد منهم ممنوعين من السفر خارج الإقليم الفرنسي أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية في إطار قانون الطوارئ كما أن منهم من هو متتبع جنائيا لوجود علاقات لهم بالإرهاب كما أن آخرين من الجمعية الطاعنة قد غادروا فرنسا إلى الإقليم العراقي - السوري.

ومن بين الأسباب التي استند إليها القرار المطلوب وقف تنفيذه يظهر أيضا أن من بين أنشطة الجمعية المذكورة دعم متحفظ عليهم إرهابيين وجهاديين. ويستنتج القرار أن الجمعية المذكورة تتبنى التمييز والكراهية أو

envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et peut être regardée comme se livrant sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger au sens du 7° de cet article.

5. Pour établir le bien-fondé des motifs du décret dont la suspension est demandée, l'administration peut se prévaloir des éléments qui figurent dans des « notes blanches » établies par les services de renseignement, dès lors que ces éléments sont suffisamment précis et circonstanciés et qu'ils sont soumis, dans le cadre de l'instruction écrite et orale, à un débat contradictoire.

Six notes blanches, établies entre septembre 2015 et décembre 2016, ont ainsi été versées au dossier par le ministre de l'intérieur.

6- Il résulte, en premier lieu, tant de ces notes des services de renseignement que de l'ensemble de l'instruction écrite et des débats au cours de l'audience que le président de l'association requérante, M.C..., entretient de nombreuses relations avec différentes personnes qui relèvent de la mouvance radicale de l'islam ou qui ont rejoint les rangs de l'organisation dénommée Etat islamique. L'intéressé a pour ce mo-

العنف تجاه مجموعة من الأشخاص نظرا لعدم انتمائهم الديني و تشجع على العنف بالمعنى الوارد بالفقرة ٦ من المادة ٢١٢-١ من قانون الأمن الداخلي ومن الممكن اعتبارها قائمة على الإقليم الفرنسي للقيام بأنشطة إرهابية في فرنسا أو الخارج على النحو الوارد بالفقرة ٧ من ذات المادة.

٥- ولتحديد الأسس الموضوعية للأسباب القائم عليها القرار المطلوب إيقافه فإن جهة الإدارة يمكن أن تستفيد من المعلومات التي تظهر في التقارير المعدة بمعرفة الأمن القومي متى كانت هذه المعلومات محددة و مشيرة للظروف المحيطة بها بشكل كاف و تم إجرائها في إطار تحقيق مكتوب و شفهي و مناقشة تم فيها تبادل الحجج.

سنة تقارير تم إعدادهم ما بين سبتمبر ٢٠١٥ و ديسمبر ٢٠١٦ تم إيداعهم من ثم بالملف بمعرفة وزير الداخلية.

٦- ومن حيث أن المستخلص بداءة من ملاحظات الأمن القومي الفرنسي العديدة و التحقيق المكتوب و المناقشات أثناء جلسة الاستماع أن رئيس الجمعية الطاعنة تربطه علاقات عديدة بأشخاص متطرفين ن دينيا و إسلاميا أو من انضموا إلى صفوف المنظمة التي تدعى الدولة الإسلامية. و لهذا السبب فقد وضع المذكور رهن الإقامة الجبرية. و قد

tif fait l'objet de mesures d'assignation à résidence. Les contestations qu'il a présentées contre ces mesures ont été rejetées tant, sur le fond, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2016 qu'en référé, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, confirmée en appel par une ordonnance du juge de référés du Conseil d'Etat du 28 avril 2016.

Le trésorier actuel de l'association, M. A...B..., a pour sa part fait l'objet d'une assignation à résidence et d'une interdiction de sortie du territoire. Par une ordonnance du 4 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête qu'il avait introduite à l'encontre de cette assignation à résidence. Il est également établi que plusieurs anciens dirigeants ou membres de l'association sont impliqués dans la mouvance radicale de l'islam et ont fait l'objet, pour ce motif, d'assignations à résidence ou, pour certains, ont quitté la France pour rejoindre la zone irako-syrienne.

Même si des inexactitudes quant aux dates des fonctions exercées par certains des anciens dirigeants ou quant aux dates d'appartenance à l'association de membres qui l'ont ensuite quittée ont pu être commises dans les mentions des fiches des services de renseignement, il résulte

tem رفض اعتراضه على ذلك الإجراء بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية لباريس بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٦ وكذا بموجب قرار قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية لمدينة Versailles والذي تم تأكيده بموجب الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٦.

فضلا عن ذلك فإن أمين صندوق الجمعية الحالي قد وضع تحت الإقامة الجبرية ومنع من مغادرة الإقليم الفرنسي. و بموجب قرار مؤرخ ٤ نوفمبر ٢٠١٦ فإن قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية لمدينة Montreuil قد رفض عريضة طعنه التي قدمها ضد قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية. وأشارت ذات التحريات إلى أن القائمين السابقين على إدارة الجمعية أو أعضاء الجمعية مشتركين ومتورطين في الإسلام المتطرف وتم وضع بعضهم لهذا السبب تحت الإقامة الجبرية. كما غادر بعضهم فرنسا إلى المنطقة العراقية - السورية.

وعلى الرغم من عدم الدقة بشأن تواريخ عمل القائمين السابقين على عمل الجمعية أو انتهاء الأعضاء لها والذين تركوها لاحقا على النحو الوارد بملفات الأمن القومي فإن المستخلص من التحقيق أنه عبر رؤسائها

ainsi de l'instruction qu'au travers de ses principaux dirigeants comme de certains de ses membres, l'association requérante est liée avec de nombreuses personnes fortement engagées dans l'islam radical.

7. Il résulte, en deuxième lieu de l'instruction, que, sous couvert d'une assistance morale, logistique ou de bienfaisance aux détenus de confession musulmane, l'association requérante développe, au travers de ses activités, en particulier sur les sites internet et par l'organisation de rencontres, en particulier de pique-niques, un important réseau relationnel en lien avec l'islam radical. De nombreux détenus qui bénéficient de son assistance sont poursuivis pour des activités en lien avec le terrorisme ou appartiennent à la mouvance radicale. Son influence peut conduire certains à se radicaliser.

Une perquisition judiciaire menée le 7 décembre 2016 dans le cadre d'une procédure diligentée en flagrant délit du chef d'apologie du terrorisme a permis de trouver des documents précédemment établis qui portent l'en-tête de l'association et confirment l'existence des liens qu'elle entretient avec les réseaux terroristes.

8. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la dissolution de l'association requérante a pu, même si aucune procédure pénale n'a été engagée contre elle-même ni contre ses dirigeants, être prononcée sur le

الرئيسيين كما هو عبر بعض أعضائها فإن الجمعية الطاعنة لها ارتباط بأشخاص عديدين متورطين في الإسلام المتطرف.

٧- ومن حيث أن المستخلص ثانيا من التحقيق أنه تحت غطاء دعم معنوي أو مساعدات لوجستية أو أعمال خيرية للمتخفظ عليهم من الإسلاميين فإن الجمعية الطاعنة طورت من خلال - انشطتها لاسيما عبر شبكة الانترنت أو من خلال تنظيم لقاءات مع المتخفظ عليهم - شبكة علاقات هامة مع الإسلام المتطرف. والعديد من المتخفظ عليهم الذين يستفيدون من مساعدة تلك الجمعية تم ملاحقتهم لعلاقتهم بالإسلام المتطرف أو الإرهاب. وأن تأثير هذه الجمعية قد يقود البعض للتطرف.

وأثناء التفتيش المصريح به قضاء بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٦ في إطار تعجيل إجراء حالة التلبس لقائد دعم الإرهاب تم التمكن من العثور على مستندات معدة مسبقا والتي تحمل اسم الجمعية وتؤكد وجود روابط شبكات الإرهابيين.

٨- وفي ضوء ما سبق، فإن الظاهر أن قرار حل الجمعية الطاعنة قد اتخذ استنادا للفقرتين ٦ و ٧ من المادة ٢١٢-١ من قانون الأمن الداخلي حتى لو لم يتخذ أي إجراء جنائي

fondement des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans que cette mesure porte d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association ni à aucune autre liberté fondamentale.

Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) », y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

ضد الجمعية ذاتها أو مديرها بدون أن يمثل هذا الإجراء تعدد خطير و غير قانوني واضح على حرية إنشاء و تكوين الجمعيات أو على أي حرية أخرى.

و يخلص من ذلك و دون الحاجة للبت في ركن الاستعجال أن عريضة جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل) و المتضمنة طلباتها الختامية الرامية إلى تطبيق المادة ١-٧٦١ من قانون القضاء الإداري يتعين رفضها.

DECIDE:

حكمت المحكمة^(٢٣) :

Article 1er: La requête de l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) » est rejetée.

مادة ١ - برفض عريضة الطعن المقدمة من جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل)

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) » et au ministre de l'intérieur.

مادة ٢ - سيتم إخطار هذا الحكم إلى جمعية الإخاء الإسلامي (سنابل) ووزير الداخلية

(٢٣) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "أمرت" Ordonne، وهم بذلك لا يستخدمون لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هناك من أحكام على وجه السرعة أقرب للأوامر على عرائض منها إلى الأحكام.

(ح) حقوق وحريات

(١١) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرار الجهة الإدارية بحظر ارتداء ملابس البحر الإسلامية على الشواطئ الفرنسية (البوركيني)

CE, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif contre l'islamophobie en France, N°s 402742, 402777

ترجمة وتقديم

المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي
نائب رئيس مجلس الدولة

كلمات البحث:

حريات عامة - ملابس بحر - نظام عام - قناعات دينية - سلطات العمدة - رقابة القضاء على التناسب

تمهيد:

أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية لمدينة Nice بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٦ حكماً في الشق العاجل أيد فيه قرار أحدى العمد بحظر ارتداء النساء المسلمات للباس البحر الإسلامي على الشواطئ و المعروف باسم بوركيني نسبة إلى البرقع والبيكيني والذي يغطي معظم أجزاء الجسم للمرأة.

واعتبرت المحكمة أن ارتداء لباس البحر الإسلامي من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ وقد يعتبر تحدياً أو استفزازاً يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان، كما قالت المحكمة أن الشواطئ الفرنسية ليست المكان المناسب للتعبير عن المعتقدات الدينية بشكل متفاخر، وممارسة المعتقدات والعادات والتقاليد، فهو مكان فرنسي وينطبق عليه كل قوانين العلمانية، وظهور النساء بشكل يشير لاتجاه ديني معين يعد انتهاكاً لقواعد البلاد، وأن منع اللباس الشرعي للبحر ليس عنصرية وإنما لابد من عمل قانون صارم للسيطرة على البلاد وحمايتها.

وفي هذا الشأن فقد تقدمت رابطة حقوق الإنسان بفرنسا بطلب أمام المحكمة الإدارية لمدينة Nice بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحظر ارتداء النساء للباس البحر الإسلامي على الشواطئ. وقد رفضت المحكمة الطلب المقدم إليها وهو ما دعا الرابطة المذكورة إلى الطعن على هذا الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي أعلى هيئة قضائية إدارية بفرنسا بصفة مستعجلة حيث أشارت في طعنها إلى أن قرار حظر ارتداء النساء المسلمات للباس البحر الإسلامي على الشواطئ ينتهك حرية العقيدة وحرية ارتداء الملابس في الأماكن العامة والتمست الرابطة وقف تنفيذ القرار لتوافر شرطي الجدية والاستعجال.

يذكر أن فرنسا هي أول دولة أوروبية تحظر النقاب في عام ٢٠١٠، حيث تم إصدار قانون بحظر البرقع أو النقاب وكل سبل إخفاء الوجه في الأماكن العامة مثل الشوارع، المحلات التجارية ووسائل النقل والبلديات، وأوضح القانون أن النقاب بكل أنواعه وكل تصميماته، وأن عقوبة ارتدائه دفع ١٥٠ يورو وسجن لمدة ٥ سنوات، وبالفعل تم اعتقال أكثر من ١٥٠٠ في هذا الشأن..

أما عن الحجاب فتم حظره أيضاً في فرنسا عام ٢٠٠٤ ولكن في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، كما حُظر أيضاً ارتداء أي رموز تشير إلى أي ديانة، وذلك لأنه من

المقرر أن يتعلم الطلاب في المدارس قواعد العلمانية، وإنه لا يناسب دراسة تلك القواعد مع إظهار انتماءات دينية، حتى وإن كانت بالملابس والرموز، وكان الأمر قد فُرض على الكتيبة اليهودية والصليب المسيحي

ملخص الحكم:

أقامت إحدى الجمعيات المناهضة للعنصرية ضد الإسلام طعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لمدينة Nice للمُطالبة بإبطال قرار أحد العُمد بحظر ارتداء النساء المسلمات للباس البحر الإسلامي على الشواطئ. وقد بحثت المحكمة في مشروعية ذلك القرار، حيث انتهى مجلس الدولة إلى أن قرار تنظيم ارتياد الشواطئ المطعون عليه يُمثل قيلاً غير مشروع على حُرية الملبس في الأماكن العامة، وأن الملبس في ذاته لا يُشكّل خطراً على النظام العام أو الأمن العام.

N° 402742

الطعن رقم ٤٠٢٧٤٢

Publié au recueil Lebon

حكم منشور في مجموعة Lebon

Le juge des référés

قاضي الأمور المستعجلة

lecture du vendredi
26 août 2016

جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu les autres pièces de dossier et:

بعد الاطلاع على ملف الدعوى؛ وعلى:

- la Constitution, et notamment son Préambule et l'article 1^{er};

والدستور لاسيما مقدمته و المادة الأولى منه

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

- le code général des collectivités territoriales;

والكود العام للبلديات؛

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat;

والقانون رقم ٩ لسنة ١٩٠٥ بالفصل بين الدولة والكنيسة؛

- le code de justice administrative;

وقانون القضاء الإداري.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ligue des droits de l'homme et autres et l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France et, d'autre part, la commune de Villeneuve-Loubet ainsi que le ministre de l'intérieur;

وبعد الدعوة في جلسة علنية لطرفي الخصومة: رابطة حقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا و من ناحية أخرى العمدة مصدر القرار المطعون فيه ووزير الداخلية الفرنسي؛

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus:

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l'homme et autres;

- les représentants de l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France;

- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet;

- le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet;

- la représentante du ministre de l'intérieur;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close;

Considérant ce qui suit:

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'est constituée une situation d'urgence particulière, justifiant qu'il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l'usage des plages

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العلنية المؤرخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٦ الساعة الثالثة مساء وتم فيها سماع:

-محامية رابطة حقوق الإنسان؛

-ممثل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا؛

Me Pinatel محامى عمدة مدينة Villeneuve-Loubet؛

الممثل القانون لمدينة Villeneuve-Loubet؛

ممثل وزير الداخلية؛

وبعدها تمّ غلق باب المرافعة؛

بالوضع في الاعتبار لما يلي:

١. أن قانون القضاء الإداري يميز في ظروف الاستعجال التي تقتضى إصدار حكم في أسرع وقت أن يقوم قاضى الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية والتي تم الاعتداء عليها بواسطة سلطة إدارية.

٢. أن عمدة مدينة Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) أصدر قرارا بتاريخ ٥

concedées à la commune par l'Etat. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : " Sur l'ensemble des secteurs de plage de la commune, l'accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ". Ainsi que l'ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l'audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.

3. Deux requêtes ont été présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite par la Ligue des droits de l'homme, M. B...D...et M. A...C..., la seconde par l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France. Par

أغسطس ٢٠١٦ مستحدثا المادة ٤.٣ التي نصت على أنه "يُحظر الدخول إلى شواطئ المدينة خلال الفترة من ١٥ يونيو إلى ١٥ سبتمبر لأي شخص لا يرتدى الرداء المناسب الذي يحترم الآداب العامة ومبدأ العلمانية، والذي لا يحترم قواعد النظافة وسلامة الشواطئ المتبعة في الأماكن العامة الشاطئية. ويُحظر حظراً تاماً ارتداء أردية السباحة المخالفة للقواعد الآنف بيانها بكافة شواطئ المدينة". وخلال جلسات المرافعة التي تمت تكشف أن هذا القرار يحظر منع ارتداء الملابس التي تكشف عن الهوية الدينية أثناء السباحة أو التواجد على الشاطئ.

٣. تم تقديم عريضتي دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية لمدينة Nice، الأولى من رابطة حقوق الإنسان و الثانية من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا.

بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٦ أصدر قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة نيس الإدارية حكماً رفض فيه طلبات المدعين.

une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de l'homme, M. B...D...et M. A...C..., d'une part, l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France, d'autre part, font appel de cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre.

4. En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ". L'article L. 2213-23 dispose en outre que : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés...Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance...".

5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de

ثم أقام المدعون من ثم الاستئناف الماثل طعنا على قرار قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة Nice.

٤. حيث إنه و طبقا لقانون البلديات فإن العمدة يشرف على البوليس المحلي تحت رقابة المحافظ. في هذا الشأن فإن له تنظيم الشواطئ و الأنشطة البحرية ويقوم بتقديم يد العون لمواجهة حالات الطوارئ وتحديد أماكن ممارسة الأنشطة الشاطئية ومواقيت ذلك أيضا.

٥. انه إذا كان العمدة منوط به بموجب الفقرة الرابعة من هذا الحكم تنظيم الشواطئ و الأنشطة التي تمارس بها فإن

عليه أثناء القيام بذلك احترام الحقوق و الحريات التي كفلها القانون لذلك. ومن ثم فانه يتعين وضع النظام العام في الاعتبار طبقا للزمان و المكان المحدد فيه النشاط. و لا يجوز للعمدة أن يؤسس سلوكه طبقا لاعتبارات أخرى وان التضيق من الحريات يتعين أن يتم حال مواجهة خطر ما يهدد النظام العام شريطة أن يكون هذا الخطر ظاهرا.

سادسا: أن مشاعر الخوف و القلق من اعتداءات مدينة Nice التي تمت في الرابع عشر من شهر يوليو ٢٠١٦ لا تصلح مبررا للاعتداء على الحقوق و الحريات العامة لإصدار القرار المطعون فيه لاسيما ما يهدد النظام العام.

وقد خلت أوراق الدعوى من أن ارتداء الأفراد للبوركىنى يمثل خطراً على النظام العام ومن ثم فإن قرار حظر ارتداء النساء المسلمات للبوركىنى يكون قد صدر على غير سند من الواقع و القانون ويمثل اعتداء على الحقوق و الحريات العامة مثل حرية التنقل وحرية العقيدة و الحرية الشخصية.

maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l'accès à la plage et la baignade alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l'ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d'hygiène ou de décence. L'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l'application de telles dispositions sont en l'espèce constitutives d'une situation d'urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4.3 de l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016.

ORDONNE:

حكمت المحكمة^(٢٤) :

Article 1^{er}: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 août 2016 est annulée.

أولاً: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٦ من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة Nice.

(٢٤) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "أمرت" Ordonne، وهم بذلك لا يستخدمون لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هناك من أحكام على وجه السرعة أقرب للأوامر على عرائض منها إلى الأحكام.

Article 2 : L'exécution de l'article 4.3 de l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.

ثانيا: وقف تنفيذ المادة ٤ / ٣ من قرار عمدة مدينة Villeneuve-Loubet المؤرخ ٥ أغسطس ٢٠١٦.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l'homme, de M.D..., de M.C..., et de l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées..

ثالثا: رفض طلبات رابطة حقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا و كذا عمدة مدينة Villeneuve-Loubet تطبيقا للمادة ١ / ٧٦١ من قانون القضاء الإداري.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, à M.D..., à M.C..., à l'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l'intérieur.

رابعا: سيتم إعلان جميع أطراف الخصومة بهذا الحكم.

(ح) حقوق وحريات

(١٢) الرأي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بجلسته ٢٠١٦/٧/٦ بشأن طلب الاستطلاع المحال من محكمة Cergy-Pontoise في شأن قضية وضع تحت الإقامة الجبرية في ظل قانون الطوارئ

CE, 6 juillet 2016, N°s 398234, 399135

ترجمة وتقديم

المستشار / محمود قناوى

مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة

كلمات البحث:

حالة الطوارئ، أوامر التفتيش، قرارات إدارية فردية يترتب عليها ضرر للأفراد، أمن عام، نظام عام، الضبط الإداري، التسبب، مسئولية الدولة، مسئولية على أساس الخطأ، مسئولية بدون خطأ، الغير.

تمهيد

بموجب نص المادة رقم ل. ١١٣-١ () من قانون القضاء الإداري أحالت كل من المحكمة الإدارية لمدينة (Cergy Pontoise) ، والمحكمة الإدارية لمدينة (Melun) إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه في أوامر التفتيش الصادرة في ظل حالة الطوارئ ، وذلك لبيان ما مدى استلزام تسبب أوامر التفتيش ، وبيان سلطات القاضي الإداري التي يمارسها تجاه أوامر التفتيش ، وتحديد الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن تلك القرارات ، وما إذا كانت ترتكن إلى الخطأ البسيط أم الجسيم ، وعن مدى جواز إقامة مسئولية الدولة عن تلك الأوامر بدون خطأ ، وعمّا إذا كانت نتائج التفتيش تؤخذ في الاعتبار لإقامة مسئولية الدولة.

ومن نافلة القول أن رأي مجلس الدولة المائل ترجع أهميته إلى إرساء ضمانات قانونية حماية لحقوق الأفراد بما يضمن تحقيق التوازن بين المصالح الشخصية المتمثلة في حماية أماكن سكنى الأفراد ، والتعويض عن أوامر التفتيش إن تسبب عنها ضرر للأفراد ، وبين المصلحة العامة المتمثلة في إصدار أوامر التفتيش بغية حماية الأمن والنظام العام ، سيما في ظل الأحداث الإرهابية التي ضربت العديد من المدن الأوروبية.

ملخص

أجاز المشرع الفرنسي إعلان حالة الطوارئ سواء على كامل إقليم البلاد أو جزء منه ، وفقاً للضوابط والشروط () المنصوص عليها بالقانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ ، وأجاز المشرع تفويض وزير الداخلية أو ممثلي الدولة لإصدار أوامر التفتيش ، وفقاً للضوابط () المنصوص عليها قانوناً ، واستلزم مجلس الدولة - وعلى ضوء ما قرره المجلس الدستوري () في هذا الصدد- تسبب تلك القرارات ، مشروطاً أن يكون التسبب مكتوباً ، مشتملاً على الأسباب الجدية ، التي دفعت السلطة الإدارية للاعتقاد بوجود تهديد للأمن والنظام العام ، وإن لم يتعلق الأمر بجريمة جنائية.

واستبان لمجلس الدولة أنه إن ترتب على أمر التفتيش ضرر ، فإن الدولة تكون مسئولة عن تعويض المضرورين من جراء مسلكها الغير مشروع ، وأن القاضي الإداري هو المختص بالفصل في طلبات التعويض عن أوامر التفتيش ، وتحديد التعويض الجابر للأضرار المباشرة والحتمية ، الناتجة عن عدم المشروعية أمر التفتيش ، وذلك بمراقبة الشروط الموضوعية لتنفيذ قرارات التفتيش ، ومايز مجلس الدولة فيما يخص الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن

الأضرار التي تنجم عن تنفيذ أوامر التفتيش بين الأشخاص المعنيين بأمر التفتيش ، وبين الغير ، فأقام مجلس الدولة مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص المعنيين بأمر التفتيش على أساس الخطأ ، بينما أقام مسؤولية الدولة تجاه الغير بدون خطأ ، تأسيساً على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة .

**Le Conseil d'Etat, sur le rapport de
la 2ème chambre de la section du
contentieux**

Lecture du 6 juillet 2016

مجلس الدولة، بشأن التقرير الخاص بالدائرة
الثانية بالقسم القضائي

جلسة النطق بالرأى في ٦ يوليو ٢٠١٦

Vu les procédures suivantes :

وبعد الإطلاع على الإجراءات التالية:

I. Sous le numéro 398234, par un jugement n° s1600399, 1600405 et 1600681 du 24 mars 2016, enregistré le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy Pontoise, avant de statuer sur les demandes de MM. A...E..., D...M...et P...C..., tendant à l'annulation des décisions prises les 16 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2015 par les préfets du Val d'Oise et des Hauts de Seine sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux d'habitation qu'ils occupaient, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces perquisitions, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:

أ- حيث قيد طلب الرأى تحت رقم ٣٩٨٢٣٤، بواسطة الأحكام أرقام ١٦٠٠٣٩٩، و١٦٠٠٤٠٥، و١٦٠٠٦٨١، الصادرة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٦، والتي أودعت قلم كتاب القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٦.

حيث إن المحكمة الإدارية بمدينة Cergy Pontoise تطبيقاً لنص المادة رقم ل. ١١٣ - ١ من قانون القضاء الإداري قد ارتأت - وقبل الفصل في طلبات المدعين المتمثلة في إلغاء قرارات محافظي مقاطعتي Val d'Oise و Hauts de Seine الصادرة بتاريخ ١٦ و ١٧ و ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥ بناء على القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ فيما تضمنته من التصريح بتفتيش أماكن السكن الخاصة بالطاعنين، وإلزام الدولة بأداء تعويض لجبر الأضرار التي لحقت بهم - إحالة ملف الدعوى إلى مجلس الدولة لبحث الأسئلة الآتية:

1°) La loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de régime spécifique de motivation applicable aux mesures prises

أولاً: القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ لم يتضمن النص على نظام خاص واجب

dans le cadre de l'état d'urgence. Si la loi du 11 juillet 1979 prévoit l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, notamment les mesures de police, l'article 4 de cette loi précise qu'en cas d'urgence absolue, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité les décisions prises dans ce cadre. Toutefois, la décision n°2016536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel précise que les décisions ordonnant une perquisition doivent être motivées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions ordonnant une perquisition, prises sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, entrent elles dans le champ des exceptions à l'obligation de motivation prévues par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l'article L. 2116 du code des relations entre le public et l'administration?

2°) Quelle est l'intensité du contrôle qu'exerce le juge administratif sur les motifs qui ont justifié le prononcé d'un ordre de perquisition?

3°) En cas d'illégalité de l'ordre de

l'application pour le motif de l'urgence absolue, quelle est la situation des décisions prises dans ce cadre?

وإذا كان القانون المؤرخ ١١/٧/١٩٧٩ ينص على الالتزام بتسبيب القرارات الإدارية الفردية التي يترتب عليها ضرر للأفراد، وخاصة تدابير الضبط الإداري، فإن المادة رقم ٤ من هذا القانون قد نصت على أنه في حالة الضرورة القصوى، فإن غياب التسبيب لا يشوب القرارات المتخذة في هذا الإطار بعدم المشروعية.

ومع ذلك فإن قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠١٦٥٣٦ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٦ قد اشترط أن تكون قرارات التفتيش مسببة، وبالنظر إلى كافة العناصر، فهل أن قرارات التفتيش الصادرة وفقاً للمادة ١١ من القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ تدخل ضمن نطاق تطبيق الاستثناءات الواردة على الالتزام بالتسبيب المنصوص عليها في المادة رقم ٤ من القانون المؤرخ ١١/٧/١٩٧٩، والتي أصبحت المادة ل. ٢١١٦ من قانون العلاقات بين الإدارة والعامّة؟

ثانياً: ما هي حدود رقابة التي يمارسها القاضي الإداري تجاه الأسباب التي يرتكن إليها إصدار أمر التفتيش؟

ثالثاً: وفي حالة عدم مشروعية أمر التفتيش

perquisition, la responsabilité pour faute de l'Etat tenant à l'édiction de cette mesure peut elle être engagée sur le fondement de la faute lourde ou de la faute simple ?

4°) L'édiction des mesures de perquisition peut elle être de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques ?

5°) Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulée la perquisition ?

Les conditions d'exécution de la décision ordonnant une perquisition sont elles susceptibles, par elles mêmes, d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat?

Les résultats de cette perquisition ont-ils une incidence sur l'engagement de cette responsabilité?

Le régime de responsabilité repose-t-il sur la faute lourde ou sur la faute simple?

6°) La responsabilité sans faute de l'Etat pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques peut elle être engagée devant le juge administratif en raison des conditions d'exécution de l'ordre de perquisition ?

Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l'intérieur.

فما هو أساس مسؤولية الدولة حال اتخاذها هذا الأمر، فهل تتركن المسؤولية على الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟

رابعاً: وهل إصدار أمر التفتيش يقيم مسؤولية الدولة بدون خطأ إذا ترتب عليه خرق أو الانتقاص من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؟

خامساً: إلى أي مدى يراقب القاضي الإداري الشروط الموضوعية التي صدر في ظلها أمر التفتيش؟

وهل شروط تنفيذ أمر التفتيش تعد بذاتها أساس لإقامة مسؤولية الدولة على أساس الخطأ؟

وهل نتائج هذا التفتيش ترتب أثراً على إقامة تلك المسؤولية؟

وهل نظام المسؤولية يرتكن على أساس الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟

سادساً: وهل يجوز أن تقام مسؤولية الدولة بدون خطأ والتي من شأنها خرق أو الانتقاص من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أمام القاضي الإداري تأسيساً على شروط تنفيذ أمر التفتيش؟

وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٨ بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات.

II. Sous le numéro 399135, par un jugement n° s1600664, 1600678 et 1600960 du 22 avril 2016, enregistré le 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur les demandes de MM. G...H..., I...O..., K...B..., N...J...et F...L..., tendant à l'annulation des décisions prises les 25 novembre et 3 décembre 2015 par les préfets du Val de Marne et de la Seineet Marne sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux qu'ils habitaient, ainsi que, s'agissant de M.J..., à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perquisition, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:

1°) L'existence reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 de l'exercice d'un recours effectif par le biais d'une action indemnitaire a posteriori est elle exclusive d'une action en excès de pouvoir dirigée contre l'ordre de perquisition édicté par le préfet?

ب- حيث قيدت تحت رقم ٣٩٩١٣٥ ، بواسطة الأحكام أرقام ١٦٠٠٦٦٤ ، ١٦٠٠٦٧٨ ، ١٦٠٠٩٦٠ الصادرة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٦ ، والتي أودعت قلم كتاب القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦ . حيث إن المحكمة الإدارية بمدينة Melun تطبيقاً لنص المادة رقم ل. ١١٣-١ من قانون القضاء الإدارية قد ارتأت - وقبل الفصل في طلبات المدعين المتمثلة في إلغاء قرارات ممثلي الدولة في مقاطعتي Val de Marne و la Seineet Marne الصادرة بتاريخ ٢٥ نوفمبر و ٣ ديسمبر ٢٠١٥ بناء على القانون المؤرخ ٣ / ٤ / ١٩٥٥ فيما تضمنه من التصريح بتفتيش أماكن السكني الخاصة بالطاعين ، وإلزام الدولة بأداء تعويض لجبر الأضرار التي لحق بالسيد M.J - إحالة ملف الدعوى إلى مجلس الدولة لبحث الأسئلة الآتية:

أولاً: هل يعتبر إقرار المجلس الدستوري - في حكمه الصادر بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٦ - للحق في طلب التعويض عن طريق دعوى لاحقة يستوجب حصرياً إقامتها في صورة دعوى إلغاء ضد قرار المحافظ بالتفتيش؟

2°) En cas de responsabilité pour faute, dans quelle mesure le juge administratif doit il prendre en compte les moyens tirés de l'illégalité de l'ordre de perquisition pour apprécier l'existence d'une responsabilité de l'administration ? Y a-t-il lieu de distinguer entre les vices propres de cet ordre de perquisition et son bien-fondé?

3°) Dans quelle mesure le juge administratif, s'il demeure compétent, doit il tenir compte des résultats de la perquisition et des renseignements recueillis sur la personne visée pour déterminer le régime de responsabilité applicable et l'étendue de la responsabilité de l'administration ?

Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l'intérieur.

Des observations, enregistrées le 30 juin 2016, ont été présentées par MM. H..., O...et B....

Vu les autres pièces des dossiers; Vu:

La Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;

Le code des relations entre le public et l'administration ;

La loi n° 55385 du 3 avril 1955;

ثانياً: وفي حالة المسؤولية على أساس الخطأ، إلى أي مدى يجب على القاضي الإداري أن يأخذ في الاعتبار أسباب عدم مشروعية أمر التفتيش من أجل إقامة مسؤولية الجهة الإدارية؟ وهل هناك مجال للفرقة بين عيوب إصدار أمر التفتيش وبين صحته؟

ثالثاً: إلى أي مدى يأخذ القاضي الإداري المختص في الاعتبار نتائج أمر التفتيش، والمعلومات التي تم جمعها حول الشخص المنشود؛ من أجل تحديد نظام المسؤولية المطبق، ومدى مسؤولية الجهة الإدارية؟

وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٨ بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات.

وقد تقدم السادة MM. H..., O...et B بتاريخ ٢٠١٦/٦/٣٠ بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات.

وبعد الإطلاع على باقي مستندات المودعة الملفات؛

وبعد الإطلاع على الدستور، وخاصة مقدمته، ومادته رقم ٦٢ ؛

وعلى قانون العلاقة بين الإدارة والعامّة؛

وعلى القانون رقم ٥٥٣٨٥ بتاريخ ١٩٥٥/٤/٣

La loi n° 79587 du 11 juillet 1979; وعلى القانون رقم ٧٩٥٨٧ بتاريخ ١٩٧٩/٧/١١؛

La loi n° 2015 1501 du 20 novembre 2015; وعلى القانون رقم ٢٠١٥/١٥٠١ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٠؛

La décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016; وعلى قرار المجلس الدستوري رقم ٥٣٦-٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٩؛

Le code de justice administrative, notamment son article L.113-1; وعلى قانون القضاء الإداري، وخاصة المادة ل. ١١٣-١

Après avoir entendu en séance publique Le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois Machureau, rapporteur public; وبعد الاستماع في جلسة عامة لتقرير السيدة Mme Cécile Barrois de Sarigny النائب بمجلس الدولة، وما انتهت إليه السيدة Béatrice Bourgeois Machureau مفوض الدولة؛

REND L'AVIS SUIVANT تم إصدار الرأى الآتي:

Les jugements des tribunaux administratifs de Cergy Pontoise et de Melun visés ci-dessus soumettent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même avis. وحيث إن أحكام المحكمتين الإداريتين لمدينتي Cergy Pontoise و Melun المشار إليهم آنفاً قد أحوالتا -بناء على نص المادة ل. ١١٣-١ من قانون الإجرائية- إلى مجلس الدولة أسئلة متشابهة، وبالتالي فإنه يتعين ضم تلك الأحكام لإصدار رأى واحد فيها.

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République «soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique». ١. وحيث إنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون المؤرخ ٣ إبريل ١٩٥٥ فإنه يجوز إعلان حالة الطوارئ على كامل إقليم الجمهورية أو جزء منه، وذلك إما في حالة الخطر الداهم الناجم عن الانتهاكات الجسيمة للنظام العام، أو في حالة الأحداث

التي تمثل -بحكم طبيعتها أو خطورتها- كارثة عامة.

Selon l'article 2 de la même loi, l'état d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

وحيث إنه طبقاً لنص المادة رقم ٢ من القانون ذاته أن حالة الطوارئ لا يتم إعلانها إلا بواسطة مرسوم من مجلس الوزراء، ولا يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن ١٢ يوماً إلا بقانون.

L'article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l'intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions administratives de jour et de nuit.

وحيث إن المادة رقم ١١ من القانون المؤرخ ٣ إبريل ١٩٥٥ تنص على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم أو القانون المعلن لحالة الطوارئ على تفويض لوزير الداخلية أو المحافظ سلطة إصدار أوامر التفتيش الإداري بالنهار أو الليل.

Dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, cet article 11 précise que les perquisitions en cause peuvent être ordonnées « en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

وحيث إن المادة رقم ١١ الواردة بالقانون المؤرخ ٢٠/١١/٢٠ تناولت أوامر التفتيش وأجازت إصدارها "بشأن كافة الأماكن بما فيها أماكن السكن، نهاراً أو ليلاً، فيما عدا الأماكن المخصصة للممارسة الأعمال البرلمانية، أو الأنشطة المهنية للمحامين أو القضاة أو الصحفيين، متى كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن هذا المكان يرتاده شخص يمثل سلوكه تهديداً للأمن والنظام العامين.

La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette déci-

و يجب إن يكون قرار التفتيش محدداً لمكان وزمان التفتيش. ويجب إبلاغ النائب العام المختص إقليمياً بدون تأخير بهذا القرار. على

sion. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. (...)

Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République (...) ».

Ces dispositions de la loi du 3 avril 1955 habilite le ministre de l'intérieur et les préfets, lorsque le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence l'a expressément prévu, à ordonner des perquisitions qui, visant à préserver l'ordre public et à prévenir des infractions, relèvent de la police administrative, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016536 QPC du 19 février 2016, et sont placées sous le contrôle du juge administratif.

Sur les questions relatives au contrôle de la légalité des ordres de perquisition:

2. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La circonstance qu'elles ont produit leurs effets avant la saisine du juge

أن يجب القيام بأمر التنفيذ في حضور ضابط من الشرطة القضائية المختصة إقليمياً.

ويتعين أن يتم التفتيش في حضور شاغل المكان، وفي حالة تعذر ذلك، يكون التفتيش في حضور من يمثله، أو شاهدين إثنيين....

وفي حالة اكتشاف مخالفة، يتعين على ضابط الشرطة تحرير محضر، والقيام بالمصادرة اللازمة، وإبلاغ النائب العام بدون تأخير.

ولما كانت نصوص القانون المؤرخ ٣ إبريل ١٩٥٥ قد خولت صراحة وزير الداخلية أو المحافظين، حال صدور مرسوم بإعلان حالة الطوارئ أو قانون بمدها، إصدار أوامر التفتيش، من أجل الحفاظ على النظام العام، ومنع الجرائم، المتعلقة بالضبط الإداري، كذلك قرر المجلس الدستوري بقراره رقم ٢٠١٦٥٣٦ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٦، كما اخضع تلك القرارات لرقابة القاضي الإداري.

حول الأسئلة المتعلقة برقابة مشروعية أوامر التفتيش:

٢. أن قرارات إصدار أوامر التفتيش الصادرة بناء على المادة ١١ من القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ يمكن أن تكون محلاً للطعن بسبب تجاوز السلطة. وحيث إن

n'est pas de nature à priver d'objet le recours. L'introduction d'un tel recours ne saurait cependant constituer un préalable nécessaire à l'engagement d'une action indemnitaire recherchant la responsabilité de l'Etat à raison des conditions dans lesquelles les perquisitions ont été ordonnées et mises à exécution.

3. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 présentent le caractère de décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de police. Comme telles, et ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016536 QPC du 19 février 2016, elles doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 2112 du code des relations entre le public et l'administration.

La motivation exigée par ces dispositions doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ainsi que des motifs de fait faisant apparaître les raisons sérieuses qui ont conduit l'autorité administrative à penser que le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

انتاج تلك القرارات لأثارها قبل اللجوء للقاضي، لا يحول دون الطعن. ولا يعد مثل هذا النوع من الطعون شرطاً مسبقاً لإقامة دعوى تعويض، تهدف للبحث عن مسؤولية الدولة وفقاً للشروط والأوضاع التي تم اتخاذ أوامر التفتيش وتنفيذها خلالها.

٣. وحيث إن قرارات التفتيش الصادرة بناء على المادة ١١ من القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ تعد قرارات إدارية فردية التي يترتب عليها ضرر للأفراد، تعد من إجراءات الضبط الإداري، وكما أن المجلس الدستوري في قراره رقم ٢٠١٦٥٣٦ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٦ قد قرر أنه يتعين تسبب تلك القرارات تطبيقاً لنص المادة الأولى من القانون المؤرخ ١١/٧/١٩٧٩ بشأن تسبب القرارات الإدارية وتحسين العلاقات بين الإدارة والعامّة، والتي تم تقنينها من الآن بالمادة ل. ٢١١٢ من قانون العلاقات بين الإدارة والعامّة.

وحيث إن التسبب المقرر وفقاً لتلك النصوص يتعين أن يكون مكتوباً، مشتملاً على المبررات القانونية، والأسباب الجدية، التي دفعت السلطة الإدارية للاعتقاد بأن سلوك أحد الأشخاص يعد تهديداً للأمن والنظام العامين.

Dès lors que la perquisition est effectuée dans un cadre de police administrative, il n'est pas nécessaire que la motivation de la décision qui l'ordonne fasse état d'indices d'infraction pénale.

Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en tenant compte des conditions d'urgence dans lesquelles la perquisition a été ordonnée, dans les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

Si les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, codifié à l'article L. 2116 du code des relations entre le public et l'administration, prévoient qu'une absence complète de motivation n'entache pas d'illégalité une décision lorsque l'urgence absolue a empêché qu'elle soit motivée, il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.

4. Outre l'énoncé de ses motifs, la décision qui ordonne une perquisition doit, en vertu des dispositions expresses de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, porter mention du lieu et du moment de la perquisition.

ومتى تم إصدار أمر التفتيش في إطار الضبط الإداري، فإنه ليس من الضروري أن يُسبب أمر التفتيش بدلائل ارتكاب جريمة جنائية.

يتعين تقييم مدى كفاية التسبب مع الأخذ في الاعتبار الظروف الطارئة التي في ظلها تم إصدار أمر التفتيش، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت لإعلان حالة الطوارئ.

وإذا كانت نصوص المادتين ٤ من القانون المؤرخ ١١/٧/١٩٧٩، والمقننة بالمادة ل. ٢١١٦ من قانون العلاقات بين الإدارة والعامّة تنصّ على أنه في حالة الغياب الكامل للتسبب، فإن ذلك لا يمس مشروعية القرار، وذلك عندما تحول حالة الطوارئ القصوى دون تسببها. وأنه يُعهد للقاضي الإداري تقييم كل حالة على حدة، وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة، تقييم ما إذا كانت حالة الضرورة القصوى قد شكلت عقبة في أن صدور القرار مسبباً حتى لو كان تسبباً مقتضياً.

٤. بالإضافة إلى بيان الأسباب، فإنه تطبيقاً للمادة رقم ١١ من القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ المعدلة بالقانون المؤرخ ٢٠/١١/٢٠١٥ فإنه يتعين أن يتضمن أمر التفتيش مكان وزمان التفتيش.

L'indication du lieu a pour objet de circonscrire les locaux devant être perquisitionnés de façon à permettre de les identifier de façon raisonnable.

Le moment indiqué dans la décision est celui à compter duquel la perquisition peut être mise à exécution, en fonction des contraintes opérationnelles.

Si la loi prévoit que doit être indiqué le moment de la perquisition, elle n'impose pas que la décision, par une motivation spéciale, fasse apparaître les raisons qui ont conduit à retenir ce moment.

5. L'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d'ordonner des perquisitions dans les lieux qu'il mentionne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Il appartient au juge administratif d'exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de s'assurer, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016536 QPC du 19 février 2016, que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

وينبغي أن يكون تحديد مكان التفتيش بما يسمح بالتعرف عليه بشكل معقول.

وأن الزمان المحدد في أمر التفتيش، هو المدة التي يمكن اعتبار التفتيش جائزاً خلالها، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات العملية.

وإذا استلزم القانون تحديد ميعاد التفتيش، فإنه في هذه الحالة لا يشترط أن يظهر القرار -من خلال تسيب خاص- الأسباب التي أدت إلى تحديد هذا الميعاد.

٥. وحيث إن المادة رقم ١١ من القانون المؤرخ ١٩٥٥/٤/٣ قد أجازت للسلطات الإدارية المختصة إصدار أوامر التفتيش لأماكن محددة، متى توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن تلك الأماكن يتردد عليها شخص، يشكل سلوكه تهديداً للأمن والنظام العامين.

يختص القاضي الإداري بالرقابة الكاملة على احترام هذا الشرط، ضماناً لكون الإجراء المتخذ ضرورياً ومتناسباً مع الغاية المرجوة منه، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية (الخاصة) التي أدت لإعلان حالة الطوارئ، وذلك وفقاً لما قرره المجلس الدستوري في قراره رقم ٢٠١٦٥٣٦ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٩.

Ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l'autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard.

Sur les questions relatives aux conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat:

6. Toute illégalité affectant la décision qui ordonne une perquisition est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant l'ordre de perquisition.

Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait pu être légalement prise par l'autorité administrative, au

وأن ممارسة هذه الرقابة تتم بالنظر إلى الوضع السائد في الوقت الذي اتخذت الإجراءات فيه، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات التي توافرت لدى الجهة الإدارية، بغض النظر عما قد يحدث من أحداث لاحقة، بما في ذلك نتائج التفتيش، التي ليس لها تأثير في هذه الصدد.

حول الأسئلة المتعلقة بشروط إقامة مسؤولية الدولة:

٦. جميع مظاهر عدم المشروعية التي من الممكن أن تلحق بالقرار الصادر بالتفتيش من شأنها أن تشكل خطأ موجب لمسؤولية الدولة.

وأنه عندما يتم اللجوء إلى القاضي الإداري بطلب التعويض، فإنه يختص بتحديد التعويض الجابر للأضرار المباشرة والحتمية بكافة أنواعها، الناتجة عن مظاهر عدم المشروعية التي شابت أمر التفتيش.

وأن الصفة المباشرة لعلاقة السببية بين عدم المشروعية المرتكبة، وبين الضرر المدعى به، لا يمكن أن تتوفر في حالة أن قرار التفتيش قد شاب عيب شكلي أو إجرائي فقط، وأن القاضي، يأخذ في الاعتبار - بالنظر إلى كافة العناصر المقدمة امامه من قبل الأطراف - إمكانية صدور امر التفتيش من الجهة الإدارية مطابقاً للقانون وفقاً للعناصر التي

vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée.

7. En outre, les conditions matérielles d'exécution des perquisitions sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes concernées par les perquisitions.

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016536 QPC du 19 février 2016, les conditions de mise en oeuvre des perquisitions ordonnées sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure, dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

En particulier, la perquisition d'un domicile de nuit doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer de jour, sauf s'il existe des raisons sérieuses de penser que le ou les occupants du lieu sont susceptibles de réagir à la perquisition par un comportement dangereux ou de détruire ou dissimuler des éléments matériels

توافرت لديها في تاريخ صدور امر التفتيش.

٧. علاوة على ذلك، فإن الشروط الموضوعية لتنفيذ قرارات التفتيش من شأنها إقامة مسئولية الدولة في مواجهة الأشخاص المعنيين بقرارات التفتيش.

كما أن المجلس الدستوري بقراره رقم ٢٠١٦٥٣٦ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٢ قد قرر بأن شروط تنفيذ قرار التفتيش الصادرة بناء على المادة ١١ من القانون المؤرخ ٣ / ٤ / ١٩٥٥ يتعين أن تكون مبررة ومتناسبة مع الدوافع التي سببت هذا الإجراء، وأن يصدر هذا القرار في ظل الظروف الخاصة، التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ.

وخاصة أن أمر تفتيش المسكن بالليل لا بد أن يكون قد صدر بناء على ضرورة ملحة لذلك، أو استحالة القيام بالتفتيش بالنهار إلا في حالة وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن شاغلي المكان من المحتمل أن ينم رد فعلهم تجاه أمر التفتيش عن سلوك خطير أو تدمير أو إخفاء الأدلة المادية.

L'ouverture volontaire du lieu faisant l'objet de la perquisition doit être recherchée et il ne peut être fait usage de la force pour pénétrer dans le lieu qu'à défaut d'autre possibilité.

Lors de la perquisition, il importe de veiller au respect de la dignité des personnes et de prêter une attention toute particulière à la situation des enfants mineurs qui seraient présents.

L'usage de la force ou de la contrainte doit être strictement limité à ce qui est nécessaire au déroulement de l'opération et à la protection des personnes. Lors de la perquisition, les atteintes aux biens doivent être strictement proportionnées à la finalité de l'opération ; aucune dégradation ne doit être commise qui ne serait justifiée par la recherche d'éléments en rapport avec l'objet de la perquisition.

Toute faute commise dans l'exécution des perquisitions ordonnées sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, d'apprécier si une faute a été commise dans l'exécution d'une perquisition, au vu de l'ensemble des éléments débattus devant lui, en tenant compte du comportement des personnes présentes au moment de la perquisition et des difficultés de l'action administrative dans les circonstances particulières ayant conduit

وأنه في حالة فتح المكان محل أمر التفتيش طوعية، لا يجوز اللجوء لاستخدام القوة لدخول المكان، إلا إذا لم يوجد بديل سوى ذلك.

وأنه ينبغي حال القيام بالتفتيش احترام كرامة الأشخاص، وأن يولي اهتمام خاص للقصر المتواجدين أثناء التفتيش.

وأن استخدام القوة أو اللجوء للقوة الجبرية يتعين أن يقتصر على ما هو ضروري لسير عملية التفتيش، ولحماية الأشخاص. وأنه حال التفتيش، فإنه يتعين أن يكون هذا الإلتلاف متناسب مع الغاية المرجوة من أمر التفتيش، وخلال التفتيش، يحظر القيام بأي إلتلاف طالما أنه غير مبرر بالبحث عن العناصر المرتبطة بمحل أمر التفتيش.

ويترب على كافة الأخطاء المرتكبة أثناء تنفيذ أمر التفتيش الصادر بناء على القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥ إقامة مسئولية الدولة.

ويعنى بالقاضي الإداري - في إطار طلب بهذا المعنى - بتحديد ما إذا كان الخطأ قد تم ارتكابه أثناء تنفيذ أمر التفتيش - وذلك بالنظر إلى كافة العناصر المطروحة أمامه - ، ومع الأخذ في الاعتبار تصرفات الأشخاص اللذين كانوا متواجدين أثناء التفتيش ، وكذلك الصعوبات التي تواجه

à la déclaration de l'état d'urgence.

العمل الإداري في ظروف استثنائية (خاصة) ، والتي أدت لإعلان حالة الطوارئ.

Les résultats de la perquisition sont par eux-mêmes dépourvus d'incidence sur la caractérisation d'une faute.

وأن نتائج التفتيش ذاتها لا ترتب أثراً على توصيف الخطأ.

En cas de faute, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui en résultent.

وفي حالة ثبوت الخطأ، فإن القاضي الإداري يختص بتحديد التعويض الجابر للأضرار أيًا كانت طبيعتها، المباشرة والحتمية، الناتجة عن ذلك الخطأ.

8. Si la responsabilité de l'Etat pour faute est seule susceptible d'être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l'Etat à l'égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.

٨. وإذا كانت مسؤولية الدولة تجاه الأشخاص المعنيين بأمر التفتيش تقوم على أساس الخطأ، إلا أن مسئوليتها تجاه الغير تقوم بدون خطأ، وذلك في حالة الأضرار التي تنجم مباشرة عن أمر التفتيش الصادر بناء على نص المادة رقم ١١ من القانون المؤرخ ٣/٤/١٩٥٥، وذلك تأسيساً على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l'ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu.

وأنه يتعين لاعتبار الشخص من الغير، أن يكون من غير المعنيين بأمر التفتيش، وألا يكون متصلاً بهؤلاء الأشخاص وحاضراً في مكان التفتيش، أو يكون على صلة بهذا المكان.

Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d'un local distinct de celui visé par l'ordre de perquisition

ويعد من الغير شاغلو أو مالكو مقر منفصل عن الشخص المخاطب بأمر التفتيش، وتم

mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l'ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n'a pas d'autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.

9. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy Pontoise, au tribunal administratif de Melun, à MM. A...E..., D...M...et P...C..., G...H..., I...O..., K...B..., N...J..., F...L...et au ministre de l'intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

تفتيشه عن طريق الخطأ، كما يعد أيضاً من الغير مالك المكان الصادر بشأنه أمر التفتيش، وذلك في حالة عدم وجود علاقة بينه وبين الشخص الصادر بشأنه أمر التفتيش، إلا وجود عقد إيجار للمكان محل التفتيش.

٩. يُبلغ الرأي المائل إلى المحكمة الإدارية لمدينة Cergy Pontoise والمحكمة الإدارية لمدينة Melun، ولكل من السادة MM. A...E..., D...M...et P...C..., G...H..., I...O..., K...B..., N...J..., F...L...، ووزير الداخلية.

وينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية

(خ) خبرة

(١٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي التمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة الاصطناعية من المريض المتوفى اكلينيكيًا

CE, 14 février 2014, N° 375081

ترجمة وتقديم

القاضى / خالد دغيم

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

اعاشة اصطناعية - حكم تمهيدى - إحالة لخير - تدابير احترازية - عدم استجابة للعلاج - رعاية طبية.

تمهيد:

أصدر قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة حكماً تمهيداً هاماً في الطعن المقدم إليه بصفه مستعجلة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية Chalons-en-Champagne و بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤ الذي انهي عملية التغذية والإماهة الصناعية لل...M.H...G..

و ترجع وقائع الدعوى إلى أن M.H..G.. المولود في ١٩٧٦ عامل في قسم الطب النفسي قد أصيب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨ في حادثة مرور مما أصابه بسكتة دماغية و بعد هذه الحادثة تلقى العلاج في أكثر من مركز صحي و نظراً لحالة الشلل الرباعي التي أصابته و عدم القدرة على الاعتماد على النفس تقرر اتخاذ جميع طرق الحياة العادية و غذائه و تنفسه بطريقة صناعية عن طريق المعدة. و إنه في خلال عام ٢٠١٢ لاحظ أعضاء من فريق الرعاية الطبية اشارات من M.G.. وهو ما فسروه على أنها معارضة للعلاج المتبع، و بعد الملاحظات و التحاليل التي اتضح على أثرها غياب التحسن العصبي لدى المريض، قرر Dr Kariger مدير الإدارة الصحية لمركز الاستشفاء الجامعي و المسئول عن الحالة الصحية للمريض بدء إجراءات التأكد من عدم القابلية للعلاج للتقرير عما إذا كان الاستمرار في التغذية الصناعية و التنفس الصناعي de M.G.. سيترتب عليه حالة من عدم استجابة للعلاج من قبل المريض. و بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٣ قرر الطبيب وقف عملية الإعاشة الإصطناعية للمريض، وهو ما حدا بوالدى إلى اللجوء M.G.. إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية de Chalons-on-Champagne الذي حكم بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٣ بإستمرار الإعاشة الإصطناعية استناداً إلى عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لمادة ر. ٤١٢٧-٣٧ من قانون الصحة العامة.

و بعد تنفيذ الحكم في سبتمبر ٢٠١٣، فقد تقرر إتخاذ إجراء جديد بمشاركة كل من زوج M.G.. و والديها و أخواتها و أخواتها Dr Kariger الذي قرر في ١١ يناير ٢٠١٤ إنهاء عملية الإعاشة الإصطناعية للمريض اعتباراً من الاثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ و لمدة ١٩ ساعة، و حيث أن تنفيذ هذا القرار معرض لوقف تنفيذه في حالة اللجوء للمحكمة الإدارية، و التي تم فعلاً اللجوء إليها، و بجلسة ١٦ يناير ٢٠١٤ حكمت المحكمة الإدارية de Chalons en champaigne بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤، فقرر

كل من زوج M.G.. و احد أبنائه و مركز الاستشفاء الجامعي De Reims الطعن على هذا الحكم أمام مجلس الدولة.

و قرر مجلس الدولة - ليتمكن من الفصل في الدعوى - إحالة الحكم إلى لجنة خبراء على النحو المبين في الحكم، فضلاً عن اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية بغية الحفاظ على صحة المريض، والإبقاء عليه حياً ولو بوسائل الإعاشة الإصطناعية.

N° 375081	الطعن رقم ٣٧٥٠٨١
Publié au recueil Lebon	حكم منشور في مجموعة Lebon
Assemblée	دوائر القسم القضائي مُجتمعة
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur ,	السيدة Sophie-Caroline de Margerie القاضي المقرر؛
M. Rémi Keller, rapporteur public	السيد Rémi Keller مفوض الدولة؛
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LE BRET-DESACHE ; FOUSSARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP ODENT, POULET, avocats	المحامون SCP PIWNICA, MOLINIE; SCP LE BRET-DESACHE; FOUSSARD, SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE; SCP ODENT, POULET
Lecture du vendredi 14 février 2014	جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة ١٤ فبراير ٢٠١٤

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu 1°, sous le n° 375081, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme E... G..., demeurant... ; Mme G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du

١ - بناءً على الصحيفة رقم ٣٧٥٠٨١ المقيدة في ٣١ يناير ٢٠١٤ المقدمة إلى سكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة من Mme E..G.. والتي تطالب فيها قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة:

أولاً: إلغاء الحكم رقم ١٤٠٠٢٩ الصادر بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٤ من المحكمة الإدارية بمدينة Chalons-en-Champagne, الصادر استناداً إلى حكم المادة ل. ٥٢١-٢

11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G... ;

2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. D... G..., Mme I... G..., M. C... L... et Mme A... F... ;

Vu 2°, sous le n° 375090, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J... G..., demeurant... ; M. G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G... ;

2°) de rejeter la demande présentée,

من قانون القضاء الإداري و الذي صدر بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤ الذي كان ينص على إنهاء عملية التغذية والإماهة الصناعية للسيد M.H...G...

ثانياً: رفض الطلب المقدم - من M.D..G., Mme I..G., Mme C..L.. et Mme A..F..- وفقاً لحكم المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري - امام قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية لمدينة, Chalons-en-Champagne

بناءً على الصحيفة و المذكرة التكميلية رقم ٣٧٥٠٩٠ المودعة بواسطة M.J..G.. بتاريخ ٣١ يناير و ٣ فبراير ٢٠١٤ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة والتي يطلب فيها من قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة:

أولاً: إلغاء الحكم رقم ١٤٠٠٢٩ الصادر بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٤ من المحكمة الإدارية بمدينة Chalons-en-Champagne التي اصدرت حكمها استناداً لحكم المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري والذي قضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤ الذي كان ينص على إنهاء عملية التغذية و الإماهة الصناعية السيد M.H...G...

ثانياً: رفض الطلب المقدم امام قاضي الأمور

sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. D... G..., Mme I... G..., M. C... L... et Mme A... F... ;

Vu 3°, sous le n° 375091, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Reims, dont le siège est 45, rue Cognacq-Jay à Reims Cedex (51092), représenté par son directeur général en exercice ; le centre hospitalier universitaire de Reims demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G... ;

2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. D... G..., Mme

المستعجلة للمحكمة الإدارية-Châlons-en-Champagne, M.D..G.,Mme من Champagne, I..G.,Mme C..L.. et Mme A..F. وفقا لحكم المادة ل.٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري.

بناءً على الصحيفة و المذكرة التكميلية رقم ٣٧٥٠٩١ المودعة بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٤ و ٤ فبراير ٢٠١٤ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة المقدمة من قبل مركز الاستشفاء الجامعي DE REIMS الذي يقع مقره الرئيسي في Cognacq-jay à Reims Cedex (51092)، ويمثله مديره العام الحالي. يطلب المركز الطبي من قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة :

أولاً: إلغاء الحكم رقم ١٤٠٠٢٩ الصادر بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٤ من المحكمة الإدارية بمدينة Chalons-en-Champagne استناداً لحكم المادة ل.٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري و الذي أوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤ الذي كان قد قرر إنهاء عملية التغذية و الاماهة الصناعية للـ M.H...G...ل

ثانياً: رفض الطلب المقدم من M.D..G.,Mme I..G.,Mme C..L.. et Mme A..F.. استناداً لحكم المادة ل.٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري امام قاضي

I... G..., M. C... L... et Mme A... F... ; الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية لمدينة
.Châlons-en-Champagne

Vu les autres pièces des dossiers; بعد الإطلاع على المستندات الأخرى المقدمة

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005; بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة المعدل
بالقانون رقم ٢٠٠٥ - ٣٧٠ بتاريخ ٢٢
ابريل ٢٠٠٥

Vu le code de justice administrative; بعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري

Après avoir entendu en séance publique: بعد الاستماع في الجلسة العلنية إلى:

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, -تقرير السيدة Sophie-Caroline de
Matgerie المستشارة بمجلس الدولة،

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public; -تقرير Remi Keller مفوض الدولة،

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme E...G..., à Me Foussard, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. J... G..., à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme I...G..., de M. D... G..., de Mme A... F...et de M. C... L...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Union nationale des associations de famille de traumatisés craniens
ثم تم منح الكلمة لمحامين Mme E..G., و
Me Foussard محامين مركز الاستشفاء
الجامعي SCP Coutard, و Reims
Munier-Aparie محامي M..J..G, و SCP
Le Bret-Desache محامي Mme
I..G,M..D..G,Mme..A..F., M..C..L
و SCP Piwnica, Molinie, محامين الاتحاد
الوطني لجمعية لعائلات المصابين
بالجلطات الدماغية.

1. Considérant que Mme E...G..., M. J... G...et le centre hospitalier universitaire de Reims relèvent appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé sur le fondement de l'article L.
١. حيث أن Mme E..G, M..J..G و مركز
الاستشفاء الجامعي Reims طعنوا على
الحكم الصادر بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٤ من
المحكمة الإدارية لمدينة Chalons-en-
Champagne, بصفة مستعجلة وفقا لحكم

521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 du médecin, chef du pôle Autonomie et santé du centre hospitalier universitaire de Reims, de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G..., hospitalisé dans ce service ; qu'il y a lieu de joindre les trois requêtes pour statuer par une seule décision;

Sur l'intervention :

2. Considérant que l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) justifie, eu égard à son objet statutaire et aux questions soulevées par le litige, d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir dans la présente instance devant le Conseil d'Etat ; que son intervention doit, par suite, être admise;

Sur l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et

المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري و الذي صدر بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤ للطبيب مدير رئيس مجلس إدارة المركز الاستشفاء الجامعي الذي أنهى عملية التغذية و الاماهة الصناعية للمريض M.H...G... فمن هناك محل لضم ثلاث صحف لإصدار حكم واحد.

بالنسبة لطلب التدخل:

٢. ومن حيث أن الاتحاد الوطني لجمعيات عائلات المُصابين بالجلطات الدماغية - ونظرا لموضوع الدعوي - ومن ثم يتوافر في شأنه عنصر المصلحة لقبول تدخله في الدعوي أمام مجلس الدولة فمن ثم يكون تدخله مقبول

بالنسبة لما استند إليه قاضي الأمور المستعجلة تأسيسا على نص المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري .

٣- حيث أن نص المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري تنص على : "في حالة الطلبات المقدمة و التي يتوافر بشأنها شرط الاستعجال يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحريات العامة إذا ما تعرضت هذه الحريات لإنتهاك خطير و غير مشروع أثناء

manifestement illégale (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales;

5. Considérant toutefois qu'il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que

ممارسة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص مسئول عن إدارة خدمة عامة لإختصاصاتهم الموكلة إليهم."

٤. حيث إن بناءً على هذا النص فإن لقاضي الأمور المستعجلة الإداري بناءً على طلب المقدم إليه المستند إلى توافر شرط الاستعجال أن يأمر باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحريات العامة التي تتعرض لإعتداء جسيم وغير مشروع من قبل إحدى الجهات الإدارية وهذه القواعد التشريعية تخول لقاضي الأمور المستعجلة-الذي يحكم بتشكيل منفرد حسب الأصل- أن يأمر بناءً على المادة ل ٥١١-١ من قانون القضاء الإداري بإجراءات ذو طبيعة احترازية وله أن يأمر أيضاً خلال مهلة قصيرة بالنظر لظروف الحالة المعروضة و طبقاً للإجراءات المناسبة لحماية الحريات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات العامة محل الاعتداء.

٥. حيث أن في جميع الاحوال يختص قاضي الأمور المستعجلة بتطبيق اختصاصاته بطريقة استثنائية إذا كانت الطلبات المقدمة إليه مطلوبة وفقاً للنص المادة ل. ٥٢١-٢ من قانون القضاء الإداري تستهدف إلغاء قرار تم اتخاذه بواسطة طبيب تأسيساً على قانون

ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie ; qu'il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable ; que, dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l'affaire peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l'exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction ;

Sur les dispositions applicables au litige:

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ; que l'article L. 1110-2 énonce que la

الصحة العامة و بمقتضي هذا القرار يتم قطع أو عدم الحصول على علاج تسيباً على أن هذا العلاج غير فعال و أن تنفيذ هذا القرار قد يؤدي بطريقة لا رجعة فيها إلى تعرض حياة المريض للخطر، ففي هذه الحالة للمحكمة اتخاذ ما يلزم لوقف تنفيذ هذه القرارات و للقاضي الاستناد إلى مبادئ غير موجودة في القانون ولكن موجودة في مبادئ الحريات العامة و منها الحق في احترام الحياة و حق المريض في الحصول على العلاج الطبي، في هذه الحالة يكون لقاضي الأمور المستعجلة أو التشكيل المتخصص الذي أرسل له قاضي الأمور المستعجلة الدعوى بعد وقفها و وقف تنفيذ القرار أن يقوم بعرض الأمر على خبير طبي تطبيقاً لنص المادة ر. ٦٢٥-٣ من قانون القضاء الإداري و من ثم يكون للمحكمة الاستناد إلى رأي المختص أو الخبير الذي أحالت إليه الأمر لإتخاذ قرارها .

بناء على الأحكام المطبقة على النزاع:

٦. و بناء على نص المادة ل. ١١١٠-١ من قانون الصحة العامة فإن الحق في حماية الصحة لا بد أن يدخل حيز التنفيذ بكل السبل المتاحة لصالح كل شخص وإن المادة ل. ١١١٠-٢ نصت على أن الشخص

personne malade a droit au respect de sa dignité ; que l'article L. 1110-9 garantit à toute personne dont l'état le requiert le droit d'accéder à des soins palliatifs qui sont, selon l'article L. 1110-10, des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du même code, tel que modifié par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. / Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. / (...) Toute personne a le

المريض له الحق في احترام كرامته وحيث أن المادة ٣٣٣٠-٩ أكدت على رعاية كل الأشخاص الذين تتطلب حالتهم تدخل الدولة لتسكين أولاهم التي طبقا للمادة ل. ١١١٠-١٠ الرعاية الحالية والمستمرة لمواجهة الآلام و تهدئة المعاناة النفسية وتحفظ كرامة الشخص المريض و تدعم محيطه.

٧. حيث أن المادة ل. ١١١٠- من ذات القانون المعدلة بقانون ٢٢ ابريل ٢٠٠٥ بشأن حقوق المرضى و نهاية الحياة نص على أن: " لكل شخص نظرا لحالته الصحية و لدرجة احتياجه للتدخل الطبي له حق في تلقي الرعاية اللازمة و الاستفادة من علاج معروف فعالته موفرا أفضل درجة من الأمان الصحي بالنظر للمعرفة الطبية المتواترة. كما أن قرار العلاج أو المنع منه - في حالة المعرفة الطبية- لا ينبغي أن يكون أضرارا على المريض أكثر من نفعها المتوقع. كما أنه لا ينبغي الاستمرار في تزويد المريض بالعلاج إذا اتضح عدم جدواه. وفي حالة ما إذا اتضح عدم جدوي أو عدم تناسب وسائل العلاج مع حالة المريض و أن الغرض الوحيد منها هو الحفاظ على حالة الإعاشة الإصطناعية للمريض فمن الجائز وقف العلاج مؤقتا أو عدم الاستمرار فيه. في هذه الحالة للطبيب حفاظا على كرامة المريض

droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. / Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort (...)" ;

الذي يحتضر و عن طريق بذل العناية المنصوص عليها في المادة ل. ١١١٠-١٠ و التي تنص على أن لكل شخص الحق في الحصول على الرعاية التي تواجهه ألامه. في جميع الاحوال يجب أن يتم تقييم الحالة و علاجها ١ و على المختصين طبيا أن يتخذوا جميع الوسائل التي في مقدور كل منهم لضمان حياة كريمة لكل شخص حتى الموت."

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 avril 2005 : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être

٨. حيث أن نص المادة ل. ١١١١-٤ من قانون الصحة العامة المعدلة بالقانون ٢٢ ابريل ٢٠٠٥ تنص على أن "لكل شخص بعد أن يحصل على معلومات أو توصيات أو قرارات من متخصص في الطب أن يتخذ القرارات المتعلقة بصحته و على الطبيب إن يحترم ارادة الشخص بعد إعلامه بتبعات اختياراته كما لا يجوز إتخاذ أي تصرف طبي أو إتباع أي علاج إلا بالموافقة الحرة و الواضحة من الشخص المعني و الذي له الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت في حالة أن يكون الشخص في حالة لا تتيح له ابداء رغبته، لا يجوز التدخل أو الفحص الا في حالات الضرورة أو الاستحالة او اخذ رأي شخص من الأشخاص الموثوق فيهم المحددين بالمادة ل. ١١١١-٦ أو العائلة أو أحد المقربين ١ في حالة كون الشخص غير قادر على التعبير عن إرادته ، يجب تقليل أو

réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (...)" ;

9. Considérant que l'article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : " I.- En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées

وقف العلاج الذي من شأنه أن يعرضه للخطر ، وبدون أخذ رأى شخص من الأشخاص الموثوق فيهم المحددين بالمادة ل. ١١١١-٦ أو العائلة أو أحد المقربين. ويجب أن يكون القرار بتقليل أو وقف العلاج مسيباً وأن يودع في الملف الطبي."

٩. حيث أن المادة ر. ٤١٢٧-٣٧ من قانون الصحة العامة نصت في مجال واجبات الأطباء تجاه المرضى من وجهة نظر قانون الاخلاق الطبية على أن : "١- في جميع الاحوال، على الطبيب أن يحاول أن يزيل ألام المريض بالوسائل المناسبة لحالته وأن يساعده معنوياً. على الطبيب أن يتوقف عن كل علاج غير متناسب وله أن يرفض إعطاء أو الاستمرار في علاج غير فعال أو غير متناسب أو ليس لهم هدف سوى الإبقاء على حالة الإعاشة الإصطناعية للمريض."

-ثانياً: في الحالات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة ل. ١١١١-٤ و في الفقرة الأولى من المادة ل. ١١١١-١٣ فإنه لا يجوز إتخاذ قرار تقليل أو وقف العلاج إلا باتخاذ إجراء جماعي مسبق ، و للطبيب أن يدعو إتخاذ الإجراء الجماعي بمبادرة شخصية منه. وعلى الطبيب أن يقوم بهذه الإجراءات مع مراعاة

du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches.

Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. (...)

La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans

القواعد المنصوصة عليها بنص المادة ر. ١١١١-١٩ أو طلب أحد الأشخاص الموثوق فيهم أو العائلة.

قرار وقف العلاج يتم اتخاذه من قبل الطبيب المسئول بعد اخذ رأى الفريق المعالج إن وجد أو رأى مسبب من طبيب بدرجة استشارى و لا يجب أن يكون هناك أي علاقة من النوع الرئاسي الوظيفي بين الطبيب المسئول عن المريض و الاستشارى. و يجوز طلب الرأى المسبب لاستشارى اخر يكون مطلوب في حالة طلب احد الطبيين إذا ما ارتأوا أنه سيفيد في الحالة الماثلة. \ القرار بتقليل أو وقف العلاج أن يأخذ في الاعتبار رغبات المريض التي أبدها و خاصة المحررة كتابة ، رأى أشخاص الثقة أو الأشخاص التي يحددهم من العائلة أو من الأشخاص القريبة.

القرار بوقف أو تقليل العلاج يجب أن يكون مسبب. الآراء التي يتم أخذها و طبيعة الحالة و المشاورات التي قام بها الفريق المعالج و قراراتهم و أسبابها يجب أن يقيّد على الملف

le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. / III.- Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire";

10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique sont énoncées dans ce code au titre des droits garantis par le législateur à toutes les personnes malades ; que celles de l'article L. 1111-4 sont au nombre des principes généraux, affirmés par le code de la santé publique, qui sont relatifs à la prise en considération de l'expression de la volonté de tous les usagers du système de santé ; que l'article R. 4127-37 détermine des règles de déontologie médicale qui imposent des devoirs à tous les médecins envers l'ensemble de leurs patients ; qu'il résulte des termes

الطبي للمريض. يجب إعلان الشخص الموثوق فيه في حالة تحديده أو العائلة أو أحد أقارب المريض بطبيعة و أهداف قرار تقليل أو وقف العلاج. ٣٨- في حالة أن يكون تقليل أو وقف العلاج قد تم تطبيقا للمواد ل. ١١١٠-٥ و ل. ١١١١-٤ أو ل. ١١١١- ١٣ بالشروط المذكورة سابقا و على الطبيب حتى إن كان ألم المريض لا يصنف من الألم الدماغى (المخى) أن يضع في الاعتبار العلاج خاصة المسكنات أو المهدئات و أن يتيح مرافقة الشخص طبعا للقواعد المنصوصة عليها في المادة ر. ٤١٢٧-٣٨. كما يجب أن يراعى الطبيب إعلام المرافقين للمريض بالحالة و أن يتلقوا الدعم المناسب."

١٠. حيث أن - من جانب آخر - احكام المادة ل. ١١١٠-٥ من قانون الصحة العامة قد وردت في هذا القانون تحت عنوان الحقوق المحفوظة من قبل المشرع لكل الأشخاص المرضى، فإن المادة رقم ل. ١١١١-٤ من ضمن المبادئ الرئيسية التي تم تأكيدها بواسطة قانون الصحة العامة التي لها علاقة بالتعبير عن إرادة كل مستخدمى النظام الصحى. وحيث أن المادة ر. ٤١٢٧-٣٧ تحدد قواعد الاخلاق الطبية التي تضع واجبات على عاتق جميع الاطباء

mêmes de ces dispositions et des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 22 avril 2005 qu'elles sont de portée générale et sont applicables à l'égard de M. G... comme à l'égard de tous les usagers du système de santé;

في مواجهة مرضاهم. و حيث أنه يتضح من نصوص هذه المواد والأعمال البرلمانية السابقة على إعتقاد قانون ٢٢ إبريل ٢٠٠٥ أن لها أثر عام و تطبق في مواجهة مواجهة M..G.. وكذلك الحال بالنسبة لكل مستخدمى النظام الصحى.

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, sans que les actes de prévention, d'investigation et de soins qui sont pratiqués lui fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; que ces actes ne doivent toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que la personne malade soit ou non en fin de vie ; que, lorsque celle-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la santé publique ; qu'il appartient au médecin, s'il prend une telle décision, de

١١. حيث انه ينتج عن هذه الاحكام أن كل شخص يجب أن يتلقى الرعاية المناسبة لحالته الصحية بدون أن تكون تصرفات الحرمان من العلاج المعمول بها تسببت في مخاطر غير متناسبة مع المنافع المحتملة و انه لا يجب إن تكون الأعمال العلاجية مقترنة بعدم قابلية للتحسن ومن الممكن أن تعلق أو لا يتم تنفيذها حال اكتشاف عدم جدواها أو عدم تناسبها أو أن الأثر الوحيد لهذه العلاجات هو الإبقاء على المريض في حالة الإعاشة الإصطناعية. و أيا ما كانت المرحلة العمرية للمريض سواء في مستقبل أو في نهاية حياته، ففي حالة كونه عاجز عن التعبير عن إرادته فإن قرار تقليل أو إنهاء العلاج بحجة أن الاستمرار فيه يؤدي إلى نتائج غير متناسبة و نظرا لكون هذا الإجراء يعرض حياة المريض للخطر، فلا يمكن إتخاذة عن طريق الطبيب إلا بعد إتباع الإجراء الجماعي المنصوص عليه في قواعد أخلاق مهنة الطب و القواعد الاستشارية المحددة بقانون

sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 22 avril 2005, que le législateur a entendu inclure au nombre des traitements susceptibles d'être limités ou arrêtés, au motif d'une obstination déraisonnable, l'ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient ; que l'alimentation et l'hydratation artificielles relèvent de ces actes et sont, par suite, susceptibles d'être arrêtées lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable;

Sur les appels:

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. H... G..., né en 1976, infirmier en psychiatrie, a été victime, le 29 septembre 2008, d'un accident de la circulation qui lui a causé un grave traumatisme crânien; qu'après cet accident, il a été hospitalisé pendant trois mois dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Reims ; qu'il a été ensuite transféré dans l'unité spécialisée pour patients en état pauci-

الصحة العامة ، و يجب على الطبيب في حالة إتخاذ مثل هذا القرار أن يحافظ - في كل الاحوال - على كرامة المريض و أن يعطيه العلاج المسكن لآلامه.

١٢. حيث أن - من الجانب الآخر - ينتج عن تطبيق أحكام المواد ل. ١١١٠-٥ و ل. ١١١١-٤ من قانون الصحة العامة الموضحة بالأعمال البرلمانية السابقة على تعديل القانون ٢٢ ابريل ٢٠٠٥ أن المشرع وسع من اعتبار العلاجات التي يجوز تحديدها أو وقفها نظرا لعدم جدواها، ومنها مجموعة العلاجات التي تضمن الإعاشة الإصطناعية للوظائف الحيوية للمريض وأن الغذاء و التنفس الصناعي يعتبر من ضمن هذه الأعمال و من ثم يصبحوا عرضة لأن يتم إيقافهم في حالة أن استمرارهم يؤدي إلى علاج غير فعال.

ومن حيث إنه عن الطعن:

١٣. حيث انه ينتج عن التعليقات أن M.H..G.. المولود في ١٩٧٦ عامل في قسم الطب النفسي قد أصيب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨ في حادثة مرور مما أصابه بسكتة دماغية و عقب هذه الحادثة تلقى العلاج لمدة ٣ شهور في العناية المركزة لمركز الاستشفاء الجامعي De Reims و بعد ذلك تم نقله للوحدة المتخصصة في حالات اللاوعي

relationnel de ce centre hospitalier, avant d'être accueilli pendant trois mois, du 17 mars au 23 juin 2009, au centre de rééducation de Berck-sur-Mer dans le département des blessés crâniens ; qu'après ce séjour, il a été à nouveau hospitalisé à Reims, où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est pris en charge pour tous les actes de la vie quotidienne et est alimenté et hydraté de façon artificielle par voie entérale;

14. Considérant que M. G... a été admis en juillet 2011 au Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège pour un bilan diagnostique et thérapeutique ; qu'après avoir pratiqué des examens approfondis, ce centre a conclu que M. G... était dans un " état de conscience minimale plus ", avec une perception de la douleur et des émotions préservées, notant que l'essai de contrôle volontaire de la respiration mettait en évidence une réponse à la commande et recommandant d'envisager la mise en place d'un code de communication avec le patient ; qu'après le retour de M. G... au centre hospitalier universitaire de Reims, quatre-vingt-sept séances d'orthophonie ont été pratiquées pendant cinq mois, du 6 avril 2012 au 3 septembre 2012 pour tenter d'établir un code de communication ; que ces séances ne sont pas parvenues à mettre en place un code de

الجزئي في هذا المركز ثم تم استقباله لمدة ثلاث شهور اعتبارا من ١٧ مارس إلى ٢٣ يونيو ٢٠٠٩ في مركز اعادة التأهيل De Berck-sur-Mer في القسم المتخصص في الإصابات الدماغية و بعد هذه الفترة تم نقله لتلقى العلاج في Reims التي وبسبب حالة الشلل الرباعي و عدم الاعتماد على النفس، تقرر اتخاذ جميع طرق الحياة العادية و غذائه و تنفسه بطريقة صناعية عن طريق المعدة.

١٤. حيث أن M.G.. قد دخل في يوليو ٢٠١١ إلى قسم المجموعة العلمية للموت الاكلينيكي "الكومة" في المركز الاستشفائي الجامعي De Liege للتحويل والعلاج وبعد الخضوع للفحص المتخصص، هذا المركز قد شخصت حالته بأنها حالة نقص في الوعي مع احساس بالألم و محاولة للسيطرة على إرادة التنفس. و بعد رجوع M.G.. لمركز الاستشفاء الجامعي ب Reims حصل على ٨٧ جلسة علاج تخاطب خلال خمسة شهور اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠١٢ حتى ٣ سبتمبر ٢٠١٢ لمحاولة التواصل و إن هذه الجلسات لم تتمكن من التواصل و أصبح هناك حالة عدم استجابة من المريض.

communication du fait de la non-reproductibilité des réponses;

15. Considérant que, au cours de l'année 2012, des membres du personnel soignant ont constaté des manifestations comportementales chez M. G... dont ils ont pensé qu'elles pouvaient être interprétées comme traduisant une opposition aux soins de toilette pratiqués ; qu'à la suite de ces constats et se fondant sur l'analyse qu'il faisait de l'absence d'évolution neurologique favorable du patient, le Dr Kariger, chef du pôle Autonomie et santé du centre hospitalier universitaire et, à ce titre, responsable du service prenant en charge le patient, a engagé la procédure collégiale prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique afin d'apprécier si la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificielles de M. G... était le résultat d'une obstination déraisonnable au sens de l'article L. 1110-5 du même code ; que, le 10 avril 2013, ce médecin a décidé d'arrêter l'alimentation artificielle et de diminuer l'hydratation de M. G... ; que, saisi par les parents de M. G..., l'un de ses demi-frères et l'une de ses soeurs, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une ordonnance du 11 mai 2013, a enjoint de rétablir l'alimentation et l'hydratation artificielles au motif que la procédure prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique avait été méconnue, dès lors que seule l'épouse de M. G..., lequel n'avait pas rédigé de directives anti-

١٥. حيث أن في خلال عام ٢٠١٢ أعضاء من الرعاية الشخصية قد لاحظوا تعبيرات سلوكية عند M.G.. فمن ثم فسروا هذه التعبيرات على أنها معارضة للرعاية الصحية المتبعة ، و بعد هذه الملاحظات و اعتمادا على التحاليل التي أوضحت غياب التحسن العصبي لدى المريض، ومن ثم قد قرر DrKariger مدير الإدارة الصحية لمركز الاستشفاء الجامعي و المسئول عن الخدمة الصحية المقدمة للمريض بدء الإجراء الجماعي المنصوص عليه بالمادة ر. ٤١٢٧- ٣٧ من قانون الصحة العامة بغية التأكد من إذا كان الاستمرار في التغذية الصناعية و التنفس الصناعي de M.G.. سيترتب عليه حالة من عدم استجابة للعلاج المنصوص عليه بنص المادة ل. ١١١٠-٥ من ذات القانون. وفي تاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٣ قرر الطبيب أن يوقف الغذاء الصناعي و تقليل التنفس الصناعي . de M.G.. و قد لجأ والدي و أخ غير شقيق و إحدي الأخوات de M.G.. إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية- de Chalons-on-Champagne الذي حكم بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٣ بإستمرار الغذاء و التنفس الصناعي استنادا على إن الإجراءات المنصوص عليها

cipées ni désigné de personne de confiance, avait été informée de la mise en oeuvre de la procédure, associée à son déroulement et informée de la décision d'arrêt de traitement prise par le médecin;

16. Considérant qu'après avoir engagé, en septembre 2013, une nouvelle procédure collégiale en y associant, outre l'épouse de M. G..., ses parents et ses frères et soeurs, le Dr Kariger a, au terme de cette procédure collégiale, décidé, le 11 janvier 2014, de mettre fin à l'alimentation et l'hydratation artificielles du patient à compter du lundi 13 janvier 2014 à 19 heures, l'exécution de cette décision devant toutefois être différée en cas de saisine du tribunal administratif; que, saisi à nouveau, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé en formation collégiale par jugement du 16 janvier 2014, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014; que l'épouse de M. G..., un de ses neveux et le centre hospitalier universitaire de Reims relèvent appel de ce jugement;

17. Considérant qu'à l'appui de ces appels, il est, en particulier, soutenu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-

في المادة ر. ٤١٢٧-٣٧ من قانون الصحة العامة لم يتم الالتزام بها إذ أن لا يوجد إلا زوج M.G.. الذي تم إعلامه بالقرار و هو لم يكن مذكور في التعليمات المسبقة و لا مختار كشخص من أشخاص الثقة الذين يجب إعلامهم بالقرار و أن يشاركونهم فيه و أن يعلموا بوقف العلاج الذي قرره الطبيب.

١٦. حيث انه بعد التنفيذ في سبتمبر ٢٠١٣ قد تقرر بناء على إجراء جماعي جديد قد تم اتخاذه بمشاركة كل من زوج M.G.. ووالديها و أخواتها فقرر الطبيب - DrKariger استنادا لهذا الإجراء الجماعي - في ١١ يناير ٢٠١٤ إنهاء الغذاء و التنفس الصناعي اعتبارا من الاثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ اعتبارا من الساعة السابعة مساءً ، و إن تنفيذ هذا القرار يجب إن يؤجل في حالة اللجوء للمحكمة الإدارية و التي تم فعلا اللجوء لها و بجلسة ١٦ يناير ٢٠١٤ قررت المحكمة الإدارية لمدينة Chalons en champaigne الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤ فمن ثم قرر كل من زوج M.G.. واحد ابناؤه و مركز الاستشفاء الجامعي De Reims الطعن على هذا الحكم.

١٧. حيث انه باستقراء دفع الاستئناف و الذي استند على وجه الخصوص على أن

Champagne, la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificiellement administrées à M. G..., n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient, traduit une obstination déraisonnable au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, ce qui est contesté en défense;

18. Considérant qu'il revient au Conseil d'Etat, saisi de cette contestation, de s'assurer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, qu'ont été respectées les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable;

19. Considérant qu'il est nécessaire, pour que le Conseil d'Etat puisse procéder à cette appréciation, qu'il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l'état de la personne concernée ; qu'en l'état des éléments versés dans le cadre de l'instruction, le bilan qui a été effectué par le Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège et qui a conclu, ainsi qu'il a été dit, à un " état de conscience minimale plus ", remonte à juillet 2011, soit à plus de deux ans et demi ; que les trois médecins dont l'avis, au titre de consultants extérieurs au centre

بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية لمدينة Chalons en Champagne فإن الاستمرار في الغذاء و التنفس الصناعي لا يوجد له اي تأثير إيجابي سوي كونه حفاظا على حالة الإعاشة الإصطناعية لحياة المريض على الرغم من وجود حالة عدم استجابة للعلاج المنصوص عليها بمفهوم المادة ل. ١١١٠-٥ من قانون الصحة العامة و هو ما تم معارضته من قبل الدفاع.

١٨ . حيث انه يقع على عاتق مجلس الدولة - الذي تم اللجوء إليه في هذه الخصومة - الاستيثاق في ضوء ظروف وملابسات الدعوى أنه قد الالتزام بجميع القواعد المنصوص عليها في القانون والتي تحول إتخاذ قرار وقف علاج والذي يؤدي استمراره إلى نتائج غير متناسبة

١٩ . حيث انه من المهم لكى يفصل مجلس الدولة في النزاع يجب أن يتم إمداده بكافة المعلومات خاصة عن حالة الشخص الذي يتعلق به الأمر، كذلك الحال فيما يتعلق بحالة البنود الموجودة في كتيب التعليمات، الخطة المعمول بها من جانب مجموعة علماء قسم الغيبوبة " الكومة " التابعة لمركز الاستشفاء الجامعى De Liege و التي انتهت إلى وجود حالة غيبوبة جزئية في يوليو ٢٠١١ (من أكثر من عامين و نصف) أن الثلاث أطباء

hospitalier universitaire de Reims, a été sollicité dans le cadre de la procédure collégiale engagée, se sont principalement prononcés sur les aspects éthiques et déontologiques d'un arrêt de traitement et non sur l'état médical du patient qu'ils n'ont pas examiné ; qu'ainsi que cela a été indiqué lors de l'audience de référé, le dossier médical de M. G... n'a pas été versé dans son intégralité au cours de l'instruction de la demande de référé; que des indications divergentes ont été données dans le cadre de l'instruction et au cours de l'audience de référé quant à l'état clinique de M. G...;

20. Considérant, dans ces conditions, qu'il est, en l'état de l'instruction, nécessaire, avant que le Conseil d'Etat ne statue sur les appels dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à des praticiens disposant de compétences reconnues en neurosciences, aux fins de se prononcer, de façon indépendante et collégiale, après avoir examiné le patient, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, sur l'état actuel de M. G... et de donner au Conseil d'Etat toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution qu'il pourrait connaître;

21. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire une expertise confiée à un collège de trois mé-

ذو الرأى الاستشارى من خارج مركز الاستشفاء الجامعى قد أكدوا على الجوانب الأخلاقية لوقف العلاج وليس على الحالة الصحية للمريض التي لم يختبروها، وهو الموضح في جلسة الأمور المستعجلة، وإن الملف الطبي De M.G.. لم يتم مناقشته كاملا في خلال التحقيقات التي طلبها الخبير، وهذه التوضيحات قد تم وضعها في كتيب التعليمات وفي خلال جلسة الخبير التي أجراها لمعرفة الحالة الطبية De M.G..

٢٠. حيث أنه في هذه الحالات من الضروري -أثناء مرحلة التحضير وقبل أن يفصل مجلس الدولة في الطعن المعروض عليه فإن من اللازم أن يتوفر أمامه تقرير خبير طبي موثوق به من الخبراء الممارسين و مفوض في اختصاصات معروفة و معلومة في علم الأعصاب لكي يقرر بطريقة مستقلة و جماعية - بعد فحص المريض و مقابلة الفريق العلاجي و الشخص المسئول عن المريض و أن يأخذ في الاعتبار ملفه الطبي - بالحالة الحالية ل De M.G.. وبعد إعطاء مجلس الدولة كل الإيضاحات المفيدة للحالة الصحية و الاراء العلمية و كل الإحتتمالات الممكنة لتطور حالة المريض.

٢١. حيث أنه هناك محل بأن يتم اللجوء للخبرة ممثلة في لجنة ثلاثية من ثلاث أطباء

decins qui seront désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur la proposition, respectivement, du président de l'Académie nationale de médecine, du président du Comité consultatif national d'éthique et du président du Conseil national de l'Ordre des médecins, avec pour mission, dans un délai de deux mois à compter de la constitution du collège:

- de décrire l'état clinique actuel de M. G... et son évolution depuis le bilan effectué en juillet 2011 par le Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège;

- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales de M. G... et sur le pronostic clinique;

- de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage;

- d'apprécier s'il existe des signes permettant de penser aujourd'hui que M. G... réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l'affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintient en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé;

22. Considérant, en outre, qu'en raison de l'ampleur et de la difficulté

الذين سيتم اختيارهم من قبل رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة بناء على ترشيحات رئيس الأكاديمية القومية للطب رئيس اللجنة الاستشارية الأخلاقية ورئيس المجلس القومي لنظام الأطباء والتي تكلف بمهمة إنهاء هذه المهمة في مهلة تقدر بشهرين تبدأ من تاريخ تشكيل اللجنة يناط بهذه اللجنة:

- وصف الحالة الطبية الحالية De M.G.. و تطورها اعتباراً من بدء تنفيذ خطة العمل الموضوعية عن طريق مجموعة علماء قسم الغيبوبة " الكومة " التابع لمركز الاستشفاء الجامعي De Liege في شهر يوليو ٢٠١١.

- أن يحدد النتائج النهائية للضرر الدماغية De M.G.. والنظريات الطبية.

- أن يحدد عما إذا كان المريض يستطيع أن يتواصل بطريقة أو بأخرى بمن حوله.

- أن يقرر عما إذا كان يوجد علامات تشير بأن M.G.. يتجاوب مع الرعاية التي يحصل عليها، وفي حالة الإيجابية عما إذا كانت ردود فعله من الممكن أن تفسر على أنها رفض لهذه الرعاية أو الرغبة بانتهاء العلاج الذي يحفظ الحياة أو بالمخالفة في الرغبة باستمرار العلاج.

٢٢. حيث أنه وبسبب أهمية وصعوبة

des questions d'ordre scientifique, éthique et déontologique qui se posent à l'occasion de l'examen du présent litige, il y a lieu, pour les besoins de l'instruction des requêtes, d'inviter, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, l'Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi que M. B... K... à présenter au Conseil d'Etat, avant la fin du mois d'avril 2014, des observations écrites d'ordre général de nature à l'éclairer utilement sur l'application des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, en particulier à l'égard des personnes qui sont, comme M. G..., dans un état pauci-relationnel;

Sur les conclusions d'appel incident:

23. Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément versé dans le cadre de l'instruction que les soins qui doivent être dispensés à M. G... ne seraient pas accomplis conformément aux exigences requises au sein du service où il est hospitalisé depuis plusieurs années ou que son maintien dans ce service mettrait désormais en cause sa sécurité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, en l'état de l'instruction, d'ordonner à titre de mesure de sauvegarde le transfert de M. G... dans un autre établissement;

الاسئلة المتصلة بمسائل طبية و قواعد آداب المهنة التي يتم طرحها بمناسبة نظر المنازعة الماثلة، و بسبب متطلبات التحقيق . و من ثم يكون هناك محل لتطبيق المادة رقم ر. ٦٢٥ - ٣ من قانون القضاء الإداري و من ثم دعوة كل من الأكاديمية القومية للطب و الجمعية الاستشارية للأخلاق و المجلس القومي لنظام الأطباء و M.B..K.. للحضور إلى مجلس الدولة قبل نهاية شهر ابريل ٢٠١٤ ليقدّموا آراء مكتوبة و واضحة لشرح نظريات عدم الاستجابة للعلاج و الإعاشة الاصطناعية بمنظور المادة ل. ١١١٠-٥ من قانون الصحة العامة و خصوصاً فيما يتعلق بحالات الأشخاص مثل M.G.. المُصاب بحالة غيبوبة غير كاملة.

و من حيث إنه عن الطلبات الواردة بالإستئناف المُقابل:

٢٣. حيث انه لم يتضح أثناء مرحلة التحضير أن العلاج المقدم لحالة M.G.. لن يتم توفيره على أكمل وجه في مركز الاستشفاء الذي يرقد به منذ عدة سنوات أو إذا ما كان الإبقاء على وجوده في هذا المركز سيعرض أمنه للخطر، و من ثم فلا يوجد مبرر أثناء مرحلة التحضير الأمر باتخاذ تدابير احترازية بنقل M.G.. لمؤسسة أخرى.

D E C I D E:حكمت المحكمة^(٢٥) :

Article 1^{er}: L'intervention de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) est admise.

مادة ١ : بقبول تدخل الاتحاد الوطني لجمعية عائلات المُصابين بالسكتات والأمراض الدماغية

Article 2 : Avant de statuer sur les requêtes, il sera procédé à une expertise confiée à un collège de trois médecins, disposant de compétences reconnues en neurosciences, désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur la proposition, respectivement, du président de l'Académie nationale de médecine, du président du Comité consultatif national d'éthique et du président du Conseil national de l'Ordre des médecins, aux fins:

مادة ٢ : قبل الفصل في الدعوي يتم اللجوء للخبرة ممثلة في لجنة ثلاثية من ثلاث أطباء مختصين وذوي سمعة علمية في علم الأعصاب و الذين سيتم اختيارهم من رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة بناء على ترشيح رئيس الأكاديمية القومية للطب، رئيس اللجنة الاستشارية الأخلاقية و رئيس المجلس القومي لنظام الأطباء و يناط بهذه اللجنة :

- de décrire l'état clinique actuel de M. G... et son évolution depuis le bilan effectué en juillet 2011 par le Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège;

أولاً- وصف الحالة الطبية الحالية ل De M.G.. و تطورها اعتباراً من بدء تنفيذ خطة العلاج المعمول عن طريق مجموعة علماء قسم الغيبوبة "الكومة" التابعة لمركز الاستشفاء الجامعي De Liege في شهر يوليو ٢٠١١.

- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales de M. G... et sur le pronostic clinique;

ثانياً- تحديد النتائج التي لا رجعة فيها للإضرار الدماغية De M.G.. و النظريات الطبية.

- de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage.

(٢٥) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

ثالثاً- تحديد ما إذا كان المريض يستطيع إن يتواصل بطريقة أو بأخرى بمن حوله.

- d'apprécier s'il existe des signes permettant de penser aujourd'hui que M. G... réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l'affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintient en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé. رابعاً- تقدير ما إذا كان يوجد علامات تشير إلى أن M.G.. يتفاعل مع العلاج الطبي وفي حالة ما إذا كانت النتيجة الإيجابية بيان ما إذا كانت ردود فعله من الممكن إن تفسر على أنها رفض لهذه الرعاية أو الرغبة بإنهاء العلاج الذي يحفظ الحياة أو على النقيض تفسر على أنها رغبة باستمرار العلاج.

Article 3: Les experts devront procéder à l'examen de M. H... G..., rencontrer l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et prendre connaissance de l'ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans un délai de deux mois à compter de leur désignation.

مادة ٣: إلزام الخبراء بأن يقوموا بفحص M.H..G.. وأن يقابلوا الفريق الطبي والأفراد الذين يقع على عاتقهم الاهتمام بالمريض وأن يضعوا في الحسبان الملف الطبي. ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على المستندات وأن يقوموا بكل الفحوصات وأن يستمعوا لكل الأشخاص المختصين. و يجب أن يقوموا بمهمتهم طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد ر. ٦٢١-٢ إلى المادة ر. ٦٢١-١٤ من قانون القضاء الإداري وأن يقدموا تقريرهم خلال فترة شهرين من تعيينهم.

Article 4 : L'Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi que M. B... K...sont invités, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, à présenter au Conseil d'Etat, conformément aux motifs de la présente décision et avant la fin du mois d'avril 2014, des observations écrites de caractère général de nature à l'éclairer utilement sur l'application des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, en particulier à l'égard des personnes qui sont, comme M. G..., dans un état pauci-relationnel.

مادة ٤: دعوة كل من الأكاديمية القومية للطب والجمعية الاستشارية للأخلاق والمجلس

القومي لنظام الأطباء و M.B..K.. بمجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة ٦٢٥-٣ من قانون القضاء الإداري قبل نهاية شهر ابريل ٢٠١٤ ليقدموا آراء مكتوبة توضح تطبيق نظريات عدم الاستجابة للعلاج والإعاشة الاصطناعية بمنظور المادة ل. ١١١٠-٥ من قانون الصحة العامة و خصوصاً في مواجهة الأشخاص مثل M.G.. في حالة غيبوبة غير كاملة.

Article 5: La présente décision sera notifiée à Mme E...G..., à M. J... G..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à M. D... et à Mme I...G..., à M. C... L..., à Mme A... G...épouseF..., à l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, au président de l'Académie nationale de médecine, au président du Comité consultatif national d'éthique, au président du Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. B... K...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

مادة ٥ : إخطار كل من A M.m.E..G., M.J.G. المركز الاستشفاء الجامعي de Reims و Mme.I..G و M.C..L. و Mme.A..G. وزوجه والاتحاد الوطني لعائلات المصابين بالسكتات والأمراض الدماغية ورئيس الأكاديمية القومية للطب ورئيس اللجنة الاستشارية القومية للأخلاق ورئيس المجلس القومي لنظام الأطباء ولوزير الأعمال الاجتماعية والصحة بالقرار المائل.

(ر) رياضة

(١٤) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرار الاتحاد الرياضي للعبة الرجبي الصادر بتعديل قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات

CE, 12 avril 2017, N.409537

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد منسي

مندوب مساعد بمجلس الدولة

كلمات البحث:

قانون الرياضة - تكافؤ - الاتحاد الرياضي - رابطة اللعبة - وقف التنفيذ - تدابير التنفيذ - المصلحة العامة - سلطة التقدير - الاختصاص بإصدار القرار الإداري - الجدية والاستعجال.

تمهيد:

صدر الحكم المائل من مجلس الدولة الفرنسي عام ٢٠١٧ و يمثل عرضاً لنزاع رياضي بين الاتحاد الرياضي المفوض من وزير الشباب و الرياضة و رابطة المحترفين التي فوضها الاتحاد الرياضي بدوره لتقوم على رعاية شئون اللعبة ، تتمثل أهمية الحكم انه استمرار لتعرض مجلس الدولة الفرنسي للنزاعات الرياضية رداً على المزاعم بعدم إمكانية القضاء الإداري الفصل فيما يخص النشاط الرياضي . كذلك يمثل هذا العمل عرضاً لتطورات القضاء الفرنسي فيما يخص النشاط الرياضي بعد أن كثُر هذا النوع من الدعاوي أمام القضاء المصري مؤخراً.

ويقع على عاتق كل اتحاد رياضي مسئولية تنظيم و إدارة النشاط الرياضي الذي عهد إليه بتنظيمه سواء باستخدام امتيازات السلطة العامة أو بإنشاء رابطة محترفين و تفويضها في إدارة و تنظيم النشاط الرياضي للمحترفين و يجب على رابطة المحترفين أن تلتزم ببند التفويض الذي عهد إليها من الاتحاد الوطني للعبة ، كما يلتزم الاتحاد في حالة تفويض الاختصاص لرابطة وطنية ألا يتدخل في شئون الرابطة إلا في حالة ارتكاب الرابطة لمخالفة للوائح الاتحاد أو إذا مثل سلوك الرابطة تهديد للمصالح العامة التي يسهر الاتحاد على الحفاظ عليها .

و تلخص وقائع الحكم المائل أن قام ناديان من أندية الدوري قبل مواجهات الجولة ٢١ بالإعلان عن مشروع لدمج ناديهما، الأمر الذي ألقى بظلال من الشكوك حول حيادية المباريات و احتمالات حدوث تواطئ للتلاعب بالنتائج ، فقررت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي تأجيل المباريات حين اشعار آخر، فقام الاتحاد الوطني بالتدخل و إلغاء قرار الرابطة مقررًا تنظيم المباريات ، فلجأت الرابطة للمحكمة الإدارية التي رفضت وقف تنفيذ قرار الاتحاد ، و تم الطعن على الحكم من قبل الرابطة أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر وقف تنفيذ قرار الاتحاد.

N° 409537

Publié au recueil Lebon

2ème - 7ème chambres réunies

M. François Weil, rapporteur,

Mme Béatrice Bourgeois-
Machureau, rapporteur public,

SCP PIWNICA, MOLINIE ;
SCP GARREAU, BAUER-
VIOLAS, FESCHOTTE-
DESBOIS, avocats

Lecture du mercredi 12 avril
2017

الطعن رقم ٤٠٩٥٣٧

حكم منشور في مجموعة Lebon

الدائرتان الثانية والسابعة مجتمعتان

السيد/ François Weil ، القاضي المُقرر،

مفوض الدولة السيدة Béatrice

؛Bourgeois-Machureau

و السادة المحامون SCP PIWNICA,

MOLINIE ; SCP GARREAU,
BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-
DESBOIS

جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء ١٢ ابريل

٢٠١٧

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante:

La Ligue nationale de rugby a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2017 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé la décision du 17 mars 2017 du bureau national de la Ligue nationale de rugby tendant à reporter les matches de la 21ème journée du championnat de France de rugby professionnel de

ومن حيث إن الرابطة الوطنية للرجبي قد طالبت قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة Versailles بناءً على المادة ل. ٥٢١-١ من قانون القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧ الذي قام بواسطته الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي بتعديل قرار الرابطة الوطنية للرجبي التي كانت قد قررت تأجيل مباريات الأسبوع ال ٢١ من مسابقة الرجبي للمحترفين بفرنسا بدوري الدرجة الأولى

1ère division, dénommé Top 14, devant opposer, d'une part, les clubs de Castres Olympique et du Stade français et, d'autre part, les clubs de Montpellier Hérault Rugby et du Racing 92.

Par une ordonnance n° 1702355 du 4 avril 2017, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande de suspension.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue nationale de rugby demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension;

3°) d'enjoindre à la Fédération française de rugby de prendre toutes mesures utiles pour permettre que soient joués les deux matches reportés aux dates fixées par la Ligue;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

المسألة (توب ١٤). وكان من المقرر في اليوم الـ ٢١ أن يتواجه من ناحية كل من أندية (كلوب كاستر أوليمبيك و استاد فرنسا)، و من ناحية أخرى أندية (مونبيلييه هير و رجبى ورسينج ٩٢).

وقد رفض قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية بمدينة Versailles الدعوى بواسطة الحكم رقم ١٧٠٢٣٥٥ الصادر بتاريخ ٤ إبريل ٢٠١٧ وذلك تطبيقاً لحكم المادة ل. ٥٢٢-٣ من قانون القضاء الإداري.

وبناءً على صحيفة الطعن والمذكرات المودعة لدي سكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ٤ و ١٢ إبريل ٢٠١٧، طالبت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بالآتي : أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية

ثانياً: بالاستجابة لطلب وقف التنفيذ؛

ثالثاً: بإلزام الاتحاد الفرنسي الفيدرالي للعبة الرجبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإقامة جميع المباريات المؤجلة في التواريخ المحددة عبر الرابطة الوطنية؛

رابعاً: بإلزام الاتحاد الفيدرالي الفرنسي بأن يؤدي مبلغ تعويض وقدره ٦٠٠٠ يورو بناءً على المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

- Vu les autres pièces du dossier; بعد الإطلاع على أوراق الدعوي؛
- Vu: وعلى :
- le code du sport; قانون الرياضة؛
- les statuts de la Fédération française de rugby; و لوائح الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي؛
- les statuts de la Ligue nationale de rugby; و لوائح الرابطة الوطنية للعبة الرجبي
- les règlements généraux de la Fédération française de rugby; و القوانين الأساسية للإتحاد الفيدرالي للرجبي؛
- les règlements généraux de la Ligue nationale de rugby; والقوانين الأساسية للرابطة الوطنية للعبة الرجبي؛
- la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020; و الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي و الرابطة الوطنية للعبة الرجبي للفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
- le code de justice administrative; و قانون القضاء الإداري
- Après avoir entendu en séance publique: و بعد الاستماع في جلسة علنية إلى:
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, تقرير القاضي المقرر François Weil، المستشار بمجلس الدولة؛
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, والرأي القانوني للسيدة Béatrice Bourgeois-Machureau، مفوض الدولة،
- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Ligue nationale de rugby, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération française de rugby; و مرافعات محامين الرابطة الوطنية للعبة الرجبي و الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-1 comme de l'article L. 522-3 sont rendues en dernier ressort et sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat;

١. ومن حيث إن المادة ٥٢١ - ١ من قانون القضاء الإداري تنص على أنه " في حالة وجود قرار إداري ، حتى في حالة طعن يكون محل للطعن بالإلغاء أو بالتعديل ، يكون لقاضي الأمور المستعجلة ، إذا اقتضت الضرورة ، أو إذا تبين له وجود شكوك جدية حول مشروعية هذا القرار ، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو بعض اثاره إذا بررت ذلك حالة الضرورة أو اتضح أثناء مرحلة تحضير الدعوي وجود شكوك جدية حول مشروعية هذا القرار "

كما تنص المادة ل. ٥٢٢ - ٣ من قانون القضاء الإداري على أنه " إذا كان الطلب المقدم لا تتحقق فيه شرط الضرورة أو إذا اتضح بصورة واضحة أنه خارج عن إختصاص القضاء الإداري أو إذا اتسم موضوع الدعوي بعدم القبول أو إذا كان غير مؤسس على أسس قانونية سليمة فيكون لقاضي الأمور المستعجلة أن يرفض الطلب بحكم دون حاجة إلى تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة ل. ٥٢٢ - ١ . " كما تنص الفقرة الأولى من المادة ٥٢٣ - ١ من ذات القانون على أن " الأحكام الصادرة بصفة مستعجلة من المحكمة الإدارية تطبيقاً لحكم المادة ٥٢١ - ١ وكذلك المادة ٥٢٢ - ٣ تكون نهائية ، ويكون الطعن عليها أمام مجلس الدولة " .

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que deux rencontres comptant pour la 21ème journée du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division, dénommé Top 14, devant opposer les clubs de Castres Olympique et du Stade français, d'une part, et les clubs de Montpellier Hérault Rugby et du Racing 92, d'autre part, étaient programmées le 18 mars 2017 ; que le bureau national de la Ligue nationale de rugby a décidé de reporter ces deux rencontres par une décision du 17 mars 2017 ; que ces matches ne se sont, en conséquence, pas tenus à la date initialement prévue ; que le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a toutefois décidé, le 22 mars 2017, d'annuler la décision de report prise par la Ligue ; que la Ligue nationale de rugby a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 22 mars 2017 par la Fédération ; que, par une ordonnance du 4 avril 2017, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande de suspension, en estimant qu'aucun des moyens soulevés par la Ligue nationale de rugby ne paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée; que

٢. ومن حيث إنه يتضح من ملف الدعوي المقامة أمام قاضي الأمور المستعجلة أن موضوع الدعوي يتعلق بمبارتين كان من المفترض إقامتهما في اليوم الـ ٢١ من بطولة فرنسا للعبة الرجبي للمحترفين الدرجة الأولى المسماة (توب ١٤)، والتي كان من المفترض أن تنعقد بين فريقَي كاستر أوليمبيك و ستاد فرنسا من ناحية وبين ناديي مونبيلييه هيرو و ريسينج ٩٢ من ناحية أخرى و كان من المفترض إقامة المبارتين بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٧، وقام المكتب الوطني للرابطة الوطنية للرجبي بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٧ بإصدار قرار بتأجيل المباريات المذكورة، وقام الاتحاد الفيدرالي للرجبي بتاريخ ٢٢ مارس بإلغاء قرار الرابطة الوطنية الذي كان قد قرر تأجيل المباريات، الأمر الذي حدا بالرابطة الوطنية للرجبي للجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة استناداً لحكم المادة ل. ٥٢١-١ من قانون القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي الصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧، و بتاريخ ٤ إبريل ٢٠١٧ - تطبيقاً للمادة ٥٢٢-٣ من القانون - أمر قاضي الأمور المستعجلة برفض طلب وقف التنفيذ حيث أن الدفع المقدمة من الرابطة الوطنية للرجبي لا تولّد شكاً حقيقياً حول مدي

la Ligue nationale de rugby se pourvoit en cassation contre cette ordonnance;

3. Considérant que la suspension en référé de la décision de la Fédération aurait pour conséquence de redonner effet à la décision de report prise par la Ligue et de permettre l'organisation à une nouvelle date des rencontres en cause avant le terme de la phase de qualification du championnat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en défense la Fédération française de rugby, les conclusions du pourvoi de la Ligue nationale de rugby ne sont pas dépourvues d'objet;

Sur les compétences respectives de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby:

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives"; que, selon l'article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports, laquelle a notamment pour mission, en vertu de l'article L. 131-15 du code du sport, d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux

مشروعية القرار المطعون فيه ، الأمر الذي حدا بالرابطة الوطنية للرجبي إلى الطعن على ذلك الحكم

٣. و حيث أن الأمر بوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي للرجبي يترتب عليه اثار أخصها تنفيذ قرار الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بتأجيل المباريات المذكورة وتنظيمها في تاريخ جديد قبل نهاية دور التأهل في البطولة، ومن ثم فإن الدفع الواردة في الطعن المقدم من الرابطة الوطنية للعبة الرجبي - على عكس ما يدعيه دفاع الإتحاد الوطني للرجبي - تكون قد صادفت محلاً.

ومن حيث إنه عن اختصاصات كل من الإتحاد الفيدرالي للرجبي و الإتحاد الوطني للرجبي:

٤. و من حيث إنه طبقاً للمادة ل. ١٣١-١ من قانون الرياضة "للإتحادات الفيدرالية الحق في تنظيم ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية" وتنص المادة ل. ١٣١-١٤ من ذات القانون على أنه في كل نشاط رياضي ولمدة محددة يتلقى إتحاد فيدرالي واحد تفويض من وزير الرياضة طبقاً لنص المادة ل. ١٣١-١٥ من قانون الرياضة ويُنَاط بهذا الإتحاد الفيدرالي طبقاً لنص المادة ل. ١٣١-١٥ من قانون الرياضة تنظيم البطولات الرياضية التي تمنح بها الألقاب الوطنية والمحلية و

ou départementaux, et, en vertu de l'article L. 131-16, d'édicter les règles techniques propres à leur discipline, les règlements relatifs à l'organisation des manifestations ouvertes à leurs licenciés, les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent;

5. Considérant que l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires " peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code : " Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs " ; qu'en vertu de l'article R. 132-12, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, sous réserve des compétences propres de la fédération et des compétences exercées en commun par la fédération et par la ligue, énumérées respective-

الإقليمية، و يناط بهم طبقاً للمادة ل. ١٣١ - ١٦ بإصدار القواعد الفنية المتعلقة بشؤونها و تنظيم الفعاليات ، والقواعد القانونية و الإدارية و المالية التي يجب أن تنطبق على المؤسسات و الشركات الرياضية لكي يتم قبولها للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها تلك الاتحادات .

٥ . و حيث أن المادة ل. ١٣٢ - ١ من قانون الرياضة تنص على أن للفيدراليات الرياضية المفوضة أن " تنشئ رابطة محترفين ينوط بها مهام تمثيل و إدارة و تنظيم الفعاليات الرياضية للمحترفين، التي تشارك بها الجمعيات و الشركات المشتركة بالفيدراليات . "

و حيث أن المادة ر. ١٣٢ - ١ من ذات القانون تُص على أنه " في حالة إذا ما نصت اللوائح، للفيدرالية الرياضية المفوضة أن تنشئ رابطة محترفين ذات شخصية معنوية، إما لتنظيم البطولات الرياضية التي تقوم على إدارتها، أو لتحديد لتلك البطولات الرياضية شروط تنظيمها و مشاركة الرياضيين بها " و حيث أنه طبقاً للمادة ر. ١٣٢ - ١٢ فإن تنظيم و إدارة البطولات المذكورة في المادة ١٣٢ - ١ يخضع لإختصاص رابطة المحترفين، ما عدا الإختصاصات الحصرية للاتحاد الفيدرالي و

ment par les articles R. 132-10 et R. 132-9 ; que les relations entre la fédération délégataire et la ligue qu'elle crée sont, en vertu de l'article R. 132-9, fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun certaines compétences et qui, selon l'article R. 132-15 du code du sport, " précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération";

6. Considérant qu'en confiant, par les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du sport, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser, à titre exclusif, des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif ; qu'il incombe à chaque fédération délégataire d'exercer cette mission, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l'organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit, dans le cas où elle a créé, en vertu de l'article L. 132-1 du

الإختصاصات المشتركة بين رابطة المحترفين والإتحاد الرياضي والمنصوص عليها في المواد ١٣٢-١٠ و ١٣٢-٩، وأن العلاقة بين الإتحادات الفيدرالية المفوضة وما تنشئه من روابط محترفين طبقا لنص المادة ١٣٢-٩ محددة بواسطة إتفاقية توضح توزيع "الإختصاصات والشروط التي تخول ممارسة إختصاصات مشتركة فيما بينهم وكذلك طبقا لنص المادة ١٣٢-١٥ من قانون الرياضة التي توضح الأحوال التي يجوز فيها لإدارة الإتحاد أن تعدل القرارات الصادرة عن رابطة المحترفين المخالفة للوائح أو قوانين الإتحاد".

٦. ومن حيث إن أحكام المواد ١٣١-١ وما يليها من قانون الرياضة قد خولت الإتحادات الفيدرالية الرياضية التي تلقت تفويض بمهمة التنظيم -على سبيل الحصر- للمسابقات التي تقام على الإقليم الوطني. وقبج أناط المشرع بالإتحادات الفيدرالية تنفيذ مهام خدمة عامة ذات طبيعة إدارية. و يقع على عاتق كل إتحاد فيدرالي مفوض تنفيذ هذه المهمة بإستخدام إمتيازات السلطة العامة التي منحت لها لتنفيذ مهامها، إما بوضع القواعد المنظمة للمسابقات الرياضية التي تلقت تفويض بها، أو بإنشاء رابطة رياضية طبقا للمادة ل. ١٣٢-١ تتولي تمثيلها

code du sport, une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel, en s'assurant que la ligue professionnelle fait usage des prérogatives qui lui sont subdélégées pour fixer les règles régissant les compétitions qu'elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l'intérêt général de la discipline;

7. Considérant que, dans le cas où l'organisation d'une compétition a été déléguée à une ligue professionnelle, la réglementation et la gestion de cette compétition relèvent, en vertu de l'article R. 132-12 du code du sport, de la seule compétence de la ligue ; que la fédération ne saurait intervenir dans la réglementation et la gestion de cette compétition et réformer, le cas échéant, les décisions prises par la ligue dans l'exercice de cette compétence, que si ces décisions sont contraires aux statuts de la fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge ; que les conditions de mise en oeuvre de ce pouvoir de réformation sont, ainsi que le prévoit l'article R. 132-15 du code du sport, précisées par la convention mentionnée à l'article R. 132-9;

8. Considérant que la Fédération française de rugby, fédération sportive agréée, est titulaire de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du

وإدارة وتنسيق الأنشطة الرياضية للمحترفين مع الاستيثاق أن رابطة المحترفين تستخدم الإمتيازات التي أوكلت لها من أجل وضع القواعد الحاكمة للمسابقات التي ينظمها مع الالتزام بالقواعد الخاصة بالإتحاد الفيدرالي وشروط المصلحة العامة للنشاط الرياضي

٧. و في حالة ما إذا تم تفويض رابطة محترفين بتنظيم مسابقة، فإن تنظيم وإدارة هذه المسابقة يخضع طبقاً لنص المادة ر. ١٣٢-١٢ من قانون الرياضة للاختصاص المنفرد للرابطة، ولا يجوز للإتحاد الفيدرالي أن يتدخل في تنظيم أو إدارة تلك المسابقة أو تعديل قرارات الرابطة - كما في الحالة المعروضة - التي تتخذها أثناء ممارسة اختصاصاتها، إلا في حالة ما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لقوانين ولوائح الإتحاد أو تمثل خطورة على المصلحة العامة التي يقوم الإتحاد على حمايتها. وتكون ممارسة مكنة تعديل القرارات من قبل الإتحاد - على النحو المنصوص عليه في المادة ر. ١٣٢-١٥ من قانون الرياضة - منصوص عليها في الإتفاقية المشار إليها في المادة ر. ١٣٢-٩.

٨. و حيث أن الرابطة الفرنسية للعبة الرجبي قد حصلت على التفويض المنصوص عليه في

code du sport pour la discipline du rugby à XV en vertu de l'arrêté du 31 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; que la Ligue nationale de rugby, créée en 1998 en application des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 132-1 du code du sport et dotée de la personnalité morale, s'est vu déléguer l'organisation des compétitions du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division, dénommé Top 14 Rugby, et du championnat de France de rugby professionnel de 2ème division, dénommé Pro D2 Rugby ; que les relations de la Fédération et de la Ligue sont fixées, conformément aux dispositions de l'article R. 132-9 du code du sport, par une convention adoptée en juillet 2016 ; que l'article 3 de cette convention prévoit que tout différend entre la Fédération et la Ligue est soumis à une conciliation préalable entre les représentants des deux parties; que l'article 4 de la convention, relatif à la mise en oeuvre du pouvoir de réformation de la Fédération, énonce que la procédure de conciliation doit être mise en oeuvre avant que les instances de la Fédération ne puissent "se saisir, pour éventuellement les réformer," de toutes les décisions prises par la Ligue sauf en matière disciplinaire, qui seraient "contraires aux statuts de la fédération, à ses règlements ou à l'intérêt supérieur du rugby"; que l'article 4 de la convention définit aussi "l'intérêt supérieur du rugby" comme comprenant notamment "la

المادة ل. ١٣١-١٤ من قانون الرياضة وفقا لقرار الصادر بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ من وزير الشباب و الرياضة، وأن الرابطة الوطنية للرجبي المؤسسة عام ١٩٩٨ طبقا لأحكام المادة ل. ١٣٢-١ من قانون الرياضة ولها شخصية معنوية قد تم تفويضها لتنظيم مسابقات بطولة فرنسا لرجبي المحترفين الدرجة الأولى المسماة (توب ١٤) و بطولة الدرجة الثانية (برودي ٢ رجبي). و حيث أن العلاقة بين الاتحاد والرابطة الوطنية للرجبي تُنظم بواسطة المادة ر. ١٣٢-٩ من قانون الرياضة و بواسطة إتفاقية مبرمة في يوليو ٢٠١٦، وقد ورد بالمادة الثالثة من هذه الإتفاقية أن كل خلاف بين الاتحاد الفيدرالي و الرابطة الوطنية يُسوى بين ممثلي كل من الطرفين، كما جاء بالمادة الرابعة من الإتفاقية أن الاتحاد حق تعديل قرارات الرابطة، ولكن بعد ضرورة اللجوء إلى التسوية قبل استخدام أجهزة الفيدرالية لسلطة تعديل قرارات الرابطة، وذلك في أي قرار تتخذه الرابطة و يري الاتحاد أنها مخالفة للوائح أو لنظامه الأساسي أو للمصالح العليا للعبة الرجبي، وذلك فيما عدا المسائل التأديبية. وقد عرفت المادة الرابعة من الإتفاقية "المصالح العليا للرجبي" بأنها تشمل ضمان التكافؤ بين أطراف اللعبة أفراداً وجماعات، و

garantie de l'équité sportive individuelle et collective" et la "défense des valeurs et promotion de l'image du rugby";

Sur le litige en référé:

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le lundi 13 mars 2017, les présidents du Stade français et du Racing 92 ont rendu public un projet commun de fusion de ces deux clubs professionnels ; que l'annonce de ce projet a connu un retentissement exceptionnel et a provoqué de vives réactions chez les joueurs, l'encadrement, les partenaires et les supporters des deux clubs et, plus largement, de la part des différents autres clubs et des instances du rugby ; que, le 14 mars, les joueurs professionnels du Stade français ont déclaré se mettre en grève et refuser d'aller disputer la rencontre prévue contre le club de Castres le samedi 18 mars dans le cadre de la 21ème journée du championnat; que les joueurs professionnels du Racing 92 ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disposés à jouer la rencontre prévue le même jour contre le club de Montpellier et ont demandé le report de cette rencontre; que, le vendredi 17 mars, la Ligue nationale de rugby a organisé une réunion de concertation à propos de ce projet de fusion;

10. Considérant que, le même 17 mars, le bureau de la Ligue, "afin de

حماية القيم وإعلاء صورة اللعبة .

عن موضوع الدعوي محل الطعن :

٩. وحيث أن البين من ملف الدعوي المعروف أمام قاضي الأمور المستعجلة أنه بتاريخ الإثنين ١٣ مارس ٢٠١٧ أعلن رئيسي كل من ناديي استاد فرنسا وريسينج ٩٢ عن مشروع دمج هذين الناديين، وحيث أن الإعلان عن هذا المشروع أحدث ردود فعل مدوية و سبب انتقادات واسعة لدى اللاعبين والمدربين ومشجعي وشركاء الناديين، وبشكل أوسع لدي باقي الأندية و مؤسسات الرجبي. وحيث أنه بتاريخ ١٤ مارس أعلن لاعبي فريق استاد فرنسا إضرابهم ورفضهم المشاركة في المباراة المفترض إنعقادها يوم ١٨ مارس في إطار الاسبوع ال ٢١ من البطولة أمام نادي كاستر، كما أعلن لاعبي نادي ريسينج ٩٢ أنهم ليسوا على استعداد للمشاركة في المباراة المزمع إنعقادها في ذات اليوم أمام نادي مونييلي و طالبوا تأجيل هذه المواجهة. و بتاريخ الجمعة ١٧ مارس أعلنت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي عن تنظيم إجتماع للتشاور بخصوص مشروع دمج الناديين..

١٠. وحيث أن بذات اليوم ١٧ مارس أعلن

donner la priorité au dialogue au sein des deux clubs, de rétablir un climat de sérénité et de préserver le bon déroulement, l'équité et l'image du Top 14", a décidé de reporter à une date ultérieure les rencontres devant opposer le 18 mars Castres Olympique au Stade français et Montpellier Hérault Rugby au Racing 92; que le club de Montpellier a déclaré contester cette décision ; que, le dimanche 19 mars, les présidents du Stade français et du Racing 92 ont déclaré publiquement renoncer au projet de fusion des deux clubs annoncé six jours auparavant;

مجلس إدارة الرابطة أنه في سبيل إعطاء أولوية للحوار بين الناديين وبغية امتصاص التوتر السائد بالمناخ العام وللحفاظ على حسن سير وصورة مسابقة (توب ١٤) قرر مجلس إدارة الرابطة تأجيل المباريات المزمع إنعقادها بتاريخ ١٨ مارس بين كاستر أولمبيك و ستاد فرنسا من ناحية ومن ناحية أخرى بين أندية مونيبلية هيرو و ريسينج ٩٢، ولكن نادي مونيبلية قد اعترض على هذا القرار. وبتاريخ ١٩ مارس أعلن رؤساء ناديي استاد فرنسا و ريسينج ٩٢ عدولهم عن فكرة مشروع دمج الناديين الذي أعلنوا عنه قبل ستة أيام.

11. Considérant que le président de la Fédération, le même 19 mars, a invité le président de la Ligue à une réunion de conciliation, préalablement à l'exercice par la Fédération de son pouvoir de réformation de la décision de report prise par la Ligue ; que cette réunion de conciliation n'a pas eu lieu, faute pour les intéressés d'avoir pu s'entendre sur une date et un horaire ; que, le 22 mars 2017, le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a décidé d'annuler la décision du 17 mars de la Ligue, qui avait reporté les deux rencontres en cause ; que la Ligue nationale de rugby a formé contre cette décision de la Fédération un recours pour excès de pouvoir, qu'elle a assorti de conclusions en référé, tendant à la suspension de l'exécution de cette

١١. و حيث أن رئيس الإتحاد بتاريخ ١٩ مارس قد دعا رئيس الرابطة من أجل إجتماع للتشاور والتسوية، قبل أن يمارس الإتحاد حقه الذي خوله القانون إياه بتعديل قرارات الصادرة عن الرابطة، إلا أن هذا الإجتماع لم ينعقد نظراً لعدم اتفاق المعنيين بالأمر على موعد مناسب لكلٍ منهما لانعقاد الاجتماع. و بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧ أصدر مجلس إدارة الإتحاد الفرنسي للرجبي قراراً بإلغاء القرار الصادر من الرابطة بتاريخ ١٧ مارس و الذي كان قد قرر تأجيل المبارتين محل الخلاف، فقامت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بإقامة دعوي ضد قرار الإتحاد

décision, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative;

n ce qui concerne l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif :

12. Considérant que, pour rejeter la demande de suspension que lui soumettait la Ligue nationale de rugby, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'aucun des moyens soulevés par la Ligue ne paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du bureau fédéral de la Fédération française de rugby du 22 mars 2017 ; qu'au nombre de ces moyens, la Ligue faisait notamment valoir que la Fédération avait commis une erreur d'appréciation en faisant usage, dans les circonstances de l'affaire, de son pouvoir de réformation;

13. Considérant, à cet égard, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, que la réglementation et la gestion du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division relèvent de la seule compétence de la Ligue nationale de rugby ; que la Fédération française de rugby ne saurait intervenir dans la réglementation et la gestion de cette compétition et réformer les décisions prises par la Ligue dans l'exercice de cette compétence, que si ces décisions sont contraires aux statuts de la Fé-

الفيدرالي لإساءة استخدام السلطة، و طالبت بوقف تنفيذ هذا القرار استنادا إلى المادة ل. ٥٢١-١ من قانون القضاء الإداري .

بخصوص الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة Versailles ؛

١٢. ومن حيث إنه قد ورد في حيثيات رفض طلب وقف التنفيذ المقدم من الرابطة الوطنية للرجبي أن قاضي الأمور المستعجلة قد تبين له أن الدفوع المقدمة من الرابطة لا ترقى إلى توليد شكوك حقيقية حول مشروعية القرار الصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧ من مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي للرجبي، بما في ذلك زعم الرابطة أن الاتحاد قد أساء تقدير الملايسات والوقائع حين استخدم سلطته في تعديل قرارات الرابطة.

١٣. و حيث أنه في هذا الصدد و كما ورد في كلا من النقطتين ٧ و ٨، فإن تنظيم وإدارة بطولة فرنسا للعبة الرجبي لمحترفين الدرجة الأولى يخضع للإختصاص المنفرد للرابطة الوطنية للرجبي. وأن الاتحاد الفيدرالي للرجبي لا يجوز له التدخل في تنظيم وإدارة هذه المسابقة و تعديل القرارات التي تصدر من الرابطة أثناء مباشرة إختصاصها إلا إذا كانت هذه القرارات مخالفة للنظام الأساسي

dération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge;

14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision prise par la Fédération n'a pas été motivée par une méconnaissance des statuts de la Fédération ; que si la Fédération fait valoir que la décision de la Ligue serait intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au report des matches des règlements généraux de la Ligue, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre par la Fédération de son pouvoir de réformation;

15. Considérant, d'autre part, que la décision contestée a été motivée par " l'intérêt supérieur du rugby ", tenant notamment au respect de l'équité sportive ; que, toutefois, le report des rencontres du 18 mars 2017 a été décidé par la Ligue le 17 mars, dans les circonstances particulières prévalant à cette date, sur le fondement de l'article 344 de ses règlements généraux qui lui permettent de reporter des matches, notamment lorsque des situations exceptionnelles le commandent ou en raison d'exigences imposées par les compétitions ou pour toute raison jugée nécessaire ; que cette décision a été prise en raison de la situation exceptionnelle créée par l'annonce du projet de fusion du Racing 92 et du Stade français alors en plein débat, qui avait provoqué un mouvement de grève

للإتحاد أو تمثل تهديدا للمصالح العامة المسئول عنها الإتحاد .

١٤. و حيث أنه يتضح من ملف الدعوي المعروف على قاضي الأمور المستعجلة أن القرار الذي اتخذته الإتحاد بإلغاء قرار الرابطة لم يستند قانوناً إلى مخالفة قرار الرابطة للنظام الأساسي للإتحاد . وحتى لو استند الإتحاد أن قرار الرابطة بتأجيل المباراة يخالف لوائح الرابطة فيما يتعلق بتأجيل المباريات، فمثل هذا السبب لا يصلح مبرراً قانونياً لاستخدام الإتحاد لسلطته في تعديل قرارات الرابطة.

١٥. و حيث أن القرار المطعون فيه قد استند قانون على فكرة " المصلحة العليا للعبة الرجبي " و على الأخص إحترام قواعد التكافؤ الرياضية. و حيث إنه بصفة خاصة قد جاء قرار تأجيل المباريات المزمع اقامتها يوم ١٨ مارس ٢٠١٧ قد اتخذ بواسطة الرابطة يوم ١٧ مارس في ضوء الظروف الاستثنائية التي سبقت هذا القرار، استناداً إلى المادة ٣٤٤ من لوائحها العامة التي تحول الرابطة تأجيل المباريات، خاصة في حالة وجود ظروف استثنائية أو في حالة وجود متطلبات فرضتها المسابقات ، أو لأي سبب تراه ضروري. و حيث أن هذا القرار قد اتخذ نظراً لظروف استثنائية الناجمة عن الإعلان

chez les joueurs du Stade français et pouvait faire légitimement douter, compte tenu des perturbations provoquées par l'annonce lors de la semaine précédant le match, de la possibilité pour les joueurs du Racing 92 de disputer une rencontre de championnat dans des conditions équitables ; que, pour sa part, la décision de la Fédération est intervenue le 22 mars, après la date initialement prévue pour les rencontres et alors que ces dernières n'avaient pas été disputées du fait de la décision de les reporter;

16. Considérant qu'en l'état de l'instruction la décision de report prise, dans les circonstances de l'espèce, par la Ligue dans le cadre de la compétence d'organisation et de gestion du championnat qui lui a été déléguée, au vu de la situation prévalant à la date de sa décision, ne paraît aucunement porter atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge, seuls susceptibles de permettre légalement à cette dernière de réformer des décisions prises par la Ligue dans le cadre de sa compétence ; qu'au demeurant, il apparaît qu'une décision de report de matches, qui permet de retenir pour le classement du championnat des résultats sportifs finalement obtenus sur le terrain, préserve davantage l'équité sportive qu'une décision annulant la décision de report après la date prévue pour les rencontres, avec les incertitudes qui peuvent en découler pour déterminer les résultats à

عن مشروع دمج نادبي ريسنج ٩٢ و ستاد فرنسا ، و الذي تسبب في حالة إضراب لدي لاعبي ستاد فرنسا و تسبب في حالة ارتباك عامة، ونظراً لحالة الإضطراب التي حدثت جراء الإعلان في الأسبوع السابق للمباراة، و مطالبات لاعبي فريق ريسنج ٩٢ بإقامة المواجهات في مناخ ملائم، و أن قرار الإتحاد قد صدر في ٢٢ مارس - أي بعد التاريخ المحدد مسبقاً للمواجهات - دون مناقشة موضوع تأجيل المباريات .

١٦ . وحيث إنه أثناء تحضير الدعوي وإبان بحث الظروف المحيطة بإتخاذ قرار التأجيل من قبل الرابطة بموجب إختصاصها بتنظيم و إدارة البطولة التي فُوضت بإدارتها، ونظراً للوضع الذي سبق إتخاذها لقرار التأجيل، فلا يوجد ما يمثل تهديداً للمصلحة العامة التي يسهر الإتحاد على حمايتها، والتي قد تبرر تدخله بتعديل قرارات الرابطة في ضوء إختصاصه، بل على خلاف ذلك يتضح أن قرار تأجيل المباريات و التي قد تؤثر نتائجها - في حال إجرائها - على ترتيب جدول الدوري حسب النتائج يحافظ على قواعد التكافؤ الرياضي بصورة أكبر من قرار الإتحاد بإلغاء قرار التأجيل الصادر من الرابطة و الذي أصدره الإتحاد بعد التاريخ المحدد للمباريات موضوع النزاع، خاصة في ضوء

prendre en compte pour ces rencontres et pour établir, en conséquence, le classement de la compétition;

الشكوك التي قد تحيط بالنتائج التي ستسفر عنها المباريات المذكورة و بالتالي ترتيب المتنافسين في المسابقة.

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la Fédération n'avait pas légalement exercé en l'espèce son pouvoir de réformation n'était pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la Ligue nationale de rugby est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque;

١٧. و حيث أنه يتضح مما سبق ومن دفع الطاعن أن الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي قد اساء استخدام سلطته في تعديل القرارات التي اتخذتها الرابطة، وهو ما يؤيد شكاً حول مشروعية قراره، إلا أن قاضي الأمور المستعجلة لم يلتفت إلى ذلك، ومن ثم فإنه يكون قد بني حكمه على غير الثابت بالأوراق، وهو ما يضحى معه طلب إلغاء حكم قاضي الأمور المستعجلة قد وافق صحيح القانون، ويكون الحكم جديراً بالإلغاء.

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative;

١٨. ومن حيث إن الدعوى الماثلة ينطبق عليها حكم المادة ل. ٨٢١-٢ من قانون القضاء الإداري، فيكون للمحكمة أن تتصدى لموضوعها السابق طرحه أمام محكمة أول درجة.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la Ligue nationale de rugby:

و حيث أنه فيما يتعلق بطلب الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه:

19. Considérant qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative

١٩. و حيث أنه فيما يتعلق بالسلطات المخولة لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية طبقاً للمادة ل. ٥٢١-١ من قانون القضاء الإداري، فإنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة

qui fait parallèlement l'objet d'une requête en annulation ou en réformation s'il estime que deux conditions sont remplies, l'une tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention de mesures ordonnées en référé, l'autre tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée;

20. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la Fédération française de rugby n'a pas légalement fait usage de son pouvoir de réformation, en annulant la décision de la Ligue nationale de rugby ayant décidé le report des deux rencontres en cause, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire sérieusement douter de la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la procédure de conciliation, prévue par l'article 4 de la convention passée entre la Fédération et la Ligue, n'a pas été régulièrement mise en oeuvre préalablement à l'intervention de la décision contestée apparaît également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision;

21. Considérant, d'autre part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre;

أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء أو بالتعديل إذا توافر شرطين، أولهما هو توافر شرط الاستعجال الذي يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة، وثانيهما أن تتوافر أثناء مرحلة تحضير الدعوي شكوك جدية حول مشروعية القرار محل الطعن..

٢٠. وحيث أنه يتضح مما سبق ذكره بأن الدفع بأن استخدام الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي لسلطته في تعديل القرارات قد تمت بصورة مُحالفة للقانون، إذ قام بإلغاء قرار الرابطة الوطنية للرجبي التي قررت تأجيل المواجهتين موضوع الدعوي؛ فذلك يُمثل شكوك جدية حول مشروعية القرار المطعن فيه. كما أن الدفع بعدم التزام الاتحاد باللجوء إلى وسيلة التوفيق المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد و الرابطة قبل التدخل بواسطة القرار المطعون فيه يلقي بظلال من الشك على مشروعية هذا القرار..

٢١. ومن حيث إن - من ناحية أخرى - حالة الضرورة تبرر الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري في حالة ما إذا كان تنفيذ ذلك القرار يُشكل تهديد جسيم و فوري لمصلحة عامة للمدعي أو لمصالح يدافع عنها .

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise en l'espèce par la Fédération le 22 mars 2017 a pour effet de créer une incertitude quant aux résultats qui devraient être pris en compte, de manière fictive et rétrospective, pour les deux rencontres qui n'ont pas eu lieu le 18 mars 2017; que les conséquences qui peuvent ainsi résulter de son exécution sur le classement du championnat, l'organisation de ses phases finales et la détermination des clubs appelés à participer aux compétitions européennes la saison suivante, sont de nature à porter atteinte à l'intérêt public tenant à l'équité et au bon déroulement de la compétition ; que l'exécution de la décision contestée préjudicie en outre, de façon suffisamment grave, aux intérêts de la Ligue nationale de rugby, chargée de l'organisation et de la gestion du championnat professionnel de 1ère division ; qu'eu égard aux contraintes qui résultent du calendrier d'organisation du championnat de France de 1ère division, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le prononcé de mesures ordonnées en référé doit être regardée comme remplie;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ligue nationale de rugby est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2017 du bureau fédéral

٢٢. و حيث أنه يتضح من ملف الدعوي أن القرار الصادر من الاتحاد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧ من شأنه أن يولد شكوكاً حول النتائج التي ينبغي أخذها في عين الاعتبار بشكل فرضي وبصورة رجعية (لتأثيرها على نتائج الفرق المشاركة) فيما يخص المواجهتان اللتان لم تنعقدتا في ١٨ مارس ٢٠١٧. كما يُرتب أيضاً شكوكاً حول النتائج التي قد تترتب في حالة تنفيذ القرار ستؤثر على ترتيب جدول المسابقة و تنظيم مراحلها النهائية و تحديد الأندية المتأهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم اللاحق. و تُشكل تلك الشكوك تهديداً للمصلحة العامة التي تتجسد في تحقيق التكافؤ في المجال الرياضي و حسن سير المسابقة، كما أن تنفيذ القرار محل الطعن يشكل ضرر جسيم بمصلحة الرابطة الوطنية للعبة رجبي المكلفة بتنظيم و إدارة بطولة المحترفين (الدرجة الأولى). وبالنظر إلى ما شكله القرار الطعين من مثالب حول جدول مباريات بطولة فرنسا لدوري الدرجة الأولى، فمن ثم تكون حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة ل. ٥٢١-١ من قانون القضاء الإداري من أجل الحكم بصفة مستعجلة قد توافرت .

٢٣. و حيث أنه يتضح مما سبق أن الرابطة الوطنية للرجبي قد طالبت بوقف تنفيذ قرار الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للرجبي الصادر

déral de la Fédération française de rugby;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction:

24. Considérant que la suspension, décidée par la présente décision rendue en référé, de l'exécution de la décision de la Fédération française de rugby du 22 mars 2017 a pour effet de redonner force exécutoire à la décision de report des matches prise par la Ligue nationale de rugby le 17 mars 2017 et de permettre l'organisation de nouvelles rencontres dans les conditions que définira la Ligue nationale de rugby ; que la présente décision implique nécessairement que la Fédération prenne toutes les mesures relevant de sa compétence permettant la tenue des rencontres dans les conditions qui seront déterminées par la Ligue ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'injonction sollicitée par la Ligue nationale de rugby;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧ .

ومن حيث إنه عن الإجراءات التي يتعين مراعاتها في سبيل تنفيذ الحكم^(٢٦):

٢٤. و حيث أنه في حالة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإن ذلك من شأنه أن يوقف تنفيذ قرار الاتحاد الفرنسي للرجبي الصادر في ٢٢ مارس ٢٠١٧ مما سيترتب عليه من آثار أخصها تنفيذ قرار تأجيل المباريات الصادر من الرابطة الوطنية للعبة الرجبي الصادر بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٧، ومن ثمّ تنظيم مواجهات جديدة في ضوء الشروط المحددة من قبل الرابطة الوطنية للرجبي، الأمر الذي من شأنه أن يتخذ اتحاد الرجبي كل التدابير التي تخضع لإختصاصه التي من شأنها أن تحول إقامة المباريات المؤجلة في ضوء الشروط التي ستحدد من قبل الرابطة الوطنية للعبة الرجبي، الأمر الذي يضحى معه طلب الرابطة الوطنية في شأن إتخاذ الأمر القضائي بوقف التنفيذ جديرا بالقبول.

ومن حيث إنه عن طلب الإلزام بالمصروفات بناءً على نص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري:

(٢٦) للقاضي الإداري في فرنسا أن يوضح في حكمه التدابير التي يتعين على الطرف المقضى ضده اتخاذها في سبيل تنفيذ الحكم، كما يكون له كفالة ذلك التنفيذ بفرض الغرامات التهديدية.

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de rugby le versement à la Ligue nationale de rugby de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés tant en première instance que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de la Ligue nationale de rugby qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

وبالبناء على ما سبق الإنتهاء إليه، فيكون القضاء مُتعيّناً بإلزام الإتحاد الفرنسي للعبة الرجبي بأن يؤدي إلى للرابطة الوطنية للعبة الرجبي مبلغ وقدره ٤٥٠٠ يورو نظير المصروفات التي تكبدتها أمام محكمة أول درجة وأمام درجة الطعن أمام مجلس الدولة،

DECIDE:

حكمت المحكمة^(٢٧):

Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2017 est annulée.

مادة ١: بإلغاء حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة Versailles الصادر في ٤ إبريل ٢٠١٧

Article 2: L'exécution de la décision du 22 mars 2017 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a annulé la décision du 17 mars 2017 du bureau national de la Ligue nationale de rugby, qui avait reporté à une date ultérieure les deux matches de la 21ème journée du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division devant opposer, d'une part, les clubs de Castres Olympique et du Stade français et, d'autre part, les clubs de Montpellier Hérault Rugby et du Racing 92, est suspendue.

مادة ٢: بوقف تنفيذ القرار الصادر في ٢٢ مارس ٢٠١٧ والذي بواسطته ألغى الإتحاد

(٢٧) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

الفيدرالي للعبة رجبى القرار الصادر من الرابطة الوطنية للعبة الرجبى بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٧ و الذى كان قد قرر تأجيل مبارتي الأسبوع ال ٢١ من مسابقة رجبى المحترفين للدرجة الأولى لتاريخ لاحق و الذى كان من المفترض أن يتواجه بها ناديي كلوب كاستر وستاد فرنسا و ناديي مونبيليه هيرورجبى و ريسنج ٩٢ ؛

Article 3 : Il est enjoint à la Fédération française de rugby de prendre toute mesure utile relevant de sa compétence pour permettre la tenue des matches reportés dans les conditions qui seront déterminées par la Ligue nationale de rugby.

مادة ٣: إلزام الاتحاد الفيدرالي للرجبي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إقامة المباريات المؤجلة في ضوء الشروط المحددة بواسطة الرابطة الوطنية للرجبي؛

Article 4 : La Fédération française de rugby versera à la Ligue nationale de rugby une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

مادة ٤: إلزام الاتحاد الفرنسي للرجبي بأن يؤدي للاتحاد الوطني للرجبي مبلغ وقدره ٤٥٠٠ يورو بناءً على المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري ؛

Article 5 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

مادة ٥: رفض الدفع المقدمة بواسطة الاتحاد الفيدرالي للرجبي بناءً على المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري ؛

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Ligue nationale de rugby et à la Fédération française de rugby.

Copie en sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

مادة ٦: تخطر الرابطة الوطنية للرجبي و الاتحاد الفرنسي للرجبي بالحكم المائل، وتُرسل نسخة إلى وزير الشباب و الرياضة.

(ع) عقود إدارية

(١٥) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن تكييف العقد الإداري، وأثر
البطلان الناتج عن أسباب راجعة لجهة الإدارة على عناصر تعويض
المتعاقد معها

CE N° 281796, 21 Mars 2007

ترجمة:

المستشار / أحمد عمر سالم

مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة

تقديم:

القاضي / عبد المحسن شيه

مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة

كلمات البحث:

عناصر العقد الإداري - شخص معنوي خاص - خطأ - أسس التعويض - عناصر

التعويض - فوات الكسب.

تقديم:

للحكم المائل أهمية خاصة، ليس فقط في القضاء الإداري الفرنسي، ولكن أيضاً في الفقه القضائي بمجلس الدولة المصري.

ويُقدم هذا الحكم الرصين مبدأين قانونيين يتعين أخذهما بعين الاعتبار عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، يختلف في أحدهما عن الاتجاه السائد في القضاء الإداري المصري، ويتفق في الآخر معه:

أولاً: أن سلطة القاضي في تكييف العقد الإداري يتوقف على استظهاره ليس فقط كون الجهة الإدارية طرفاً مباشراً في العلاقة التعاقدية، ولكن كونها تمارس تأثيراً واضحاً على الشخص الاعتباري الخاص الذي يُعد في وجوده في التعاقد لإدارة المرفق العام دلالة واضحة على كون العقد إدارياً وليس مدنياً.

ولذا، فإن القضاء الإداري الفرنسي يفترق في هذا الشأن عن المستقر عليه في القضاء الإداري المصري، حيث تشترط الأحكام التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا في مصر^(٢٨) لتكييف العقد باعتباره إدارياً أن يكون مُتصلاً بإدارة مرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية *conditions exorbitantes*، وأن يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً، في حين لم يُعد القضاء الإداري الفرنسي يتطلب ذلك في شأن الشرط الأخير، حيث اعتبر أنه لا يدحض في اعتبار العقد إدارياً أن يكون كلا طرفيه شخصين معنويين خاصين، طالما أن أحدهما يخضع في ممارسته لأنشطته لسلطة الجهة الإدارية التي تقف وراءه مُستهدفة القيام على مرفق عام بهدف تسييره. وفي سبيل الاستدلال على وجود ذلك الشخص المعنوي العام والدور الذي يلعبه في العقد، يستخدم القضاء الإداري الفرنسي عدد من المعايير، منها على سبيل المثال مبادرة الإنشاء، آليات التنظيم الداخلي واتخاذ القرار، الموارد المالية... الخ^(٢٩).

(٢٨) منها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقمي ٣٠٩٥٢ و ٣١٣١٤ لسنة ٥٦ قضائية عليا بجلسة ٢٠١٠/٩/١٤.

(٢٩) تُعرف تلك النظرية باسم نظرية الشفافية *Théorie de la transparence*، والمقصود منها هو البحث عما إذا كان من الممكن رؤية الشخص المعنوي العام من خلال التصرفات التي يُجريها الشخص المعنوي الخاص أم لا. فإن أمكن ملاحظة وجود الشخص المعنوي العام، فإن الشخص المعنوي

ثانياً: أن حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في اقتضاء التعويض له محددات تلعب دوراً كبيراً في تقدير عناصر ذلك التعويض. ففي الدعوى الماثلة، كان سبب بطلان العقد راجعاً إلى أمر يتعلق بالجهة الإدارية، وليس للمتعاقد معها دخل فيه. ومن ثم، فقد ارتأت المحكمة أنه يتعين أن يكون من عناصر التعويض الكسب الفائت، وقدّرت لذلك مبلغاً اعتبرته صافي الربح الذي كان المتعاقد مع جهة الإدارة ليتحصل عليه لو كان العقد قد تمّ تنفيذه حتى نهايته. وفي هذا الشأن يتفق القضاء المصري مع القضاء الفرنسي.

ملخص:

تعاقدت شركة قائمة على إدارة حلبة تزلج على الجليد وحمام سباحة ببلدية Boulogne- Billancourt مع شركة للحراسة والأمن على تأدية خدمات لها. وإذ تعثرت الشركة الأولى، فقد أقامت شركة الأمن دعواها أمام المحكمة الإدارية بباريس التي قضت بأحقية الشركة في طلباتها، فقامت البلدية باستئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية التي قضت برفض الطعن، فأقامت طعناً بالنقض أمام مجلس الدولة.

وقد ذهب مجلس الدولة في البداية إلى التأكيد على أن العقد محل النزاع هو عقد إداري، وأنه وإن كان قد أبرم بين شخصين معنويين خاصين، إلا أن الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج قد انشأتها جهة الإدارة خصيصاً لهذا الغرض، ومن ثم فإن العقد الذي أبرمته في سبيل حفظ الأمن في الحلبة يُعد عقداً إدارياً هدفت منه إلى تسيير المرفق العام. ثم تطرقت المحكمة إلى شق التعويض وقدّرت أن من عناصره ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب، طالما أن سبب بطلان العقد يرجع للجهة الإدارية وليس للمتعاقد معها.

الخاص بضحي في هذه الحالة شفافاً بحيث لا يعدو كونه ذراعاً تنفيذية للجهة الإدارية، ويكون وجوده كطرف للعقد غير مؤثر في طبيعته.

N.281796

Inédit au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections
reunites

lecture du mercredi 21 mars
2007

الطعن رقم ٢٨١٧٩٦

مبدأ جديد منشور في مجموعة Lebon
الدائرتان الثانية والسابعة مجتمعان

جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء ٢١ مارس
٢٠٠٧

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin et 24 octobre 2005 et 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par son maire; la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société Mayday Sécurité une somme de 244 057 francs (37 206,35 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1996, en règlement de factures non payées par l'association pour la ges-

بعد الاطلاع على ملخص الطلب والمذكرات التكميلية، المسجل في ٢٢ يونيو و ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٥ و ١٦ يناير ٢٠٠٦ لدى سكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة، المقدم من بلدية Boulogne-Billancourt، ممثلة من قبل عمدتها؛

وقد طلبت من مجلس الدولة الحكم بالآتي:

(١) إلغاء الحكم الصادر ٢٠ في ابريل ٢٠٠٥ الذي بموجبه رفضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس طلبها الذي يهدف إلى إلغاء الحكم الصادر ٩ ابريل ٢٠٠٢ والذي بموجبه حكمت عليها المحكمة الإدارية بباريس بدفع مبلغ ٢٤٤٠٥٧ فرنك (٣٧٢٠٦٣٥ يورو) لصالح شركة " ماي داي للأمن "، بالإضافة إلى الفائدة بالمعدل

tion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt;

2°) de mettre à la charge de la Société Mayday Sécurité le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et de la SCP Boullez, avocat de la société Mayday Sécurité,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Bou-

القانوني محسوبة من ٣٠ سبتمبر ١٩٩٦، لتسوية الفواتير غير المدفوعة من قبل الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمّام السباحة ببلدية Boulogne-Billancourt.

(٢) الحكم بإلزام شركة "ماي داي للأمن" بسداد مبلغ (٣٥٠٠ يورو) بموجب المادة ل. ٧٦١ من قانون القضاء الإداري.

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المرفقة بالملف؛

وعلى قانون الأسواق العامة؛

وعلى قانون الضرائب العامة؛

وعلى قانون القضاء الإداري؛

بعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

تقرير السيدة / نتالي ايسكو، النائب بمجلس الدولة

ملاحظات السادة / فيير، بارتيليمي، ماتوشانسكي، محامو بلدية-BOULOGNE-BILLANCOURT والسيد / بولي محامي شركة "ماي داي للأمن"

أرأي القانوني للسيد / نيكولا بولوا، مفوض الحكومة

وحيث أنه تبين من المستندات المقدمة بالملف إلى قاضي الموضوع أن الجهة القائمة على إدارة

logne-Billancourt a confié à la société Mayday Sécurité, par un contrat conclu le 10 août 1989, une mission de contrôle et de sécurité pour la patinoire de Boulogne-Billancourt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'association le 28 juillet 1996, la société Mayday Sécurité a demandé à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT le paiement de prestations impayées par l'association pour un montant de 244 057 francs (37 206 euros) ; que, par un jugement en date du 9 avril 2002, le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à verser la somme demandée à la société Mayday Sécurité ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 20 avril 2005, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt;

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur la qualification du contrat conclu entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité:

حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية "Boulogne-Billancourt" (وهي شركة خاصة أنشأتها جهة الإدارة للقيام على كافة الشئون المتصلة بإدارة حمام السباحة وحلبة التزلج المشار إليها) قد عاهدت إلى شركة "ماي داي للأمن" مهمة رقابة وتأمين حلبة التزلج على الجليد ببلدية Boulogne-Billancourt، بمقتضى العقد المبرم في ١٠ أغسطس ١٩٨٩، وعلى اثر حدوث تعثر مالي لدى شركة الإدارة في ٢٨ يوليو ١٩٩٦، فقد طالبت شركة "ماي داي للأمن" بلدية Boulogne-Billancourt بدفع المستحقات غير المدفوعة من قبلها بواقع مبلغ ٢٤٤٠٥٧ فرنك (٣٧٢٠٦ يورو)؛ وأنه بموجب حكم المحكمة الإدارية بباريس الصادر ٩ ابريل ٢٠٠٢، حُكم على بلدية "Boulogne-Billancourt" بدفع المبلغ المطلوب لشركة "ماي داي للأمن"، وأن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس رفضت الطعن المقدم من قبل البلدية ضد هذا الحكم، وذلك في ٢٠ ابريل ٢٠٠٥، وتقوم البلدية بالطعن بالنقض ضد هذا الحكم.

ومن حيث إنه عن الوصف القانوني الذي أصبغته المحكمة على العقد المبرم بين الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية "Boulogne-

Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ; que, pour qualifier le contrat conclu le 10 août 1989 entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité de contrat administratif, la cour administrative d'appel de Paris a, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, sauf dénaturation non soulevée en l'espèce, d'être contestée devant le juge de cassation, et sans commettre d'erreur de droit, jugé que les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière; que sur le fondement de ces constatations souveraines, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée dès lors qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments de la commune, juger que le contrat conclu par l'association avec la société Mayday Sécurité pour assurer la sé-

Billancourt " و شركة " ماي داي للأمن " :

ومن حيث إنه عندما يتم إنشاء شخص خاص بمبادرة من شخص عام يسيطر على تنظيمه وتشغيله ويمده بموارده الأساسية، يتعين أن ينظر لهذا الشخص الخاص باعتباره مُتصلاً بالشخص المعنوي العام، بحيث تعتبر العقود التي يبرمها لأداء مهمة الخدمة العامة التي عهدت إليه عقوداً إدارية. وأنه بخصوص تكييف العقد المبرم في ١٠ أغسطس ١٩٨٩ بين الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية " Boulogne-Billancourt " و شركة " ماي داي للأمن " على أنه عقد إداري، فإن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس - بما لها من ولاية في التقدير لا يجوز النعى عليها في حالة إقامة الطعن أمام قاضي النقض إلا في أحوال الفساد في الاستدلال، أو الخطأ في تطبيق القانون - قد وجدت أن ظروف إنشاء الجمعية، وأساليب تنظيمها وتشغيلها، ومصدر مواردها، بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها عليها البلدية التي ينظر إليها باعتبارها خدمه متفرعة عن هذه الأخيرة، وعلى أساس هذه النتائج استطاعت المحكمة أن تحكم بأن العقد المبرم بواسطة الشركة مع شركة " ماي داي للأمن " لضمان أمن حلبة التزلج على الجليد ببلدية

curité de la patinoire de la ville de Boulogne-Billancourt avait un caractère administratif;

Considérant que dès lors que la cour a jugé que l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt devait être regardée comme un service de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, elle n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant le contrat conclu avec la société Mayday Sécurité, eu égard à son objet, de marché public de services;

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les fondements de la responsabilité de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT:

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une

"Boulogne-Billancourt" هو عقده طبيعة إدارية، دون أي خطأ في تطبيق القانون وبحكم مسبب على نحو كاف للرد على جميع حجج البلدية.

وحيث أن المحكمة إذ حكمت بأن الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية "Boulogne-Billancourt" ينبغي اعتبارها فرعاً مرفقياً عن بلدية "Boulogne-Billancourt"، فإنها لم تكن قد ارتكبت أي خطأ قانوني في تصنيف العقد المبرم مع شركة "ماي داي للأمن"، فيما يتعلق بغرضه، باعتباره عقد خدمات عامة.

ومن حيث إنه عمّا تطرّق إليه حكم المحكمة من بحث لأسس مسئولية بلدية "Boulogne-Billancourt":

وحيث أن الطرف المتعاقد مع الإدارة الذي يشوب عقده البطلان له الحق في المطالبة باسترداد النفقات التي عادت على المتفعين من المرفق بالنفع، والتي تعهدت الشركة بها؛ وأنه في حالة بطلان العقد نتيجة خطأ من الإدارة، فإنه يجوز للشركة أيضاً المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الخطأ وعند الاقتضاء - في هذا الصدد - المطالبة بدفع ما فاتته من كسب بسبب بطلان العقد، إذا كان سداد النفقات التي أفادت المجتمع

rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée; que, par ailleurs, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles:

Considérant qu'après avoir constaté la nullité du contrat conclu le 10 août 1989 entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité, la cour a jugé que la société était en droit d'obtenir de la commune le remboursement des dépenses utilement exposées à son profit ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la cour a limité le droit à indemnisation de la société aux seules dépenses utiles ; qu'elle n'a dès lors pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles de l'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause;

Considérant qu'il ressort des pièces

المحلي لا تضمن له أعلى مقابل مقارنة بالذي كان ليحجبه في حالة تنفيذ العقد. وإلى جانب ذلك، فإنه وإن كان للقاضي عند نظر نزاع يتعلق بالمسؤولية التعاقدية أن يقضى ولو من تلقاء نفسه ببطالان العقد، فبإمكان المتعاقدين -أن يثيروا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف -الدفع المستمدة من الإثراء بلا سبب الذي قد يجلبه تنفيذ العقد المشوب بالبطالان لأحد المتعاقدين أو من الخطأ المتمثل في إبرام عقد باطل، ولو كانت تلك الدفع - غير المتعلقة بالنظام العام - تستند إلى أسباب قانونية جديدة.

ومن حيث إن المحكمة وبعد التأكد من بطلان العقد المبرم ١٠ أغسطس ١٩٨٩ بين الجهة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية " Boulogne-Billancourt " وشركة " ماي داي للأمن "، قد حكمت بأحقية الشركة في استرداد النفقات الهامة التي سددتها لصالح البلدية؛ وبذلك، على عكس مزاعم البلدية، فتكون المحكمة قد جعلت حق الشركة في الحصول على التعويض مقتصر على النفقات الضرورية فقط؛ ولا تكون بذلك قد ارتكبت أي خطأ قانوني في تطبيق قاعدة التعويض على أساس الإثراء بلا سبب.

ومن حيث إن البين من مستندات الدعوى

du dossier soumis aux juges du fond que si devant le tribunal administratif de Paris, la société Mayday Sécurité avait fondé sa demande d'indemnisation sur le contrat du 10 août 1989, devant la cour, elle a invoqué, ainsi qu'elle était recevable à le faire du fait de la nullité du contrat, à la fois le moyen tiré de l'enrichissement sans cause et celui tiré de la faute commise par l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt à avoir conclu un contrat nul ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de la société Mayday Sécurité sur le terrain de l'enrichissement sans cause mais aussi sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, la cour n'a pas statué au delà des conclusions dont elle était saisie;

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur le préjudice de la société Mayday Sécurité:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander la condamnation de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à lui payer les prestations d'un maître chien intervenu pour le gardiennage de la patinoire au cours des mois d'avril, mai et juin 1996, la société Mayday Sécurité s'est bornée à produire un courrier qu'elle avait adressé à l'as-

المطروحة أمام قاضي الموضوع أن شركة "ماي داي للأمن" قد أسست طلبها بالتعويض - أمام المحكمة الإدارية بباريس - عن التعاقد المبرم ١٠ أغسطس ١٩٨٩، فإنها قد أثارت أمام المحكمة الاستئنافية - وهو مقبول بسبب بطلان العقد - الدفع المستمدة من الإثراء بلا سبب والخطأ المرتكب من الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية "Boulogne-Billancourt" بإبرام عقد باطل؛ وبذلك، فإن المحكمة إذ فصلت في طلب شركة "ماي داي للأمن" على أساس الإثراء بلا سبب بل والمسئولية التقصيرية للبلدية، فإنها لا تكون قد تجاوزت الطلبات المعروضة عليها.

ومن حيث إنه عن حكم المحكمة بالفصل في مقدار الضرر الذي أصاب الشركة؛

ومن حيث إنه لا حاجة إلى النظر في باقي الأسباب الأخرى للطعن؛

ومن حيث إن المُستفاد من مُستندات الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع في شأن طلب إلزام بلدية "Boulogne-Billancourt" بدفع استحقاقات الحراسة بواسطة الكلاب البوليسية لحلبة التزلج على الجليد خلال أشهر (ابريل، مايو، يونيو ١٩٩٦)، فإن شركة "ماي داي للأمن" قد

sociation pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt le 6 décembre 1993 lui proposant ce service supplémentaire sans fournir aucun élément justifiant de l'accord de cette dernière ; qu'ainsi en jugeant que ces prestations avaient été réalisées, avec l'assentiment de l'association, par la société Mayday Sécurité, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est fondée à contester l'intégralité du montant de la condamnation mise à sa charge par la cour et à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant du préjudice de la société Mayday Sécurité;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond;

Sur l'évaluation du préjudice subi par la société Mayday Sécurité:

اكتفت بتقديم خطاب كانت قد أرسلته إلى الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد وحمام السباحة ببلدية "Boulogne-Billancourt" في ٦ ديسمبر ١٩٩٣ تقترح فيه تقديم هذه الخدمة الإضافية دون تقديم أي دليل يثبت الاتفاق على هذه الأخيرة. وهكذا؛ فإن الحكم إذ قضى بأن هذه الخدمات قد قدمتها شركة "ماي داي للأمن" بموافقة الشركة، فإنها تكون قد خالفت الثابت بأوراق الدعوى. ونتيجة لذلك، فإن بلدية "Boulogne-Billancourt" يكون لها ما يبررها في الطعن على كامل المبلغ المفروض عليه من المحكمة، ويكون الحكم المطعون جديراً بالإلغاء إذ فصل في مقدار الضرر الذي أصاب شركة "ماي داي للأمن" على هذا النحو؛

وحيث أنه بموجب المادة ل. ٨٢١-٢ من قانون القضاء الإداري؛ إذا ألغى مجلس الدولة حكماً نهائياً لمحكمة من محاكم القضاء الإداري، فيكون له الفصل في موضوع الدعوى متى كانت مصلحة حسن سير العدالة تقتضي ذلك؛ وبذلك فتتصدى المحكمة للفصل في الموضوع؛

ومن حيث إنه عن تقدير الضرر الذي تكبدته شركة "ماي داي للأمن"؛

Considérant qu'eu égard à la nullité du contrat conclu le 10 août 1989 et à la faute de l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt à l'origine de cette nullité, la société Mayday Sécurité est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées ainsi que le paiement du bénéfice dont elle a été privée;

Considérant d'une part, que la société Mayday Sécurité demande le remboursement des prestations de sécurité assurées au cours des mois d'avril à août 1996 à la patinoire de Boulogne-Billancourt ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du président de l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt en date du 24 avril 1997, que la société Mayday Sécurité a bien assuré les prestations de sécurité qui lui étaient confiées depuis le 1er septembre 1989 ; qu'elle a ainsi droit au remboursement de ces dépenses utiles ainsi que du bénéfice dont elle a été privé, soit la somme non contestée de 18 293,88 euros hors taxe;

Considérant d'autre part, que la société Mayday Sécurité demande aus-

حيث أنه وفي ضوء بطلان العقد المبرم في ١٠ أغسطس ١٩٨٩ و خطأ الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد و حمام السباحة ببلدية "Boulogne-Billancourt" منشأ هذا البطلان؛ فإن شركة "ماي داي للأمن" يكون لها الحق في الحصول على التعويض عن النفقات الضرورية التي أنفقتها، و الأرباح التي فاتتها.

وحيث أن - من ناحية - شركة "ماي داي للأمن" تطالب باسترداد ما أنفقته في سبيل تقديم خدمات الأمن لحلبة التزلج على الجليد ببلدية "Boulogne-Billancourt" عن المدة من شهر ابريل حتى شهر أغسطس ١٩٩٦؛ وأنه، خلافاً لما تدعيه البلدية، فإن تحضير ملف الدعوى قد أثبت - بما في ذلك شهادة رئيس الجهة القائمة على إدارة حلبة التزلج على الجليد و حمام السباحة ببلدية "Boulogne-Billancourt" بتاريخ ٢٤ ابريل ١٩٩٧ - أن شركة "ماي داي للأمن" قد قدمت خدماتها الأمنية التي أسندت إليها منذ ١ سبتمبر ١٩٨٩؛ ومن ثم فيكون لها الحق في استرداد النفقات الضرورية التي أنفقتها، بالإضافة إلى الأرباح التي فاتتها، وهو المبلغ غير المتنازع في قدره وهو ١٨.٢٩٣.٨٨ يورو غير شامل الضريبة.

وحيث أنه من ناحية أخرى؛ فإن شركة "

si le paiement de prestations supplémentaires réalisées au cours de l'année 1996 ; que toutefois, si elle produit des factures portant sur l'intervention d'un maître chien au cours des mois d'avril à juin 1996 et sur des services de télésurveillance assurés en 1996, elle n'établit pas que ces prestations auraient été effectuées à la demande de l'association ou aurait été indispensables notamment pour des motifs de sécurité ; qu'ainsi, elle ne peut demander d'indemnisation du fait de leur exécution ; qu'en revanche, elle produit une lettre de l'association lui demandant des prestations complémentaires pendant les vacances scolaires ; qu'elle a ainsi droit au remboursement des dépenses utiles afférentes à ces prestations réalisées en 1996 ainsi qu'au paiement du bénéfice dont elle a été privée à raison de la nullité du contrat, soit la somme de 4 970,79 euros hors taxe;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation accordée à la société Mayday Sécurité par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris doit être ramenée à la somme de 23 264,67 euros hors taxe;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée:

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts :
I. Sont soumises à la taxe sur la va-

ماي داي للأمن " قد طالبت أيضاً بالإلزام بأداء مُقابل الخدمات الإضافية التي قدمتها خلال عام ١٩٩٦؛ ومع ذلك، في حين أنها أصدرت فواتير بشأن تقديم حراسة الكلاب البوليسية حتى شهر يونيو ١٩٩٦ وبشأن خدمة المراقبة عن بعد عام ١٩٩٦، إلا أنها لا تثبت أن هذه الخدمات كانت بناءً على طلب الإدارة أو أنه كان لا غنى عنها لا سيما لتدعيم خدماتها الأمنية؛ ومن ثم، فلا يحق لها طلب التعويض عن أدائها؛ بيد أنها و من ناحية أخرى قد قدمت خطاباً من الشركة القائمة على إدارة حلبة التزلج تطلب فيه خدمات إضافية أثناء العطلات المدرسية؛ فإنها يكون لها الحق في استرداد النفقات الضرورية المتعلقة بهذه الخدمات والتي تحققت في ١٩٩٦، فضلاً عما فاتها من كسب نتيجة بطلان العقد، وهو مبلغ مقدّر بـ ٤٩٧٠.٧٩ يورو غير شامل الضريبة.

وحيث أنه ينتج عن كل ما سبق أن التعويض الواجب أدائه لشركة " ماي داي للأمن " والناتج عن الطعن على حكم المحكمة الإدارية بباريس يتعين أن يخفض إلى مبلغ ٢٣.٢٦٤.٦٧ يورو غير شامل الضريبة.

ومن حيث إنه عن ضريبة القيمة المضافة

حيث أنه بمقتضى نص المادة ٢٥٦ من قانون الضريبة العامة : ١. تخضع لضريبة القيمة

leur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en vertu de ces dispositions, la TVA doit être établie sur l'ensemble des sommes facturées à un client pour prix d'une livraison ou d'une prestation effectuée par une entreprise assujettie ; que la circonstance que, lorsque la livraison ou la prestation de service a été faite à une collectivité publique en application d'un contrat déclaré ensuite entaché de nullité, ce prix ne peut excéder le montant des dépenses supportées par l'entreprise et qui ont été utiles à la personne publique est sans incidence sur l'applicabilité de la TVA aux sommes ainsi facturées ; qu'il en va également ainsi dans le cas où, par suite d'un litige entre le fournisseur et la personne publique, les sommes dues par cette dernière en rémunération du service ou du bien obtenu prennent la forme d'une indemnité fixée par un tribunal; que, dès lors, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT n'est pas fondée à soutenir que la condamnation mise à sa charge doit être calculée hors taxe;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est seulement fondée à demander à ce que la condamnation mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris soit ramenée à la somme de 28 057,19

المضافة عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات بمقابل والتي تم تأديتها من قبل شخص خاضع للضريبة ويعمل بهذه الصفة. وأنه بمقتضى هذه الأحكام فإن ضريبة القيمة المضافة يتعين أن تسري على جميع المبالغ التي تم تحرير فواتير بها للعميل كثرمن السلع أو الخدمة التي تؤديها شركة خاضعة للضريبة؛ وأنه، عندما تكون السلعة أو الخدمة قد قدمت لكيانات حكومية بموجب عقد قضي بعد ذلك بطلانه، فإن هذا الثمن لا يتعين أن يتجاوز مبلغ النفقات الفعلية التي تكبدتها الشركة والتي كانت نافعة للشخص العام، وبدون تأثير على ضريبة القيمة المضافة على المبالغ التي تم تحرير فواتير بها؛ وأن ذلك ينطبق أيضاً، عقب نزاع بين المورد والشخص العام، والمبالغ المستحقة من قبل هذا الأخير مقابل خدمة أو سلعة حُصلت تأخذ شكل تعويض محدد من قبل المحكمة؛ وبناء عليه، فإنه ليس لبلدية "Boulogne-Billancourt" المطالبة باحتساب التعويض المفروض عليها خارج الضريبة.

وأنه ينتج عن كل ما سبق أن بلدية "Boulogne-Billancourt" يحق لها فقط طلب تخفيض المبلغ المفروض عليها بموجب الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية بباريس إلى ٢٨.٠٥٧.١٩ يورو شاملة جميع

euros toutes taxes comprises;

الضرائب.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

ومن حيث إنه عن الطلبات الخاصة بتطبيق أحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري:

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Mayday Sécurité et de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ;

وحيث أنه - بخصوص الواقعة المطروحة - فلا محل لتطبيق أحكام المادة ل. 761-1 من قانون القضاء الإداري، ولا محل لتقرير مسئولية شركة "ماي داي للأمن" أو بلدية "Boulogne-Billancourt" عن المبالغ المطلوبة بمقتضى هذه الأحكام.

ORDONNE:

تقضى المحكمة^(٣٠):

Article 1^{er}: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT.

أولاً: بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس الصادر في ٢٠ ابريل ٢٠٠٥ فيما تضمنه من تحديد مقدار المبلغ المحكوم به على بلدية Boulogne-Billancourt.

Article 2: La somme que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT a été condamnée à verser à la société Mayday Sécurité par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2002 est ramenée à la somme de 28 057,19 euros toutes taxes comprises.

ثانياً: تخفيض المبلغ الذي حُكم على بلدية "Boulogne-Billancourt" بسداده إلى شركة "ماي داي للأمن" بمقتضى حكم المحكمة الإدارية بباريس في ٩ ابريل ٢٠٠٢ إلى ٢٨.٠٥٧.١٩ يورو شاملة جميع الضرائب.

Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril

(٣٠) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "أمرت" Ordonne، وهم بذلك لا يستخدمون لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هناك من أحكام على وجه السرعة أقرب للأوامر على عرائض منها إلى الأحكام.

2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ثالثاً: تعديل حكم المحكمة الإدارية بباريس الصادر ٩ ابريل ٢٠٠٢ ليتفق مع ما هو مقرر في الحكم الماثل.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et de la société Mayday Sécurité est rejeté.

رابعاً: رفض الطلبات الأخرى المقدمة من بلدية " Boulogne-Billancourt " وشركة " ماي داي للأمن " .

Article 5: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et à la société Mayday Sécurité.

خامساً: يُخطر الحكم الماثل إلى بلدية " Boulogne-Billancourt " وإلى شركة " ماي داي للأمن " .

(ع) عقود إدارية

(١٦) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية في العقود العامة

**CE, Assemblé, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne,
N°358994**

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد صلاح عبد المبدى
النائب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

الجمعية الخاصة ببعض المنازعات - عقد إداري - قرار لجنة البت - طعن خارج عن العملية التعاقدية - سلطة القاضي - قرار الترسية - قواعد العلانية والمنافسة وتكافؤ الفرص - مدة تقديم العطاءات - التعاقد بطريق التجزئة - أوامر الشراء على سبيل التجزئة - الأثر الناقل للطعن.

تمهيد:

يتعلق هذا الحكم بمسألة مدى جواز الطعن في العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات المحلية من قبل من هو خارج عن العملية التعاقدية، واتجاهات مجلس الدولة الفرنسي في مسألة قبول الطعن من عدمه المقام من قبل الغير، وكذا الشروط والحالات الواجب مراعاتها في ذلك. حيث أن مقاطعة Tarn-et-Garonne قد أصدرت قراراً يقضي بتحويل رئيس المجلس العام للمقاطعة سلطة التوقيع مع شركة بعينها على عقد شراء على سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب بهدف استئجار طويل المدة لعدد من السيارات لخدمة المجلس المحلي، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى أحد المواطنين فطعن على القرار المشار إليه. وهي قضية تذكرنا بلا شك بقضية مدينتي التي أثيرت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ثم أمام المحكمة الإدارية العليا. والمحكمة بصدد الحكم محل الحديث اتجهت اتجاهًا يكاد يشابه اتجاه نظيرتها في مصر.

ملخص الحكم:

تتلخص وقائع القضية في أن مقاطعة Tarn-et-Garonne إحدى مقاطعات الجنوب بفرنسا قد أعلنت من خلال الطرح العام للمنافسة عن مناقصة عامة مفتوحة بخصوص عملية الشراء على سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب، وذلك بقصد استئجار طويل المدة لعدد من السيارات لتكون في خدمة المجلس العام للمقاطعة. وأن اللجنة الدائمة بالمجلس العام للمقاطعة المذكورة قد أصدر قراره في تاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦، بمقتضاه أعطى الحق لرئيس المجلس المحلي للمقاطعة في التوقيع على العقد مع شركة Sortal. ثم أقام السيد François Bonhomme /بصفته المستشار العام لمقاطعة Tarn-et-Garonne في تاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٧ طعناً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse مستهدفاً إلغاء القرار المشار إليه، فأجابته تلك المحكمة إلى طلبه في تاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٠ حيث قضت بإلغاء القرار المطعون فيه ودعوة أطراف التعاقد إلى الاختصاص أمام قاضي العقد ما لم يكن هناك حل ودي بفسخ العقد. ولم ترتض الجهة الإدارية المطعون ضدها بذلك الحكم فطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Bordeaux ، التي أصدرت حكمها في ٢٨ فبراير ٢٠١٢ برفض طلب إلغاء الحكم المطعون فيه. ثم ما لبثت الجهة الإدارية قليلاً إلا وقدمت طعنًا المائل إلى سكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة

بتشكيله تحت مسمى الجمعية الخاصة ببعض المنازعات مستهدفة إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Bordeaux. وقد أقامت الجهة الإدارية المذكورة الطعن المائل على سند مشروعية قرار الإدارة سالف الذكر.

وذهبت المحكمة إلى أن الطعن في واقعه ينصب على مدى جواز الطعن على العقد ممن هم خارج العملية التعاقدية، وكذا على مدى انطباق قواعد القانون والمتعلقة بالعلانية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المترشحين المتقدمين بعطاءاتهم وذلك في العملية التعاقدية المرفوع بشأنها. الطعن، وسلطة القاضي إزاء ذلك في مجموعه.

N° 358994	الطعن رقم ٣٥٨٩٩٤
Publié au recueil Lebon	حكم منشور في مجموعة Lebon
Assemblée	الدوائر القضائية مُجمعة
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur	السيد Jean-Dominique Nuttens القاضي المقرر
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public	السيد Bertrand Dacosta مفوض الدولة
SCP DELVOLVE ; FOUSSARD, avocat	SCP DEVOLVE ; FOUSSARD المحامين
Lecture du vendredi 4 avril 2014	جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة ٤ ابريل ٢٠١٤

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne, représenté par le président du conseil général ; le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02641 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annula-

وبعد الاطلاع على صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة التكميلية المقدمتين على التوالي في تاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١١ وتاريخ ١١ يوليو ٢٠١١ من قبل رئيس المجلس المحلي لمقاطعة Tarn-et-Garonne باعتباره الممثل القانوني لها إلى سكرتارية القسم القضائي لمجلس الدولة بمقاطعة Tarn-et-Garonne ؛ طلبت المقاطعة من خلاله الحكم بالآتي:

أولاً: إلغاء الحكم رقم ١٠ BX02641 الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية في

tion du jugement n° 0700239 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. François Bonhomme, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 de la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne autorisant le président du conseil général à signer avec la société Sotral un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005

مدينة Bordeaux في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٢، والذي من خلاله حكمت المحكمة برفض الطعن المقام من المقاطعة بغية إلغاء الحكم رقم ٠٧٠٠٢٣٩ الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse في تاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٠، والذي قضت فيه، بشأن الطلب المقدم من السيد François Bonhomme، بإلغاء القرار الصادر في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦ الصادر من اللجنة الدائمة للمجلس العام لمقاطعة Tarn-et-Garonne والذي بمقتضاه تم تحويل رئيس المجلس العام سلطة التوقيع مع شركة Sortal على عقد شراء على سبيل التجزئة الذي يستهدف استئجار طويل المدة لعدد من السيارات لخدمة المجلس المذكور، مع طلب المقاطعة في الحصول على الحق في فسخ العقد.

ثانياً: البت في موضوع الدعوى وإجابة الطاعن لطلب استئنافه السالف ذكره.

ثالثاً: إلزام الطاعن السيد M.A/تعويضاً مبلغاً وقدره ٥٠٠٠ يورو وفقاً لحكم المادة ١-٧٦١ من قانون القضاء الإداري، وكذلك إلزامه بمصروفات المساهمة في المساعدة القانونية.

وبعد الاطلاع على المستندات الأخرى المودعة بالملف؛

وكذلك على لائحة مجلس الدولة رقم

de la Commission du 7 septembre 2005;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du département du Tarn-et-Garonne et à la SCP Delvolvé, avocat de M. François Bonhomme;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence du 26 juin 2006, le département de Tarn-et-Garonne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ; que, par une délibération en date du 20 novembre 2006, la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société So-

المقررة بموجب اجتماع اللجنة في تاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٠٥؛

وعلى قانون المناقصات والمزايدات العامة؛

وعلى قانون القضاء الإداري؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة، والتي تم خلالها الاستماع إلى:

- تقرير السيد / Jean-Dominique Nuttens النائب بمجلس الدولة،

- تقرير السيد Bertrand Dacosta / مفوض الدولة .

- مرافعة السيد Me Foussard / المحام الحاضر عن مقاطعة Tarn-et-Garonne .
والسيد Delvolvé / الوكيل القانوني الحاضر
عن الطاعن السيد François Bonhomme .

١ . وبالنظر إلى ما تم تقديمه من مستندات إلى قاضي الموضوع ؛ وكان الثابت أن مقاطعة Tarn-et-Garonne قد طرحت للمناقصة العامة المفتوحة في تاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٠٦ عن عملية الشراء على سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب، وذلك بقصد استئجار طويل المدة لسيارات لتكون في خدمة المجلس العام للمقاطعة ؛ وأنه بواسطة القرار الصادر في تاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦ ، رخصت اللجنة الدائمة بالمجلس العام

tral, retenue comme attributaire par la commission d'appel d'offres ; que le 18 janvier 2007, M. François Bonhomme, conseiller général de Tarn-et-Garonne, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006 ; que le conseil général de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 annulant la délibération attaquée et invitant les parties, à défaut de résolution amiable du contrat, à saisir le juge du contrat;

Sur les recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers:

2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses ré-

للمقاطعة لرئيس المجلس المحلي للمقاطعة في التوقيع على العقد مع شركة Sortal ، التي اختيرت فيما بعد من قبل لجنة البت في العطاءات باعتبارها المرشح الأفضل للتعاقد معها ؛ وانه في تاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٧ ، أقام السيد François Bonhomme / بصفته المستشار العام لمقاطعة Tarn-et-Garonne طعناً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse مستهدفاً إلغاء القرار الصادر في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦ ؛ ثم أقام المجلس العام للمقاطعة طعنه أمام مجلس الدولة مستهدفاً إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Bordeaux الصادر بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٢ والصادر برفض طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse في تاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٠ والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه ودعوة أطراف التعاقد إلى الاختصاص أمام قاضي العقد ما لم يكن هناك حل ودي بفسخ التعاقد.

وكذلك وبعد الاطلاع على الدعاوى الخاصة بالمنازعة في صحة العقد المطعون فيها من قبل الغير:

٢. ومن حيث أنه وعن الدعاوى التي تقام من قبل الأطراف في عقد إداري أو تلك المرفوعة أمام قاضي الإلغاء في مواجهة

glements d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer,

الشروط اللائحية للعقد أو تلك المقامة أمام قاضي الأمور المستعجلة الخاصة بالعقد تأسيساً على المادة ل ٥٥١-١٣ وما تلاها من قانون القضاء الإداري ، فإن كل شخص من غير المتعاقدين إذا ما أُضير في مصالحه الخاصة بشكل مباشر و واضح من خلال إجراءات أو شروط إبرام عقد إداري ، يكون له الحق في إقامة دعوى قضاء كامل أمام قاضي العقد مخاصماً فيها مشروعية العقد أو احد شروطه غير اللائحية - القابلة للتجزئة عن العملية التعاقدية ، وهذه الدعوى تقام أمام قاضي العقد من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية أو من مجموعة السلطات المحلية ذوى الشأن وكذلك من قبل رئيس الوحدة المحلية المقاطعة المسئول عن ممارسة الرقابة على المشروعية . وأن هؤلاء يملكون الحق في إقامة دعواهم بطلب - تأسيساً على المادة ل ٥٢١-١ من قانون القضاء الإداري - وقف تنفيذ العقد. وإن هذه الدعوى يجب نظرها، بما يشمل ذلك بحث ما إذا كان العقد المطعون فيه متعلق بالأشغال العامة، وكذلك بحث انتهاء إجراءات الإعلان الخاصة به في مدة بلغت الشهرين المقررة - لا سيما أن إجراء أخذ الرأي المقرر في مرحلة إنهاء إجراءات العقد وكذلك في مرحلة إجراءات البت بشأنه إنما

ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet;

3. Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office;

4. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du

قررت احتراماً للأسرار التي يحميها القانون. وأنه جدير بالذكر أن مشروعية عملية اختيار المتعاقد مع الإدارة، وعملية اتخاذ القرار المرخص بإنهاء إجراءات التعاقد أو بإجراء التوقيع عليه، لا يمكن الطعن عليها إلا بمناسبة طريق الطعن السالف ايضاحه؛ بينما فيما يخص الرقابة على المشروعية، يكون لرئيس الوحدة المحلية بالمقاطعة الحق في المنازعة في مشروعية هذه الأعمال أمام قاضي الإلغاء حتى إنهاء إجراءات العقد، في التاريخ الذي تعتبر فيه الدعوى - بعد اقامتها وقبل الحكم فيها - غير ذات موضوع.

٣. ومن حيث أن كلاً من رئيس الوحدة المحلية بالمقاطعة وأعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية أو مجموعة السلطات المحلية المعنية يملكون - بدافع مجموعة المصالح المستولة عنها - استخدام كل وسيلة من شأنها دعم طريق الطعن سالف الإشارة؛ وأنه بالنسبة للغير لا يملكون أن يحتجوا إلا تجاه العيوب التي أضرت بصفة مباشرة بمصالحهم المستفيدين منها، أو تلك التي تبلغ حداً من الجسامة يوجب على القاضي أن يصححها من تلقاء نفسه.

٤. ومن حيث أنه، في الحالة الخاصة بالطعن من غير المتعاقدين وبالشروط سالف الذكر، وبشأن دفوع داحضة لمشروعية العقد أو

contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures

لاحد شروطه. فإنه يكون لقاضي العقد ؛ بعد أن يتأكد أولاً من أن المستأنف شخصاً غير رئيس الوحدة المحلية المقاطعة أو عضو بالهيئة الإدارية للسلطة المحلية أو مجموعة الوحدات المحلية المعنية ، ويتأكد ثانياً أنه لا يتغنى سوى مصلحة من الممكن تهديدها بشكل كاف بصورة مباشرة ومحددة ، ويتأكد ثالثاً أن المخالفات محل الطعن تدخل في تلك الحالات التي يستطيع أن يتدخل فيها - حينما يتعلق الأمر بوجود بعض العيوب الهامة التي تنال من مشروعية العقد ، تقرير إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقد ، أو بدعوة أطراف التعاقد لاتخاذ تدابير من أجل تسوية وضع العقد في المدة التي يحددها ، فيما عدا حالي فسخ أو إلغاء العقد. وكذلك يرجع إليه في التأكد من أن تلك المخالفات لا يمكن إجراء تصحيحها ولا تسمح بالاستمرار في تنفيذ العقد. وكذا يملك القاضي وحده النطق - إذا اقتضى الأمر مع تقرير أثر لاحق وبعد التأكد من أن قراره لن يحمل تهديد مبالغ فيه للمصلحة العامة - سواء بفسخ العقد أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للرابطة التعاقدية إذا ما كان العقد يتضمن محتوى غير مشروع أو ينطوي على عيب من عيوب الإرادة أو أي عيب آخر ذو جسامه خاصة يتعين على القاضي أن يصححها من تلقاء نفسه. وأنه

de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés;

5. Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficieraient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet;

يملك أخيراً، إذا ما أقيم أمامه طعنًا شمل دعوة الطرفين لاتخاذ تدابير بهدف تسوية الوضع القائم، إجابة الطلبات الختامية التي تستهدف تعويض الضرر المتسبب للحقوق المضرورة.

٥. ومن حيث إنه يعود للقاضي في الأصل مكنة تطبيق القواعد المحددة أعلاه والتي لا تحمل تقييداً بغير مقتضى في الحق الأساسي المقرر دستورياً ألا وهو الحق في التقاضي؛ وحيث أنه، ونظراً لضرورة سلامة النظام القانوني بعدم الإفراط في تهديد العلاقات التعاقدية السارية وتوفير الاستقرار لها، فإن الطعن المبين أعلاه لا يجوز اقامته من قبل الغير الذين لا طائل لهم منه، وكذا بعد توافر الشروط والأوضاع السابق تحديدها أعلاه على العقود التي وقعت قبل صدور القرار المائل؛ وإن الطعن ضد العقد المائل، في غير حالة الطعن من رئيس الوحدة المحلية، لم يكن متاحاً قبل صدور القرار المائل إلا بصدد المتنافسين المستبعدين، فانه بذلك لا يرتب أثراً يؤدي إلى عدم جواز نظر طعون الإلغاء المقامة من غير المذكورين تجاه القرارات القابلة للانفصال عن العقود الموقعة حتى تاريخ صدور القرار المائل؛ الأمر الذي يترتب عليه أن يكون هذا النزاع قد وافق الغرض المتوخى منه. ويصير مقبول شكلاً..

Sur le pourvoi du département de Tarn- et- Garonne:

6. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, la cour administrative d'appel de Bordeaux a énoncé qu'en omettant de porter les renseignements requis à la rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence consacrée aux procédures de recours, le département avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des obligations du règlement de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne

وفيا يخص الطعن المقام من مقاطعة-Tarn-et-Garonne

٦. ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦ والذي بمقتضاه رخصت اللجنة الدائمة التابعة للمجلس العام بالمقاطعة، لرئيس الجمعية المحلية (المقاطعة) في التوقيع على عقد مع شركة Sortal، وإذ أن محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Bordeaux قد سطرت حكمها على أن إهمال الجهة الإدارية في مراعاة التعليقات المطلوبة عند طرح العام للمنافسة والخاصة بصحة إجراءات المسابقة، وأنه وحيث أن المقاطعة قد خالفت مسبقاً قواعد العلانية والمنافسة الواجب عليها مراعاتها والملتزمة بها طبقاً لما جاء بلائحة اللجنة الدائمة في تاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٠٥ المنشئة للنماذج الأساسية لعلانية الطرح في إطار من الإجراءات المقررة لإبرام عقود الشراء العامة طبقاً للأمر التوجيهي رقم ١٧/٢٠٠٤ CE و ١٨/٢٠٠٤ CE الصادرين من البرلمان ومن المجلس؛ تلك القواعد التي تفرض عليها التزاماً بالألا تكون - وهو عكس ما ثبت لدينا - موجهة إلى إحداث تأثير على مضمون القرار المطعون فيه أو إلى الانتقاص من أية ضمانة مقررة للأشخاص المعنية فيما يتعلق بإجراءات

est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative;

8. Considérant que si M. A... soutient que l'avis d'appel public à la concurrence publié par le département de Tarn-et-Garonne ne comportait pas la rubrique " Procédures de recours " en méconnaissance des dispositions du règlement de la Commission du 7 septembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la

الطعن القضائي . فمن ثم محكمة الاستئناف الإدارية تكون قد ارتكبت خطأ في القانون؛ ومن ثم فإنه، ودون البحث في أوجه الطعن الأخرى، تكون مقاطعة Tarn-et-Garonne قد أسست طعنها بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه على نحو صحيح.

٧. ومن حيث إن ظروف وملازمات الطعن المائل يستدعي بحثه موضوعاً وذلك بتطبيق المادة ل ٨٢١-٢ من قانون القضاء الإداري؛

٨. ومن حيث إنه عن ادعاء الطاعن السيد Bonhomme/Bأن الطرح العام على عملية التعاقد المعلنة من قبل مقاطعة Tarn-et-Garonne لم يشمل بنداً تحت مسمى إجراءات الطعن ضاربة بعرض الحائط أحكام اللائحة المنظمة للجنة الداخلية الصادرة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٠٥، وحيث أن المسندات قد جاءت خاوية مما يفيد أن تلك المخالفة، في ضوء ظروف الوقائع الماثلة، كانت من شأنها التأثير على مضمون القرار المطعون فيه أو ترتيب حرمان أيّاً من المتنافسين المستبعدين من ضمانة اجرائية هامة. ومن جهة أخرى فإن الشركة المسند إليها العملية قد كانت المرشح الأوحده. وأنه وحيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse بإلغاء القرار الصادر من مقاطعة Tarn-et-Garonne في ٢٠ نوفمبر

rubrique " Procédures de recours " de l'avis d'appel public à la concurrence;

9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission permanente ont été, contrairement à ce que soutient M. A..., destinataires d'un rapport mentionnant les principales caractéristiques du marché;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un mar-

٢٠٠٦، وإذ أسست حكمها على مخالفة تلك المقاطعة قواعد العلانية والمنافسة المقررة بقولها إنها لم تراعيها في بند إجراءات الطعن في كراسة الطرح العام للمنافسة. الأمر الذي يكون معه حكم المحكمة سالف الإشارة قد أخطأ في تطبيق القانون.

٩. غير أنه يعود إلى مجلس الدولة، محجوز له أو مقرر له بواسطة الأثر الناقل للطعن (الأثر الذي يحدثه استئناف الحكم أو الاعتراض بإسناد النظر في النزاع جميعه إلى محكمة الدرجة الثانية)، بحث أوجه الاعتراضات الأخرى المثارة من قبل الطاعن السيد Bonhomme / أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse .

١٠. ومن حيث إنه، أولاً، وقد كان الثابت من المستندات، وعلى غير ما ادعاه الطاعن السيد Bonhomme /، أن أعضاء اللجنة الدائمة قد كانوا أنفسهم مصدرين التقرير المبين للخصائص الأساسية للعقد محل الدعوى.

١١. ومن حيث إنه، ثانياً، وبالاستناد إلى نص المادة ٧١ من قانون عقود الشراء العام والساري حالياً " أنه ولأسباب اقتصادية أو تقنية أو مالية، وحينما يكون مدى أو نمط الاحتياجات المطلوب اشباعها لا يمكن عرضها بصورة كلية في السوق، فإنه يصير

ché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande " ; que si M. A... fait valoir que le département de Tarn-et-Garonne a méconnu ces dispositions en recourant au marché fractionné pour la location de ses véhicules de service, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du renouvellement à venir de l'assemblée départementale et de la perspective du transfert de nouvelles compétences aux départements, le département de Tarn-et-Garonne n'était pas en mesure d'arrêter entièrement l'étendue de ses besoins dans le marché;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (...) " ; que si M. A... soutient que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres ; qu'ainsi, le vice

من حق الشخص العام أن يبرم عقد شراء على سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب " ؛ وحيث أكد الطاعن السيد / Bonhomme أن مقاطعة Tarn-et-Garonne قد خالفت أحكام المادة المشار إليها بتقريرها التعاقد بطريق التجزئة من أجل تأجير سيارات المرفق، في حين أنه كان الثابت من واقع المستندات، ومع الأخذ في الاعتبار حداثة المجلس المحلي وكذا حداثة مسار نقل الاختصاصات الجديدة للمقاطعات، أن مقاطعة Tarn-et-Garonne لم تك بأي حال قادرة على عرض احتياجاتها بصورة كلية في السوق.

١٢. ومن حيث، إنه وأخيراً، وبناءً على أحكام الفقرة الثانية من المادة ٥٧ من قانون المناقصات والمزايدات الساري حالياً " لا يجوز أن تقل مدة استقبال العطاءات عن ٥٢ يوم يبدأ احتسابها من تاريخ إعلان الطرح العام للمنافسة ... " وأنه إذا ما أكد الطاعن أن مقاطعة Tarn-et-Garonne قد سبق لها أن خالفت أحكام تلك المادة في تحديدها لمدة استقبال العطاءات على أن تنتهي في غضون الساعة الخامسة مساءً من اليوم الثاني والخمسون احتساباً من تاريخ الطرح العام للمنافسة. ولما كان لم يثبت من المستندات أنه قد تم منع أحد المرشحين من التقدم بعطاءه

allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garantie;

بسبب نقص المدة المزعوم بضع سويغات عن مدة ال ٥٢ يوما المقررة لاستقبال العطاءات، وحيث لم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك الأمر الذي يكون معه الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة لم يكن ليؤثر، في ضوء الظروف المحيطة بالعقد محل الدعوى، على صحة القرار المطعون فيه من جهة أو أن يحول بين أحد المتقدمين وبين تمتعه بإحدى الضمانات من جهة أخرى.

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A... par le département de Tarn-et-Garonne, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le contrat;

١٣. ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم - ودون الحاجة إلى البت في مسألة عدم جواز معارضة طلب الطاعن السيد Bonhomme / من قبل مقاطعة - Tarn-et-Garonne يكون دفع المقاطعة المذكورة، الخاص بمخالفة حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Toulouse المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٠ والقاضي بإلغاء القرار المؤرخ في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦ الذي بمقتضاه رخصت اللجنة الدائمة للمجلس المحلي رئيس الجمعية المحلية للمقاطعة في التوقيع على العقد، قد صادف صحيح حكم القانون.

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes de-

١٤. ومن حيث إن أحكام المادة ل ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري تعد عقبة في تقرير مسئولية مقاطعة Tarn-et-Garonne ، والتي لا تعد طرفاً خاسراً في الطعن المقام ،

mandées par M. A... devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre des mêmes dispositions et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire;

بتحميلها المبالغ المطالب بها من قبل الطاعن أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية تحت مسمى بند التكاليف المترتبة عليه والتي لا تشملها المصروفات ؛ وأنه لا يكون هناك محل ، في ضوء ظروف الطعن المطروح ، لاستجابة وتلبية الطلبات الختامية المقدمة من مقاطعة Tarn-et-Garonne تحت مسمى النصوص ذاتها وكذا بناءً على المادة ل. ١-٧٦١ من قانون القضاء الإداري.

DECIDE:

حكمت المحكمة^(٣١):

Article 1^{er}: L'arrêt du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

أولاً: إلغاء كلاً من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Bordeaux في ٢٨ فبراير ٢٠١٢، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة Toulouse في ٢٠ يوليو ٢٠١٠.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sont rejetées.

ثانياً: رفض طلب الطاعن السيد Bonhomme /الخاص بتطبيق أحكام المادة ل ١-٧٦١ من قانون القضاء الإداري، والسابق تقديمه إلى كلاً من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Bordeaux، ومن قبلها محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة Toulouse .

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Tarn-et-Garonne est rejeté.

(٣١) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

ثالثاً: رفض ما تبقي من طلبات ختامية في مذكرة الطعن المقدمة من مقاطعة Tarn-et-Garonne.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne, à M. François Bonhomme et à la société Sotral.
رابعاً: يُخَطَر الطاعنان والمطعون عليهِ بالحكم المائل.

(ع) عقود إدارية

(١٧) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على التناسب بين خطأ المتعاقد مع جهة الإدارة وقرارها بالفسخ، والتعويض المترتب على ذلك

CE N° 387769, 10 février 2016

ترجمة وتقديم
القاضي / محمد إيهاب مختار
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

تعويض - شرعية - خطأ جسيم - ضرر - صفقة تجارية - فسخ إنفرادي - بالإرادة المنفردة - سلطة تقديرية - قاضي القانون - قاضي الموضوع.

تمهيد

يتعلق الحكم بالتعويض الخاص بفسخ العقود الإدارية بين الشركات الخاصة وجهة الإدارة ، وذلك في حالة الخطأ الجسيم من جانب المتعاقد وإخلاله بأحد الالتزامات الواردة في العقد الذي تم إبرامه مع جهة الإدارة، فمن حق جهة الإدارة في هذه الحالة فسخ العقد إلا أنه يجب عليها تعويض المتعاقد معها التعويض المناسب ، إن ارتكبت الجهة الإدارية خطأ في تقديرها لجسامة الخطأ وتقرير الفسخ بإرادتها المنفردة، إلا أن تقدير التعويض يجب أن يخضع لمقتضيات العدالة فيقوم القاضي الإداري بتقدير التعويض عن طريق بحث موضوع الدعوي وكل نقاطه على وجه الدقة لتقدير التعويض المناسب الذي يعوض جهة الإدارة عن الخطأ الجسيم من المتعاقد معها من جانب ومن جانب آخر يجب ضرر المتعاقد مع جهة الإدارة الناجم عن فسخ العقد الإداري.

ملخص

استظهر مجلس الدولة أن التعويض الجابر للضرر للمتعاقد مع جهة الإدارة يجب أن يكون تعويضاً مناسباً فقام بتخفيضه إلى المبلغ المناسب وذلك بتحليل جميع نقاط الدعوي على وجه الدقة خاصة أن المتعاقد مع جهة الإدارة كان قد أدخل إخلالاً جسيماً بأحد الالتزامات التعاقدية إخلالاً إمتد إلى المساس بالصالح العام.

وقد كانت المحكمة الإدارية الإستئنافية لمارسيليا قد أصدرت حكماً معيباً وذلك بتعويض المتعاقد مع جهة الإدارة تعويض كبير جداً مقارنة بمقدار الضرر الذي تعرض له ، الأمر الذي إقتضي تدخل محكمة مجلس الدولة للتدخل لتطبيق مبدأ الشرعية الوارد في قانون القضاء الإداري بالمادة (L 761-1) وذلك بتقدير التعويض متناسب مع الضرر ودون الإخلال بإميازات جهة الإدارة في حقها في الفسخ الإنفرادي للعقد الإداري.

وقد أرتأى مجلس الدولة مقاسمة المسؤولية بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها ، كل بحسب نسبة الضرر الذي ساهم مسلك المخطئ في تحقيقه.

387769 .N

Inedit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 février
2016

الطعن رقم / ٣٨٧٧٦٩

مبدأ جديد في مجموعة Lebon

جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء الموافق
١٠ فبراير ٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procedure suivante:

La société Signacité a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Bandol à réparer le préjudice subi du fait d'une résiliation unilatérale fautive du marché dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1000274 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Bandol à verser à la société Signacité la somme de 380 656 euros hors taxe.

Par un arrêt n°12 MA 02837 du 8 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2012, puis condamné la commune de Bandol à verser à la société Signacité la somme de 460444,70 euros hors taxe.

بعد الاطلاع على الإجراءات التالية:

شركة Signacité طلبت من المحكمة الإدارية بمدينة Toulon إلزام بلدية Bandol بإصلاح الضرر الذي لحق بها بسبب الفسخ بالإرادة المنفردة المعيب للصيغة التجارية التي كانت طرفاً فيها.

بالحكم رقم ١٠٠٠٢٧٤ الصادر في ١٦ مايو ٢٠١٢، ألزمت المحكمة الإدارية بمدينة Toulon حكمت على بلدية Bandol بدفع مجموع مبلغ ٣٨٠٦٥٦ يورو لشركة Signacité غير شامل الضريبة.

بالحكم الصادر في ٨ ديسمبر ٢٠١٤، ألغت المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة Marseille الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لمدينة Toulon الصادر في ١٦ مايو ٢٠١٢، ثم ألزمت بلدية Bandol بدفع

مبلغ ٧٠,٤٤٤,٤٦٠ يورو لشركة Signacité غير شامل الضريبة.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 26 février 2015 et le 13 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bandol demande au Conseil d'Etat:

بموجب تقرير الطعن، مذكرة تكميلية ومذكرة الدفاع المودعة في ٦ فبراير و٢٦ فبراير ٢٠١٥ و١٣ يناير ٢٠١٦ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة، طلبت بلدية Bandol من مجلس الدولة الحكم بالآتي:

1°) d'annuler cet arrêt;

أولاً: إلغاء هذا الحكم؛

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel arrêt;

ثانياً: وفي الموضوع بالقضاء لها بطلباتها؛

3°) de mettre à la charge de la société Signacité la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 1-761 du code de justice administrative.

ثالثاً: إلزام مؤسسة Signacité بمجموع ٣٥٠٠ يورو وفقاً للمادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Vu les autres pièces du dossier;

وبعد الإطلاع على باقي المستندات المودعة بالملف

Vu:

وبعد الإطلاع على:

- le code des marchés publics;

قانون عقود الأشغال العامة؛

- le code de justice administrative;

- قانون القضاء الإداري؛

Après avoir entendu en séance publique:

وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- تقرير السيد Vincent Montrieux، النائب بمجلس الدولة،

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public;

مذكرات أو طلبات السيد Olivier Henrard، مفوض الدولة؛

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Cou-

وقد أعطي حق الكلمة قبل وبعد تقديم

tard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Bandol et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Signacite;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2016, présentée par la société Signacité;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bandol a conclu, le 17 février 2009, avec la société Signacité un marché portant sur "l'installation et l'exploitation de dispositifs destinés à la promotion et au fléchage des commerces, entreprises locales et équipements publics";

qu'estimant que la société Signacité avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, la commune de Bandol a, par décision du 18 Septembre 2009, prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société;

Que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon et évoqué l'affaire, a condamné la commune à verser à la société Signacité la somme de 460444.70 euros en réparation du

المذكور، لمكتب الاستشارات القانونية Coutard, Munier-Apaire ، محامي بلدية Bandol ولمكتب الاستشارات القانونية جـارو، Bauer-Violas، Feschotte-Desbois ، محامي مؤسسة Signacite؛

وبعد الاطلاع على المذكرة التي تم تقديمها أثناء المداولة، والتي تم تسجيلها في ال ٢١ من يناير ٢٠١٦، والتي قدمتها مؤسسة Signacité؛

حيث انه من مطالعة الاوراق المودعة امام قاضي الموضوع تبين انه بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٠٩ ابرمت شركة Signacité عقدا مع مقاطعة Bandol بمقتضاه يتم تركيب واستغلال أجهزة للدعاية والإعلان للتجار، الشركات المحلية و المرافق العامة.

و قد اتضح أن شركة Signacité قد ارتكبت أخطاء حال تنفيذها للعقد و بناءً عليه قد أصدرت مقاطعة Bandol قراراً بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٠٩ بفسخ العقد و ذلك للأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الشركة .

وبموجب الحكم الصادر محل الطعن، قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة Marseille بعد إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة Toulon في ١٦ مايو ٢٠١٢ بالتصدي لموضوع الدعوى، وألزم

préjudice résultant de cette résiliation;

1- Considérant qu'après avoir estimé souverainement, sans dénaturer les faits, que la société Signacité n'avait pas formellement été mise en demeure d'exécuter le marché par le courrier adressé le 20 juillet 2009 et s'était conformée à la mise en demeure adressée par la commune le 13 août 2009, s'agissant du démontage des panneaux dont le lieu d'implantation n'avait pas, conformément aux stipulations du contrat, été validé par le maire, ainsi que de la remise en état des lieux, la cour n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée en jugeant que la décision de résiliation du marché prononcée le 18 septembre suivant aux torts exclusifs de la société Signacité revêtait un caractère disproportionné et n'était pas justifiée,

2- Alors même qu'elle avait relevé l'existence d'une faute de la société résultant de ce qu'elle ne s'était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements destinés à l'implantation des dispositifs prévue par le contrat ; que, toutefois, elle n'a pu sans erreur de droit tout à la fois relever l'existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ; que

البلدية بدفع مبلغ ٤٧٠ ٤٤٤ ٦٠٤ يورو لشركة Signacité وذلك للتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك الفسخ؛

١. وحيث انه يتضح دون تحريف للوقائع أن شركة Signacité لم يتم انذارها رسميا بالبريد لتنفيذ العقد سوى بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٠٩ و إمتثلت للإنذار الذي تم إرساله من المقاطعة في ١٣ أغسطس ٢٠٠٩، أما فيما يخص تفكيك اللوحات والتي تم تركيبها وفقا لبنود العقد في أماكن لم يصرح بها المحافظ و في الأماكن التي لم يتم تجهيزها ، وأن المحكمة لم تعطي تكيف قانوني خاطئ لهذه الوقائع بالحكم بأن قرار فسخ العقد الصادر في ١٨ سبتمبر و المرتكز على الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الشركة غير متناسب وغير مرتكن لسبب يميزه قانوناً

٢. و لئن كانت المحكمة قد كشفت وجود خطأ شركة Signacité بعدم الخضوع للإجراءات الرسمية الخاصة بتصريح الأماكن المخصصة لتركيب الأجهزة المنصوص عليها بنود العقد، إلا أنها أخطأت في تطبيق القانون في كشف هذا الخطأ و ألزمت مقاطعة Bandol بإصلاح كامل الضرر الذي تعرضت له شركة Signacité دون أن تحمل هذه الأخيرة الجزء من المسؤولية

son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné la commune de Bandol à indemniser la société Signacité de la totalité du préjudice subi;

3- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans les limites de l'annulation précisée au point 2, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le partage de responsabilité:

4. Considérant qu'en ne soumettant pas à la procédure prévue par les stipulations contractuelles le choix des lieux d'implantation des dispositifs publicitaires sur le domaine public et en tardant à procéder aux modifications demandées par le maire, la société Signacité a commis une faute dont il doit être tenu compte dans l'appréciation du préjudice résultant de la résiliation injustifiée par la demande ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette responsabilité en limitant l'indemnisation du préjudice subi à 50 % du montant total des préjudices.

Considérant que, si la société Signacité demande à être indemnisée de ses pertes d'exploitation sur la durée totale du marché, soit huitans, son manque à gagner ne peut, en l'espèce et à supposer même qu'une telle durée ne soit pas excessive au regard de l'objet du marché et de la

الذي يقع عليها، وهو ما يكون معه حكمها خليقاً بالإلغاء فيما تضمنه من إلزام مقاطعة Bandol بتعويض شركة Signacité عن كامل الضرر الذي تعرضت له؛

٣. وحيث انه يوجد محل في ظروف الحالة الماثلة لتصحيح الحكم في موضوعه في حدود الإلغاء الموضحة في النقطة الثانية وذلك بتطبيق الأحكام الواردة بقانون القضاء الإداري في المادة ل. ٨٢١-٢؛

فيما يتعلق بتقسيم المسؤولية:

٤. وحيث انه مع عدم خضوع الإجراءات المنصوص عليها في بنود العقد لإختيار الأماكن الخاصة بنشر الإعلانات في الأماكن العامة ومع التأخر في إجراء التعديلات التي طلبها المحافظ، تكون شركة Signacité قد ارتكبت خطأ تتحمل تبعاته عند تقدير الضرر الناتج من الفسخ الغير مبرر موضوع الدعوي؛ ويتم فقط تقدير تلك المسؤولية بتخفيض التعويض عن الضرر الذي تعرضت له بنسبة ٥٠٪ من القيمة الإجمالية للأضرار؛

٥- حيث انه في حالة مطالبة شركة Signacité بتعويض خسارتها في الاستغلال خلال المدة الإجمالية للعقد، (يفترض ثمانى سنوات)، النقص في مكسبها يمكن -في الحالة الماثلة- (ويفترض أيضاً أن هذه المهلة

nature des prestations demandées, être regardé comme certain au-delà de la durée de trois ans des contrats de location des dispositifs publicitaires conclus par la société avec les annonceurs, dont le taux de reconduction ne ressort pas des pièces versées au dossier;

6. Considérant, dès lors, que la marge nette dont la société Signacité a été privée du fait de la décision de résiliation, laquelle a été évaluée par référence au type de mobilier prévu, aux conditions de location de mobilier et au regard du bilan comptable arrêté au 30 juin 2009, sans que ces éléments d'évaluation soient sérieusement contestés par la commune de Bandol, doit être limitée à trois années d'exploitation, soit une somme hors taxe de 170 100 euros;

Sur les autres chefs de préjudice:

7. Considérant que la société Signacité produit un décompte des frais exposés au titre de la fabrication, de la pose et de la dépose des mobiliers, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par la commune de Bandol ; qu'il doit donc être arrêté à la somme demandée, soit 28 227,27 euros hors taxe;

8- Considérant que la résiliation fautive du marché par la commune de Bandol a causé un préjudice com-

لن تجاوز حد الهدف من الصفقة العقد وطبيعة الالتزامات المطلوبة) أن يتم اعتباره مؤكداً بعد مرور ثلاث سنوات على عقود تأجير أماكن نشر الإعلان المتعاقد عليها بين المؤسسة والمعلنين، والتي لا يظهر تجديدها الضمني في مستندات القضية.

٦. حيث أن هامش الربح الذي حُرمت منه شركة Signacité بسبب قرار الفسخ (والذي تم تقييمه بالرجوع إلى نوع المنقول المتفق عليه) وفقاً لشروط تأجير المنقول في الميزانية المحاسبية والتي توقفت في الـ ٣٠ من يونيو ٢٠٠٩، دون أن يتم الاعتراض على عناصرها من قبل مقاطعة بندول، وهذه الشروط تتلخص في أن الاستغلال لا يمكن أن يزيد عن ثلاث سنوات، أو مجموع ١٧٠١٠٠ يورو غير شامل الضريبة.

فيما يتعلق بباقي أوجه الضرر:

٧. حيث أن مؤسسة Signacité تقوم بعمل بيان بالتكاليف المتكبدة فيما يتعلق بالصناعات وتركيب المنقول وإزالته، والذي لم تعترض جدياً بلدية Bandol على قيمته، والذي يجب أن يتم إيقافه عند المجموع المطلوب، أو ٢٨٢٢٧.٢٧ يورو غير شامل الضريبة.

٨. ومن حيث إن فسخ العقد سالف البيان والذي تم بخطاءاً من جهة الإدارة قد تسبب

merciale à la société Signacité; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'arrêtant à la somme de 5 000 euros;

Sur le montant total de l'indemnisation:

9. Considérant qu'il résulte du partage défini au point 4 et des sommes déterminées aux points 6 à 8 que le montant total de l'indemnisation à laquelle a droit la société Signacité doit être arrêté à 101 664 euros hors taxe

10- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Signacité comme par la commune de Bandol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DECIDE:

Article 1^{er}: L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2014 est annulé.

المادة الأولى: إلغاء الفقرة الثانية من حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بهار سيليا الصادر في ٨ ديسمبر ٢٠١٤.

في ضرر تجاري لمؤسسة Signacité؛ و ومن ثم فيجب التعويض عنه فقط بمبلغ ٥٠٠٠ يورو؛

فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للتعويض:

٩. حيث انه ينتج من تقسيم المسؤولية الموضح في النقطة الرابعة ومجموع المبالغ الموضحة في النقاط من السادسة إلى الثامنة أن القيمة الإجمالية للتعويض المستحق لشركة Signacité يجب أن يُحدد بـ ١٠١٦٦٤ يورو غير شامل الضريبة .

١٠. حيث انه لا محل، في ظروف الدعوى الماثلة، للإستجابة للطلبات المقدمة من شركة Signacité وأيضا لطلبات بلدية Bandol في ضوء المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري؛

حكمت المحكمة^(٣٢):

(٣٢) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "Décide"، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

Article 2 : La commune de Bandol est condamnée à verser la somme de 101 664 euros hors taxe à la société Signacité.

المادة الثانية: إلزام مقاطعة Bandol بدفع ما هو مجموعه ١٠١٦٦٤ يورو غير شاملة الضريبة لشركة Signacité.

Article 3: Les conclusions de la société Signacité présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

المادة الثالثة: رفض طلبات شركة Signacité التي تم تقديمها في ضوء أحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 4: Les conclusions de la commune de Bandol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

المادة الرابعة: رفض طلبات مقاطعة Bandol التي تم تقديمها في ضوء أحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bandol et à la société Signacité

المادة الخامسة: يعلن هذا الحكم لبلدية Bandol ولؤسسة Signacité.

(ع) عقود إدارية

(١٨) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرارات جهة الإدارة بشأن توقيع غرامات التأخير أثناء تنفيذ العقود الإدارية

CE N° 392707, 19 juillet 2017

ترجمة وتقديم

المستشار / محمود قناوى

مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة

كلمات البحث:

عقود إدارية - سلطة القاضي في التعديل - القضاء الكامل - غرامات التأخير.

تمهيد:

يتعلق هذا الحكم بتوقيع غرامات التأخير على المتعاقد مع الجهة الإدارية ، متى تأخر في تنفيذ العقود ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه حال إبرام العقد ، والتي تهدف في المقام الأول إلى حث المتعاقد مع الجهة الإدارية على تنفيذ العقد الإداري وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه ، ودون أن ترتبط غرامات التأخير بحدوث ضرر للجهة الإدارية ، بل أن توقيع غرامات التأخير يرتكن فقط على التأخر في التنفيذ ، وإن جاوزت غرامة التأخير مقدار الضرر الذي قد يصيب الجهة الإدارية من جراء التأخير . وتخضع غرامات التأخير لرقابة قاضي العقد ، الذي يملك سلطة تعديل الغرامة إما تخفيضاً أو تغليظاً ، وذلك بمراعاة قيمة العقد ، ومدى التأخر في تنفيذ الالتزامات .

ملخص:

استظهر مجلس الدولة أن غرامات التأخير التي تتضمنها عقود المقاولات تهدف إلى إصلاح - بشكل جزافي - الأضرار التي من المرجح أن تصيب السلطة الإدارية المتعاقدة جراء عدم التزام المتعاقد معها بمدد التنفيذ المحددة في عقد المقاولات .

وقد استبان لمجلس الدولة أن غرامات التأخير ترتكن لسبب وحيد ، والمتمثل في التأخر في تنفيذ العقد ، وإن لم يتحقق ضرر للجهة الإدارية المتعاقدة ، أو حتى وأن الغرامة الموقعة على المتعاقد مع الجهة الإدارية تجاوز في مقدارها الضرر الذي من المحتمل أن يصيب الجهة الإدارية المتعاقدة .

وقد جرى قضاء مجلس الدولة على أنه على قاضي العقد - بحسب الأصل - تطبيق النصوص المتعلقة بغرامات التأخير ، المنصوص عليها في العقد ، إلا أنه يملك - وبصورة استثنائية - سلطة تعديل تلك الغرامات إما تخفيفاً أو تغليظاً ، وذلك بالأخذ في الاعتبار قيمة العقد ، ومدى التأخر في تنفيذ الالتزامات .

N° 392707

Publié au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Charline Nicolas,
rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur
public
SCP DIDIER, PINET ; SCP
WAQUET, FARGE, HAZAN,
avocat(s)

lecture du mercredi 19 juillet
2017

الطعن رقم ٣٩٢٧٠٧

حكم منشور في مجموعة Lebon
الدائرتان الثانية والسابعة مجتمعتان
السيدة Charline Nicola ، القاضي المقرر،
السيد Gilles Pellissier ، مفوض الدولة،
المحامون؛ SCP SCP DIDIER, PINET
؛ WAQUET, FARGE, HAZAN
جلسة النطق بالحكم في يوم الأربعاء الموافق
١٩ يوليو ٢٠١٧

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procedure suivante:

La société GBR Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 octobre 2011 du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent rejetant son mémoire de réclamation et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 663 686,66 euros toutes taxes comprises au titre du d'un marché de travaux relatif à la construction d'un centre médico-psychologique.

Par un jugement n° 1203172 du 12

وبعد الاطلاع على الإجراءات التالية:

أقامت شركة GBR Ile-de-France دعواها أمام المحكمة الإدارية بمدينة Melun طالبة الحكم بإلغاء قرار المركز الطبي المشترك للصحة النفسية للأطفال والمراهقين المؤرخ ٢٠/١٠/٢٠١١ المتضمن رفض مُذكرة المطالبة التي تقدمت بها الشركة ، وإلزامها بدفع مبلغ ٦٦٣.٦٨٦.٦٦ يورو شامل الضرائب، قيمة صافي حساب عقد فيما يتعلق بإنشاء مركز طبي نفسي.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة

février 2014, le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à la somme de 308 025,55 euros toutes taxes comprises en défaveur de la société GBR Ile-de-France, condamné cette société à verser ladite somme au centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et rejeté le surplus des conclusions de la société GBR Ile-de-France.

Par un arrêt n° 14PA01703 du 15 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société GBR Ile-de-France, fixé le solde du marché à la somme de 66 392,45 euros en défaveur de la société GBR Ile-de-France, condamné la société GBR Ile-de-France à verser cette somme au centre hospitalier interdépartemental de l'enfant et de l'adolescent et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société GBR Ile-de-France devant le tribunal administratif et de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent demande

Melun حكمها في الدعوى رقم ١٢٠٣١٧٢ بجلسة ١٢ / ٢ / ٢٠١٤، والقاضي بتحديد صافي مُستحقات العقد بمبلغ ٣٠٨.٠٢٥.٥٥ يورو شامل الضرائب، على عاتق شركة GBR Ile-de-France، وإلزام تلك الشركة بدفع المبلغ المذكور لصالح المركز الطبي المشترك العام للطب النفسي للأطفال والمراهقين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الواردة بمذكرة شركة GBR Ile-de-France.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس حكمها في الاستئناف رقم 14PA01703 بجلسة ١٥ / ٦ / ٢٠١٥، و المقدم من شركة GBR Ile-de-France، والقاضي بتحديد قيمة العقد بمبلغ ٦٦٣٩٢٤٥ يورو شامل الضرائب، على عاتق شركة GBR Ile-de-France، وإلزام تلك الشركة بدفع المبلغ المذكور لصالح المركز الطبي المشترك العام للطب النفسي للأطفال والمراهقين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الواردة بمذكرة شركة GBR Ile-de-France. أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية، ومذكرات الطعن المقدمة منها أمامها.

وبموجب صحيفة الطعن والمذكرة التكميلية المودعين بتاريخ ١٧ أغسطس و ١٨ نوفمبر ٢٠١٥ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة، فقد طلب في ختامهما المركز الطبي

au Conseil d'Etat:

المشترك العام للطب النفسي للأطفال
والمراهقين الحكم بالآتي:

1°) d'annuler cet arrêt;

أولاً: إلغاء الحكم المطعون فيه.

2°) de mettre à la charge de la société GBR Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ثانياً: إلزام شركة GBR Ile-de-France بدفع مبلغ ٤٥٠٠ يورو ، بموجب نص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Vu les autres pièces du dossier;

وبعد الإطلاع على باقي المستندات المودعة بالملف

Vu:

وبعد الإطلاع على

- le code civil, notamment son article 1152;

القانون المدني ، خاصة مادته رقم ١١٥٢ ؛

- le code des marchés publics;

قانون المناقصات والمزايدات؛

- le code de justice administrative;

قانون القضاء الإداري

Après avoir entendu en séance publique:

وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

تقرير السيدة Charline Nicolas ، النائب
بمجلس الدولة،

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

والرأي القانون للسيد Gilles Pellissier
مفوض الدولة ،

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société GBR Ile-de-France.

وقد أعطيت الكلمة قبل وبعد تقديم
الملاحظات إلى SCP Didier, Pinet محام
المركز الطبي المشترك العام للطب النفسي
للأطفال والمراهقين ، وإلى SCP Waquet,
Farge, Hazan, محام GBR Ile-de-France .

Sur les conclusions du pourvoi du centre hospitalier interdépartemental

وحيث إنه فيما يتعلق بالطلبات الواردة

de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent:

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé la décharge des pénalités de retard pour la période allant du 10 octobre 2007 au 26 novembre 2008:

1) Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu du a) de l'article 8.6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " L'entrepreneur est réputé avoir, à la remise de son offre (...) apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités " et " contrôlé toutes les indications des documents d'appel à la concurrence notamment celles données par le CCTP, les plans et dessins, s'être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels du maître d'oeuvre, et après avoir pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (...)"

que le rapport d'expertise rendu le

بغريضة الطعن المقدمة من المركز الطبي المشترك العام للطب النفسي للأطفال والمراهقين؛

وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الحكم بإلغاء الحكم محل الطعن المائل، فيما تضمنه من تأييد إعفاء الشركة من غرامات التأخير وذلك عن الفترة من ١٠/١٠/٢٠٠٧ حتى ٢٦/١١/٢٠٠٨.

١. وحيث إنه - أولاً - تبين من المستندات المودعة بملف الدعوى المقدمة لقاضي الموضوع أن المادة ٨.٦.١ من كراسة الشروط الإدارية الخاصة (CCAP) المتعلقة بعقد المقاولات محل النزاع تنص على أنه: "يفترض أن المقاول، لدى تقديمه بالعرض، قد قدر بشكل دقيق كل شروط تنفيذ الأعمال التي قام بها وحدد حجمها وخصائصها" و "راجع كافة التعليمات الواردة بوثائق طرح العملية للتعاقد (...)"، خاصة تلك الواردة في كراسة الشروط الإدارية الخاصة (CCTP)، وكذا الخطط والرسومات، كما يتعين على المقاول أن يكون على علم بكافة الإرشادات الإضافية، التي من المحتمل أن تصدر من المكتب الاستشاري، وعليه معرفة كافة الإرشادات ذات الصلة من المرافق العامة (...).

وحيث إن تقرير الخبير المؤرخ في

13 juillet 2011 souligne que " l'impossibilité de réaliser le projet selon la solution du bureau d'études Théta Ingénierie est avérée, mais ce point aurait dû être détecté par l'entreprise GBR Ile-de-France : 1 / durant la période d'analyse du DCE⁽³³⁾ que devait effectuer l'entreprise pour établir son offre de prix (phase d'appel d'offre en vue de l'établissement de sa proposition) (...) " ; que, toutefois, comme le relève ce même rapport en page 66, ces incohérences n'ont pas été relevées par le groupement de maîtrise d'oeuvre ni par l'économiste de la construction pourtant en charge de la rédaction des documents de la consultation;

que, dès lors, en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les erreurs commises par le bureau d'études Théta Ingénieries auraient pu être relevées par la société GBR Ile-de-France avant le dépôt de son offre, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation

٢٠١١ / ٧ / ١٣ أشار إلى استحالة تنفيذ المشروع بالطريقة التي اقترحها مكتب الدراسات الهندسية Théta. ولكن ذلك الأمر كان يتعين أن تتم ملاحظته بواسطة شركة GBR Ile-de-France :

في خلال مدة فحص ملف استشارة الأعمال^(٣٤) كان يتعين على الشركة المتعاقدة أن تحدد سعر التعاقد (مرحلة العطاءات بهدف بلورة مقترحها) (...) ، ومع ذلك فإنه كما أشار التقرير في صفحته ٦٦ إلى أن تلك التناقضات لم يتم تحديدها بواسطة مجموعة المكاتب الاستشارية، ولا بواسطة الخبير الاقتصادي للتشييد والبناء ، والمسئول عن صياغة ملف استشارة الأعمال.

وحيث إنه بالنظر للأسباب التي أُقيم عليها حكم أول درجة من أنه لم يثبت أنه لم يكن مُمكنًا لشركة GBR Ile-de-France اكتشاف الأخطاء التي ارتكبتها مكتب الدراسات الهندسية Théta ، وذلك قبل تقديمها لعرضها، ومن ثم فإن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس - فيما ذهبت إليه من أنه

(٣٣) Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est un dossier transmis au candidat par le pouvoir adjudicateur. Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché.

(٣٤) ملف يتم إرساله بواسطة الجهات الإدارية الطارحة للمناقصة أو المزايدة للمرشحين للتعاقد ، يحدد فيه النقاط الأساسية اللازم مناقشتها مع الجهة الإدارية

souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer;

2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de l'article 8.1.2 du même CCAP, les plans d'exécution des ouvrages devaient être établis par les entreprises et soumis à l'approbation du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle et que cette approbation ne concernait que la conformité aux dispositions du marché,

"les entreprises restant responsables en cas d'erreurs non signalées dans les documents de base ou d'erreurs dans les documents d'exécution";

que, par conséquent, après avoir relevé que, par un courrier du 10 octobre 2007, soit à la fin de la période contractuellement prévue de préparation du chantier, la société GBR Ile-de-France avait fait valoir un certain nombre de difficultés et d'incertitudes dans les documents de consultation tenant à l'insuffisante épaisseur des profilés métalliques, la cour administrative d'appel de Paris,

لم يثبت أن الأخطاء التي ارتكبها مكتب Théta للأعمال الهندسية كان يمكن لشركة GBR Ile-de-France أن تلاحظها قبل إيداع عرضها - قد سببت حكمها بما يكفي في هذا الصدد، وقد أعملت في ذلك سلطتها التقديرية في تقييمها لمستندات الدعوى دون أي اغفال.

٢. وحيث إنه - ثانياً - فقد تبين من المستندات المودعة بملف الدعوى المقدمة لقاضي الموضوع أن المادة ٨.١.٢ من ذات كراسة الشروط الإدارية (CCAP) تنص على أنه يتعين أن تضع المنشآت خطط تنفيذ الأعمال، ويتعين موافقة المكتب الاستشاري ومكتب الرقابة، على أن تلك الموافقة لا تنصرف إلا إلى اتفاق خطط التنفيذ مع نصوص العقد. "وتظل مسؤولية الشركات قائمة بالنسبة للأخطاء غير المذكورة في المستندات الأساسية أو الخطأ في وثائق التنفيذ."

وبالتالي، فإن الرسالة المؤرخة ١٠/١٠/٢٠٠٧ في نهاية المدة المتفق عليها بشأن إعداد موقع البناء تبين أن شركة GBR Ile-de-France قد واجهت عدد معين من الصعوبات والنقاط المجهلة في كراسة الشروط، والمتعلقة بعدم كفاية سُمك المكونات المعدنية. ومن حيث إن المحكمة

qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, sans les dénaturer, en jugeant que la société GBR Ile-de-France était fondée à soutenir que le retard dans le commencement des travaux ne lui était pas imputable;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Melun, adoptés par la cour dans son arrêt, que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la société GBR Ile-de-France, postérieurement au courrier du 10 octobre 2007 par lequel elle avait informé le maître d'oeuvre des difficultés rencontrées, avait continué d'assister aux réunions de chantiers et avait tenté avec le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de trouver une solution aux problèmes de structure, pour en déduire qu'elle n'avait pas manifesté la volonté d'interrompre l'exécution du chantier et que des pénalités de retard ne pouvaient lui être imputées à ce titre ; que c'est par un motif surabondant que le tribunal a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société GBR Ile-de-France n'aurait pas réalisé les études d'exécution prévues par les stipulations contractuelles ; que les moyens du pourvoi dirigés contre ce motif adopté par la cour sont, dès lors, inopérants;

الإدارية الاستئنافية الإدارية بباريس بعد أن سببت حكمها على نحو كافٍ في النقطة المشار إليها، قد سلمت بما جاء بالمستندات التي قدمت إليها دون اغفال، وقدرت بأن التأخير في بدء الأعمال لا ينسب إلى شركة GBR Ile-de-France، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت سلطتها القانونية في هذا لا مُعقب عليها.

٣. وحيث إنه - ثالثاً - يتضح من حيثيات حكم المحكمة الإدارية لمدينة Melun، والذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه، أن المحكمة قد شيدت قضائها على أن شركة GBR Ile-de-France استمرت في حضور الاجتماعات بمواقع العمل، بعد إبلاغ الجهة الإدارية بموجب الرسالة المؤرخة ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٧، بوجود صعوبات، وإنها حاولت إيجاد حل للمشاكل الهيكلية مع ممثل مجموعة المكاتب الاستشارية، مما يستدل معه على عدم توافر رغبة الشركة في وقف تنفيذ الأعمال، وعلى هذا النحو فلا يجوز توقيع غرامات التأخير عليها؛ إذ ذهبت محكمة أول درجة إلى عدم ثبوت عدم قيام شركة GBR Ile-de-France بدراسات التنفيذ المنصوص عليها في نصوص العقد، فإن هذا السبب إضافي وزائد، ومن ثم فإن الدفوع الواردة بالطعن ضد هذا السبب تكون غير ذات جدوى؛

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a procédé à la modulation des pénalités de retard infligées à la société GBR Ile-de-France:

وفيما يتعلق بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، فيما يتعلق بتعديل غرامات التأخير المفروضة على شركة GBR Ile-de-France

4. Considérant que les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus; qu'elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi;

٤. ومن حيث إن غرامات التأخير المنصوص عليها في نصوص عقد المقاولات أو التوريدات تهدف إلى جبر الأضرار التي يرجح أن تصيب السلطة الإدارية المتعاقدة جراء عدم التزام المتعاقد بمدد التنفيذ المنصوص عليها في العقد، بشكل جزافي؛ وأنها تنطبق بمجرد التأخير في تنفيذ العقد، حتى وأن لم يتحقق ضرر للجهة الإدارية المتعاقدة ، أو حتى لو تجاوز مقدار الغرامة الضرر الذي أصاب الجهة الإدارية المتعاقدة.

5. Considérant que si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations;

٥. وحيث إنه في حالة نشوء نزاع بين أطراف عقد المقاولات ، فعلى قاضي العقد - بحسب الأصل - تطبيق البنود المتعلقة بغرامات التأخير ، والتي تم الاتفاق عليها حال إبرام العقد ، وبصورة استثنائية يملك القاضي سلطة تخفيف أو تغليظ غرامة التأخير، حال اللجوء إليه في هذا الصدد من أحد الأطراف ، وذلك إذا ما كانت تلك الغرامة مبالغ في تقديرها أو قدّرت بالنقصان ، وذلك بالنظر إلى قيمة العقد ، وأخذاً في الاعتبار مدى التأخير في تنفيذ الالتزامات.

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ; qu'il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif;

qu'au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en réduisant le montant des pénalités à la charge de la société GBR Ile-de-France sans s'assurer du caractère manifestement excessif des pénalités au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques

٦. وحيث إنه تطبيقاً للبند الرابع ، فإنه في الحالات التي يلجأ فيها المتعاقد مع الجهة الإدارية إلى القاضي طالباً تخفيف الغرامات المقررة على عاتقه، فإنه لا يجوز له التمسك بأن السلطة الإدارية المتعاقدة لم يلحق بها أي ضرر ، أو أن الضرر الذي لحق بها يقل في مقداره عن مقدار غرامة التأخير الموقعة عليه . ويقع على عاتق المتعاقد مع الجهة الإدارية تقديم كافة المستندات المتعلقة بالممارسات المتبعة في العقود الماثلة للعقد محل النزاع، أو المتعلقة بالطبيعة الخاصة للعقد محل النزاع ، من أجل تحديد ما إذا كانت غرامات التأخير مجحفة.

وحيث إنه بالنظر لحجج الطرفين المتعاقدين ، يجوز للقاضي أن يرفض الطلبات المبداة أمامه من خلال تطبيق نصوص العقد ، والمتعلقة بتوقيع غرامات التأخير ، أو أن يعدل مقدار الغرامة الموقعة على المتعاقد ، إلى الحد الذي يقتضي تصحيحها إن تم المغالاة في فرضها.

٧. وحيث إنه بناء على ما سبق فإن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس قد أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت بتقليل غرامة التأخير الموقعة على شركة GBR Ile-de-France ، دون التأكد من توافر صفة المغالاة في فرض غرامة التأخير، خاصة بالمقارنة

tiques particulières du marché en litige ; qu'elle a également commis une erreur de droit en réduisant les pénalités à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif dès lors qu'il était soutenu, ce qu'il lui incombait de vérifier, que ce montant était inférieur au préjudice subi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de cette partie de l'arrêt, l'arrêt de la cour doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard;

Sur les conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France:

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard pour la période allant du 27 novembre 2008 au 24 décembre 2009:

8. Considérant qu'en estimant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que la société ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits par l'ordre de service n° 4 et que la liquidation judiciaire du

بالممارسات المتبعة في العقود المتشابهة ، أو بمراعاة الطبيعة الخاصة للعقد محل النزاع ، كما أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حال قيامها بتقليل غرامة التأخير إلى حد لا يمكن معه بأي حال من الأحوال اعتباره تصحيحاً للإفراط في توقيع غرامة التأخير طالما تم الدفع بأن قيمة غرامة التأخير كانت أقل من قيمة الضرر الواقع ، وهو ما كان على المحكمة أن تتحقق منه ، ما إذا كان مقدار الغرامة أقل من الخسارة التي تكبدتها الجهة الإدارية . ومن ثم -ودون الحاجة لبحث أوجه عدم كفاية التسبب المثارة في هذه الجزئية من الحكم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم الطعين فيما تضمنه من تعديل مقدار غرامة التأخير الموقعة .

فيما يخص أسباب الطعن المقابل المقدم من شركة GBR Ile-de-France :

فيما يتعلق بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الإعفاء من توقيع غرامات التأخير عن الفترة من ٢٧/١١/٢٠٠٨ وحتى ٢٤/١٢/٢٠٠٩

٨. وحيث إنه بالنظر إلى أسباب حكم المحكمة الإدارية بأن الشركة لم تثبت وجود حالة استحالة في تنفيذ الأعمال المحددة في أمر التشغيل رقم ٤ ، وبأن التصفية القضائية

cabinet Léothaud architecture, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, intervenue postérieurement, ne pouvait justifier son retard,

la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ; que les conclusions du pourvoi incident sur ce point doivent être rejetées;

En ce qui concerne les autres conclusions du pourvoi incident:

9. Considérant que la présente décision annule la partie de l'arrêt de la cour relative à la modulation des pénalités de retard ; que les conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France relatives à cette modulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer;

10. Considérant que, dès lors que la présente décision rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il porte sur le bien-fondé des pénalités de retard infligées à la société GBR Ile-de-France, les conclusions du pourvoi incident tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur la charge des frais de l'expertise ne peuvent

لمكتب Léothaud للهندسة المعمارية - وكيل الجهة الإدارية - قد حدثت في وقت لاحق ، بما لا يمكن الاستناد إليه لتبرير تأخر الشركة عن تنفيذ الأعمال ،

وأن المحكمة الإدارية الاستئنافية ببائيس ، بعد أن حملت قضائها على تسبيب كاف في شأن تلك النقطة ، قد بحثت بها من سلطة تقديرية ملف الدعوي ، دون أن تقع في ثمة خطأ في التفسير أو التأويل ، ويضحى ما تنعاه الشركة في الاستئناف المقابل على تلك الجزئية خلقاً بالرفض .

فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف المقابل :

٩ . وحيث إن الحكم الماثل قد ألغى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل مقدار غرامة التأخير ، وبالتالي فإن أسباب الاستئناف المقابل المقدم من شركة GBR Ile-de-France فيما يتعلق بهذا الصدد ، تضحى دون محل ، وبالتالي فلا حاجة لبحثها .

١٠ - وحيث إنه ، ومتى كان الحكم الماثل قد رفض طلبات إلغاء الحكم المطعون فيه والتي تم بمقتضاها المنازعة في صحة فرض غرامة التأخير على شركة GBR Ile-de-France ، ومن ثم فإن طلبات الاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تعلق بإلزام الشركة

qu'être rejetées

بدفع مصاريف الخبر تضحى خليقة
بالرفض.

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à celles présentées par la société GBR Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

١١. وبالتالي فلا حاجة - في ضوء وقائع الدعوى - للاستجابة للطلبات المبداءة من المركز الطبي المشترك العام للطب النفسي للأطفال والمراهقين وتلك المبداءة من شركة GBR Ile-de-France المتعلقة بنص المادة رقم ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري؛

DECIDE:

حكمت المحكمة^(٣٥) :

Article 1^{er}: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2015 est annulé en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard.

المادة الأولى: بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس الصادر بجلسة ٢٠١٥ / ٦ / ١٥ فيما تضمنه من تعديل غرامات التأخير.

Article 2: L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

المادة الثانية: إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس.

Article 3: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2015 en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard.

المادة الثالثة: لا محل للحكم في طلبات الاستئناف المقابل من شركة GBR Ile-de-France فيما يتعلق بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس الصادر بجلسة ٢٠١٥ / ٦ / ١٥ فيما تضمنه من تعديل غرامات التأخير.

(٣٥) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "Décide"، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et le surplus des conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France sont rejetés, ainsi que les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

المادة الرابعة: رفض باقي طلبات المركز الطبي المشترك العام وباقي طلبات شركة GBR Ile-de-France في الاستئناف المقابل، وخاصة المتعلقة بتطبيق نص المادة رقم ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 5: La présente décision sera notifiée au centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à la société GBR Ile-de-France.

المادة الخامسة: يعلن هذا الحكم إلى المركز الطبي المشترك العام للطب النفسي للأطفال والمراهقين وشركة GBR Ile-de France.

(ق) قرارات إدارية

(١٩) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على سلطة الجهة الإدارية في سحب القرارات الإدارية غير المشروعة

CE 387475, 15 avril 2016

ترجمة وتقديم

القاضي / عبد المحسن شيه

مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة

كلمات البحث:

قرار إداري - قرارات مُنشئة للحقوق - سحب القرار الإداري - الموظف العام -
المجلس الشعبي المحلي - أربعة أشهر من تاريخ الصدور.

تقديم:

صدر الحكم المائل عدولاً عن مبدأ سابق استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي رداً من الزمان، وتحديدًا منذ ١٩١٨. ويتناول الحكم مسألة سحب القرارات الإدارية المنشئة للحقوق لذوى الشأن. وقد عدلت المحكمة عن قضائها السابق وقيدت جهة الإدارة في سحب القرارات الإدارية التي بها عيب من عيوب عدم المشروعية بمدة أربعة أشهر من تاريخ صدورها، بدلاً من مدة الشهرين التي كان قد استقر القضاء عليه^(٣٦)، وإلا لتحصنت من السحب، وأنتجت آثارها، وصارت حقاً مكتسباً لأصحابها؛ وذلك بشرط ألا يعتورها أي غش أو تدليس قام به المعنى بالقرار في سبيل صدوره^(٣٧).

وقد كان الأساس الذي استند عليه القضاء السابق لمجلس الدولة الفرنسي أنه وإن كان للأفراد أن يطعنوا على القرارات الإدارية المنشئة للحقوق خلال مدة شهرين من تاريخ صدورها أو إعلانها، فإنها يتعين منح الجهة الإدارية ذات المدة لتمكين من تصحيح خطئها والعدول عن قرارها غير المشروع الذي سبق وأن أصدرته خلال ذات المدة، بحيث يُنشئ ذلك نوعاً من التوازن بين السلطة الممنوحة للأفراد في الطعن والفرصة الممنوحة لجهة الإدارة في تصحيح الأوضاع المعيبة عبر سحب القرارات غير المشروعة، وذلك بهدف تحقيق استقرار سريع في المراكز القانونية، حتى وإن كانت معيبة. وقد جاءت القاعدة الجديدة التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي لتحل محل القاعدة القديمة لتفصل بذلك بين المدة الممنوحة للأفراد للجوء للقضاء طعنًا على القرار المعيب المنشئ للحقوق (شهرين من تاريخ النشر أو الإعلان) وبين المدة الممنوحة لجهة الإدارة لسحب القرار غير المشروع الصادر عنها (أربعة أشهر)؛ وكذلك لتبدأ مدة الأربعة أشهر في الجريان في حق جهة الإدارة من تاريخ صدور القرار المعيب، وليس من تاريخ نشره أو إعلانها كما كان الحال في المبدأ القديم.

وقد تواتر قضاء مجلس الدولة المصري منذ نشأته على الأخذ بالمبدأ القديم الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وهو جواز السحب خلال مدة الستين يوماً

(٣٦) CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet

(٣٧) CE, 17 mars 1976, Todeschini, Rec. 157

الممنوحة للأفراد للطعن قضاءً، ولم يعدل - كما هو الحال في فرنسا - عن ذلك المبدأ حتى حينه^(٣٨).

وجديرٌ بالذكر أنه قد صدر مؤخراً في فرنسا قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المتعاملين وجهة الإدارة^(٣٩) تضمن فصلاً عن سحب القرارات الإدارية غير المشروعة، واستصحب فيها ذات الأحكام التي جاء بها الحكم المائل، وهو ما يُعد مؤشراً على أهمية ما يصدر عن قضاء مجلس الدولة من قواعد بريتورية Règles prétoriennes تُسهّم بذاتها في تطور القواعد القانونية بتطور الزمن وتغير الظروف، وهو ما يمنحها مرونة فائقة تُميز القانون الإداري عن غيره من فروع القانون، وتجعل مجلس الدولة - وبحق - قضاء انشائي من طراز فريد.

(٣٨) في هذا الشأن، حُكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٤٧ ق - جلسة ٢٠٠٨/١٢/١٣

"إن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقضي إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولدها فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن بحيث يسري عليها ما يسري على القرار الصحيح، وقد استقر الرأي على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، قياساً على مدة الطعن القضائي، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله، إلا أنه ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه، تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غضب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً فلا يلحقه أي حصانة، و ثانيها فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه، إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة، و القرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فيجوز سحبه في أي وقت و لو بعد فوات الميعاد المقرر..."

ملخص الحكم:

كان السيد Ternon عاملاً مُتعاقدًا لدى مُحافظة Languedoc-Roussillon. وبتاريخ ١٤ ديسمبر من عام ١٩٨٣، اعتمد المجلس الشعبي المحلي للمُحافظة لائحة جديدة للموظفين المحليين، وبموجبها أصدر المُحافظ قراراً بتاريخ ٣٠ ديسمبر ١٩٨٣ بتعيين السيد Ternon على درجة مُلحق محلي من الدرجة الأولى، ليصير بذلك موظفاً عاماً محلياً. وإذ تمّ الطعن على اللائحة التي أصدرها المجلس الشعبي المحلي للمُحافظة أمام المحكمة الإدارية لمدينة Montpellier ففُضت بطلان تلك اللائحة بجلسة ١٤ نوفمبر ١٩٨٤، ومن ثمّ فقد صار القرار الفردي الصادر بالتعيين معيّباً بعيب يودي بمشروعيته؛ إلا أن المُحافظ قد تراخى في سحب ذلك القرار، ولم يقمّ بذلك إلا بتاريخ ٣١ ديسمبر من عام ١٩٨٧، حين أصدر قراراً جديداً بإعادة اعتبار السيد Ternon عاملاً مُتعاقدًا، بما مفاده سحب القرار المؤرخ في ٣٠ ديسمبر ١٩٨٣. وهو ما حدا بالأخير إلى إقامة دعوى قضائية لطلب إلغاء القرار الساحب، وهو ما رفضته كُل من المحكمة الإدارية لمدينة Montpellier والمحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة Bordeaux، فلجأ إلى الطعن بطريق النقض أمام مجلس الدولة، الذي قضى في حكمه المائل بإلغاء الحكمين السابقين، وبإلغاء القرار المطعون عليه لعدم جواز سحب القرارات الإدارية المنشئة للحقوق بعد مُضي أكثر من أربعة أشهر على صدورهما.

Conseil d'État

N° 197018

Publié au recueil Lebon

Assemblée

M. Derepas, rapporteur

M. Sénors, commissaire du
gouvernement

Lecture du vendredi 26 octobre
2001

مجلس الدولة

الطعن رقم / ١٨ ١٩٧٠

حكم منشور في مجموعة لبون

دوائر القسم القضائي مُجتمعة

M. Derepas القاضي المُقرر

M. Sénors مفوض الحكومة

جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة الموافق ٢٦

أكتوبر من عام ٢٠٠١

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric TERNON, demeurant ... ; M. TERNON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 11 mai 1995 et du 8 novembre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêt du 31 décembre 1987 du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon en tant que, par cet arrêté, le président du conseil régional a prononcé sa réintégration en qualité d'agent contractuel, la décision du 25 mars 1988 par

أقيم الطعن المائل بإيداع عريضته من السيد Eric TERNON بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ٨ / ٦ / ١٩٩٨، طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Bordeaux بجلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨، والقاضي منطوقه برفض الطعون التي سبق أن أقامها الطاعن لإلغاء الأحكام الصادرة بجلستى ١١ / ٥ / ١٩٩٥ و ٨ / ١١ / ١٩٩٥ عن المحكمة الإدارية بمدينة Montpellier، والتي انتهت فيهما إلى رفض الدعاوى الثلاث التي أقامها الطاعن طعنًا على الآتي: (١) قرار رئيس المجلس

laquelle la même autorité a refusé de le titulariser en qualité d'ingénieur ou d'administrateur territorial, et l'arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le président du conseil régional a mis fin à ses fonctions;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. TERNON et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil régional du Languedoc-Roussillon,

- les conclusions de M. Sénors, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 16 décembre 1983, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a adopté un statut général du personnel de l'établissement public régional ;

الشعبي المحلي لمحافظة -Languedoc-Roussillon المؤرخ في ١٩٨٧/١٢/٣١ الصادر بإعادة ادراجه ضمن فئة العاملين المتعاقدين. (٢) القرار المؤرخ في ١٩٨٨/٣/٢٥ الصادر عن ذات الجهة برفض طلب الطاعن المُقَدَّم منه باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة ضمن فئة المهندسين أو العاملين المحليين. (٣) القرار المؤرخ في ١٩٩١/١/٧ الصادر عن ذات الجهة بإنهاء خدمته.

وبعد الإطلاع على مُستندات الطعن؛

وعلى القانون رقم /٥٣-٨٤ الصادر في ١٩٨٤/١/٢٦؛

وعلى قانون القضاء الإداري؛

وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

-تقرير القاضي المقرر M. Derepas النائب بمجلس الدولة؛

-دفاع الحاضر عن الطاعن المُمثل في SCP Vier, Barthélemy، ودفاع الحاضر عن المطعون عليه المُمثل في SCP Peignot, Garreau؛

-الرأي القانوني لمفوض الحكومة M. Sénors؛

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المجلس الشعبي المحلي لمحافظة Languedoc-Roussillon قد اعتمد بتاريخ

que, par arrêtés en date du 30 décembre 1983, le président de ce conseil a titularisé à compter du 1er janvier 1984 de nombreux agents contractuels dans des emplois prévus par ce statut, et en particulier M. Eric TERNON, nommé au grade d'attaché régional de première classe, 1er échelon ; que la délibération réglementaire du 16 décembre 1983 ayant été annulée le 14 novembre 1984 par le tribunal administratif de Montpellier, le président du conseil régional a pris le 14 janvier 1986 des arrêtés titularisant à nouveau les intéressés dans les conditions prévues par des délibérations réglementaires en date du 14 février et du 7 novembre 1985 ; qu'à la demande du préfet de région, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par jugement en date du 25 mars 1986 devenu définitif ; que le président du conseil régional a ensuite, en premier lieu, par arrêté du 31 décembre 1987, nommé M. TERNON à compter du 1er janvier 1988 en qualité d'agent contractuel de la région, puis a, en deuxième lieu, par lettre du 25 mars 1988, refusé de l'intégrer en qualité de fonctionnaire territorial et a, en troisième lieu, par arrêté du 7 janvier 1991, licencié M. TERNON pour faute disciplinaire;

١٦/١٢/١٩٨٣ لائحة موحدة للعاملين بالمؤسسات العامة المحلية، وبتاريخ ٣٠/١٢/١٩٨٣ أصدر رئيس المجلس قراراً بإدراج عدد من العاملين المتعاقدين - ومن بينهم الطاعن - في نطاق الخاضعين للنظام القانوني الموحد الآنف الإشارة إليه، حيث أُدرج الطاعن على درجة مُلحق محلي من الدرجة الأولى، بالمجموعة الأولى. وإذ أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة Montpellier حكماً بتاريخ ١٤/١١/١٩٨٤ بإلغاء قرار المجلس المحلي باعتماد اللائحة الموحدة المؤرخ في ١٦/١٢/١٩٨٣، فقد أصدر رئيس المجلس الشعبي المحلي بتاريخ ١٤/١/١٩٨٦ قرارات جديدة بإدراج عدد من العاملين المتعاقدين ضمن طائفة العاملين المدنيين بالدولة وفقاً للقواعد التي وضعها المجلس الشعبي المحلي في ١٤/٢/١٩٨٥ وفي ٧/١١/١٩٨٥. وإذ طعنَ المُحافظ على تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية بمدينة Montpellier، فقد قضت المحكمة بجلسة ٢٥/٣/١٩٨٦ بإلغاء القرارات المطعون عليها. وتنفيذاً لذلك، فقد أصدر رئيس المجلس المحلي قراراً بتاريخ ٣١/١٢/١٩٨٧ باعتبار الطاعن عاملاً مُتعاقداً محلياً اعتباراً من الأول من يناير من عام ١٩٨٨. وإذ لم يرتضِ الطاعن

بذلك، فقد تظلم من ذلك القرار طالباً اعتباره موظفاً محلياً، فرفض رئيس المجلس ذلك بتاريخ ١٩٨٨/٣/٢٥. ثم وبموجب القرار المؤرخ في ١٩٩١/١/٧ أصدر رئيس المجلس قراراً بانهاء التعاقد مع M. TERNON نتيجة خطأ تأديبي.

que M. TERNON se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé d'annuler ces trois décisions;

ويطعن M. TERNON على حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة Bordeaux الصادر برفض الطعون على القرارات الإدارية الثلاث المشار اليهم.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi;

ومن حيث الطعن المائل لا يستدعي وبالضرورة بحث كافة المناعى التي يُثيرها الطاعن؛

Considérant que la cour, après avoir relevé que M. TERNON soutenait que ces trois décisions méconnaissaient les droits acquis qu'il estimait tenir de l'arrêté de titularisation du 30 décembre 1983, a jugé qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de tels droits dès lors que, par lettre du 16 février 1984 adressée au président du conseil régional dans le délai du recours contentieux, il avait exprimé son refus d'être titularisé et sa volonté de rester contractuel;

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Bordeaux - وبعد أن وافقت الطاعن في أن القرارات الثلاث المطعون عليها قد صدرت مُخالفة للقانون لمساسها بالحقوق المكتسبة له المتولدة عن القرار المؤرخ في ١٩٨٣/١٢/٣٠ - قد انتهت إلى أن الطعن يظل مرفوضاً نظراً لثبوت ارسال الطاعن بخطاب إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي بتاريخ ١٩٨٤/٢/١٦ للإعتراض على قرار التعيين ولإبداء رغبته في أن يظل عاملاً مُتعاقدًا.

qu'il ressort toutefois du dossier soumis aux juges du fond qu'à supposer que cette lettre du 16 février

ومن حيث إن الاستفادة من باقى أوراق الدعوى - والتي كانت مطروحة على

1984 ait constitué un recours administratif contre l'arrêté du 30 décembre 1983, ce recours n'a pas été accueilli avant que l'intéressé n'y ait renoncé, en entreprenant dès mars 1985 de faire valoir les droits qu'il estimait tenir du caractère définitif de cet arrêté ; que par suite la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les deux premières décisions répondaient aux vœux de M. TERNON et que, pour les mêmes motifs, la troisième n'avait pas à respecter les garanties prévues en faveur des fonctionnaires titulaires ; que dès lors M. TERNON est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond;

Considérant que les deux requêtes d'appel de M. TERNON, qui sont relatives à sa situation, doivent être

المحكمة الإدارية الاستئنافية (محكمة الموضوع) - بأنه وبفرض أن الخطاب المرسل في ١٦ / ٢ / ١٩٨٤ كان يُعد بمثابة اعتراضاً على قرار التعيين المؤرخ في ٣٠ ديسمبر ١٩٨٣، إلا أن الثابت من الأوراق أن هذا التظلم لم يُقبل إلا بعد أن تنازل عنه ضمناً عن طريق التمسك بالحقوق التي ادعى تمتعه بها بالنظر إلى الطبيعة النهائية لهذه القرارات، ومن ثمّ فيكون حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية قد خالف الثابت بالأوراق إذ اعتبرت القرارات الأولين مُحققين لما أبداه الطاعن من البداية من رغبة في العدول عن قرار التعيين، ومن ثمّ بعدم تمتعه بضمانات الموظفين العموميين بالنسبة للقرار الثالث المطعون عليه؛ ومن ثمّ فيكون نعى الطاعن على الحكم المشار إليه قد صادف محله، ووافق صحيح القانون.

ومن حيث إنه لمجلس الدولة - وفقاً للمادة ل. ٨٢١-٢ من قانون العدالة الإداري - أن يبحث موضوع الدعوى إذا ما انتهى إلى إلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية المطعون عليه، متى ما كان ذلك مُحققاً لحسن إدارة العدالة، وهو ما ترتأى معه المحكمة بحث موضوع الدعوى والفصل فيه؛

ومن حيث إنه يتعين على المحكمة أن تضم الطعنين اللذين أقامهما M. TERNON

jointes pour y être statué par une seule décision;

En ce qui concerne l'arrêté du 31 décembre 1987:

Considérant que par décision du 2 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. TERNON dirigées contre cet arrêté ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que M. TERNON conteste à nouveau le même arrêté par des moyens relevant de la même cause juridique ; que M. TERNON n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler cet arrêté;

En ce qui concerne la décision du 25 mars 1988:

Considérant que si l'arrêté du 31 décembre 1987, devenu définitif, n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel M. TERNON a acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale, telle a été la portée de la décision du 25 mars 1988 par laquelle la région a refusé de régulariser la situation de M. TERNON ; que l'arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le président du conseil régional a retiré l'arrêté du 30 décembre 1983 n'a fait que confirmer cette décision de retrait;

والمُتعلّقين بوضعه الوظيفي والفصل فيهما بحُكمٍ واحد؛

ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المؤرخ في ٣١/١٢/١٩٨٧:

ومن حيث إن القسم القضائي بمجلس الدولة قد أصدر حكماً بتاريخ ٢/٣/١٩٩٤ برفض طلبات M. TERNON بإلغاء ذلك القرار، ومن ثمّ فإن حُجية الأمر المقضى التي يتمتع بها ذلك الحُكم تحول دون العودة للمُطالبة بإلغاء ذات القرار استناداً لذات الأسباب القانونية، ومن ثمّ فإن المحكمة الإدارية لم تُخطئ إذ لم تستجِب لطلبه بالإلغاء في هذا الصدد؛

ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المؤرخ في ٢٥/٣/١٩٨٨؛

ومن حيث إنه وإن كان القرار النهائي المؤرخ في ٣١/١٢/١٩٨٧ لم يَكُن موضوعه سحب القرار المؤرخ في ٣٠/١٢/١٩٨٣ - والذي رتّب حقوقاً في التعيين في الوظيفة العامة المحلية للسيد TERNON - أو المساس به، وذلك بخلاف القرار المؤرخ في ٢٥/٣/١٩٨٨ الذي رفضت بموجبه المحافظة تقنين أوضاع M. TERNON. ومن حيث إن قرار رئيس المجلس الشعبي المحلي المؤرخ في ٢٥/١٠/١٩٩٥ لم يَكُن سوى تأكيداً للقرار السابق المشار إليه

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que si M. TERNON a demandé le 26 février 1984 à l'administration de retirer l'arrêté susmentionné du 31 décembre 1983, il a ensuite, ainsi qu'il a déjà été dit, expressément abandonné cette demande ; que, par suite, le président du conseil régional ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l'a fait par sa décision du 25 mars 1988, réitérée le 25 octobre 1995 ; que M. TERNON est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler cette décision ;

En ce qui concerne le licenciement du 7 janvier 1991:

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 1983 a conféré la qualité de fonctionnaire territorial à M. TERNON, lequel devait par suite bénéficier des garanties statutaires prévues par la loi susvisée du 26 janvier 1984

بسحب القرار المؤرخ في ٣٠/١٢/١٩٨٣؛

ومن حيث إن المقرر قانوناً - وفي غير الحالات التي عيّنت بتنظيمها القوانين واللوائح على نحو خاص - أنه لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرارات الإدارية الفردية التي تُرتب حقوقاً لذوى الشأن والتي صدرت معيبة إلا في خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار؛

ومن حيث إن الثابت أن M. Ternon كان قد طلب من الجهة الإدارية في ٢٦ فبراير ١٩٨٤ سحب قرارها المؤرخ في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ قبل أن يتراجع عن ذلك الطلب لاحقاً، ومن ثم فإن رئيس المجلس الشعبي المحلي إذ أصدر قراره المؤرخ في ٢٥ مارس ١٩٨٥ بسحب القرار - والذي أكدّه بقراره المؤرخ في ٢٥ أكتوبر ١٩٩٥ - فإنه يكون قد خالف القانون، ويكون دفع المدعى M. Ternon قد وافق صحيح القانون إذ دفع بمخالفة محكمة أول درجة للقانون إذ رفضت طلبه بإلغاء القرار المشار إليه.

ومن حيث إنه عن عن قرار الفصل من الخدمة المؤرخ في ٧ يناير ١٩٩١؛

ومن حيث إن القرار المؤرخ في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ قد أكسب M. Ternon صفة الموظف العام المحلي، بما يكفل للأخير التمتع بكافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في

; que M. TERNON est dès lors fondé à soutenir que son licenciement disciplinaire a été prononcé irrégulièrement, faute d'avoir été précédé de l'avis préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline exigé par l'article 89 de cette loi, et que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision du 7 janvier 1991;

القانون الصادر في ٢٦ يناير ١٩٨٤، ومن ثمّ فيكون ما ساقه المدعى من أن إنهاء خدمته بالطريق التأديبي قد صدر على خلاف حكم القانون قد وافق صحيح القانون، إذ لم يتم أخذ رأى اللجنة التأديبية على النحو الذي تستلزمه المادة (٨٩) من ذلك القانون، ومن ثمّ فتكون المحكمة قد خالفت القانون إذ رفضت طلبه بإلغاء القرار المؤرخ في ٧ يناير ١٩٩١؛

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de régulariser la situation de fonctionnaire territorial de M. TERNON:

ومن حيث إنه عن طلب إلزام المحافظة بتقنين أوضاع المدعى كموظف عام محلي؛

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution;

ومن حيث إن المُستفاد من المادة ل. ٩١١-١ من قانون القضاء الإداري أنه للمحكمة إذا ما قدّرت أن حكمها يستلزم بالضرورة أن يتخذ شخص اعتباري عام إجراءً تنفيذياً محدداً لوضع حكمها موضع التنفيذ أن توضح ماهية القرار التنفيذي اللازم، وأن تضع لذلك مُدة مُحددة للتنفيذ إذا ما لزم الأمر؛

qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code, saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet;

ومن حيث إن المُستفاد كذلك من المادة ل. ٩١١-٣ من ذات القانون أنه للمحكمة أن تُضمّن حكمها غرامة تأخيرية توقّع على النحو الذي بينته المادة ل. ٩١١-١ والمادة ل. ٩١١-٢، ويُقضى بها في ضوء الضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل؛ وتوضح بها

التاريخ المُعتبر لجريان ميعاد سريان أثر الغرامة؛

Considérant que l'annulation de la décision du 25 mars 1988 susmentionnée implique nécessairement que la région Languedoc-Roussillon reconstitue la carrière de l'intéressé et procède à sa réintégration ; que si la région fait valoir qu'elle a explicitement retiré l'arrêté du 30 décembre 1983 par l'arrêté du 25 octobre 1995 susmentionné, cette décision, purement confirmative de celle du 25 mars 1988, est sans effet sur la situation juridique de M. TERNON et ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit maintenant procédé à sa réintégration;

qu'il y a lieu d'enjoindre à la région, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de M. TERNON en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans le grade d'attaché régional par des arrêtés du 31 décembre 1983, d'autre part, de l'affecter dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984;

que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la région, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à

ومن حيث إن إلغاء القرار المؤرخ في ٢٥ مارس ١٩٨٨ المُشار إليه آنفاً يستتبع وبالضرورة أن تُعيد محافظة Languedoc-Roussillon المدعى إلى الخدمة؛ ومن حيث إن المحافظة قد أوضحت بانها قد سحبت القرار المؤرخ في ٣٠ ديسمبر ١٩٨٣ بقرارها المؤرخ في ٢٥ أكتوبر ١٩٩٥، ومن ثم فإن ذلك القرار المؤكّد لقرارها المؤرخ في ٢٥ مارس ١٩٨٨ يضحى غير ذي أثر بالنسبة للوضع القانوني للمدعى، ولا يُشكل بالتالي أي عائق أمام إعادة المدعى إلى الخدمة؛

ومن ثم فإن المحكمة توجه المحافظة - من ناحية - إلى إعادة المدعى إلى الخدمة كموظف عام محلي وإلى درجة تتناسب مع متوسط مُعدّل الترقى الوظيفي الخاص بأقرانه المُعينين على درجة مُلحق محلي بالقرار المؤرخ في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣، ومن ناحية أخرى تلتزم المحافظة بتمكينه من العمل بوظيفة نوعية تتناسب مع درجته المُعاد إليها، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (٩٧) من القانون الصادر في ٢٦ يناير ١٩٨٤؛

وتلتزم المحافظة بسداد ١٠٠٠ فرانك فرنسي عن كُل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم تبدأ من اليوم التالي لإنقضاء مدة ثلاثة أشهر تجرى

compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle elle aura reçu exécution ;

Sur les conclusions de M. TERNON tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la suppression des passages des mémoires de la région qui mettraient en cause sa dignité

Considérant que M. TERNON invoque à l'appui de ses conclusions les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les mémoires de la région Languedoc-Roussillon ne comportent pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions de M. TERNON doivent par suite être rejetées sur ce point;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de condamner la région Languedoc-Roussillon à verser à M. TERNON la somme de 5 880 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la région sur ce point;

من تاريخ إعلان الحكم حتى تمام التنفيذ؛

ومن حيث إنه عن طلب المدعى بإلغاء العبارات الجارحة التي وردت في المذكرات التي قدمتها المحافظة أثناء نظر الدعوى؛

ومن حيث إن المدعى قد استند في طلبه المشار إليه إلى الأحكام الواردة في المادة (٤١) من القانون الصادر في ٢٩ يوليو ١٨٨١ والتي تضمنتها المادة ل. ٧٤١-٢ من قانون القضاء الإداري، والتي تُجيز للمحاكم أن تأمر بحذف العبارات المسيئة أو الجارحة أو تلك التي تنطوي على تشهير بذوى الشأن؛ ومن حيث إن مذكرات الدفاع التي تقدمت بها محافظة Languedoc-Roussillon تنطوي على أية عبارات تشتمل على أي مما تقدم، ومن ثم فيكون طلب المدعى في هذا الشأن جديراً بالرفض؛

وتطبيقاً لأحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري؛

فإن المحكمة تقضى بإلزام محافظة Languedoc - Roussillon بأداء مبلغ وقدره ٥٨٨٠ فرانك فرنسي إلى المدعى والتي طالب بها تحت حساب النفقات، والتي لا تتضمنها مصاريف الدعوى، وهو ما يستدعي بالضرورة رفض طلب المحافظة في هذا الشأن؛

D E C I D E:

حكمت المحكمة^(٤٠) :

Article 1^{er}: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 mars 1998 est annulé.

مادة أولى: بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Bordeaux الصادر بجلسة ٢٦ مارس ١٩٩٨.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1995, en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1988, ensemble cette décision sont annulés.

مادة ثانية: بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بمدينة Montpellier المؤرخ في ١١ مايو ١٩٩٥ الصادر برفض طلب إلغاء قرار رئيس المجلس المحلي لمحافظة Languedoc-Roussillon والمؤرخ في ٢٥ مارس ١٩٨٨، وبإلغاء ذلك القرار.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1995, ensemble la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 7 janvier 1991 sont annulés.

مادة ثالثة: بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بمدينة Montpellier المؤرخ في ٨ نوفمبر ١٩٩٥ وقرار رئيس المجلس الشعبى المحلي لمحافظة Languedoc-Roussillon المؤرخ في ٧ يناير ١٩٩١.

Article 4: La région Languedoc-Roussillon est condamnée à verser à M. TERNON la somme de 5 880 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

مادة رابعة: بإلزام محافظة Languedoc-Roussillon بأداء مبلغ وقدره ٥٨٨٠ فرانك فرنسي إلى الطاعن تحت حساب النفقات غير المتضمنة في مصاريف الدعوى.

Article 5: Une astreinte de mille francs par jour est prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon si elle ne justifie pas avoir, d'une part, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, procédé à la réintégration juridique de M. TERNON en qualité de fonctionnaire terri-

(٤٠) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهى بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصرى.

torial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans le grade d'attaché régional le 31 décembre 1983, d'autre part, l'avoir affecté dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.

مادة خامسة: توقع غرامة تأخير قدرها ألف فرانك فرنسي عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم من قبل المحافظة، تجرى من اليوم التالي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الحكم المائل، وذلك إذا لم تتخذ المحافظة الإجراءات الضرورية لإعادة الطاعن إلى الخدمة كموظف عام محلي وإلى درجة تتناسب مع متوسط مُعدّل الترقى الوظيفي الخاص بأقرانه المُعينين على درجة مُلحق محلي بالقرار المؤرخ في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣، ومن بتمكينه من العمل بوظيفة نوعية تتناسب مع درجته المُعاد إليها، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (٩٧) من القانون الصادر في ٢٦ يناير ١٩٨٤ وبإعادة إدراجه على وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الحكم المائل.

Article 6: Le surplus des conclusions de M. TERNON est rejeté.

مادة سادسة: برفض باقى طلبات الطاعن.

Article 7: Les conclusions de la région relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

مادة سابعة: برفض طلب المحافظة المُستند إلى المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Eric TERNON, à la région Languedoc-Roussillon, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

مادة ثامنة: يُعلن هذا القرار إلى الطاعن M. Eric TERNON، إلى مُحافضة -Languedoc Roussillon، إلى وزارة الداخلية، وإلى وزير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري للدولة.

(ق) قرارات إدارية

(٢٠) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن
على المنشورات الإدارية

CE, N° 233618, 12 décembre 2002

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد صلاح عبد المبدى
النائب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

قرارات تشريعية وإدارية - تصرفات قانونية - قرارات إدارية - نظرية - منشورات
وتعليمات - قبول دعوى الإلغاء - النصوص الواردة في التعليمات والمنشورات غير أمرة -
نصوص إدارية ذات طبيعة عامة - قاعدة المشروعية - غياب النصوص القانونية - التفسير
المخالف لمعنى ونطاق النصوص التشريعية واللائحية - مشروعية القرارات الإدارية.

تمهيد:

يتعلق هذا الحكم بمسألة طلب المساعدة القضائية عند إقامة دعوى ما أمام جهة من جهات القضاء، ذلك الطلب الذي يتمحور حول إعفاء المدعي أو من يبتغي اتخاذ المسار القضائي من الرسوم القضائية المقرر دفعها عند رفع الدعوى كلية أو جزئياً، تأسيساً على كونه في وضع قانوني يحول له الحق في طلب المساعدة القضائية. وغالباً ما يستند الحق في المساعدة القضائية على الوضع الاجتماعي الاقتصادي والمعيشي لرافع الدعوى، وقد يرتكز تقرير هذا الحق على فئات بعينها تتسم بوضع اجتماعي واقتصادي فقير يتعين على المشرع التدخل حتماً ليرفع عن كاهلهم عبء التحمل بتكاليف ومصروفات الرسوم القضائية.

"ويتضمن الحكم المائل المعروف باسم - Arrêt Duvignères تأكيداً على قاعدة قانونية هامة وعدولاً عن قاعدة قانونية وضعها منذ ١٩٥٤ وعدل عنها في هذا الحكم:

أولاً: أن المراكز القانونية الواحدة لا يتعين وبالضرورة مُعاملتها مُعاملة مُطابقة، إذ يجوز للسلطة التشريعية أو التنفيذية - في حدود سلطتها اللائحية - أن تضع قواعد تتسم بالموضوعية وغير مُجحفة تُعامل المراكز القانونية الواحدة مُعاملة مُغايرة بما يوصل إلى تحقيق المصلحة العامة في النهاية، ودون أن يؤثر ذلك في مشروعية القرارات الصادرة تحقيقاً لذلك.

ثانياً: إنه وإن كانت المنشورات الإدارية - أو ما اصطلح على تسميته بالكتب الدورية - لا تُعد بذاتها قرارات إدارية، إذ الهدف من إصدارها هو تسهيل المهمة المُكلف بها الموظفين العموميين ولإيضاح آليات العمل وتطبيق القانون، إلا أن تلك المنشورات إذا تضمنت قواعد عامة ومجردة طويت على وضع قواعد جديدة، أو حال تضمنت في طياتها تفسيراً ما من شأنه أن يجعل هناك مُخالفة في نطاق التطبيق أو في موضوع القاعدة الأعلى منها - تشريعية كانت أم لائحية - فإنها تغدو قراراً إدارياً يخضع لرقابة المشروعية المعهودة للقاضي الإداري، ويكون له من ثم إلغائها إذا ما استظهر وجه عدم المشروعية.

وبذلك، فإن مجلس الدولة يكون قد عدّل عن قضائه السابق في قضية Notre-Dame du Kreisker، إذ كان قد استقر على التفرقة بين المنشورات اللائحية (التي تضع قواعد عامة مُجردة) والمنشورات التفسيرية (التي تكتفى بتفسير النصوص القانونية لتيسير التطبيق)، وجعل من سلطة القاضي مُراقبة مشروعية المنشورات اللائحية دون التفسيرية؛ بيد أنه عاد في الحكم المائل Arrêt Duvignères وقرر امتداد سلطة رقابة المشروعية للقاضي الإداري ليس

فقط إلى المنشورات اللاتجحية، ولكن أيضاً إلى المنشورات التفسيرية التي تنطوي على تفسير مُناف لمعنى القانون الأعلى أو مُتعارض معه".

ملخص الحكم:

تتلخص وقائع القضية في أن المدعية (السيدة / x) أقامت دعواها مستهدفة إلغاء خطاب وزير العدل الصادر بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠١، فيما تضمنه من رفض الاستجابة إلى طلب إلغاء القرار رقم ٩١-١٢٦٦ الصادر في تاريخ ١٩/١٢/١٩٩١ بشأن تطبيق القانون رقم ٦٤٧-٩١ الصادر في تاريخ ١٠/٧/١٩٩١ والخاص بتنظيم المساعدة القضائية تأسيساً على أن هذا القرار لا يستبعد إعانة الإسكان التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقرير الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية وبالتبعية إلغاء المنشور الدوري الصادر في ٢٦/٣/١٩٩٧. وحتى تفصل المحكمة في الدعوى اعتبرت أنه يجب النظر إلى طلب الإلغاء من ناحيتين، الأولى: إلغاء القرار الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١ بشأن تطبيق القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩١ الخاص بالمساعدة القضائية، والثانية: إلغاء المنشور الدوري الصادر بتاريخ ٢٦ مارس ١٩٩٧ الخاص بإجراءات المساعدة القضائية، بمقولة أن هذين النصين لا يستبعدان البديل الشخصي المخصص للسكن من الاعتداد بها في تقييم حق المعنيين في الاستفادة من المساعدة القضائية. وأثارت المحكمة أثناء نظر الدعوى مسألتين؛ الأولى؛ إن مبدأ المساواة ليس من شأنه أن يحول دون تمتع السلطة التنفيذية بمكنة تنظيم الأوضاع المختلفة على نحو متغاير، وكذلك لا يحول دون خروجها عنه لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وإنما يتيح لتلك السلطة بالخروج عليه شريطة أن تكون المغايرة في المعاملة مرتبطة بالهدف المقرر تشريعياً، فضلاً عن ملاءمتها والظروف المبررة لذلك. والثانية: عملية تفسير المنشورات والتعليقات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً للقوانين واللوائح ليس من المرجح إحالتها إلى قاضي الإلغاء - مهما كان ما يبررها - وذلك كونها ليست من طبيعة حتمية ونهائية. في حين ينبغي اعتبار النصوص العامة ذات الطبيعة الآمرة الواردة بأي منشور أو تعليمات قابلة لأن تكون محلاً لطلب الإلغاء.

N° 233618
 Publié au recueil Lebon
 SECTION DU CONTENTIEUX
 M. Labetoulle, président
 Mme Claire Landais, rapporteur
 Mlle Fombeur, commissaire du
 gouvernement
 Lecture du mercredi 18 décembre
 2002

في الطعن رقم ٢٣٣٦١٨
 حكم منشور في مجموعة Lebon
 القسم القضائي بمجلس الدولة
 السيد / Labetoulle رئيساً
 السيدة / Claire Landais القاضى المقرر،
 السيدة / Fombeur ، مفوض الحكومة
 الصادر بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٨
 ديسمبر ٢٠٠٢

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler la décision du 23 février 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en tant que ce décret n'exclut pas l'aide personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, dans la

وبعد الإطلاع على صحيفة الطعن المودعة في تاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٠١ من قبل السيدة / Joëlle X إلى سكرتارية القسم القضائي لمجلس الدولة؛ طالبة من خلالها الحكم بالآتي:

أولاً: إلغاء القرار الصادر من وزير العدل في تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠١، فيما تضمنه من رفض الاستجابة إلى؛ طلبه الذي يهدف إلى إلغاء المرسوم رقم ٩١-١٢٦٦ الصادر في تاريخ ١٩/١٢/١٩٩١ بشأن تطبيق القانون رقم ٩١-٦٤٧ الصادر في تاريخ ١٠/٧/١٩٩١ والخاص بتنظيم المساعدة القضائية تأسيساً على أن هذا القرار لا يستبعد إعانة الإسكان الشخصية من ضمن الموارد

même mesure, de la circulaire du 26 mars 1997;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement;

الموجب أخذها بعين الاعتبار عند تقرير الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية. ومن ناحية أخرى ينطبق نفس الأمر على المنشور الصادر في ٢٦ مارس ١٩٩٧.

ثانياً: إلزام الدولة بأن تؤدي لها مصروفات الدمغة تطبيقاً لحكم المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

وبعد الاطلاع على المستندات الأخرى المقدمة بملف الدعوي؛

وعلى قانون الضمان الاجتماعي؛

وقانون البناء والإسكان؛

وقانون رقم ٩١-٦٤٧ الصادر في ١٠/٧/١٩٩١ الخاص بالمساعدة القضائية؛

والمرسوم رقم ٨٨-١١١١ الصادر في ١٢/١٢/١٩٨٨ الخاص بتحديد الحد الأدنى للدخل؛

والقرار رقم ٩١-١٢٦٦ الصادر في ١٩/١٢/١٩٩١ الخاص بتطبيق القانون الصادر في ١٠/٧/١٩٩١؛

وبعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري؛

وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

تقرير السيدة / Landais، القاضي المقرر.

الرأي القانوني للسيدة / Fombeur، مفوض الحكومة؛

Considérant que la demande de Mme X, à laquelle la lettre du 23 février 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, dont l'annulation est demandée, a opposé un refus, doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu en défense, comme tendant à l'abrogation, d'une part, du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, d'autre part, de la circulaire du 26 mars 1997 relative à la procédure d'aide juridictionnelle en tant que ces deux textes n'excluent pas l'aide personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu'elle porte refus d'abroger partiellement le décret du 19 décembre 1991:

Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que cette dernière est accordée sous condition de ressources;

que son article 5 dispose que sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat;

que l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, pris sur le fondement de ces dispositions, indique que sont exclues des ressources à prendre en

وحيث إن الطلب المقدم من المدعية والخاص بخطاب وزير العدل الصادر بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠١ المطلوب الغائه، يجب أن يُنظر إليه باعتباره مستهدفاً، من ناحية، إلغاء المرسوم لصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١ بشأن تطبيق القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩١ الخاص بالمساعدة القضائية، ومن ناحية أخرى، إلغاء المنشور الدوري الصادر بتاريخ ٢٦ مارس ١٩٩٧ الخاص بإجراءات المساعدة القضائية، بمقولة أن هذين النصين لا يستبعدان منحة الإسكان ضمن الموارد الواجب الاعتداد بها في تقييم حق المعنيين في الاستفادة من المساعدة القضائية.

فيما يخص طلب إلغاء الخطاب الصادر في ٢٣ فبراير ٢٠٠١ فيما تضمنه من رفض الإلغاء الجزئي للمرسوم الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١؛ ومن حيث إن القانون الصادر في ١٠ يوليو ١٩٩١ الخاص بالمساعدة القضائية ينص على أن تمنح تلك المساعدة وفقاً للموارد؛

وحيث أن المادة الخامسة منه تنص على أن يستثنى من تقدير الموارد، الإعانات العائلية وبضعة إعانات ذات أغراض خاصة، وفقاً للمنصوص عليه بمرسوم مجلس الدولة

وكانت المادة الثانية من المرسوم لصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١ - المستندة إلى الأحكام

compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 (...);

que le premier de ces textes mentionne l'allocation de logement familiale mais non l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation; que cette dernière prestation n'est pas non plus au nombre de celles que retient l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion;

qu'il résulte ainsi de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 que l'aide personnalisée au logement doit, à la différence de l'allocation de logement familiale, être prise en compte parmi les ressources permettant d'apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle dé-

السالف ذكرها - تشير إلى أنه تستثني من الموارد الواجب الاعتماد بها في حساب وتقدير الحق في الانتفاع من المساعدة القضائية كلاً من الإعانات العائلية المدرجة في المادة ل ٥١١-١ من قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك الإعانات الاجتماعية ذات الأغراض الخاصة المدرجة في المادة ٨ من القرار الصادر في ١٢ ديسمبر ١٩٨٨.

ولما كان الثابت من الاطلاع على أولي تلك النصوص المذكورة أن؛ إعانة الإسكان العائلي - دون المساعدة لمخصص للسكن - المنصوص عليها في المادة ل ٣٥١-١ من قانون البناء والإسكان تدخل في عداد الإعانات المقررة بالمادة ٨ من المرسوم الصادر في ١٢ ديسمبر ١٩٨٨ المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور من أجل الاندماج المجتمعي.

وحيث جاءت المادة ٢ من المرسوم الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١ تطبيقاً لما سلف، مقرر أن المعونة الشخصية الخاصة بالسكن يجب - بخلاف اعانة السكن العائلي - أن يتم الاعتماد بها ضمن الموارد الداخلة في تقدير الحق في الانتفاع من المساعدة القضائية.

ومن حيث إن مبدأ المساواة ليس من شأنه أن يحول دون تمتع السلطة التنفيذية بمكنة تنظيم الأوضاع المختلفة على نحو متغاير، وكذلك

roge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines prestations sociales à objet spécialisé doivent être retenues au même titre ; qu'ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi;

Considérant, toutefois, que l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires ; qu'en outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du

لا يحول دون خروجها عن مبدأ المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وإنما يسمح بتلك الحالتين شريطة أن تكون المغايرة في المعاملة مرتبطة بالهدف المقرر تشريعياً، فضلاً عن ملائمتها والظروف المبررة لذلك.

ومن حيث إنه ينتج عن النصوص سالفة الذكر من القانون الصادر في ١٠ يوليو ١٩٩١ أن المشرع سعي، من ناحية، لإستبعاد إعانة الإسكان العائلي من ضمن المصادر الواجب أخذها في الاعتبار في تقرير الحق في الانتفاع من المساعدة القضائية. ومن ناحية أخرى، لتقرير حق السلطة المنظمة في تحديد الشروط التي ينبغي بموجبها الأخذ بعين الاعتبار لبعض المساعدات الاجتماعية ذات الغرض الخاص فوق ذلك أو بطريقة مماثلة، فضلاً عن إمكانية التمييز بين طالبي الانتفاع بالمساعدة القضائية بما إذا كانوا يتلقون البديل الشخصي للسكن المخصص أو إعانة الإسكان العائلي وتجد هذه المغايرة في المعاملة سنداً لها من حيث المبدأ في القانون.

وحيث كان الثابت أنه؛ بالرغم من أن كل من البديل الشخصي للسكن المخصص وإعانة الإسكان العائلي مقرران حصرياً ولأغراض اجتماعية متشابهة؛ فكان تخصيص أحدهما لعائلة ما إنما يعتمد بصفة أساسية على نظام

régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat;

que, par suite, le décret contesté ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle;

qu'ainsi, le décret du 19 décembre 1991 méconnaît, sur ce point, le principe d'égalité ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 23 février 2001 par laquelle le garde des sceaux a refusé de proposer l'abrogation partielle de ce décret;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu'elle porte refus d'abroger partiellement la circulaire du 26 mars 1997:

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déferée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel

propriété العين المشغولة وما إذا كان هناك إتفاق بين المؤجر والدولة من عدمه.

وأنه تبعاً لذلك فإن المرسوم لمطعون فيه لا يستطيع أن يعتد بمجموع المساعدات الخاصة بالسكن ضمن الموارد التي ينبغي الإعتداد بها في تقرير الحق في المساعدة القضائية دون أن يرتب ذلك مغايرة في المعاملة غير متكافئة ظاهرياً نظراً لاختلاف أوضاع طالبي المساعدة القضائية حسب ما إذا كانوا يحصلون على مساعدة أو أخرى من ضمن هذه المساعدات.

ومن ثم يكون المرسوم الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١ مخالف لمبدأ المساواة، ومن ثمّ فيحق للمدعية طلب إلغاء القرار الموجود في الخطاب الصادر بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠١ والذي بمقتضاه رفض وزير العدل مقترح الإلغاء الجزئي للقرار المشار إليه عليه.

وفيما يخص طلب إلغاء الخطاب الصادر بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠١ فيما تضمنه من رفض الإلغاء الجزئي للمنشور الدوري الصادر بتاريخ ٢٦ مارس ١٩٩٧:

ومن حيث إن عملية تفسير المنشورات والتعليقات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً للقوانين واللوائح ليس من المرجح إحالتها إلى قاضي الإلغاء - مهما كان ما يبررها - كونها غير ملزمة غير مؤثرة سلباً.

qu'en soit le bien-fondé, faire grief;

qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger;

que le recours formé à leur rencontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs;

qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure;

Considérant que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les conséquences de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, elle réitère néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle qu'a illégalement fixée cette disposition ; que, par suite, Mme X est recevable et fondée à demander l'annulation de la lettre du 23 février 2001, en tant qu'elle porte refus d'abroger dans cette mesure la circulaire contestée;

في حين ينبغي اعتبار النصوص الآمرة ذات الطبيعة العامة الواردة بأي منشور أو تعليمات محل لطلب الإلغاء و كذلك الحال فيما يتعلق برفض الغائها؛

و من ثم تكون الدعاوي الرفوعة بشأنها مقبولة إذا ما قررت تلك النصوص مقررة - في ظل سكوت النصوص التشريعية - قاعدة جديدة مشوبة بعيب عدم الاختصاص أو في حالة ما إذا كانت صادرة عن مختص فقد تكون أيضا غير قانونية لأسباب أخرى.

ويؤيد ما سبق أن انتهينا إليه أنه؛ تم مخالفة نطاق ومضمون الأحكام التشريعية والتنظيمية في النظام القانوني صراحة، وكذا تم مخالفتها عن طريق تقرير قاعدة تتعارض ضمناً مع القاعدة القانونية الأعلى منها.

ومن حيث إن المنشور محل الخلاف لصادر بتاريخ ٢٦ مارس ١٩٩٧ يتعلق فقط بآثار تطبيق المادة ٢ من المرسوم المؤرخ ١٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩١، حيث تكرر بواسطة نصوص ملزمة ذات طبيعة عامة القاعدة الغير مشروعة التي نصت عليها هذه النصوص، وحيث رفضت الجهة الإدارية إلغاء المنشور محل النزاع. فمن ثم يكون طلب السيدة x بإلغاء الخطاب الصادر بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠١ فيما تضمنه من

رفض تعديل المنشور محل النزاع.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

وبشأن طلب تطبيق أحكام المادة رقم ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري ؛

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 15 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ومن حيث إن ظروف الحالة المعروضة تستدعي تطبيق أحكام المادة المشار إليها، ومن ثم فإنه يتعين إلزام الدولة بدفع مبلغاً وقدره ١٥ يورو إلى السيدة/ X وذلك تحت حساب المصروفات التي تكبدتها والتي لا تدخل في عداد المصاريف المقررة

D E C I D E:

حكمت المحكمة^(٤١) :

Article 1^{er}: La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 février 2001 rejetant la demande d'abrogation partielle du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997 est annulée.

أولاً: إلغاء القرار الصادر من وزير العدل في ٢٣ فبراير ٢٠٠١ القاضي برفض الإلغاء الجزئي المصروفات الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩١ والمنشور الدوري الصادر في ٢٦ مارس ١٩٩٧.

Article 2: L'Etat versera à Mme X la somme de 15 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ثانياً: إلزام الدولة بدفع مبلغاً وقدره ١٥ يورو إلى السيدة/ X /تطبيقاً للمادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ثالثاً: إعلان هذا الحكم إلى كلٍ من السيدة/ Joëlle، والسيد/ وزير العدل.

(٤١) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

(ق) قرارات إدارية

(٢١) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على قرارات القانون
المرن بهيئة الأسواق المالية

CE, N°368082, 21 mars 2016

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد منسي

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

القانون المرن - بيانات صحفية - منشورات - هيئة الأسواق المالية - إساءة استعمال
السلطة - تحذيرات - مستثمرين - تأثر المراكز القانونية.

تقديم:

يرجع مصطلح "القانون المرن" إلى الثلاثينات من القرن الماضي حيث نشأ - في بداية الأمر - في مجال العلاقات الدولية خاصة وأن سمات القانون الدولي قي حد ذاته قد هيأت الوضع لظهور مثل تلك الظاهرة. كما ظلت مظاهر القانون المرن سارية نحو خطي متنامية حتى أصبحت متوغلة في معظم فروع القانون، إن لم تكن في جميعها، حيث يتضح ذلك من خلال الإعلانات والتوصيات والتوجيهات والآراء وقواعد السلوك وما إلى ذلك من الأعمال التي أصبح الآن لها صبغة قانونية.

وقد ظهر القانون المرن تدريجياً في فرنسا وذلك لارتباطه بتطور الهيئات الإدارية المستقلة، حيث تستخدم تلك الهيئات القانون المرن في سياق مهامها التنظيمية في شكل توصيات أو قواعد إرشادية. فعلي سبيل المثال، تتمتع السلطات المعنية بسوق المال بسلطة إصدار التوصيات والتي تتيح لها أخطار الأطراف المعنية بهذا القطاع دون خلق التزامات جديدة. وإنه بالرغم من غياب الطابع الإلزامي، إلا أن تلك التوجيهات والتوصيات دائماً وأن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الأطراف المعنية ويرجع ذلك إلى القوة المعنوية للسلطات الإدارية.

وفي هذا السياق، فقد كان مجلس الدولة الفرنسي شديد الحذر إزاء مسألة القانون المرن. فمنذ بدايته وكان هو الحارس لسيادة القانون، وهنا نقصد مجموعة القواعد القانونية في تسلسلها الهرمي والتي توضع وفقاً للإجراءات الرسمية المنتظمة بحيث تمثل كل قاعدة قانونية للقاعدة الأعلى منها في الهرم التشريعي. فمن هذا المنظور، يكفل مجلس الدولة احترام هذا التسلسل الهرمي كما يراعي اتفاق تلك القواعد مع سيادة القانون. وذلك وفقاً للنهج قانوني بحث مؤداه أن تصبح الرقابة القانونية قاصرة على القرارات قانونية البحتة. ففي إطار هذا النهج التقليدي، فإن الطبيعة الحاسمة للقرار الإداري تنجم عن التعديل الذي يدخله هذا القرار على النظام القانوني: فكونه يؤثر على من تديره الإدارة لا يكفي في حد ذاته لجعله قابلاً للطعن عليه لإساءة استعمال السلطة إذا كان هذا الفعل غير قادر على تعديل وضع قانوني، أي خلق أو تعديل حقوق أو التزامات تقع ضمن إطار حكم القانون.

وقد كشفت الدراسة السنوية لمجلس الدولة لعام ٢٠١٣ والتي كرست خصيصاً للقانون المرن والتي أظهرت من أهمية وضع القانون المرن من ناحية، ومن ناحية أخرى، مدي الحاجة إلى فتح سبل الطعن على أعمال القانون المرن، وذلك في ضوء الآثار التي قد تنتج عنها.

فقد سعت تلك الدراسة إلى تحديد خصائص القانون المرن التي عرفت بكونه قانون لا ينطوي على أي التزامات في حد ذاته، حيث يقوم هذا التعريف على دراسة التطورات الملموسة لقواعد القانون المرن، وهي - في حقيقة الأمر - مجموعة من الخصائص التي تلبي ثلاثة شروط تراكمية يجب أن تكون مجتمعة، وهي:

- أن يكون الغرض منها تعديل أو توجيه سلوك متلقيها من خلال التشجيع على قدر الإمكان على الالتزام بها.
- أن لا تنشئ بنفسها حقوق أو التزامات تجاه متلقيها.
- أن يقدم محتواها وصياغتها درجة من الطابع الرسمي والتنظيمي والذي يجعل منها تبدو وكأنها قاعدة قانونية.

وهدياً على ما تقدم، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بعدة وظائف متميزة للقانون المرن، فالغرض منه هو أن يحل محل القانون عندما يتعذر اللجوء إلى هذا الأخير. كما يدعم القانون المرن تنفيذ القوانين الجامدة أو الصلبة. وفي نهاية الأمر، فالقانون المرن يعد بديل دائم عن القانون الجامد.^(٤٢)

وحيث إنه عن الطعن المعروض لسيادتك، فإن الإجراء المطعون عليه يتمثل في البيانات التي نشرتها هيئة سوق المال في إطار مهام حمايتها للمدخرات المستثمرة في عروض الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام. تلك البيانات الموجهة للمستثمرين بهدف التحذير من الأوضاع التي تم التسويق عبرها لعدد من المنتجات الاستثمارية والتي تم تحديدها بشكل خاص، وهي مطروحة للجمهور من قبل الشركة الطاعنة، وذلك مع توجيه توصيات بتوخي الحذر. وحيث أن تلك البيانات قد نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الأسواق المالية، وانتشرت على نطاق واسع بالإضافة إلى استمرارها متاحة للإطلاع منذ ذلك على الموقع الإلكتروني، فإن الشركة صاحبة الطعن قد دفعت بدفع يتوافر بها عنصر الجدية تفيد أن نشر هذه البيانات قد أدى إلى انخفاض حاد في الاشتراكات بالمنتجات الاستثمارية التي تسوق لها في فرنسا.

(٤٢) Conseil d'État, Étude annuelle 2013, « Le droit souple », La Documentation française, 2013.

ونتاجاً لما تقدم، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر البيانات المطعون عليها من شأنها أن ينتج عنها آثار اقتصادية بالغة الأهمية كما تهدف إلى دفع المستثمرين إلى تعديل سلوكهم بشكل ملحوظ تجاه منتجاتهم المختارة، الأمر الذي قرر معه مجلس الدولة الفرنسي قبول الطعن على البيانات الصادرة عن الهيئة، وكذلك بالنسبة لرفض تلك الأخيرة لطلب الشركة والذي يهدف إلى تصحيح تلك البيانات المعلنة.

ونتاجاً لما تقدم فإن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر وإن كان في حقيقة الأمر أن هذه التصرفات لا ترتب أي حقوق أو التزامات قانونية. ولكن على الرغم من ذلك فقد أخذ في الاعتبار أن هذه المنشورات الصحفية على الرغم من تجردها من أي قاعدة إلزامية أو أركان القرار الإداري إلا أنها على الرغم من ذلك تصلح أن تكون محلاً للطعن عليها نظراً لما ترتبه في الواقع من آثار تجاه بعض المستثمرين المعنيين.

ملخص :

وحيث أن شركة Fairvesta International GmbH، وهي شركة يقع مقرها في ألمانيا، اقترحت على المستثمرين في فرنسا، بدءاً من ٢٠٠٩، منتجات استثمارات عقارية، تحمل اسم Mercatus VIII ولوميس Lumis و كرونوس Chronos، تحت شكل مساهمات في شركات توصية بسيطة في القانون الألماني بغرض شراء أو إدارة أو التجارة بالعقارات؛ وبما أنه كان يتم تسويق هذه الاستثمارات في فرنسا بواسطة سمسرة ومستشارين في مجال إدارة الثروات يحاولون جذب المستثمرين المحتملين؛ وحيث أنه، في ٢١ يوليو ٢٠١١، نشرت هيئة الأسواق المالية على موقعها على شبكة الانترنت، تحت عنوان "تحذيرات"، بياناً بعنوان "سلطة الأسواق المالية تجذب انتباه الجمهور إلى أنشطة شركة Fairvesta، مفاده كالتالي: "تتلقى هيئة الأسواق المالية العديد من الأسئلة من قبل المستثمرين و من الأفراد والمهنيين حول أنشطة شركة Fairvesta. والتي تقدّم (...) استثمارات عقارية مثل Mercatus VIII و Lumis أو حتى Chronos مع توقعات بعائدات مرتفعة. وغالباً ما يتم تسويق هذه الاستثمارات في فرنسا بصورة نشطة من قبل أشخاص يتبنون خطابات دعائية غير متوازنة في بعض الأحيان و ذلك مقارنة بالمخاطر المحتملة على رأس المال.

و لا تخضع هذه المنتجات للوائح المطبقة على الأوراق المالية. فضلاً عن ذلك فإنه لا يحق لشركة Fairvesta أن تقدم في فرنسا الخدمات الاستشارية أو الاستشارية في مجال الاستثمار

المالي كما أنها ليست محاولة لممارسة نشاط الجذب المصرفي أو المالي ولم تؤدي الاستثمارات المقترحة إلى وضع وثيقة إعلامية تمت الموافقة عليها أو مراجعتها من قبل هيئة سوق المال؛ وبما أن البيان دعي المدخرين بشكل عام، إلى توخي الحذر قبل أي استثمار، وخاصة إلى قياس مخاطر المنتجات، والاستفسار بشكل أكثر عمقا عن خصائصها وعن الوسطاء الذين يقدمونها وعن طرق تقييمها وشروط إعادة بيعها، مع التأكيد على أنه يمكن للمستثمرين اللجوء إلى هيئة سوق المال للحصول على معلومات إضافية،

و بموجب خطاب استلمته هيئة الأسواق المالية في ١٦ يناير ٢٠١٣، طلبت شركة Fairvesta International GmbH تعويضها عن الضرر الذي تكبدته نتيجةً لنشر هذه البيانات فضلاً عن نشر بيان تصحيحي على موقع الهيئة على الانترنت؛ و بموجب خطاب بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٣، رفضت هيئة سوق المال هذا الطلب، وأكدت على موقفها في خطاب بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٣ رداً على طلب جديد تقدمت به الشركة؛ و حيث أن شركة Fairvesta International GmbH وآخرون يطلبون إلغاء هذه البيانات الثلاثة و قرارات الامتناع عن تصحيحها، وفي نهاية الطلبات، إلزام هيئة الأسواق المالية بأن تؤدي مبلغ ومقداره ١٥ مليون يورو إلى شركة Fairvesta International GmbH عن الضرر المالي وما صاحبه من ضرر بصورتها الذي تكبدته؛

و قد ارتأي مجلس الدولة، بتشكيله القضائي في ١٠ يونيو ٢٠١٥، أن القضاء الإداري وحده المختص بنظر النزاع الناتج عن طلبات شركات Fairvesta International GmbH و Fairvesta Europe AG و Fairvesta Europe AG II و Vermögensverwaltung International AG الرامية إلى إلغاء المنشورات محل الخلاف ورفض تصحيحها، فضلاً عن تعويض الضرر الناتج عن ذلك؛ ومن ثم فإنه لا يحق، لهيئة الأسواق المالية الإدعاء بأن القضاء الإداري غير مختص للبت في هذه الطلبات،

N° 368082	في الطعن رقم ٣٦٨٠٨٢
Publié au recueil Lebon	حكم منشور في مجموعة Lebon
Assemblée	دوائر القسم القضائي مجمعة
Mme Clémence Olsina, rapporteur	السيدة / Clémence Olsina قاض مُقرر
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public	السيد / Suzanne von Coeste، مفوض الدولة
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP VINCENT, OHL, avocats	و السادة المحامون SCP FOUSSARD, FROGER SCP VINCENT, OHL
Lecture du lundi 21 mars 2016	الصادر بالجلسة العلنية في يوم الاثنين الموافق مارس ٢٠١٦

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante:

بناءً على الإجراء التالي:

Par une décision du 10 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi des requêtes des sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de communiqués publiés par l'Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour

بموجب قرار صادر في ١٠ يونيو ٢٠١٥ قرر مجلس الدولة، منعقدا بتشكيله القضائي تأجيل البت، في الدعاوي المحالة إليه من قبل شركات Fairvesta International GmbH و Fairvesta Europe AG و Fairvesta Europe AG II و Fairvesta Vermögensverwaltung International AG التي تستهدف إلغاء المنشورات الصادرة عن هيئة الأسواق المالية، ورفض تصحيحها، وذلك لإساءة استخدام السلطة،

connaître de ces requêtes.

Par une décision n° 4026 du 16 novembre 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par ces sociétés contre l'Autorité des marchés financiers.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de que le recours tendant à l'annulation des communiqués litigieux est tardif, faute d'avoir été introduit dans le délai de deux mois à partir du jour de leur publication, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2015;

Vu:

le code des marchés financiers;

la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

la loi n° 2003-706 du 1er août 2003;

فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك، وذلك حتى تحدد النظام القضائي المختص بنظر تلك الدعاوى.

بموجب الحكم رقم ٤٠٢٦ الصادر في ١٦ نوفمبر ٢٠١٥، قررت محكمة النزاع أن القضاء الإداري وحده هو المختص للبت في الدعوى المقامة من قبل هذه الشركات ضد هيئة سوق المال.

وبتطبيق أحكام المادة ر. ٦١١-٧ من قانون القضاء الإداري، تم إبلاغ الطرفين أن قرار مجلس الدولة يمكن، من تلقاء نفسه، أن يستند إلى السبب ، المبني على أن الطعن الرامي إلى إلغاء المنشورات المتنازع عليها متأخر، نظراً لعدم إقامته خلال مهلة الشهرين بدءاً من تاريخ نشرها، وفقاً للمادة ر. ٤٢١-١ من قانون القضاء الإداري.

بناءً على المستندات الأخرى في الدعوى ، ومن ضمنها المستندات المعنية بقرار مجلس الدولة الصادر في ١٠ يونيو ٢٠١٥؛

بناءً على:

- قانون الأسواق المالية؛

- القانون رقم ٧٩-٥٨٧ الصادر في ١١ يوليو ١٩٧٩؛

- القانون رقم ٢٠٠٣-٧٠٦ الصادر في ١ أغسطس ٢٠٠٣؛

le règlement général de l'Autorité des marchés financiers;

le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique:

le rapport de Mme Clémence Olsina, maître des requêtes,

les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Fairvesta International GmbH, de la société Fairvesta Europe AG, de la société Fairvesta Europe AG II et de la société Fairvesta Vermögensverwaltung International AG et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fairvesta International GmbH, société domiciliée en Allemagne, a proposé aux investisseurs en France, à compter de 2009, des produits de placements immobiliers, dénommés Mercatus VIII, Lumis et Chronos, pre-

- النظام العام لسلطة الأسواق المالية؛

- قانون القضاء الإداري.

وبعد الاستماع في جلسة علنية إلى :

تقرير السيدة Clémence Olsina النائب بمجلس الدولة،

الرأي القانوني للسيدة Suzanne von Coester، مفوض الدولة ؛

وبعد أن أعطيت الكلمة قبل وبعد الملاحظات النهائية ، للمحامي فوسارد Foussard، و لفروجيه Froger، محامي شركة Fairvesta International GmbH وشركة Fairvesta Europe AG وشركة Fairvesta Europe AG II وشركة Fairvesta Vermögensverwaltung International AG وإلى السيد المحامي فينسان Vincent، أوهل Ohl، محامي هيئة سوق المال؛

١. بما أن العرائض المذكورة أعلاه تطرح مسائل مرتبطة فيما بينها ؛ فمن ثم يوجد محل لضمها للحكم فيها بموجب حكم واحد.

٢- بما أنه يتبين من مستندات الدعوي أن شركة Fairvesta International GmbH، وهي شركة يقع مقرها في ألمانيا، اقترحت على المستثمرين في فرنسا، بدءاً من ٢٠٠٩، منتجات استثمارات عقارية، تحمل اسم

nant la forme de prises de participation dans des sociétés en commandite simple de droit allemand ayant pour objet l'acquisition, la gestion ou le négoce d'immeubles ; que ces placements étaient commercialisés en France par l'intermédiaire d'agents immobiliers et de conseillers en gestion du patrimoine qui démarchaient les investisseurs potentiels ; que, le 21 juillet 2011, l'Autorité des marchés financiers a publié sur son site Internet, dans la rubrique «Mises en garde», un communiqué intitulé «L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les activités de la société Fairvesta», rédigé comme suit: «L'Autorité des marchés financiers (AMF) reçoit de nombreuses questions de la part d'investisseurs particuliers et de professionnels relatives aux activités de la société Fairvesta. Cette société (...) propose des placements immobiliers tels que Mercatus VIII, Lumis, ou encore Chronos avec des perspectives de rendement élevées. Ces placements sont souvent commercialisés en France de manière très active par des personnes tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des risques en capital encourus.

Ces produits ne relèvent pas de la réglementation applicable aux titres financiers. La société Fairvesta n'est d'ailleurs ni autorisée à fournir en France des services d'investissement

VIII Mercatus ولوميس Lumis و كرونوس Chronos، تحت شكل مساهمات في شركات توصية بسيطة في القانون الألماني بغرض شراء أو إدارة أو التجارة بالعقارات؛ وبما أنه كان يتم تسويق هذه الاستثمارات في فرنسا بواسطة سمسرة ومستشارين في مجال إدارة الثروات يحاولون جذب المستثمرين المحتملين؛ وحيث أنه، في ٢١ يوليو ٢٠١١، نشرت هيئة الأسواق المالية على موقعها على شبكة الانترنت، تحت عنوان "تحذيرات"، بياناً بعنوان "سلطة الأسواق المالية تجذب انتباه الجمهور إلى أنشطة شركة Fairvesta، مفاده كالتالي: "تتلقى هيئة الأسواق المالية العديد من الأسئلة من قبل المستثمرين و من الأفراد والمهنيين حول أنشطة شركة Fairvesta. و التي تقدم (...) استثمارات عقارية مثل Mercatus VIII و Lumis أو حتى Chronos مع توقعات بعائدات مرتفعة. وغالباً ما يتم تسويق هذه الاستثمارات في فرنسا بصورة نشطة من قبل أشخاص يتبنون خطابات دعائية غير متوازنة في بعض الأحيان و ذلك مقارنة بالمخاطر المحتملة على رأس المال.

و لا تخضع هذه المنتجات للوائح المطبقة على الأوراق المالية. فضلاً عن ذلك فإنه لا يحق لشركة Fairvesta أن تقدم في فرنسا

ou des conseils en investissement financier ni habilitée à se livrer à une activité de démarchage bancaire ou financier et les placements proposés n'ont pas donné lieu à l'élaboration d'un document d'information visé ou revu par l'AMF»; que le communiqué invitait ensuite les épargnants, d'une manière générale, à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement, et notamment à mesurer le risque des produits, à se renseigner de façon approfondie sur leurs caractéristiques, sur les intermédiaires les proposant, sur leurs modes de valorisation et leurs modalités de revente, en précisant que les épargnants pouvaient s'adresser à l'Autorité pour obtenir de plus amples informations;

que, le 17 juillet 2012, l'Autorité des marchés financiers a publié, dans les mêmes conditions, un communiqué attirant à nouveau l'attention du public sur les activités de la société Fairvesta, qui reprenait les termes du premier communiqué et précisait, dans une note de bas de page, que deux autres sociétés du groupe Fairvesta, les sociétés Fairvesta Europe AG et Fairvesta Europe AG II, domiciliées au Liechtenstein, émettaient des obligations ayant fait l'objet de visas délivrés par l'autorité de régulation de ce pays et de certificats d'approbation et prospectus notifiés à l'Autorité des marchés financiers ; que, le 5 novembre 2012, l'Autorité a publié un nouveau

الخدمات الاستشارية أو الاستشارية في مجال الاستثمار المالي كما أنها ليست مخولة لممارسة نشاط الجذب المصرفي أو المالي ولم تؤدي الاستثمارات المقترحة إلى وضع وثيقة إعلامية تمت الموافقة عليها أو مراجعتها من قبل هيئة سوق المال؛ وبما أن البيان دعي المدخرين بشكل عام، إلى توخي الحذر قبل أي استثمار، وخاصة إلى قياس مخاطر المنتجات، والاستفسار بشكل أكثر عمقا عن خصائصها وعن الوسطاء الذين يقدمونها وعن طرق تقييمها وشروط إعادة بيعها، مع التأكيد على أنه يمكن للمستثمرين اللجوء إلى هيئة سوق المال للحصول على معلومات إضافية؛

وحيث أنه، في ١٧ يوليو ٢٠١٢، نشرت هيئة سوق المال وفي ذات الظروف، بياناً يجذب من جديد انتباه العامة إلى أنشطة شركة Fairvesta، ويكرر نفس مضمون البيان الأول مشدداً في الهامش، أن شركتين أخرتين تابعتين لمجموعة Fairvesta، شركة Fairvesta Europe AG و Fairvesta Europe AG II، اللتين يقع مقرهما في ليشتنشتاين، تصدران سندات دين حصلت على موافقة من قبل السلطة التنظيمية في تلك الدولة وشهادات موافقة ونشرات تم إخطار هيئة سوق المال بها؛ وحيث أنه في ٥ نوفمبر

communiqué attirant cette fois l'attention du public sur le site Internet « Fairvesta », dans des termes quasiment identiques à ceux utilisés en juillet 2012 ; que, par un courrier reçu par l'Autorité des marchés financiers le 16 janvier 2013, la société Fairvesta International GmbH a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de la publication de ces trois communiqués ainsi que la publication d'un communiqué rectificatif sur son site Internet ; que, par un courrier du 13 février 2013, l'Autorité des marchés financiers a refusé de faire droit à cette demande, position qu'elle a confirmée dans un courrier du 12 avril 2013 en réponse à une nouvelle demande de la société; que la société Fairvesta International GmbH et autres demandent l'annulation de ces trois communiqués, des décisions ayant refusé de les rectifier, et, dans le dernier état des conclusions, la condamnation de l'Autorité des marchés financiers à verser une somme de 15 millions d'euros à la société Fairvesta International GmbH au titre du préjudice financier et du préjudice d'image qu'elle estime avoir subis;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que, sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 10 juin 2015 visée ci-dessus, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision

٢٠١٢، نشرت السلطة بياناً جديداً يجذب هذه المرة انتباه الجمهور إلى موقع "Fairvesta"، بصياغة شبه متطابقة لتلك المستخدمة في يوليو ٢٠١٢؛ و حيث أنه، بموجب خطاب استلمته هيئة الأسواق المالية في ١٦ يناير ٢٠١٣، طلبت شركة Fairvesta International GmbH تعويضها عن الضرر الذي تكبدته نتيجةً لنشر هذه البيانات الثلاثة فضلاً عن نشر بيان تصحيحي على موقع الهيئة على الانترنت؛ و بموجب خطاب بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٣، رفضت هيئة سوق المال هذا الطلب، وأكدت على موقفها في خطاب بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٣ رداً على طلب جديد تقدمت به الشركة؛ و حيث أن شركة Fairvesta International GmbH وآخرون يطلبون إلغاء هذه البيانات الثلاثة وقرارات الإمتناع عن تصحيحها، وفي نهاية الطلبات، إلزام هيئة الأسواق المالية بأن تؤدي مبلغ و مقداره ١٥ مليون يورو إلى شركة Fairvesta International GmbH عن الضرر المالي وما صاحبه من ضرر بصورتها الذي تكبدته؛

في ما يتعلق باختصاص القضاء الإداري :

٣. بموجب الإحالة المقررة من مجلس الدولة، بتشكيله القضائي في ١٠ يونيو ٢٠١٥ المشار إليه أعلاه، قررت محكمة التنازع، بموجب القرار الصادر في ١٦

du 16 novembre 2015 visée ci-dessus, la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige né des demandes des sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG tendant à l'annulation des communiqués litigieux et du refus de les rectifier, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant ; que l'Autorité des marchés financiers n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour en connaître;

Sur le recours pour excès de pouvoir, introduit sous le n° 368082, tendant à l'annulation des communiqués publiés par l'Autorité des marchés financiers:

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité des marchés financiers:

4. Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ;

نوفمبر ٢٠١٥ المشار إليه أعلاه، أن القضاء الإداري وحده المختص بنظر النزاع الناتج عن طلبات شركات Fairvesta International GmbH و Fairvesta Europe AG و Fairvesta Europe AG II و Fairvesta Vermögensverwaltung International AG الرامية إلى إلغاء المنشورات محل الخلاف ورفض تصحيحها، فضلاً عن تعويض الضرر الناتج عن ذلك؛ ومن ثم فإنه لا يحق، لهيئة الأسواق المالية الإدعاء بأن القضاء الإداري غير مختص للبت في هذه الطلبات؛

فيما يتعلق بالطعن لإساءة استعمال السلطة، المقدم برقم ٣٦٨٠٨٢، أو الذي يهدف إلى إلغاء البيانات المنشورة بواسطة هيئة الأسواق المالية:

فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول من قبل هيئة الأسواق المالية:

٤. بما أنه يمكن إحالة الآراء والتوصيات والتحذيرات والمواقف المعتمدة من قبل السلطات التنظيمية في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها إلى قاضي إساءة استعمال السلطة طالما انطوت على صفة أحكام عامة وإلزامية أو عندما تعطي تعليمات فردية تخول السلطات في وقت لاحق المعاقبة على عدم الالتزام بها؛ هذه الإجراءات يمكن أن تكون

que ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation ; qu'il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative;

5. Considérant que les communiqués attaqués ont été émis par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public ; qu'ils sont destinés aux investisseurs et ont pour objet de les mettre en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés plusieurs produits de placement, précisément identifiés, offerts au public par la société Fairvesta International GmbH et de leur adresser des recommandations de

محالاً لدعوى (إساءة استعمال السلطة)، مقدمة من قبل مدعي لديه مصلحة مباشرة ومؤكدة في إلغائها، في حال كان من شأنها أن تنتج آثاراً مؤثرة، بما في ذلك الآثار ذات الطبيعة الاقتصادية، أو في حال كانت تهدف إلى التأثير بشكل كبير على تصرفات الأشخاص التي تستهدفهم؛ وحيث أنه في الحالة الأخيرة يعود للقاضي الذي يفصل بهذا الصدد، النظر في العيوب التي قد تؤثر على مشروعية هذه القرارات بالنظر إلى طبيعتها وخصائصها، وسلطة التقدير التي تتمتع بها السلطة التنظيمية؛ وبما أنه يعود له أيضاً، في حال كان قد تم تقديم أمامه طلبات لهذه الغاية، استخدام السلطات بإصدار أوامر على عرائض التي يتمتع بها بموجب الباب الأول من الباب التاسع من قانون القضاء الإداري؛

٥. بما أن البيانات المطعون عليها قد أصدرتها هيئة الأسواق المالية في إطار مهمتها لحماية المدخرات المستثمرة في عروض الاستثمار المطروحة على الجمهور؛ وحيث أنها موجهة في الأساس للمستثمرين وتستهدف تحذيرهم من الشروط التي تنطوي عليها عملية تسويق العديد من المنتجات الاستثمارية، والتي تم تحديدها بشكل خاص، أو عرضتها للجمهور شركة Fairvesta International

vigilance ; qu'ils ont été publiés sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, ont connu une large diffusion et sont depuis lors restés accessibles sur ce site ; que la société Fairvesta International GmbH fait valoir des éléments sérieux attestant que la publication de ces communiqués a eu pour conséquence une diminution brutale des souscriptions des produits de placement qu'elle commercialisait en France ; qu'ainsi, les communiqués contestés doivent être regardés comme étant de nature à produire des effets économiques notables et comme ayant pour objet de conduire des investisseurs à modifier de manière significative leur comportement vis-à-vis des produits qu'ils désignent ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces communiqués,

qui font référence à «la société Fairvesta» doivent être regardés comme faisant grief à la société Fairvesta International GmbH et aux sociétés Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG, filiales du groupe Fairvesta, qui sont recevables à en demander l'annulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'Autorité des marchés financiers doit être écartée

GmbH ، مع توجيه توصيات للجمهور بتوخي الحذر؛ وحيث أنها نُشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الأسواق المالية، وقد انتشرت بشكل كبير وقد استمرت منذ ذلك الحين متاحة للإطلاع عليها على الموقع الإلكتروني؛ وحيث أن شركة Fairvesta International GmbH دفعت بدفوع يتوافر فيها عنصر الجدية تثبت أن نشر هذه البيانات أدى إلى انخفاض حاد في الاكتتابات بالمنتجات الاستثمارية التي كانت تقوم بتسويقها في فرنسا؛ وحيث أنه، ينبغي النظر إلى البيانات المتنازع عليها على أنه من شأنها أن ترتب آثاراً اقتصادية بالغة الأثر وتهدف إلى دفع المستثمرين إلى تعديل سلوكهم (تعبير موقوفهم) بشكل كبير تجاه المنتجات التي تسوقها؛ وبما أنه ينبغي اعتبار، في ضوء ملابسات وظروف هذه الدعوى، أن تلك البيانات التي تشير إلى "شركة Fairvesta" على أنها تسبب ضرر بشركة Fairvesta International GmbH وشركات Fairvesta Europe AG و Fairvesta Europe AG II و Fairvesta Vermögensverwaltung International AG، الشركات التابعة إلى مجموعة Fairvesta، وبناءً عليه يعد مقبولا الدفع بإلغاء هذه البيانات؛ ويترتب على ذلك رفض الدفع بعدم القبول المثار من قبل هيئة

الأسواق المالية؛

En ce qui concerne la légalité des communiqués:

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier: «L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international»;

7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'Autorité des marchés financiers de publier des communiqués invitant les épargnants ou investisseurs à faire preuve de vigilance vis-à-vis de certains types de placements ou de pratiques financières risqués ; qu'il résulte des termes des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu confier à l'Autorité des marchés financiers une mission de protection de l'épargne et d'information des investisseurs qui

في ما يتعلق بمشروعية البيانات:

٦. حيث أنه، أولاً، بموجب المادة ل. ٦٢١- ١ من القانون النقدي والمالي: "تضمن هيئة الأسواق المالية ، وهي هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ينأى بها حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية والأصول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ل. ٤٢١- ١ التي تهدف إلى طرح عام للجمهور أو قبول للتداول في بورصة منظمة وفي جميع الاستشارات الأخرى المعروضة على الجمهور. وتحرص الهيئة أيضاً على توعية المستثمرين وعلى حسن سير العمل بأسواق الأدوات المالية والأصول المشار إليها في القسم الثاني من المادة ل. ٤٢١- ١ وتساعد في تنظيم هذه الأسواق وفقاً للمقاييس الأوروبية والدولية"؛

٧. وحيث أنه بموجب هذه الأحكام، تختص هيئة الأسواق المالية بنشر بيانات تدعو المدخرين أو المستثمرين إلى توخي الحذر من بعض أنواع الاستثمارات أو الممارسات المالية الغير امنة ؛ وبما أنه يترتب على النصوص المبينة أعلاه أن المشرع كان يهدف إلى أن يعهد إلى هيئة الأسواق المالية مهمة حماية المدخرات وتوعية المستثمرين، وتلك المهمة لا تقتصر فقط على الأدوات

s'étend non seulement aux instruments financiers, définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, et aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du même code admis aux négociations sur un marché réglementé, mais également à tous les autres placements offerts au public; que, par suite, alors même que les placements immobiliers proposés par la société Fairvesta International GmbH ne relevaient pas, ainsi que le soulignaient les communiqués attaqués, de la réglementation applicable aux titres financiers, il était loisible à l'Autorité des marchés financiers, sans excéder sa compétence, d'appeler l'attention des investisseurs sur leurs caractéristiques et leurs modalités de commercialisation, dès lors qu'il s'agissait de placements offerts au public; que les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l'Autorité des marchés financiers n'était pas compétente pour publier les communiqués litigieux.

8. Considérant, en second lieu, d'une part, que les communiqués attaqués ne sont entachés d'aucune des inexactitudes alléguées par les sociétés requérantes; que, notamment, en mentionnant que les placements immobiliers offerts par la société Fairvesta sont « souvent commercialisés en France de manière très active par des personnes tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des

المالية، المحددة بموجب المادة ل. ٢١١-١ من القانون النقدي والمالي، والأصول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ل. ٤٢١-١ من ذات القانون، والمقبولة للتداول في البورصة، بل تشمل أيضاً جميع الاستثمارات الأخرى المعروضة على الجمهور؛ وحيث أنه بناءً على ذلك، حتى ولو كانت الاستثمارات العقارية المعروضة من قبل شركة Fairvesta International GmbH لا تدرج، حسبما أشارت البيانات المطعون فيها، ضمن اللوائح المطبقة على السندات المالية، فإنه من ثم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة الأسواق المالية، دون أن يتجاوز ذلك اختصاصها، أن تلفت انتباه المستثمرين إلى خصائص هذه السندات وطرق تسويقها، ما دام الأمر يتعلق باستثمارات معروضة على الجمهور؛ ومن ثم فلا يحق للشركات المدعية أن تزعم أن هيئة الأسواق المالية غير مختصة لنشر البيانات محل النزاع.

٨. وحيث أنه، ثانياً، من جهة، فإن البيانات المتنازع عليها غير مشوبة بأي من إدعاءات عدم الدقة من قبل الشركات المدعية؛ وحيث أنه، على وجه الخصوص، بالإشارة إلى أن الاستثمارات العقارية المعروضة من قبل شركة Fairvesta "غالباً ما يتم تسويقها في فرنسا بنشاط كبير من قبل أشخاص يدلون

risques en capital encourus », les termes des communiqués attaqués n'impliquent pas nécessairement que les placements en cause seraient commercialisés en France par la société Fairvesta elle-même ; que les communiqués n'opèrent pas de confusion entre les activités de commercialisation de placements immobiliers de la société Fairvesta International GmbH et les activités de commercialisation de titres obligataires et de prestations de services d'investissement exercées par des filiales du même groupe, l'Autorité des marchés financiers ayant d'ailleurs inséré, dans ses communiqués des 17 juillet et 5 novembre 2012, une note de bas de page faisant clairement la distinction entre les activités respectives de ces différentes sociétés ; qu'il est constant que la société Fairvesta n'est ni autorisée à fournir en France des services d'investissements financiers, ni habilitée à se livrer à une activité de démarchage bancaire ou financier, et que les placements qu'elle propose n'ont pas donné lieu à l'élaboration de documents d'informations visés ou revus par l'Autorité des marchés financiers ; que, d'autre part, en publiant les communiqués attaqués, l'Autorité des marchés financiers n'a pas excédé les limites de sa mission d'information des investisseurs ni commis d'erreur de droit, et n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes

بيانات غير متوازنة في بعض الأحيان بالنظر إلى المخاطر التي تحقق برأس المال"، فصياغة البيانات المطعون فيها لا تعني بالضرورة أن الاستثمارات المعنية سيتم تسويقها في فرنسا من قبل شركة Fairvesta نفسها؛ وحيث أن هذه البيانات لا تسبب خلط بين أنشطة تسويق الاستثمارات العقارية الخاصة بشركة Fairvesta International GmbH وأنشطة تسويق السندات وتقديم الخدمات الاستثمارية التي تقوم بها شركات تابعة لنفس المجموعة، وقد أدرجت سلطة الأسواق المالية أيضاً، في بيانها بتاريخ ١٧ يوليو و ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢، ملحوظة في الهامش تميز بوضوح بين أنشطة هذه الشركات؛ وبما أنه من الثابت أنه لا يحق لشركة Fairvesta أن تقدم في فرنسا خدمات استثمار مالي، وغير مؤهلة لممارسة أنشطة جذب مصرفي أو مالي، وأن الاستثمارات التي تقترحها لم تؤدي إلى إعداد وثائق إعلامية صادرة أو مراجعة من قبل هيئة الأسواق المالية؛ وحيث أنه، من جهة أخرى، بنشر البيانات المطعون فيها، لم تتجاوز سلطة الأسواق المالية حدود مهمتها المناطة بها وهي إطلاع المستثمرين كما لم ترتكب خطأ في القانون، ولم يكن تقديرها مشوب بخطأ واضح؛

٩. وحيث أنه يترتب على ما تقدم فإنه لا يحق

ne sont pas fondées à demander l'annulation des communiqués qu'elles attaquent ; que le surplus de leurs conclusions ne peut, dès lors, qu'être rejeté;

Sur le recours pour excès de pouvoir, introduit sous le n° 368084, tendant à l'annulation du refus de rectifier les communiqués publiés par l'Autorité des marchés financiers:

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité des marchés financiers:

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la société Fairvesta International GmbH est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à sa demande de rectification des communiqués litigieux ; qu'il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des sociétés Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG, filiales du groupe Fairvesta;

11. Considérant, en second lieu, que l'Autorité des marchés financiers soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le refus de rectifier les communiqués litigieux signifié aux sociétés intéressées par un courrier du 12 avril 2013, qui ne ferait que confirmer le refus déjà opposé aux mêmes socié-

للشركات المدعية أن تطلب إلغاء البيانات التي تطعن فيها؛ و من ثم فينبغي، ، رفض ما تبقى من طلباتها؛

فيما يتعلق بالدعوى المقامة للطعن بإساءة استعمال السلطة، المودع برقم ٣٦٨٠٨٤، و التي تستهدف إلغاء قرار رفض تصحيح البيانات المنشورة بواسطة هيئة الاسواق المالية:

فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول المثار من قبل هيئة الأسواق المالية:

١٠. و حيث أنه، أولاً، يترتب على ما سبق ذكره في الفقرة ٥ فإنه يكون مقبولا من قبل شركة Fairvesta International GmbH أن تطلب الإلغاء لإساءة استعمال السلطة وذلك لرفض طلبها بتصحيح البيانات محل النزاع؛ والأمر نفسه ينطبق، على شركات Fairvesta و Fairvesta Europe AG و Fairvesta Europe AG II و Fairvesta Vermögensverwaltung International AG، الشركات التابعة لمجموعة Fairvesta؛

١١. و حيث أنه، ثانياً، بخصوص دفع هيئة الأسواق المالية بأن الدعوي غير مقبولة نظرا لكونها موجهة ضد رفض تصحيح البيانات محل النزاع و التي تم إخطار الشركات المعنية بها بموجب خطاب بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١٣، و الذي أكد على الرفض الموجه

tés par un courrier du 13 février 2013, lequel n'aurait pas été contesté dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, la décision de refus opposée par l'Autorité des marchés financiers par son courrier du 13 février 2013 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'égard des sociétés requérantes ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité des marchés financiers doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité externe :

12. Considérant que le refus de l'Autorité des marchés financiers de rectifier un communiqué de mise en garde des investisseurs n'entre dans aucune des catégories de décisions dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre

sabqā'ā ilī nafs al-shirkat bimawjib khṭāb bitārīkh ١٣ fbrāir ٢٠١٣، و الذي لم يتم الطعن عليه خلال مدد الطعن القانونية ؛ وبما أنه لم يتضمن قرار الرفض المتدفع به من قبل هيئة الأسواق المالية بموجب رسالتها تاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٣ الإشارة إلى سبل ومواعيد الطعن المنصوص عليها بموجب المادة ر. ٤٢١-٥ من قانون القضاء الإداري، لذا فإن ميعاد الطعن القضائي لم يبدأ بالسريان تجاه الشركات المدعية ؛ وبما أن الدعوي المودعة في ٢٥ إبريل ٢٠١٣ بسكرتارية القسم القضائي لمجلس الدولة لم تتجاوز المواعيد ؛ وبما أنه يترتب على ذلك أنه ينبغي رفض الدفع بعدم القبول المثار من قبل هيئة الأسواق المالية ؛

في ما يتعلق بالمشروعية الخارجية^(٤٣) :

١٢ و حيث أن رفض هيئة سوق المال تصحيح بيان تحذير المستثمرين لا يندرج تحت أي فئة من فئات القرارات التي تنص عليها المادة الأولى من القانون الصادر في ١١ يوليو ١٩٧٩ المتعلق بتسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقات بين الإدارة

(٤٣) في سبيل بحث مشروعية القرارات الإدارية، يقوم قضاة مجلس الدولة وقضاة المحاكم الإدارية والإدارية الاستثنائية بالنظر أولاً في عناصر المشروعية "الخارجية" للقرار، والتي تشمل على بحث ركني الاختصاص والشكل والإجراءات، قبل نظر باقي الأركان في عناصر المشروعية "الداخلية"

l'administration et le public, alors applicable, exige la motivation ; qu'aucune autre disposition réglementaire ou législative n'exige la motivation d'un tel refus ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le refus qu'elles attaquent serait insuffisamment motivé;

En ce qui concerne la légalité interne:

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'Autorité des marchés financiers ne serait pas compétente pour publier les communiqués litigieux et que son refus de les rectifier serait, dans cette mesure, entaché d'erreur de droit;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en refusant de rectifier les communiqués litigieux sur les différents points mentionnés ci-dessus, l'Autorité des marchés financiers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de refus qu'elles attaquent ; que le surplus de leurs conclusions ne peut, dès lors, qu'être rejeté;

والجمهور، الواجب التطبيق، والذي استلزم تسببها ؛ حيث أنه ما من نصوص لائحية أو تشريعية تتطلب تسبب مثل هذا الرفض؛ ومن ثم فلا يحق، بالتالي، للشركات المدعية أن تزعم أن الرفض الذي تطعن عليه من قبل هيئة الأسواق المالية قد شابه قصور في التسبب .

في ما يتعلق بالمشروعية الداخلية:

١٣. وحيث أنه، أولاً، يترتب على ما سبق ذكره في الفقرة الـ ٧ أنه لا يحق للشركات المدعية أن تدعي بأن هيئة الأسواق المالية غير مختصة بنشر البيانات محل النزاع وأن رفض تصحيحها مشوب، في هذه الحالة، بخطأ في القانون؛

١٤. وحيث أنه، ثانياً، يترتب على ما سبق ذكره في الفقرة الـ ٨ أنه لا يحق للشركات المدعية أن تدعي بأن هيئة الأسواق المالية، برفضها تصحيح البيانات محل النزاع فيما يتعلق بمختلف النقاط المذكورة أعلاه، تكون -الهيئة- قد ارتكبت خطأ واضح في التقدير وخطأ في القانون؛

١٥. بما أنه يترتب على ما تقدم أنه لا يحق للشركات المدعية أن تطلب إلغاء قرار الرفض الذي يطعنوا فيه؛ وينبغي رفض ما عدا ذلك من طلبات؛

Sur le recours indemnitaire introduit sous le n° 368083:

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Fairvesta International GmbH n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Autorité des marchés financiers serait engagée à raison de la publication des communiqués litigieux et du refus d'en rectifier certaines des mentions; que, par suite, ses conclusions indemnitaires sont vouées au rejet;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes;

DECIDE:

Article 1^{er}: Les requêtes de la société Fairvesta International GmbH et autres sont rejetées.

المادة ١: رفض طلبات شركة Fairvesta International GmbH وآخرين؛

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Fairvesta Interna-

في ما يتعلق بدعوي التعويض المودعة تحت رقم ٣٦٨٠٨٣:

١٦. وحيث أنه يترتب على ما تقدم فلا يحق لشركة Fairvesta International GmbH أن تدعي أن مسؤولية هيئة الأسواق المالية تنعقد بسبب نشر البيانات المتنازع عليها ولرفضها تصحيح بعض من المعلومات الواردة فيها؛ و من ثم فإنه ينبغي رفض طلبها.

في ما يتعلق بالطلبات المقدمة بموجب المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري:

١٧. وحيث أن أحكام المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري تحول دون تحميل هيئة الأسواق المالية أو الدولة بأي مبلغ نظرا لكونهم ليسوا الأطراف الخاسرين في هذه الدعوي؛

حكمت المحكمة (٤٤):

(٤٤) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

tional GmbH, premier requérant dénommé et à l'Autorité des marchés financiers. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Foussard-Froger, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

المادة ٢: إخطار الحكم المائل إلى كل من شركة Fairvesta International GmbH و المدعي الأول وإلى هيئة الأسواق المالية. وسيتم إخطار باقي المدعين بهذا القرار بواسطة فوسارد Foussard، فروجييه Froger، محامون لدى مجلس الدولة ومحكمة النقص، الممثلين القانونيين لهم أمام مجلس الدولة في هذه الدعوي .
وسيتم إرسال نسخة للإحاطة إلى وزير الاقتصاد والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

(م) مجتمعات عمرانية

(٢٢) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على المخططات الاستراتيجية واستخدامات الأراضي

CE, N° 388902, vendredi 5 mai 2017

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد الحديدي

مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

مجتمعات عمرانية - تراخيص بناء - مخططات استراتيجية - دراسات بيئية - استخدامات الأراضي - تنظيم المدن.

تقديم:

إن تنظيم و تخطيط المدن تُعد من القضايا الهامة التي تشغل العالم في الوقت الحالي لما قد تؤدي إلى تعديل و تبوير الأراضي الزراعية و تقليص مساحتها و هذا ما يؤثر على الإنتاج الزراعي و الحاصلات الزراعية للدول فضلاً عن العواقب البيئية و بناءً على ذلك فقد اتجهت دول العالم إلى إصدار تشريعات خاصة بعملية تخطيط المدن و تعديل المسطحات الخضراء و وضعوا قيوداً على السلطات المحلية و القائمين بالأمر في إصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن و من هنا يأتي دور مجلس الدولة الفرنسي في مراقبة هذه القرارات الإدارية من حيث مدى مخالفتها من عدمه للقوانين المتعلقة بالأمر و حيث إن هذه المسألة الدقيقة تجد مجال تطبيقها في مصر خاصة أنها تعاني من تقليص و تبوير الأراضي الزراعية و عدم وجود خطط موضوعية للتنظيم و التخطيط العمراني على الرغم من إصدار القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ الصادر بشأن تأسيس المجتمعات العمرانية الجديدة و تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية و من هنا يتجلى دور مجلس الدولة المصري في وضع المبادئ المتعلقة بالأمر المشار إليه .

ملخص الحكم :

أقام م م ب، ج و رابطة نقابة المازوت و تقسيم الحاصلات الزراعية هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمدينة جرونوبل طالبين وقف تنفيذ و إلغاء مشاوررة المجلس البلدي لمقاطعة سان بون تارونتا فيما توصلت إليه من اعتماد خطة شغل الأراضي الزراعية و تحويلها إلى خطة تنظيم المدن و قضت المحكمة بإلغاء المشاوررة و قد أقامت مقاطعة سان بون تارونتا طعناً بالاستئناف على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة ليون و التي قضت برفض الطعن الا أن مجلس الدولة قد قضى في هذا الطعن بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية على النحو الذي سوف نتناوله تفصيلاً.

N° 388902

Publié au recueil Lebon

Le juge des référés

Lecture du vendredi
5 mai 2017

M. Cyrille Beaufiles,
rapporteur ;

M. Louis Dutheillet
de Lamothe, rapporteur
public ;

SCP ROCHETEAU, UZAN-
SARANO ; SCP PIWNICA,
MOLINIE ; RICARD ; SCP
GASCHIGNARD, avocats

الطعن رقم ٣٨٨٩٠٢

حكم منشور في مجموعة Lebon

قاضي الأمور المستعجلة

جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة ٥ مايو ٢٠١٧

بحضور الاستاذ Cyrille Beaufiles القاضي المقرر؛

و الاستاذ Louis Dutheillet de Lamothe

مفوض الدولة؛

و بحضور السادة المحامين SCP

ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP
PIWNICA, MOLINIE ; RICARD ; SCP
GASCHIGNARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante: MM. B... et C...et l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération. Par un jugement n°

بموجب الإجراء التالي أقام م م ب، ج والرابطة النقابية المستقلة للمازوت و تقسيم الحاصلات الزراعية دعواهم أمام المحكمة الإدارية بمدينة Grenoble مطالبين بالإلغاء لإساءة استعمال السلطة المشاورة المؤرخة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١١ المجلس البلدي لمقاطعة Saint-Bon-Tarentaise فيما توصلت إليه من اعتماد خطة شغل الأراضي الزراعية و تحويلها إلى تنظيم المدن هذا علاوة على القرارات الضمنية فيما تضمنته من من

1202555 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération et ces décisions.

رفض التظلمات المقدمة على هذه المشاورة و قد قضت المحكمة في الطعن المائل بإلغاء هذه المشاورة و القرارات المشار إليها و ذلك بجلسة ٢٢ ابريل ٢٠١٤ ؛ و بموجب الحكم رقم ١٢٠٢٥٥٥ الصادر بتاريخ ٢٢ إبريل ٢٠١٤ أصدرت المحكمة الإدارية لمدينة Grenoble حكماً بإلغاء هذه المداولات و القرارات.

Par un arrêt n° 14LY01961 du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Bon-Tarentaise contre ce jugement.

و بموجب الحكم رقم ١٤ LY01961 الصادر بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٥ رفضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Lyon الاستئناف المقام بواسطة مقاطعة Saint-Bon-Tarentaise ضد الحكم سالف الذكر و قد أقامت مقاطعة سان بون تارونتاز طعنا على الحكم سالف البيان أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Lyon و بجلسة ٢٧ يناير ٢٠١٥ قضت المحكمة برفض الطعن .

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 23 mars, 19 juin et 20 octobre 2015 et les 24 mars et 14 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Bon-Tarentaise demande au Conseil d'Etat:

و من حيث أن مقاطعة Saint-Bon-Tarentaise قد أقامت طعنها بموجب عريضة دعوى و مذكرة تكميلية وثلاث مذكرات إضافية تم إيداعهم بواسطة المقاطعة بتاريخ ٢٣ مارس و ١٩ يونيو و ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥ و ٢٤ مارس و ١٤ إبريل ٢٠١٧ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة طالبة في ختامها ب:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de MM. B...et C...et de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

-le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B..., à la SCP Gaschignard, avocat de M. C...et à Me Ricard, avocat de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 février 2002, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, s'est prononcé

١-إلغاء الحكم المطعون فيه .

٢- الفصل في موضوع الدعوى.

٣-إلزام المطعون ضدهم م، م ب و ج ورابطة نقابة المازوت والحاصلات الزراعية الحرة بدفع مبلغ ٣٥٠٠ يورو اعمالاً لحكم المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى الماثلة؛

و على قانون التخطيط العمراني؛

- قانون القضاء الإداري ؛

و بعد الاستماع في جلسة علانية إلى:

-تقرير السيد Cyrille Beaufils القاضي المقرر، مندوب بمجلس الدولة؛

-الرأي القانوني للسيد Louis Dutheillet de Lamothe، مفوض الدولة؛

و بعد سماع الأقوال و الاطلاع على المذكرات التي أودعها كل من محامي مقاطعة Saint-Bon-Tarentaise محامي م، م ب و ج ، محامي رابطة نقابة الحرة للمازوت و تقسيم الحاصلات الزراعية

١. من حيث انه بمطالعة حافظة المستندات المودعة أمام قاضي الموضوع تبين أنه تم عقد مشاورة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٠٢ بمقتضاها أقر المجلس البلدي لمقاطعة Saint-Bon-Tarentaise تعديل خطة الاشتراطات

sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder ; que, par une délibération du 17 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, saisi par MM. B...et C...ainsi que par l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 24 avril 2014, a annulé cette dernière délibération au motif que la délibération du 27 février 2002 avait insuffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision du document d'urbanisme ; que, par un arrêt du 27 janvier 2015, contre lequel la commune de Saint-Bon-Tarentaise se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement;

البنائية على الأراضي الزراعية للمقاطعة حيث أوضحت الأهداف المرجوة من ذلك التعديل وآليات التشاور والتنسيق التي تسبقها، وبموجب مشاورة أخرى بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١١ وأقر فيها المجلس بتعديل خطة الاشتراطات البنائية على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الخطة المحلية لتنظيم المدن والتي كانت محلاً للطعن من طرف الادعاء (مم، ب، ج) والرابطة النقابية الحرة للماوزت وتقسيم الحاصلات الزراعية قامت المحكمة الإدارية بمدينة Grenoble بموجب حكم بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠١٤ حيث قضت المحكمة بإلغاء هذه المشاورة، حيث ذكرت في حثياتها أن المشاورة الصادرة في ٢٧ فبراير ٢٠٠٢ لم تحدد بصورة كافية الأهداف المرجوة من تعديل خطة تنظيم المدن وذلك بموجب حكم صادر في ٢٧ يناير ٢٠١٥ وهذا ما لم ترتضي به مقاطعة Grenoble فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Lyon والتي رفضت بدورها هذا الطعن بالاستئناف على الحكم سالف البيان

2. Considérant que si le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé, par une délibération du 31 janvier 2017, un plan local d'urbanisme révisé, cette délibération n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer celle du 17 novembre

٢- ولئن كان المجلس البلدي لمقاطعة سان بون تارونتاز قد أقر خطة تنظيم المدن وذلك بمقتضى مشاورة قد انعقدت بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٧ إلا أن هذه المشاورة لم يكن من ضمن

2011; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., le pourvoi n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu d'y statuer;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable: "Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé)";

que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 27 février 2002, dispose que: "I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme

أهدافها أو اثارها أن تؤدي إلى سحب المشاورة التي سبقتها و المنعقدة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١١ و و على عكس ما أدعاه MB ومن ثم فالطعن لم يغدو بدون محل و من ثم يكون هناك محل للفصل؛

٣. و من حيث انه استناداً إلى المادة ل. ١٢٣-٦ من قانون التخطيط العمرانى تنص على "ان اعداد الخطة المحلية لتنظيم المدن يكون بمبادرة و تحت تصرف و مسئولية المقاطعة" و أن المشاورة التي تقرر اعداد الخطة المحلية لتنظيم المدن عليها توضيح آلية للتوافق والتي طبقا لنص المادة ل. ٣٠٠-٢ ينبغي إخطار المحافظ بها و هو دفع يمكن إثارتة أثناء نظر دعوي متعلقة بالخطة المحلية للتنظيم؛

كما انه بالرجوع للمادة ل. ٣٠٠-٢ من ذات القانون الذي كان في حيز النفاذ أثناء عقد المشاورة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٠٢ تنص على: "١ - على المجلس البلدي أو الجهاز المشاور التابع للمؤسسة العامة للتعاون بين البلديات أن يضعوا في اعتبارهم عند إصدار هذه المشاورات العناصر الآتية : الأهداف المرجوة، آليات التشاور، السكان، المجتمعات المحلية و باقي الأشخاص ذوي الشأن ممن يزاولون مهنة الزراعة و ذلك قبل - عقد أي مشاورة أو تعديل لخارطة

/ (...)" ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que: "Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit

الاتساق الإقليمي أو الخطة المحلية لتنظيم المدن". مما يتضح معه أن الفقرة الخامسة من نفس المادة هي المطبقة على النزاع الماثل و من حيث أن أوراق تخطيط المدن و العمليات المذكورة في أ ب ج لا يمكن اعتبارها غير مشروعة فقط لوجود بعض العيوب المتعلقة بالتشاور لا سيما إذا ما تم إتباع اليات التشاور المذكورة في الفقرة الأولى و تراخيص شغل أو استخدام الأراضي لا يمكن اعتبارها غير مشروعة إذا تعلق الأمر بمجرد عيوب متعلقة بالمشاورة أو اليات تنفيذها ؛

٤. من حيث انه ينتج عن هذه الأحكام القانونية تبني أو تعديل الخطة المحلية لتنظيم المدن يجب أن يسبقها مشاورة قد شارك بها السكان ، المجتمعات المحلية و باقي الأشخاص ذوي الشأن و على المجلس البلدي قبل إصدار التوافق التشاور على الأقل حول الخطوط العريضة ، الأهداف المرجوة من قبل المقاطعة سواء في إصدار أو تعديل خطة تنظيم المدن و أن يضع في اعتباره آليات التشاور. و في حالة أن هذه المشاورة أصبحت محلا للطعن أمام قاضي وقف التنفيذ فإن بحث عدم صحتها من عدمه لا بد أن يكون من خلال فحص و نظر أهدافها و حيث أن مفاد نص المادة ل. ٣٠٠ -

l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour confirmer l'annulation de la délibération du 17 novembre 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 27 février 2002 par laquelle a été engagée cette procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour a commis une erreur de droit; que, par suite, compte tenu de l'incidence de cette erreur de droit sur le dispositif de l'arrêt attaqué, la commune de Saint-Bon-Tarentaise est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander son annulation dans son entier;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la com-

٢ من قانون تنظيم المدن سالف الذكر أن عدم صحة المشاورة من عدمه يكون من خلال الرجوع إلى الآليات التي حددتها هذه المشاورة كما أن تعديل تنظيم المدن يبقى محلاً للطعن عليه و ذلك بإلغاء خطة تنظيم المدن التي تم إقرارها؛

٥-و من حيث انه يتضح بناءً على ما سبق أنه لإلغاء المشاورة الصادرة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١١ التي أقرت تعديل الخطة المحلية لتنظيم المدن بمقاطعة Saint-Bon-Tarentaise تأسيساً على أن المشاورة الصادرة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٠٢ لم تحدد بشكل كافٍ أهداف التشاور و بناءً على ذلك فقد ارتكبت المحكمة خطأً في تطبيق القانون و نظراً للتأثير هذا الخطأ على نصوص الحكم المطعون فيه . فقد استند مقاطعة Saint-Bon-Tarentaise إلى هذا الدفع دون النظر إلى باقي الدفع لطلب الإلغاء الكلي للمشاورة؛

٦-و من حيث أن المادة رقم ل. ٧٦١-١ من القانون الإداري تتعارض مع إلزام الطرف الخاسر بأداء تعويض لصالح مقاطعة Saint-Bon-Tarentaise ، إذن فلا محل من التعويض في الحالة الماثلة .

mune de Saint-Bon-Tarentaise au titre de ces mêmes dispositions;

DECIDE:

حكمت المحكمة :

Article 1^{er}: L'arrêt du 27 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

أولاً : إلغاء حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة ليون الصادر بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٥

Article 2: L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

ثانياً : إعادة أوراق الدعوى للمحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة ليون .

Article 3: Les conclusions de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, de MM. C...et B...et de la commune de Saint-Bon-Tarentaise présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ثالثاً: رفض طلب التعويض المقدم من مقاطعة سان بون تارونتا زاعمالا لنص المادة ٧٦١-١ من القانون الإداري.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, à M. A...C...et à M. D... B.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

رابعاً: إعلان أطراف النزاع، مقاطعة Saint-Bon-Tarentaise، رابطة النقابة الحرة للمازوت والحاصلات الزراعية، م،أ،ب و م،د،ب، بالحكم المائل.

(م) مسؤولية

(٢٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسؤولية الدولة عن الأضرار الاستثنائية الناجمة عن الخطأ المرفقى في المستشفيات العامة

CE, N° 369473, vendredi 10 avril 2015

ترجمة وتقديم

المستشار / عبد الله يس تاج الدين

مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة

كلمات البحث:

مرفق الرعاية الصحية - خطأ طبي متوقع - ضرر استثنائي - تقدير وقوع الخطأ الطبي - تعويض.

تمهيد:

تعتبر المسؤولية الطبية عن الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها المريض أثناء علاجه من المسائل القانونية الهامة نظراً لتعلقها بحياة المواطنين والصحة العامة التي تشكل جزءاً من النظام العام كما أن أروقة المحاكم سواء في فرنسا أو مصر تعج بدعاوي التعويضات على أساس المسؤولية الطبية.

والغرض من ترجمة حكم مجلس الدولة الفرنسي المائل هو التعرف على اتجاهه في تحديد العناصر التي تقوم عليها مسؤولية الجهات الطبية عن الأضرار والمخاطر التي قد يتعرض لها المريض ومقارنته باتجاه مجلس الدولة المصري إذ أن دراسة الموضوع من زوايا مختلفة له أثره في استيضاح كافة الأوجه وصولاً إلى صورة أشمل.

ولما كان الخطأ الطبي والمخاطر الطبية من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها أيضاً من المسائل الفنية لذلك فإن استجلاء الوقائع الطبية على نحو سليم يتطلب في غالب الحال أن تطلب المحكمة تقرير خبير (الطب الشرعي) ويجب أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: ثبوت وجود خطأ مهني أو فني من جانب الجهة الطبية وإصابة المريض بضرر نتيجة هذا الخطأ، هذه الحالة لا تثير خلاف في تحديد قيام المسؤولية الطبية واستحقاق التعويض للمضرور علة ذلك توافر عناصر المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالقانون المدني (في مصر أو في فرنسا) وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وكل ما يتبقى للمحكمة - إذا ما اطمأنت عقيدتها لرأي الخبير - هو إسناد الخطأ وتحديد المسئول عنه ثم تقدير قيمة التعويض المستحق للمضرور بحسب كل الأحوال.

الحالة الثانية: إلا أنه تثور المشكلة في حالة إذا جاء تقرير الخبير خلواً من أي خطأ فني أو طبي، ففي هذه الحالة يظهر جلياً اختلاف منحنى مجلس الدولة المصري عن نظيره الفرنسي. نعرض أولاً بإيجاز اتجاه مجلس الدولة المصري حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها أن: "... أنه حتى مع عدم ثبوت خطأ جهة الإدارة من واقع التقارير الطبية لحالة الطاعن فإن ذلك لا يعفى الإدارة من التعويض فوفقاً للتقارير الطبية فإن هذه العمليات الخاصة بترقيع القرنية يحتمل أن يرفضها جسم المريض وهذا وارد في مثل هذه العمليات الجراحية وعليه فمخاطر هذه العملية يجب أن تتحملها الهيئة وتتحمل تعويض المضرور حتى

مع غياب الخطأ من جانب جهة الإدارة ومن جانب أطبائها.... "

{المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم ٢٨٧٤٦ لسنة ٥٤ ق.ع.}

ما سبق يتضح إن مجلس الدولة المصري قد تبني بهذا الحكم نظرية المسؤولية الطبية على أساس المخاطر مما يعني أن خلو مسلك جهة الإدارة من شائبة الخطأ لا يعنى بالضرورة إعفائها من المسؤولية وذلك لصلاحيه قيام مسؤوليتها عن أعمالها على أساس المخاطر دون الحاجة إلى إثبات توافر الخطأ من جانبها.

وكما سنرى، أخذ مجلس الدولة الفرنسي بمعيار مختلف عن نظيره المصري في تأسيس المسؤولية الطبية وذلك في القضية المعروضة والتي تخلص وقائعها في أنه قد تعرضت سيدة لحادث سير تسبب لها في إصابات بالغة تم نقلها على إثرها لمستشفى باريس العام وأثناء التدخل الجراحي لعلاجها وافتها المنية مما حدى بالورثة المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية الطبية، ونعرض في السطور التالية النص المترجم لحكم مجلس الدولة الفرنسي:

N° 369473

الطعن رقم ٣٦٩٤٧٣

Publié au recueil Lebon

حكم منشور في مجموعة Lebon

M. Gérard Bégranger,
rapporteur

السيد Gérard Bégranger ، قاضي مُقرر

M. Nicolas Polge, rapporteur
public

السيد Nicolas Polge ، مفوض الدولة

SCP ODENT, POULET ; SCP
ROGER, SEVAUX,
MATHONNET ; SCP
DIDIER, PINET, avocats

و السادة المحامون / SCP ODENT,
POULET SCP ROGER, SEVAUX,
MATHONNET ; SCP DIDIER,
PINET

Lecture du vendredi
29 avril 2015

جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة ٢٩ ابريل ٢٠١٥

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu la procédure suivante:

عقب الاطلاع على الإجراءات التالية:

M.G... F...a demandé au tribunal administratif de Melun, en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille alors mineure, C... F..., de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux du décès de Mme E...F..., survenu le 25 août 2006 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par un jugement n° 0705495-1 du 3 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

طالب السيد/ جي...إف... المحكمة الإدارية بمدينة Melun ، بالأصالة عن نفسه وبصفته الممثل قانوني لابنته القاصرة (الولي الطبيعى) سي...إف...، بالحكم على الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (ONIAM) وذلك بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة السيدة إي...إف...، التي وافتها المنية بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٠٦ بمستشفى هنري مندور دو

كرتيل. وقد صدر الحكم رقم ٥٤٩٥/٠٧٠٠١ بتاريخ ٣ ديسمبر من ٢٠١٠ والقاضي منطوقه برفض الدعوي.

Sur appel de M.F..., la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 11PA01278 du 12 mars 2012, a annulé ce jugement pour irrégularité et, avant de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes de première instance, ordonné une expertise en vue de déterminer les causes du décès de MmeF....

بناءً على استئناف السيد إف...، قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس بموجب حكمها الصادر بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢، بإلغاء هذا الحكم لعدم المشروعية، قبل البت بشأن الطلبات المقدمة لمحكمة أول درجة، وأمرت بتشكيل لجنة من الخبراء من أجل تحديد أسباب وفاة السيدة إف..

Devenue majeure, Mme C...F...a repris l'instance engagée pour son compte par son père. MM B...et A...D..., enfants de Mme F...nés d'une précédente union de celle-ci, ont présenté devant la cour administrative d'appel des conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP et de l'ONIAM à les indemniser des préjudices résultant pour eux du décès de MmeF.... Par un arrêt n° 11PA01278 du 8 avril 2013, la cour administrative d'appel a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires.

باشرت السيدة سي... إف الدعوي بنفسها بعد تصحيح الشكل لبلوغها سن الرشد، القضية المرفوعة باسمها بواسطة والدها، وقد مثل الأطفال إم...بي...و إيه...دي، أطفال السيدة إف.. المولودين من زواجها السابق، وقدمت للمحكمة الإدارية الاستئنافية طلبات بغية الحكم على الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (ONIAM) بإلزامها بتعويضهم للأضرار التي لحقت بهم بوفاة السيدة إف... وبتاريخ ٨/٤/٢٠١٣ قضت المحكمة برفض جميع طلبات.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil

وقامت السيد ام .. إف. وآخرون بمطالبة مجلس الدولة عن طريق عريضة استئناف

d'Etat les 19 juin et 25 juillet 2013, M. F...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat des consorts F..., à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national

ومذكرة تكميلية مسجلين بقلم القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ ١٩ يونيو و ٢٥ يوليو لعام ٢٠١٣ - بالقضاء بالآتي:

أولاً: بإلغاء الحكم المطعون عليه؛

ثانياً: بإعادة النظر في موضوع الدعوي والحكم لهم بطلباتهم المبينة بصحيفة الطعن؛

ثالثاً: بإلزام الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (ONIAM) بسداد مبلغ مالي وقدره ٤٠٠٠ يورو، بموجب المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

عقب الاطلاع على المستندات الأخرى المقدمه بملف الدعوي

والاطلاع على:

- قانون الصحة العامة

- قانون القضاء الإداري

وعقب الاستماع بالجلسات العلنية إلى:

تقرير السيد. إم Gérald Bégranger النائب بمجلس الدولة،

والرأى القانوني لمفوض الدولة السيد Nicolas Polge

وبعد إتمام المرافعات، وسماع كل من: مكتب محاماة SCP Odent, Poulet، محامي أطراف السيد إف و la SCP Roger،

d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris;

Sevaux, Mathonnet محامي المكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض المعدية وأمراض العدوى بالمستشفيات وأخيراً مكتب محاماة SCP Didier, Pinet محامي الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F..., victime d'un accident de la circulation dans la soirée du 21 août 2006, a été prise en charge dans un état grave à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, dépendant de l'AP-HP; qu'elle y a subi le lendemain une intervention chirurgicale destinée à réduire les fractures des quatre membres dont elle était atteinte, notamment des fractures des deux fémurs; que l'intervention s'est déroulée normalement de 10 heures 30 à 13 heures et a permis de traiter le fémur gauche; que, vers 13 heures, la patiente a été placée en décubitus latéral gauche pour permettre de traiter son fémur droit; qu'à partir de 14 heures, elle a présenté les premiers symptômes d'une instabilité hémodynamique qui s'est aggravée peu après, entraînant deux arrêts cardio-circulatoires successifs; qu'en dépit des moyens de réanimation mis en oeuvre par l'équipe chirurgicale, puis dans un service spécialisé du même hôpital, Mme F... y est décédée le 25 août 2006; que, par un jugement du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté

١. ومن حيث إنه قد تبين لمحكمة الموضوع من المستندات المقدمة بملف الدعوى أن السيدة إف.....، ضحية الحادث المروري الواقع مساء يوم ٢١ أغسطس ٢٠٠٦، وأنها قد تم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى هنري مندور دو كريتييل، التابعة للرعاية الاجتماعية لمستشفيات باريس، وقد أجرت عملية جراحية في اليوم التالي للحادث لعلاج الكسور التي أصيبت بها في أطرافها الأربعة خاصة كسور عظام الفخذين، وإمتدت عملية التدخل الجراحي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وتم علاج عظام الفخذ الأيسر بنجاح، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهراً، وُضعت المريضة في الوضع السريري على الجانب الأيسر بغرض معالجة عظام الفخذ الأيمن، إلا أنه بدايةً من الساعة الثانية ظهراً، بدي على المريضة أولى أعراض عدم استقرار في الدورة الدموية، ثم تفاقم الاضطراب بعد قليل مؤدياً إلى نوبتين متتاليتين من السكتة

des demandes de M. G...F..., époux de la défunte, et des enfants de celle-ci tendant à ce que la réparation des préjudices résultant pour eux de ce décès soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de fautes médicales ou de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que, par un arrêt du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement pour irrégularité, évoqué les demandes de première instance et ordonné une expertise; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2013 par lequel la cour, au vu des conclusions de l'expert, leur a refusé toute indemnité;

القلبية الرئوية. وبالرغم من وسائل العناية المركزة التي قدمها الفريق الجراحي والقيام بإدخال المريضة في قسم الخدمة الخاصة بنفس المستشفى، فقد توفيت السيدة إف... بالمستشفى بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٠٦. ثم بناءً على دعوى أول درجة صدر حكم بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٠ من المحكمة الإدارية بمدينة Melun برفض طلبات السيد/ جي... إف... زوج المتوفاة وطلبات أطفالها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بوفاتها، سواءً من جانب الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس أو المكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (ONIAM)، بموجب التكافل القومي، ثم صدر حكم بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢، ألغت بموجبه المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس حكم أول درجة لعدم المشروعية، وأحالت الطلبات الابتدائية إلى لجنة خبراء، وانتهت - بناءً على تقرير الخبراء المتدبين في الدعوى - برفض جميع طلبات التعويض.

Sur la responsabilité pour faute de l'AP-HP:

ومن حيث إنه عن المسؤولية عن أخطاء الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس:

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique: "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut

٢. ومن حيث إن البند الأول من أولاً من المادة ل. ١١٤٢-١ من قانون الصحة العامة ينص على أنه " باستثناء حالات انعقاد

d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.";

3. Considérant que l'arrêt attaqué constate, au vu du rapport d'expertise, qu'un cathéter, positionné dans la veine sous-clavière au début de l'intervention afin de permettre l'administration des perfusions et transfusions nécessaires au maintien de l'état circulatoire de Mme F... pendant le déroulement de celle-ci, s'est déplacé dans le secteur intrapleurale, vraisemblablement entre 13 heures et 13 heures 30, provoquant une hypovolémie qui, chez une malade ayant souffert d'un traumatisme grave avec plusieurs fractures complexes, a été à l'origine d'une défaillance circulatoire puis d'un arrêt circulatoire;

4. Considérant que, pour statuer sur la responsabilité de l'AP-HP au titre de fautes médicales, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte de l'instruction que le cathéter a été mis en place au début de l'intervention dans des conditions adéquates et que son déplacement au cours de l'opération ne

المسؤولية الناتجة عن استخدام منتجات طبية غير مُطابقة، لا يتحمل العاملون في المجال الصحي المذكورين في الجزء الرابع من هذا القانون، وكذلك أي منظمة أو وكالة أو هيئة، المكلفين بالأعمال الفردية للوقاية أو التشخيص أو العلاج، مسؤولية العواقب الضارة الناجمة عن أعمال الوقاية أو التشخيص أو الرعاية إلا في وجود خطأ."

٣. ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون عليه أنه قد استند إلى تقرير الخبرة والذي ثبت به أنه كانت تحركت القسطرة المتمركزة في الوريد تحت الترقوة في بداية التدخل والتي تسمح بإعطاء الحقن ونقل الدم اللازم للحفاظ على حالة الدورة الدموية للسيدة ف... أثناء العملية، داخل القطاع داخل الغشاء الرئوي وذلك بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف، وقد تسبب تحرك القسطرة نقص في مستوى الدم عند المريضة التي كانت تعاني من إصابات خطيرة من الكسور المتعددة التي ألمت بها، وهو ما تسبب في توقف الدورة الدموية.

٤. ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى أنه لتحديد مدي مسؤولية الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس في إطار الخطأ الطبي يتعين فحص الوقائع، وأن الثابت أنه قد تم وضع القسطرة في مكانها في بداية

résulte pas d'un geste fautif ; qu'il relève ensuite que, selon l'expert, l'anesthésiste a porté une attention continue à Mme F...pendant toute la durée de l'intervention et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, lors du changement de position de la patiente résultant de la nécessité de traiter le fémur droit, procédé à une vérification du bon positionnement du cathéter dès lors qu'une telle vérification ne s'impose qu'en cas de doute sur un éventuel déplacement et que, jusque vers 14 heures, les constantes de la patiente ne permettaient pas de déceler que le dispositif n'était plus efficace ; que l'arrêt en déduit que ni le déplacement du cathéter, ni le fait qu'il n'a pas été diagnostiqué en temps utile ne résultent de fautes médicales ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs exempts de contradiction, la cour n'a ni dénaturé, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation;

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale:

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est

التدخل الجراحي في الظروف الملائمة، وأن حركته أثناء العملية لم تنتج عن سلوك خاطئ. وثُبت وفقاً لتقرير الخبرة أن طبيب التخدير أظهر اهتمامه المستمر بالسيدة ف... طوال مدة العملية الجراحية ولا يمكن إلقاء اللوم عليه لعدم تحقيقه مرة ثانية من وضع القسطرة حال تغيير الوضع السريري للمريض لعلاج عظم الفخذ الأيمن، حيث إن هذا التحقق غير ضروري في إلا في حالة الشك حول إمكانية انتقاله. وقد ثبت أن أعضاء المريض الحيوية لم تكن تسمح باكتشاف وجود خطأ في القسطرة الوريدية. وهو ما ارتأت معه المحكمة أن تحرك القسطرة أو حتى عدم تشخيص ذلك في الوقت المناسب لا يمثل خطأ طبي. وعلى ذلك تكون الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها أسباب متسقة مع بعضها خالية من التناقض، وتكون المحكمة قد استخلصت الوقائع على نحو صحيح، مسبغة عليه الوصف القانوني الصحيح.

ومن حيث إنه عن التعويض بموجب التضامن الإجتماعي:

٥. ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من ل. ١١٤٢-١ من قانون الصحة العامة تنص على أنه " في حالة عدم مسئولية المهني أو المؤسسة أو الجهة أو الهيئة المنصوص

pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.";

6. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli,

عليهم في أولاً، وكذا عدم مسؤولية المنتج عن منتجاته لعدم وقوع خطأ من جانبه، يستحق المريض الحصول على تعويض للضرر في حالة تعرضه حادث طبي أو أثار جانبية أو إصابته بعدوى المستشفيات، وفي حالة الوفاة، يكون الحق للخلف الخاص بموجب التضامن الإجتماعي، عندما يكون مسئولين بصورة مباشرة عن الأعمال الوقائية أو التشخيص أو العلاج وكان لها أثار غير طبيعية لدى صحة المريض، مثل فقدان القدرة الوظيفية والتأثير على الحياة الخاصة والمهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل العجز الدائم على السلامة الجسدية أو النفسية، ومدة التوقف المؤقت للأنشطة المهنية"

٦. ومن حيث إن مفاد ما تقدّم أنه يجب أن يتم تقدير توافر شرط الضرر الاستثنائي وفقاً للشروط المنصوص عليها في مواد القانون والتي تعتبر متحققة إذا أدى الإجراء الطبي بشكل ملحوظ إلى عواقب أشد وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض في حالة غياب العلاج. وفي حالة كانت عواقب الإجراءات الطبية أخف وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض حال غياب العلاج، فعندئذ لا يمكن أن يُعتبر الضرر المترتب على التدخل الطبي غير معتاد إلا إذا كان احتمال

la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage;

وقوع الضرر - وفقاً للظروف التي جرى فيها التدخل الطبي - كان ضعيفاً. ومن ثم، فلا يمكن أن تعتبر الأضرار استثنائية - وفقاً للظروف الصحية للمريض - إذا بررت حالته الحرجة اتخاذ إجراء طبي أو علاجي ينطوي على مخاطر عالية يكون قد تحقق بسببها الضرر، إذ أن هذا يرجع في الأصل لخطورة حالته التي أجري على أثرها التدخل الطبي.

7. Considérant que, pour juger que la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que si le déplacement du cathéter au cours de l'intervention, risque connu de l'utilisation des cathéters veineux centraux sous-claviers, a favorisé le décès de Mme F..., l'arrêt cardio-circulatoire s'explique également, d'une part, par les poly-fractures graves résultant de l'accident de la route, à l'origine d'un syndrome inflammatoire important, de troubles de la coagulation et de contraintes métaboliques liées à la douleur retentissant sur la fonction cardiaque et, d'autre part, par une pathologie cardiovasculaire dont l'intéressée était atteinte et qui limitait les mécanismes de réserve que le cœur pouvait mettre en jeu; que l'arrêt évalue à 35 % le risque de complications cardiovasculaires, voire pulmonaires, mettant en jeu le pronostic vital auquel Mme F...était exposée lors de l'intervention;

٧. ومن حيث إنه للحكم بعدم تحقق شرط استثنائية الضرر في الحالة المعروضة، فإن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى أنه إذا كانت حركة القسطرة أثناء عملية التدخل الجراحي من المخاطر المعروفة لاستخدام القسطرة الوريدية المركزية تحت الترقوة وقد تسبب مع عوامل أخرى وفاة السيدة ف... كما يتبين أن السكتة القلبية أيضاً كانت بسبب الكسور المتعددة الخطيرة الناتجة عن الحادث، مما تسببت في التهاب شديد سبب تجلطاً الدم، فضلاً عن الاجتهاد العام المرتبط بالآلام المبرحة وما لذلك من آثار سلبية على وظائف القلب، ومن جانب آخر، فإنه أمراض القلب والأوعية الدموية التي كانت تعاني منها المذكورة والتي قللت من آليات الدعم الحيوي قد عرضت القلب للخطر، وهو ما وقدرت معه المحكمة - بناء على تقرير

الخبرة- خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية والرئة، والتي شكلت خطراً على حياة السيدة اف... أثناء التدخل الجراحي بنسبة ٣٥٪.

8. Considérant que les éléments ainsi relevés dans l'arrêt font apparaître, d'une part, qu'en l'absence de traitement la patiente était exposée à des conséquences aussi graves que celles que l'intervention a entraînées et, d'autre part, que le dommage a résulté de la réalisation d'un risque élevé de complication cardiovasculaire, à laquelle le déplacement accidentel du cathéter a seulement concouru ; qu'en déduisant de ces éléments que la condition d'anormalité du dommage à laquelle les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la prise en charge au titre de la solidarité nationale n'était pas remplie en l'espèce, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est entaché, sur ce point, d'aucune contradiction de motifs, n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis;

٨. وحيث إن العناصر التي استخلصها الحكم المطعون عليه قد أظهرت - من ناحية - أنه في حالة غياب التدخل العلاجي كانت المريضة لتعرض إلى عواقب خطيرة أكبر من مخاطر التدخل العلاجي، و من ناحية أخرى، أن وفاة المريضة نتجت عن مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية بسبب التحرك العرضي لوضع القسطرة، وهو السبب الوحيد الذي أودي بحياة المريضة. وبالنظر إلى الحالة المطروحة بمعزل عن العنصر السابق المسبب للوفاة، فإنه لا يكون هناك من مجال لتطبيق المادة ل. ١١٤٢-١ من قانون الصحة العامة، وذلك لعدم تحقق شرط الضرر الاستثنائي الذي يوجب التعويض وفقاً لقواعد التضامن الإجتماعي، وعليه فإن المحكمة الإدارية الاستئنافية - إذ خلت أسباب حكمها من ثمة تناقض أو خطأ في تطبيق القانون أو في تكييف الوقائع - تكون قد أنزلت صحيح حكم القانون على الوقائع، لا منعى عليها في ذلك.

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à demander l'annula-

٩. وبناء على ما سبق يكون طعن السيد اف... وآخرين على الحكم المطعون عليه قائماً

tion de l'arrêt attaqué;

على غير سند من القانون، متعيناً رفضه.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

وبالنسبة للدفع المتعلقة بتطبيق المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري:

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par M. F...et autres soit mise à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F...et autres les sommes demandées au même titre par l'AP-HP et l'ONIAM;

١٠. ومن حيث إنه بالبناء على الأسباب السالف الإشارة إليها، فإن طلب الحكم على الرعاية الاجتماعية لمستشفيات باريس وتعويض ضحايا الحوادث الطبية - الذين لم يُحكم ضدهما في هذه الدعوى - يكون مُعيناً رفضه.

D E C I D E:

حكمت المحكمة^(٤٥):

Article 1^{er}: Le pourvoi de M. F...et autres est rejeté.

أولاً: برفض الطعن المقام من السيد اف ... وآخرين؛

Article 2: Les conclusions présentées par l'AP-HP et l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ثانياً: رفض الدفع التي دفعت بها الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس وتعويض ضحايا الحوادث الطبية المقدمة بناء على المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري؛

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G...F..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Odent Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les re-

(٤٥) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

présente devant le Conseil d'Etat.

ثالثاً: يعلن هذا الحكم للسيد جي اف، والرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمجلس الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية، والأمراض العلاجية وعدوى المستشفيات، كما سيتم إعلان باقي الخصوم بمعرفة ممثلهم القانوني SCP Odent Poulet المحامي أمام مجلس الدولة ومحكمة النقض.

(م) مسؤولية

(٢٤) حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسؤولية الدولة عن الأضرار الاستثنائية الناجمة عن الخطأ المرفقى في المستشفيات العامة

CE, N° 328500, vendredi 10 octobre 2011

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد رفاعي

النائب بمجلس الدولة

كلمات البحث:

مسؤولية - مرفق الصحة - خطأ طبي - سبب أجنبي - عدوى ذاتية - التنبؤ بالمخاطر - الحلول في الحق - ترك الدعوى - تعويض.

تمهيد:

كان مجلس الدولة الفرنسي يرفض الإبقاء على الخطأ المرفقي في عمل مرفق الصحة حال إصابة المريض بعدوي من المستشفى كان يحملها بذاته. ولكن وفقاً لما جاء بحكمه الصادر بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١١ "فإن الإدارة الصحية تتحمل مسؤولية إصابة المريض بعدوي المستشفيات الذاتية".

وفي واقع الأمر، يوجد هناك نوعان من العدوى التي تنتقل عن طريق المستشفى:

- العدوي الداخلية (أي الذاتية): وهي تلك العدوي الناجمة عن جراثيم كان المريض يحملها بذاته من قبل، ولكنها نمت وتطورت بداخله جراء علاجه بالمستشفى.
- العدوي الخارجية: وهي العدوي الناجمة عن إصابة المريض بجراثيم انتقلت إليه من الخارج عن طريق مريض آخرين أو الطاقم الطبي أو بسبب بيئة المستشفى.

ومن جانبها، فقد قضت محكمة النقض بتعويض ضحايا عدوي المستشفيات سواء كانت ذاتية ام خارجية (الدائرة الأولى - مدني بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٤ رقم: ١٧٤٩١-٠٤)، وقد اعتبرت محكمة النقض في حكمها إنه حتى وإن كان المريض في الأصل حاملاً للجراثيم، إلا أن هذا الأخير لم يظهر إلا عبر أعمال الرعاية التي خضع لها المريض في المستشفى.

ومن جهة أخرى، وبالرغم من سابقة رفض إقرار الخطأ المرفقي في عمل مرفق الصحة حالة إصابة المريض بعدوي من المستشفى كان يحملها ذاتياً (حكم مجلس الدولة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٢)، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي وضع حد لعدم المساواة في معاملة ضحايا العدوي في حكمه الصادر بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١١ (رقم: ٣٢٨٥٠٠) وذلك بإقرار وجود فرضية الخطأ المرفقي بالنسبة للمستشفيات العامة في حالة العدوي التي تنتقل عن طريق المستشفى سواء كانت داخلية أو خارجية.

ومن الجدير بالذكر إنه من المؤسف أن تتأخر عملية تحقيق هذا التوافق لمدة خمس سنوات.

صدر بتاريخ: ٢٠١٢/١/٩

بقلم: فرانسوا لامبان (LAMPIN François)

N° 328500

Publié au recueil Lebon

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Philippe Martin, président,

Mme Domitille Duval-Arnould,
rapporteur,

Mme Sophie-Justine Lieber, rap-
porteur public

LE PRADO ; SCP DELVOLVE,
DELVOLVE, avocats

Lecture du lundi
10 octobre 2011

الطعن رقم ٣٢٨٥٠٠

حكم منشور في مجموعة Lebon

الدائرتان الرابعة والخامسة مجتمعتان

السيد / Philippe Martin رئيساً؛

السيدة / Domitille Duval-Arnould

قاضي مُقرر؛

السيدة / Sophie-Justine Lieber،

مفوض الدولة؛

LE PRADO ; SCP DELVOLVE,
DELVOLVE محامون؛

جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين ١٠ ابريل
٢٠١١

REPUBLIQUE FRANCAISE

الجمهورية الفرنسية

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

باسم الشعب الفرنسي

Vu le pourvoi sommaire et le mé-
moire complémentaire, enregistrés
les 2 juin et 2 septembre 2009 au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour le CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
d'ANGERS, dont le siège est 4 rue
Larrey à Angers (49033 Cedex 01) ;
le CENTRE HOSPITALIER UNI-
VERSITAIRE D'ANGERS demande
au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre
2008 par lequel la cour administra-

بموجب صحيفة الطعن والمذكرة الإيضاحية
المودعين بتاريخ ٢ يونيو و٢ سبتمبر ٢٠٠٩
بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة،
المقدمة من المركز الطبي الجامعي لمدينة
Angers، ومقرة 4 rue Larrey à Angers
49033 Cedex 01 طلب المركز المشار إليه
في ختامها الحكم:

أولاً: بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٣٠

tive d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'ordonnance du 5 février 2008 du président du tribunal administratif de Nantes donnant acte du désistement de la demande de Mme Mauricette et des consorts et, d'autre part, condamné le centre hospitalier à verser à la caisse une somme de 2 739,78 euros assortie des intérêts et une somme de 910 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

ديسمبر ٢٠٠٨ من المحكمة الإدارية الاستئنافية^(٤٦) بمدينة Nantes والذي قضت بموجبة من ناحية، بإلغاء قرار رئيس المحكمة الإدارية بمدينة Nantes الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٠٨ بإقرار ترك الخصومة وتنازل السيدة Mauricette / وآخرين عن دعواهم، ومن ناحية أخرى بإلزام المركز الطبي بإيداع مبلغ ٧٨،٢٧٣٩ يورو محملة بالفوائد بخزينة المحكمة بالإضافة إلى مبلغ ٩١٠ يورو تطبيقاً لنص المادة ل. ٣٧٦-١ من قانون الضمان الاجتماعي.

ثانياً: الحكم في الموضوع برفض الطعن المقدم من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe.

وبعد الإطلاع على المستندات الأخرى المرفقة بصحيفة الدعوى ؛

وبعد الاطلاع على:

قانون الصحة العامة ؛

قانون الضمان الاجتماعي ؛

قانون القضاء الإداري ؛

وبعد الاستماع بالجلسة العلنية إلى:

(٤٦) سميت محكمة القضاء الإداري بفرنسا باسم " المحكمة الإدارية الاستئنافية " لكونها محكمة استئناف تختص بالنظر في الطعون المقدمة على أحكام المحكمة الإدارية باعتبارها محكمة ثاني درجة، كما تختص بالنظر في بعض الدعاوى ذات الأهمية باعتبارها محكمة أول درجة.

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 septembre 2001, Vanessa, âgée de 19 ans et présentant un neurinome de l'acoustique gauche, a été opérée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) D'ANGERS ; que, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2001, elle a été atteinte d'une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre ; que, saisi le 8 mars 2004 par Mme Chevalier et les consorts d'un recours indemnitaire dirigé contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, le tribunal administratif de Nantes a appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe qui a demandé

-تقرير السيدة/ Domitille Duval-Arnould -النائب بمجلس الدولة؛

-ملاحظات السيد / Le Prado محام المركز الطبي الجامعي لمدينة Angers و DELVOLVE، DELVOLVE، محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe؛

-الرأي القانوني للسيدة / Sophie-Justine Lieber مفوض الدولة ؛

-وقد أعطيت الكلمة مرة أخرى قبل غلق باب المرافعة لكل من السيد / Le Prado محام المركز الطبي الجامعي لمدينة Angers و DELVOLVE، DELVOLVE، محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarte

ومن حيث إن الثابت من الأوراق المقدمة إلى قاضي الموضوع بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٠١ أن Vanessa البالغة من العمر ١٩ عاماً كان قد أصابها وربما بالعصب السمعي الأيسر، وبناء عليه أجريت لها عملية بالمركز الطبي الجامعي لمدينة Angers، وقد أصيبت بالتهاب السحايا من العدوى الجرثومية الرئوية في ليلة من الثالث إلى الرابع من أكتوبر ٢٠٠١ والذي أسفر عن وفاتها بتاريخ السادس من أكتوبر، مما حدا بالسيدة Chevalier / وآخرين إلى إقامة دعوى تعويض ضد المركز الطبي الجامعي لمدينة Angers بتاريخ ٨

le remboursement de ses prestations par un mémoire enregistré le 18 mars 2004 ; qu'ayant été indemnisés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les requérants se sont désistés de leur demande le 17 décembre 2007 ; que, par ordonnance du 5 février 2008, le président du tribunal administratif leur a donné acte de leur désistement sans examiner les conclusions de la caisse ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, a annulé l'ordonnance comme étant entachée d'irrégularité en l'absence d'appel en la cause de la caisse, puis, évoquant la demande de première instance, jugé que la maladie et le décès de Vanessa engageaient la responsabilité du centre hospitalier et fixé le montant des indemnités dues à la caisse;

مارس ٢٠٠٤ أمام المحكمة الإدارية لمدينة Nantes، وقد أمرت المحكمة بإدخال صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe في الدعوى. وقد طالب الأخير بإلزام المركز الطبي الجامعي بإعادة سداد مقابل الخدمات التي سدها الصندوق في سبيل تقديم الرعاية الصحية للمتوفاة نظراً لوجود خطأ في الرعاية المقدمة لها أدى إلى وفاتها، وذلك بموجب مذكرة مودعة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٤ وإذ تم تعويض المدعين من قبل المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية والأعراض الجانبية وعدوي المستشفيات، فقد تقدموا بطلب ترك الدعوى يوم السابع عشر من ديسمبر ٢٠٠٧ والذي أقره رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٠٨ دون بحث الطلبات التي أبداه الصندوق المدخل في الدعوى. وإذ لم يرتض صندوق التأمين بذلك الحكم، فقد قام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية الاستثنائية، التي أصدرت حكمها بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨ بإلغاء قرار رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قد خالف القانون بعدم مراعاة إدخال صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe أمام محكمة أول درجة، ثم إعادة النظر بالطلبات المقدمة لمحكمة أول درجة، والحكم بأن مرض ووفاة Vanessa يستتبعه

انعقاد مسؤولية المركز الطبي الجامعي لمدينة Angers مع تحديد مبلغ التعويض المستحق للصندوق، وهو ما يطعن عليه المركز الطبي لمدينة Angers بموجب الطعن المائل ؛

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi;

ودون وجود حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ؛

Considérant qu'en annulant l'ordonnance qui lui était déférée au motif que le tribunal administratif n'avait pas mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, alors que cette caisse avait été mise en cause et avait d'ailleurs produit un mémoire, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de fait qui justifie la cassation de son arrêt;

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية قد استندت - في حكمها بإلغاء حكم أول درجة - على أن المحكمة الإدارية لم تُدخل صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe بالدعوى، في حين أن هذا الأخير قد تم إدخاله بالفعل، كما تقدّم بمذكرة للمحكمة، وبهذا فتكون المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة Nantes قد أغفلت واقعة من وقائع الدعوى أدت بها إلى ما انتهت إليه في حكمها المشار إليه، الأمر الذي يضحى معه الدفع الثار في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون، ويكون الحكم الصادر عن المحكمة جديراً بالإلغاء؛

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative;

ومن حيث إن المحكمة ينعقد لها - بعد أن قضت بإلغاء حكم المحكمة - سلطة الفصل في موضوع الدعوى، وذلك إعمالاً لنص المادة ل. ٨٢١-٢ من قانون القضاء الإداري؛

Considérant qu'en donnant acte du désistement de Mme et des consorts et en mettant ainsi un terme au litige sans examiner, fût-ce pour les réserver, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie

ومن حيث إن حكم رئيس المحكمة الإدارية لمدينة Nantes قد خالف القانون بقبوله ترك المدعية والمدعين الآخرين، والتقرير بانقضاء الخصومة في الدعوى دون بحث الطلبات

de la Sarthe dans son mémoire enregistré le 18 mars 2004 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que la caisse est par suite fondée à en demander l'annulation;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme et les consorts et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes;

Sur la requête de Mme et des consorts:

Considérant que, par un acte enregistré le 17 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme et les consorts ont déclaré se désister; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la

المقدمة من صندوق التأمين الصحي بمقاطعة la Sarthe بمذكرته المقدمة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٤ بقلم كتاب المحكمة الإدارية، ومن ثم فيكون الحكم قد شابه عوار يستتبع التقرير بإلغائه ؛

ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من المدعية والمدعين الآخرين وصندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe أمام المحكمة الإدارية لمدينة Nantes ؛

ومن حيث إنه عن طلبات المدعية والمدعين الآخرين :

ومن حيث إنه بموجب الطلب المقيد بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧ بقلم كتاب المحكمة الإدارية لمدينة Nantes ، فإن المدعية والمدعين الآخرين قد أعلنوا تنازلهم عن دعواهم ؛ ولكون محض هذا التنازل واضح وبسيط، فلا يوجد ما يحول دون تنفيذه ؛

وعن طلبات صندوق التأمين المرضي الصحي لمقاطعة la Sarthe :

ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادة ل. ٣٧٦-١ من قانون الضمان الاجتماعي " إنه، وفي غير الحالات الخاضعة للأحكام القانونية الخاصة بحوادث العمل، يحتفظ المؤمن عليه أو المستحقين - عند إصابة المؤمن عليه أو المستحقين من أسرته بضرر منسوب إلى

réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...); que ces dispositions ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident; que, par suite, le désistement de Mme et des consorts est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de pré-

طرف ثالث - بحق مطالبة المُتسبب في الضرر بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن الحادث وفقاً للقواعد القانونية العامة، وذلك حال عدم التعويض عن هذا الضرر بموجب هذا الكتاب أو الكتاب الأول. وتلتزم صناديق الضمان الاجتماعي أن تؤدي إلى المؤمن عليه أو المستحقين المستحقات المنصوص عليها بهذا الكتاب أو الكتاب الأول، باستثناء إقامة الدعوى منهم ضد من مرتكب الحادث (...)" ؛ وحيث أن تلك الأحكام لا يُشترط لانطباقها لجوء المتضرر أو الورثة إلى دعوى التعويض لتمكين صندوق الضمان الاجتماعي - وهو الوصي على حقوق المؤمن عليه بقدر المستحقات التي دفعها له - من متابعة سداد تلك المستحقات من قبل المسؤول عن الحادث ؛ ومن ثم، فإن تنازل المدعية والمدعين الآخرين عن دعواهم غير ذي أثر على مآل المذكرات والطلبات المقدمة من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe؛

ومن حيث إنه وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١١٤٢-١ من قانون الصحة العامة، "وفي غير الحالات التي تقع بها مسؤولية العاملين بالرعاية الصحية عن عدم تطابق أحد المنتجات الصحية للمواصفات، فإن كل من العاملين بالرعاية الصحية المذكورين في

vention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère"; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 26 septembre 2001 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, consistant dans une exérèse du neurinome de l'acoustique gauche en translabyrinthique, Mlle Vanessa, dont l'évolution post-opératoire immédiate avait été satisfaisante, a éprouvé, dans la nuit du 3 au 4 octobre, des céphalées violentes, des myalgies diffuses, des dorsalgies et des rachialgies ; que la ponction lombaire alors pratiquée a révélé une ménin-

الباب الرابع من هذا القانون وكذلك المنشآت أو الإدارات الخدمية أو الهيئات التي يتم بها أعمال وقائية أو تشخيصية أو علاجية هم غير مسئولين عن التبعات الضارة عن أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، إلا في حالة وجود خطأ منهم. كما تنعقد مسئولية كل من المنشآت أو الإدارات الخدمية أو الهيئات المذكورة سلفاً عن الأضرار الناجمة عن عدوى المستشفيات، ما لم يتم اثبات وجود سبب آخر خارجي لحدوث العدوى"؛ ولما كان ذلك، فإنه بموجب المادة ١٠١ من القانون رقم ٢٠٠٢-٣٠٣ الصادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٠٢، تطبق أحكام هذا القانون على عدوى المستشفيات الناتجة عن أعمال الرعاية، وذلك اعتباراً من تاريخ الخامس من سبتمبر عام ٢٠٠١؛

ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الدعوى - ولا سيما من تقرير الخبير - انه في أعقاب التدخل الجراحي الذي أجري بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٠١ بالمركز الطبي الجامعي بمدينة Angers -والذي جري به استئصال ورم بالعصب السمعي الأيسر من خلال تجويف الأذن - بدأت الأنسة Vanessa بالتعافي، وذلك قبل أن يصيبها صداع عنيف يصاحبه ألأم بالظهر والعمود الفقري في ليلة من الثالث إلى الرابع من أكتوبر؛ كما وقد كشفت

gite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre;

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS soutient que Mlle était porteuse saine du pneumocoque lors de son admission à l'hôpital, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu'il ressort de l'expertise que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale que le germe a pénétré dans les méninges et est devenu pathogène ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée;

Considérant qu'il résulte de l'expertise que l'infection des méninges a été provoquée par l'intervention et constitue un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce ; que si l'expert a relevé qu'il était très difficile de la prévenir, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère;

نتيجة البزل القطني عن التهاب السحايا بالعدوى الجرثومية الرئوية، وهو ما توفيت على أثره يوم السادس من أكتوبر

ومن حيث إنه عن دفع المركز الطبي الجامعي لمدينة Angers بأن الأنسة المتوفاة كانت تنقل بذاتها عدوى الجرثومات الرئوية عند قبولها بالمستشفى، فإنه حتى وبفرض تحقق ذلك، فإن طبيعة تلك الملابس لا تنفي اعتبار تلك العدوى من عدوى المستشفيات، حيث يتضح من تقرير الخبير أن التدخل الجراحي هو ما سح للجرثوم بالتوغل للسحايا متسبباً بالأضرار التي حاقت بها. ولما كان ذلك، ومن حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة ل. ١١٤٢-١ من قانون الصحة العامة المذكورة سلفاً تقضى بانعقاد مسؤولية الإدارة الصحية عن عدوى المستشفيات سواء كان مصدرها خارجياً أم ذاتياً، وذلك ما لم يتم إثبات وجود سبب آخر خارجي للعدوى؛

ومن حيث إن تقرير الخبير قد أظهر أن سبب التهاب السحايا كان ناجماً عن التدخل الجراحي، وأنه يعد من الأخطار المتعارف عليها بالنسبة لتلك النوعية من العمليات الجراحية مثل التي أجريت في الحالة الماثلة. ومن حيث إن الخبير قد أشار إلى صعوبة توقع حدوث تلك العدوى، إلا أن ذلك لا يصل إلى حد القول بتحقيق شرطي عدم

التوقع وعدم القابلية للدفع، وهو ما كان من الممكن أن يشكل - حال تحققه - دليلاً على وجود سبب أجنبي لحدوث الأضرار الصحية التي أدت إلى وفاتها؛

onsidérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, subrogée dans les droits de l'assurée, une somme de 2 739,78 euros représentant le montant des prestations fournies au titre de l'assurance maladie ; que la caisse a en outre droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 10 novembre 2010;

ومن حيث إنه وبالترتيب على ما تقدّم، فيكون الحكم مُتعيّناً بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة Angers بسداد مبلغ وقدره ٧٣٩,٧٨ يورو لصالح صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe بصفته الحال محل المؤمن عليه فيما له من حقوق - وذلك نظير مُقابل الخدمات السابق سدادها تحت بند التأمين الصحي ؛ وبالإضافة إلى ذلك، فيكون صندوق التأمين الصحي للساتر (de la Sarthe) مُستحقاً للحصول على التعويض الكامل المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة ل. ٣٧٦-١ من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ وقدره ٩٨٠ يورو المقدرة بموجب حكم العاشر من نوفمبر ٢٠١٠، والمُستحقة من تاريخ صدور الحكم المائل.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts:

ومن حيث إنه عن طلب الفوائد المستحقة والفوائد المتراكمة:

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a droit aux intérêts de la somme de 2 739,78 euros à compter du 18 mars 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal admi-

ومن حيث إنه يكون لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe استحقاق الفوائد على مبلغ مقداره ٧٨,٢٧٣٩ يورو وذلك اعتباراً من تاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٤،

nistratif de Nantes ; qu'elle a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 29 avril 2008 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière sur la somme de 2 739,78 euros; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1^{er}: L'arrêt du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

المادة ١ : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨ الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة Nantes.

وهو تاريخ إبداء طلباته بقلم كتاب المحكمة الإدارية لمدينة Nantes وفيما يتعلق بطلب إضافة الفوائد إلى أصل المطالبة، فإن الصندوق لم يتقدم بطلب رسملة الفوائد إلا بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٠٨، وبذلك الوقت كانت الفوائد مستحقة الأداء لمدة سنة على الأقل على مبلغ قدره ٧٨،٢٧٣٩ يورو، ومن ثم يتعين قبول طلب الرسملة اعتباراً من ذلك التاريخ، وعن كل موعد استحقاق سنوي لاحق؛

وإنه عن تطبيق نص المادة ل. ٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري:

وبالبناء على ما سبق الانتهاء إليه، فإنه يتعين إلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة Angers بسداد مبلغ مقداره ٣٠٠٠ يورو نظير النفقات والأتعاب التي تكبدها صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe، والتي قدرها ولم تُحتسب ضمن نفقات التقاضي.

حكمت المحكمة (٤٧):

(٤٧) تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الفرنسي الذي درج أعضاء مجلس الدولة على استخدامه في هذا الصدد هو "قررت" Décide، وهي بذلك لا تستخدم لفظ قضت أو حكمت كما هو الحال في القضاء الإداري المصري.

Article 2 : L'ordonnance du 5 février 2008 du président du tribunal administratif de Nantes est annulée.

المادة ٢ : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٠٨ من رئيس المحكمة الإدارية بمدينة Nantes.

Article 3 : Il est donné acte du désistement de Mme et des consorts.

المادة ٣ : بإقرار تنازل المدعية والمدعين الآخرين.

Article 4: Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'ANGERS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une somme de 2 739,78 euros portant intérêts à compter du 18 mars 2004, les intérêts échus à la date du 29 avril 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et une somme de 980 euros en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

المادة ٤ : بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة Angers بسداد مبلغ وقدره ٢٧٣٩،٧٨ يورو لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe، على أن يكون مُحَمَلاً بالفوائد المستحقة منذ تاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٤، والفوائد المستحقة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٠٨، ثم عن كل موعد استحقاق سنوي آخر اعتباراً من ذلك التاريخ وذلك بعد رسملة تلك الفوائد في كل من هذه التواريخ لإنتاج فوائد مركبة، بالإضافة لمبلغ ٩٨٠ يورو إعمالاً لنص الفقرة التاسعة من المادة ل.٣٧١-١. من قانون الضمان الاجتماعي.

Article 5: Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

المادة ٥ : بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة Angers بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ يورو لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe وذلك تطبيقاً لأحكام المادة ل.٧٦١-١ من قانون القضاء الإداري.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, à Mme Mauricette , à Mlle Anita et à MM. Didier et Stéphane. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

المادة ٦ : يعلن بهذا القرار كل من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة la Sarthe والمركز الطبي الجامعي بمدينة Angers، وكذلك السيدة Mauricette، والأنسة Anita وكل من السيد Didier والسيد Stéphane.

ترسل نسخة من الحكم المائل لوزيرى القوى العاملة والتوظيف، والصحة، وذلك للعلم والإحاطة.

مجلس الدولة في مصر وفي فرنسا

- ما هو مجلس الدولة الفرنسي *Conseil d'Etat* ؟
مجلس الدولة الفرنسي هو القاضي الإداري الأعلى، يأتي على قمة هرم القضاء الإداري في فرنسا، كما تقع محكمة النقض على قمة هرم القضاء العادي.
- هل يختلف مجلس الدولة في مصر عن مجلس الدولة في فرنسا؟
نعم، وإن كان المسمى واحداً، إلا أن مجلس الدولة في مصر يختلف عن نظيره في فرنسا، حيث أن الأول يُعبر عن القضاء الإداري ككل، بينما الثاني يُقع على قمة هرم القضاء الإداري، ومن ثمّ فيمكن القول أن مجلس الدولة الفرنسي يقابل المحكمة الإدارية العليا في مصر.
- وما هي اختصاصات مجلس الدولة في فرنسا؟
لمجلس الدولة الفرنسي اختصاصين تاريخيين: اختصاص قضائي واختصاص استشاري، فضلاً عن ذلك فإن مجلس الدولة يختص بإدارة المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية.
- وما هي اختصاصاته القضائية؟
يمارس مجلس الدولة ثلاثة اختصاصات ذات طبيعة قضائية:
- قاضي النقض، بالنسبة للطعون المقامة ضد أحكام محاكم الاستئناف الإدارية (التي أنشئت بالقانون ٣١ ديسمبر ١٩٨٧)، والطعون المقامة ضد أحكام المحاكم الإدارية المتخصصة. ومنذ المرسوم رقم ٢٠٠٣-٥٤٣ الصادر في ٢٤ يونيو ٢٠٠٣، أصبح مجلس الدولة مختصاً بالطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في بعض المواد التي تنظرها كمحكمة أول وآخر درجة (أكثر من ٧٠٪ من أحكام مجلس الدولة تصدر في نطاق هذا الاختصاص)

- قاضي الاستئناف، وذلك بالنسبة للطعون المقامة ضد احكام المحاكم الإدارية بخصوص الانتخابات المحلية (وتمثل من ١٪ إلى ٦٪ من احكام مجلس الدولة).
- قاضي اول وآخر درجة، وذلك بالنسبة الدعاوى المقامة ضد المراسيم، واللوائح التنظيمية الصادرة من الوزراء، والطعون المقامة ضد الانتخابات الإقليمية والأوروبية (٢٥٪ من احكام مجلس الدولة تصدر في نطاق هذا الاختصاص).

- وماذا عن الدعاوى المستعجلة، هل يعرف مجلس الدولة نظام قضاء الأمور المستعجلة؟
نعم، إن مجلس الدولة والقضاء الإداري الفرنسي عموماً يعرف القضاء المستعجل، ومنذ صدور القانون ٢٠٠٠-٥٩٧ المتعلق بالاستعجال امام الجهات القضائية الإدارية، يختار رئيس القسم القضائي في مجلس الدولة قضية الأمور المستعجلة من مستشاري مجلس الدولة. وتتعدد أنواع الدعاوى المستعجلة، ومن امثلتها: دعاوى وقف القرارات الإدارية، الدعاوى المستعجلة لحماية الحريات الأساسية، الدعاوى التحفظية... الخ.

- وما هي اختصاصاته الاستشارية؟
مجلس الدولة في فرنسا - كما هو الحال في مصر - هو مستشار الحكومة، حيث يقوم بمراجعة مشروعات القوانين والاورام الإدارية قبل عرضها على مجلس الوزراء، ويراجع ايضاً المراسيم، ويضع مجلس الدولة تقرير عن مشروعية تلك النصوص من حيث الشكل والملائمة الإدارية. ويمكن أن تطلب الحكومة رأيه في كافة المسائل القانونية والإدارية. ومجلس الدولة يعد مستشاراً ايضاً للبرلمان، ويكون طلب الرأي وجوبياً في بعض الأحيان، وذلك بالنسبة لكافة مشاريع القوانين والاورام والمراسيم قبل موافقة مجلس الوزراء عليها وعرضها على البرلمان (مواد ٣٨ و ٣٩ من الدستور الفرنسي)، بينما يكون الاختصاص اختيارياً بالنسبة لمشاريع القوانين المقترحة من البرلمان حيث يملك رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشورى طلب الرأي في هذه الحالة. وفيما عدا تلك الحالات يكون طلب الرأي اختيارياً.

- وكيف تُدار المحاكم المختلفة في القضاء الإداري الفرنسي؟
إن مجلس الدولة هو القائم على إدارة القضاء الإداري الفرنسي ككل، حيث يكون نائب رئيس مجلس الدولة هو رئيس المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية

الاستئنافية. ويكون مسئولاً عن إدارة وتسيير ثمانية وأربعين محكمة إدارية وثمانية محاكم إدارية استئنافية وبعض الهيئات القضائية المتخصصة منها المحكمة الوطنية لحقوق اللجوء.

– وما هو دور المحاكم الإدارية الاستئنافية *Cours administratives d'appel*؟ وهل يُمكن مُقابلتها بمحكمة القضاء الإداري في مصر؟

تختص تلك المحاكم بالفصل في الطعون المقامة ضد أحكام المحاكم الإدارية، ما عدا تلك التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، كما تختص بالفصل في بعض أنواع الدعاوى كمحكمة أول درجة.

إن المُقابلة بين محكمة القضاء الإداري في مصر والمحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا هو خطأ يتعين تجنبه، إذ إن محكمة القضاء الإداري في مصر هي محكمة القانون العام، إذ تختص بنظر كافة الدعاوى الإدارية إلا ما استثناه المٌشروع بنص خاص، بينما المحاكم الإدارية الاستئنافية هي بحسب الأصل محكمة طعن، إلا ما أُسند إليها بنص خاص، ومن ثم فإن ذلك يُنبئ عن وجود اختلاف في هيكل القضاء الإداري في فرنسا عن مصر.

– وماذا عن المحاكم الإدارية *Tribunaux administratifs*؟ وهل تُقابل بالمحاكم الإدارية في مصر؟

المحاكم الإدارية في فرنسا هي محاكم الدرجة الأولى في نظام القضائي الإداري، وهي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية، عدا ما اختص به المٌشروع مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية الاستئنافية بنظره كمحكمة أول درجة على وجه الحصر. وبالتالي، فتختلف المحاكم الإدارية في مصر عن فرنسا، إذ أن اختصاص الأولى محدوداً مُقارنة باختصاصات الثانية.

– قرأنا في الأحكام مصطلح القاضي المقرر *Rapporteur*، فعمّ يُعبر؟

القاضي المقرر هو القاضي الذي يختاره رئيس المحكمة لتحضير الدعوى وكتابة مشروع الحكم. وبالتالي فإن تحضير الدعوى في فرنسا ليس من المهام المُسندة إلى مفوض الدولة، وإنما يقوم عليها أحد القضاة أعضاء المحكمة، ويتم التحضير باستخدام البريد وليس في جلسات عامة كما هو الحال في مصر.

- قرأنا كذلك مُصطلح المقرر العام *Rapporteur Public* ؟ فمن هو؟ وما هي وظيفته؟
المقرر العام يقابل مفوض الدولة في مصر، وكانت التسمية القديمة في فرنسا هي مفوض الحكومة *Commissaire du gouvernement*، إلا أن تلك التسمية كانت تعطي انطباعاً سيئاً لدى المتقاضين من حيث الدور الذي يقوم به، فمنهم من كان يعتقد أنه يمثل الحكومة في الدعوى. لذلك تدخل المشرع في عام ٢٠٠٩، وقام بتعديل المسمى، إلا أنه عدل أيضاً من وضع المقرر العام آخذاً في الاعتبار الانتقادات التي وُجّهت لفرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل عدم السماح للأطراف بالاطلاع على رأي مفوض الحكومة والرد عليه.

المقرر العام يقوم بعرض تقريره شفويّاً في جلسة علنية، ويعرض رأيه في المسائل التي تتعرض لها الدعوى ويقترح الحلول. بعد انتهاء الجلسة، لا يمكن للمقرر العام حضور مداولة القضايا ولا يحق له التصويت، إلا أنه أمام مجلس الدولة يُسمح له بالحضور إلا إذا طلب الأطراف عدم حضوره صراحة قبل الجلسة. وفي جميع الأحوال، لا يمكن أي يبدى رأيه أو أن يشترك في التصويت.

- هل يُبدى المقرر العام رأيه في كافة الدعاوى؟
كان ذلك هو الأمر في السابق، إلا أنه واعتباراً من الأول من يناير من عام ٢٠١٢ أضحى من حق رئيس المحكمة استثناء الدعوى من العرض على المقرر العام لإبداء الرأي القانوني في بعض المواد على سبيل الحصر، خاصة في الدعاوى التي لا تنطوي على مسائل قانونية ذات أهمية خاصة، أو التي تستدعي فيها اعتبارات السرعة في الفصل ذلك، أو تلك التي استقر الرأي القانوني عليها منذ أمدٍ بعيد، بحيث أضحى استطلاع رأى المقرر العام غير ذي أهمية عملية تُذكر.

- ما هو مجلد *Lebon* الوارد ذكره في مقدمة جميع الأحكام؟
مجلد *Lebon* هو مجلد رسمي يصدر سنوياً عن دار النشر القانونية الشهيرة *Dalloz* عن طريق عقد امتياز مرفق عام، ويحتوي على أهم أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي صدرت في خلال العام.

المحتويات

٤	فريق العمل
٥	افتتاحية الطبعة الأولى
٩	افتتاحية الطبعة الثانية
١٣	كلمة لجنة الإعداد والتنسيق

اتفاقيات دولية (أ)

(١)	حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بجلسة ٨ / ٧ / ٢٠٠٢ بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية تصحيح الحدود بين فرنسا وامارة أندورا ANDORA - المستشار الدكتور / سامى سراج الدين
١٥	

(ت) تحكيم

(٢)	حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على أحكام التحكيم الصادرة في شأن المنازعات المتصلة بالعقود العامة - القاضي / كريم يحيى
٢٣	

(ت) تراخيص

(٢)	حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على مشروعية تراخيص البناء - القاضي / عمرو عبد الحليم
٤٣	

(ت) تراخيص

(٤)	حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن رفض منح ترخيص البث بالنسبة لإحدى القنوات الفضائية لارتباطها بتنظيم إرهابي - القاضي / محمد الحديدي
٥٩	

(ت) تقاضى

(٥)	حكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير غير المبرر في الفصل في الدعاوى القضائية - القاضي / عبد المحسن شبحه
٦٩	

(ت) تقاضى

- (٦) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن القرارات الفردية التي لم تُعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة القانونية، وانفتاح مواعيد الطعن عليها (المدة المعقولة للطعن) - القاضي / عمرو عبد الحليم ٨١

(ح) حقوق وحرّيات

- (٧) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن حرية الاجتماعات وإقامة الحفلات - القاضي / خالد دغيم ٩١

(ح) حقوق وحرّيات

- (٨) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن سلطة الجهة الإدارية في الرقابة على الولوج إلى مواقع الانترنت وحجب الوصول - القاضي / فؤاد حلمى الثانى ١٠٣

(ح) حقوق وحرّيات

- (٩) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن حق المرضى الأجانب في الإقامة على الأراضي الفرنسية - القاضي / محمد رفاعى ١٢٥

(ح) حقوق وحرّيات

- (١٠) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن سلطة الجهة الإدارية في حل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات إرهابية - المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي ١٤٣

(ح) حقوق وحرّيات

- (١١) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرار الجهة الإدارية بحظر ارتداء ملابس البحر الإسلامية على الشواطئ الفرنسية (البوركىنى) - المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي ١٥٥

(ح) حقوق وحرّيات

- (١٢) الرأي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بجلسته ٦ / ٧ / ٢٠١٦ بشأن طلب الاستطلاع المُحال من محكمة CERGY-PONTOISE في شأن قضية وضع تحت الإقامة الجبرية في ظل قانون الطوارئ - المستشار / محمود قناوى ١٦٥

(خ) خبرة

- (١٣) حُكم مجلس الدولة الفرنسي التمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة
الاصطناعية من المريض المتوفى اكلينيكياً - القاضي / خالد دغيم ١٨٥

(ر) رياضة

- (١٤) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرار الاتحاد الرياضي للعبة
الرجبي الصادر بتعديل قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات -
القاضي / محمد منسي ٢١٣

(ع) عقود إدارية

- (١٥) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن تكييف العقد الإداري، وأثر البطلان
الناتج عن أسباب راجعة لجهة الإدارة على عناصر تعويض المتعاقد معها -
المستشار / أحمد عمر سالم - القاضي / عبد المحسن شيحه ٢٣٧

(ع) عقود إدارية

- (١٦) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية في
العقود العامة - القاضي / محمد صلاح عبد المبدى ٢٥٣

(ع) عقود إدارية

- (١٧) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على التناسب بين خطأ المتعاقد
مع جهة الإدارة وقرارها بالفسخ، والتعويض المترتب على ذلك -
القاضي / محمد إيهاب مختار ٢٧١

(ع) عقود إدارية

- (١٨) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرارات جهة الإدارة بشأن
توقيع غرامات التأخير أثناء تنفيذ العقود الإدارية - المستشار / محمود قناوى .. ٢٨١

(ق) قرارات إدارية

- (١٩) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على سلطة الجهة الإدارية في
سحب القرارات الإدارية غير المشروعة - القاضي / عبد المحسن شيحه ٢٩٧

(ق) قرارات إدارية

(٢٠) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على المنشورات الإدارية -

القاضي / محمد صلاح عبد المبدى ٣١٣

(ق) قرارات إدارية

(٢١) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على قرارات القانون المرن هيئة

الأسواق المالية - القاضي / محمد منسي ٣٢٥

(م) مجتمعات عمرانية

(٢٢) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على المخططات الاستراتيجية

واستخدامات الأراضي - القاضي / محمد الحديدي ٣٤٧

(م) مسؤولية

(٢٣) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسؤولية الدولة عن الأضرار

الاستثنائية الناجمة عن الخطأ المرفقى في المستشفيات العامة -

المستشار / عبد الله يس تاج الدين ٣٥٧

(م) مسؤولية

(٢٤) حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسؤولية الدولة عن الأضرار

الاستثنائية الناجمة عن الخطأ المرفقى في المستشفيات العامة -

القاضي / محمد رفاعى ٣٧٣

سؤال وجواب : مجلس الدولة في مصر وفى فرنسا ٣٨٩

المستحدثات

في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

L'actualité jurisprudentielle du Conseil d'État français

يحتوى هذا الكتاب على مجموعة مُختارة ومنتقاة من أحدث أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي صدرت من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٧ في مسائل عدة، مُترجمة ترجمة رصينة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية؛ حيث تعكس اتجاهات القضاء الإدارى الفرنسي في مسائل الطعن على الاتفاقيات الدولية، وأحكام التحكيم، وبعض المسائل المتصلة بالتقاضى، والحقوق والحريات العامة، والعقود الإدارية، والمسئولية الإدارية وغيرها، مشفوعة بتقديرات لتعظيم فهم الفقه القضائى المقارن، ومُلخص لكل حكم وكلمات هامة لتسهيل البحث، لتكون بذلك معيناً هاماً للمُشتغلين بالقانون والباحثين، وكذلك لدارسى القانون باللغتين العربية والفرنسية.

فريق العمل

I.S.B.N
978-977-04-8669-6



9789770486696